Compendio de Estudios Jurídicos de Puerto Rico

Colección Técnica de Análisis Constitucional, Administrativo, Municipal, Electoral, Institucional y de Derechos

Fecha de referencia: septiembre de 2026

I. Presentación

Los estudios jurídicos constituyen una herramienta para examinar, de manera sistemática, la Constitución, las leyes, los reglamentos, las instituciones y los procesos mediante los cuales se ejerce el poder público.

La **Constitución de Puerto Rico** establece la estructura fundamental del Gobierno, distribuyendo el poder entre las ramas Legislativa, Ejecutiva y Judicial, y contiene además la Carta de Derechos, las disposiciones sobre municipios, elecciones y los mecanismos de enmienda constitucional. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La Biblioteca Virtual de la **Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)** mantiene una recopilación oficial de leyes orgánicas, leyes de

referencia, planes de reorganización gubernamental y otros documentos jurídicos y presupuestarios, con actualización continua.

Este compendio propone organizar los principales campos de estudio jurídico relacionados con el funcionamiento institucional de Puerto Rico. Su propósito es **investigar y documentar**, no sustituir el asesoramiento de abogados ni emitir opiniones judiciales.

II. Objetivo General

Establecer una colección organizada de estudios jurídicos que permita examinar el ordenamiento constitucional y legal de Puerto Rico, identificar sus estructuras institucionales y analizar posibles áreas de modernización administrativa y normativa.

III. Principios Metodológicos

Los estudios deberán distinguir entre:

Texto jurídico vigente

La Constitución, leyes, reglamentos y otras normas aplicables.

Interpretación jurídica

Jurisprudencia y doctrinas desarrolladas por los tribunales.

Análisis académico

Estudios doctrinales e investigaciones.

Propuesta normativa

Cambios que todavía no forman parte del derecho vigente.

Esta separación es particularmente importante en estudios de reforma institucional.

IV. Estructura General del Compendio

Estudio Jurídico I

Análisis Constitucional del Sistema de Gobierno de Puerto Rico

La Constitución establece una forma republicana de gobierno dividida en tres ramas: Legislativa, Ejecutiva y Judicial. La separación de poderes distribuye funciones y establece mecanismos de balance institucional. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El estudio debe examinar:

Poder Legislativo

Poder Ejecutivo

Poder Judicial

separación de poderes

pesos y contrapesos

facultades constitucionales

límites del poder público.

Estudio Jurídico II

Carta de Derechos y Protección Constitucional

La Constitución contiene una Carta de Derechos y el Poder Judicial explica que los derechos constitucionales prevalecen frente a normas inferiores incompatibles con ellos. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El estudio debe abarcar:

- dignidad humana;
- igualdad;
- libertad de expresión;
- libertad religiosa;
- reunión;
- asociación;
- debido proceso;
- protección contra registros y allanamientos irrazonables;
- privacidad;
- derechos electorales;
- acceso a la justicia.

Estudio Jurídico III

Poder Legislativo y Proceso de Creación de Leyes

Este estudio analizaría:

estructura legislativa

facultades

procedimiento de proyectos

comisiones

vistas públicas

aprobación de legislación

participación ciudadana

fiscalización.

Debe diferenciarse cuidadosamente entre las facultades constitucionales y las reglas establecidas posteriormente por legislación o reglamentos.

Estudio Jurídico IV

Poder Ejecutivo y Administración Gubernamental

El Poder Ejecutivo debe estudiarse mediante:

facultades del Gobernador

Secretarías y agencias

delegación administrativa

reglamentación

órdenes ejecutivas

contratación

presupuesto

supervisión administrativa.

Estudio Jurídico V

Poder Judicial y Administración de Justicia

La Constitución dispone que el Poder Judicial se ejerce por el Tribunal Supremo y aquellos otros tribunales establecidos por ley. También establece un sistema judicial unificado en jurisdicción, funcionamiento y administración. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El estudio debe analizar:

- jurisdicción;

- estructura judicial;
- independencia;
- acceso a justicia;
- administración de tribunales;
- procedimientos;
- revisión judicial;
- interpretación constitucional.

Estudio Jurídico VI

Municipios, Autonomía Municipal y Gobierno Local

El estudio examinaría:

autonomía municipal

facultades del alcalde

legislatura municipal

finanzas

contratación

servicios

planificación territorial

participación ciudadana

cooperación intermunicipal.

El **Código Municipal de Puerto Rico** constituye la legislación central para este campo.

Estudio Jurídico VII

Reforma y Enmienda de la Constitución

La Constitución contiene un artículo específico sobre las **enmiendas a la Constitución**. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El estudio debe diferenciar entre:

enmienda constitucional

y

revisión constitucional mediante Convención Constituyente, cuando jurídicamente proceda.

También debe examinar:

- iniciativa;
- aprobación legislativa;
- referéndum;
- límites;
- requisitos procedimentales;
- alcance de una propuesta;
- relación entre legislación ordinaria y Constitución.

Estudio Jurídico VIII

Legislación Electoral y Derechos del Elector

Este estudio analizaría:

Registro electoral

sufragio

voto adelantado

voto ausente

escrutinio

impugnaciones

partidos políticos

candidaturas

financiamiento electoral

fiscalización.

La versión vigente de la legislación electoral debe verificarse en cada actualización antes de utilizarla para documentos oficiales.

Estudio Jurídico IX

Derecho Administrativo y Reforma Gubernamental

Comprendería:

- agencias administrativas;
- poderes delegados;
- reglamentación;
- procedimientos administrativos;
- adjudicación;
- revisión judicial;
- permisos;
- licencias;
- sanciones;
- debido proceso administrativo.

El objetivo sería establecer cómo funciona jurídicamente la administración pública y cuáles son sus límites.

Estudio Jurídico X

Profesionalización del Servicio Público

Se analizarían:

Principio de mérito

reclutamiento

clasificación

retribución

capacitación

evaluación

carrera pública

disciplina

ética

movilidad.

Este estudio se relaciona directamente con la legislación vigente de recursos humanos y con las funciones de la OATRH.

Estudio Jurídico XI

Ética Gubernamental y Conflictos de Interés

El estudio debe examinar:

deberes éticos

conflictos de interés

uso de información confidencial

regalos

actividades incompatibles

informes financieros

responsabilidad administrativa.

También debe estudiar las facultades y responsabilidades de la Oficina de Ética Gubernamental.

Estudio Jurídico XII

Transparencia y Acceso a la Información Pública

La legislación puertorriqueña contiene un marco específico de acceso a información pública.

El análisis debe incluir:

presunción de publicidad

solicitudes

Oficiales de Información

plazos

excepciones

privacidad

documentos electrónicos

divulgación proactiva.

La Biblioteca Virtual de OGP mantiene las leyes de referencia que sirven como fuente oficial para estos análisis.

Estudio Jurídico XIII

Contratación Pública y Administración de Fondos

Debe estudiar:

autoridad para contratar

licitación

subastas

compras

contratos profesionales

enmiendas

conflictos de interés

fiscalización

responsabilidad fiscal.

La investigación debe utilizar la ley vigente en la fecha de cada contratación analizada.

Estudio Jurídico XIV

Responsabilidad del Estado y de los Funcionarios Públicos

Comprenderá:

- responsabilidad civil;
- responsabilidad administrativa;
- responsabilidad penal cuando corresponda;
- inmunidades;
- responsabilidad por actuación oficial;
- reclamaciones contra el Estado;
- procedimientos de impugnación.

Debe distinguirse claramente entre responsabilidad personal del funcionario y responsabilidad institucional del Estado.

Estudio Jurídico XV

Presupuesto y Derecho Fiscal

La OGP mantiene oficialmente una biblioteca jurídica que incluye leyes, resoluciones presupuestarias y documentos con impacto fiscal.

El estudio debe analizar:

preparación presupuestaria

aprobación

asignaciones

transferencias

reprogramaciones

controles fiscales

deuda pública

fondos especiales.

Estudio Jurídico XVI

Derecho Municipal y Finanzas Locales

Debe estudiar:

ingresos municipales

patentes

IVU

CRIM

presupuesto municipal

deuda

contratación

auditoría

consorcios municipales.

También debe analizarse la relación jurídica entre municipios y Gobierno central.

Estudio Jurídico XVII

Derecho de Infraestructura y Obras Públicas

Comprende:

carreteras

puentes

agua

energía

puertos

aeropuertos

edificios públicos

infraestructura digital.

El análisis jurídico debe incluir permisos, adquisición de terrenos, contratación, financiamiento, construcción y mantenimiento.

Estudio Jurídico XVIII

Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible

Debe estudiar:

- protección de recursos naturales;
- costas;

- agua;
- residuos;
- permisos;
- evaluación ambiental;
- cambio climático;
- conservación;
- desarrollo sostenible.

La planificación debe distinguir entre legislación estatal, legislación federal aplicable y reglamentación administrativa.

Estudio Jurídico XIX

Derecho de Emergencias y Protección Civil

Comprende:

huracanes

terremotos

inundaciones

incendios

emergencias sanitarias

continuidad gubernamental

evacuación

declaraciones de emergencia.

Debe determinar las facultades de cada entidad durante una emergencia y los límites de esas facultades.

Estudio jurídico XX

Seguridad Pública y Policía

Debe estudiar:

autoridad policial

uso de la fuerza

arresto

investigación

registros

privacidad

derechos civiles

supervisión

disciplina

responsabilidad institucional.

La estructura policial vigente debe verificarse en cada edición del estudio, debido a las reformas institucionales aprobadas en años recientes.

Estudio Jurídico XXI

Justicia Juvenil y Rehabilitación

Comprende:

Ley de Menores

debido proceso

custodia

tratamiento

educación

salud

reintegración

confidencialidad

alternativas a la institucionalización.

Debe diferenciarse siempre entre justicia juvenil y régimen correccional de adultos.

Estudio Jurídico XXII

Derechos de las Personas con Discapacidad

Debe estudiar las obligaciones jurídicas relacionadas con:

igualdad

accesibilidad

servicios públicos

educación

empleo

transporte

participación electoral

acceso a instalaciones.

Estudio Jurídico XXIII

Derechos de la Niñez y Protección de Menores

Comprende:

protección

educación

salud

familia

maltrato

custodia

procesos judiciales

confidencialidad.

Estudio Jurídico XXIV

Derecho a la Educación

Debe examinar:

derecho constitucional

estructura educativa

responsabilidades gubernamentales

educación especial

disciplina escolar

accesibilidad

privacidad estudiantil

educación superior.

Estudio Jurídico XXV

Derecho a la Salud y Administración Sanitaria

El estudio comprendería:

facultades del Departamento de Salud

regulación sanitaria

hospitales

profesionales

salud pública

emergencias

privacidad

servicios de salud.

Estudio Jurídico XXVI

Protección de Datos y Privacidad

El desarrollo tecnológico exige estudiar:

datos personales

expedientes electrónicos

ciberseguridad

intercambio de información

retención de datos

acceso gubernamental

inteligencia artificial.

Debe establecerse qué datos son públicos, cuáles son confidenciales y cuáles están sometidos a controles especiales.

Estudio Jurídico XXVII

Gobierno Digital y Administración Electrónica

Debe analizar:

firma electrónica

documentos digitales

identidad digital

expedientes electrónicos

servicios digitales

interoperabilidad

contratación tecnológica

seguridad informática.

Estudio jurídico XXVIII

Inteligencia Artificial y Derecho Público

Es un campo jurídico emergente.

Debe examinar:

automatización administrativa

Transparencia algorítmica

protección de datos

sesgos

responsabilidad

decisiones automatizadas

supervisión humana

seguridad.

Una legislación especial debe distinguir entre usos administrativos de bajo riesgo y usos que puedan afectar derechos individuales.

Estudio Jurídico XXIX

Participación Ciudadana e Instituciones Democráticas

Comprende:

sufragio

expresión

reunión

petición

participación legislativa

vistas públicas

participación municipal

transparencia

fiscalización ciudadana.

La Constitución identifica la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas como elemento del sistema democrático. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Estudio Jurídico XXX

Organizaciones Políticas y Sociedad Civil

Debe estudiar jurídicamente:

partidos

organizaciones cívicas

campañas

financiamiento

organización comunitaria

derecho de asociación

divulgación

fiscalización.

La libertad de asociación forma parte de las garantías constitucionales pertinentes.

XXXI. Sistema de Investigación Jurídica

Para mantener la colección actualizada, cada estudio debería utilizar una ficha uniforme:

A. Norma

Nombre y número de la ley.

B. Fecha

Aprobación y enmiendas.

C. Texto vigente

Versión oficial.

D. Jurisprudencia

Decisiones relevantes.

E. Reglamentos

Normativa administrativa.

F. Interpretación

Doctrina y análisis académico.

G. Problemas identificados

Cuestiones jurídicas que requieren estudio.

H. Alternativas

Opciones normativas posibles.

I. Propuesta

Sólo cuando el documento específicamente lo solicite.

XXXII. Jerarquía Normativa

Los estudios jurídicos deben partir de la jerarquía correspondiente:

Constitución

↓

Leyes

↓

Reglamentos

↓

Órdenes y Normas Administrativas

La Constitución de Puerto Rico es la norma suprema dentro del ordenamiento jurídico de Puerto Rico y las normas inferiores que entren en conflicto constitucional pueden ser objeto de revisión judicial. (Poder Judicial de Puerto Rico)

XXXIII. Jurisprudencia

Ningún compendio jurídico integral estaría completo sin examinar las decisiones judiciales pertinentes.

Cada estudio debería identificar:

caso

tribunal

fecha

controversia

norma interpretada

fundamento

regla jurídica aplicable

alcance de la decisión.

Debe evitarse presentar una opinión doctrinal como si fuera una regla establecida por un tribunal.

XXXIV. Actualización Permanente

La legislación puede cambiar mediante nuevas leyes y enmiendas.

Por ello, la Biblioteca Virtual de OGP resulta particularmente importante: la propia OGP indica que sus compilaciones legales se

actualizan diariamente y que se incorporan nuevas leyes y documentos.

La colección debe identificar siempre:

“vigente a la fecha de consulta”.

XXXV. Modelo de Ficha Jurídica

Cada estudio puede utilizar esta estructura:

Título:

Materia:

Normativa principal:

Fecha de vigencia:

Última enmienda verificada:

Instituciones competentes:

Derechos afectados:

Jurisprudencia relevante:

Reglamentación:

Problemas identificados:

Alternativas jurídicas:

Conclusiones técnicas:

Fuentes oficiales:

XXXVI. Banco Nacional de Estudios Jurídicos

Puede crearse un repositorio organizado en seis grandes áreas:

Tomo I

Derecho Constitucional

Tomo II

Derecho Administrativo

Tomo III

Derecho Municipal

Tomo IV

Derecho Electoral

Tomo V

Derechos Fundamentales

Tomo VI

Derecho de Seguridad y Justicia

Tomo VII

Derecho Económico y Fiscal

Tomo VIII

Derecho Ambiental e Infraestructura

Tomo IX

Derecho Tecnológico

Tomo X

Reformas Institucionales y Legislativas

XXXVII. Tomo I — Derecho Constitucional

Volumen 1

Constitución y estructura del Gobierno.

Volumen 2

Carta de Derechos.

Volumen 3

Separación de poderes.

Volumen 4

Poder Legislativo.

Volumen 5

Poder Ejecutivo.

Volumen 6

Poder Judicial.

Volumen 7

Municipios.

Volumen 8

Elecciones.

Volumen 9

Enmiendas constitucionales.

Volumen 10

Revisión constitucional.

XXXVIII. Tomo II — Derecho Administrativo

Volumen 1

Organización administrativa.

Volumen 2

Agencias públicas.

Volumen 3

Reglamentación.

Volumen 4

Procedimiento administrativo.

Volumen 5

Personal público.

Volumen 6

Contratación.

Volumen 7

Fondos públicos.

Volumen 8

Auditoría.

Volumen 9

Transparencia.

Volumen 10

Gobierno digital.

XXXIX. Tomo III — Derecho Municipal

Volumen 1

Autonomía municipal.

Volumen 2

Alcaldía.

Volumen 3

Legislatura Municipal.

Volumen 4

Finanzas municipales.

Volumen 5

Servicios públicos.

Volumen 6

Planificación territorial.

Volumen 7

Contratación municipal.

Volumen 8

Consorcios.

Volumen 9

Participación ciudadana.

Volumen 10

Modernización municipal.

XL. Tomo IV — Derecho Electoral

Volumen 1

Sistema electoral.

Volumen 2

Registro electoral.

Volumen 3

Derechos del elector.

Volumen 4

Candidaturas.

Volumen 5

Partidos políticos.

Volumen 6

Campañas.

Volumen 7

Financiamiento.

Volumen 8

Voto adelantado y ausente.

Volumen 9

Escrutinio.

Volumen 10

Impugnaciones y controversias electorales.

XLI. Tomo V — Derechos Fundamentales

Volumen 1

Dignidad e igualdad.

Volumen 2

Libertad de expresión.

Volumen 3

Libertad religiosa.

Volumen 4

Reunión y asociación.

Volumen 5

Privacidad.

Volumen 6

Debido proceso.

Volumen 7

Derechos laborales.

Volumen 8

Derechos de menores.

Volumen 9

Personas con discapacidad.

Volumen 10

Acceso a justicia.

XLII. Tomo VI — Seguridad y Justicia

Volumen 1

Policía.

Volumen 2

Bomberos.

Volumen 3

Emergencias.

Volumen 4

Sistema 9-1-1.

Volumen 5

Investigación criminal.

Volumen 6

Ciencias forenses.

Volumen 7

Justicia juvenil.

Volumen 8

Corrección y rehabilitación.

Volumen 9

Derechos civiles.

Volumen 10

Seguridad institucional.

XLIII. Tomo VII — Derecho Económico y Fiscal

Volumen 1

Presupuesto.

Volumen 2

Tributación.

Volumen 3

Deuda pública.

Volumen 4

Contratación pública.

Volumen 5

Corporaciones públicas.

Volumen 6

Desarrollo económico.

Volumen 7

Alianzas público-privadas.

Volumen 8

Finanzas municipales.

Volumen 9

Fondos federales.

Volumen 10

Responsabilidad fiscal.

XLIV. Tomo VIII — Infraestructura y Ambiente

Volumen 1

Infraestructura pública.

Volumen 2

Energía.

Volumen 3

Agua.

Volumen 4

Transportación.

Volumen 5

Puertos y aeropuertos.

Volumen 6

Construcción pública.

Volumen 7

Ordenamiento territorial.

Volumen 8

Derecho ambiental.

Volumen 9

Resiliencia.

Volumen 10

Cambio climático.

XLV. Tomo IX — Derecho Tecnológico

Volumen 1

Gobierno digital.

Volumen 2

Datos públicos.

Volumen 3

Privacidad.

Volumen 4

Ciberseguridad.

Volumen 5

Identidad digital.

Volumen 6

Inteligencia artificial.

Volumen 7

Automatización administrativa.

Volumen 8

Evidencia digital.

Volumen 9

Tecnología electoral.

Volumen 10

Regulación tecnológica futura.

XLVI. Tomo X — Reforma Institucional

Volumen 1

Reforma administrativa.

Volumen 2

Modernización gubernamental.

Volumen 3

Reorganización institucional.

Volumen 4

Reforma municipal.

Volumen 5

Reforma de seguridad.

Volumen 6

Reforma de justicia juvenil.

Volumen 7

Reforma electoral.

Volumen 8

Transparencia e integridad.

Volumen 9

Participación ciudadana.

Volumen 10

Modelos de reforma constitucional.

XLVII. Conclusión General

Un **Compendio de Estudios Jurídicos** para Puerto Rico debe funcionar como una colección de investigación y referencia, manteniendo una separación rigurosa entre lo que establece el derecho vigente y lo que constituye una propuesta de reforma.

La Constitución proporciona el fundamento superior del sistema; las leyes desarrollan las competencias; los reglamentos concretan procedimientos; y la jurisprudencia interpreta las normas en casos concretos. El Poder Judicial describe expresamente a la Constitución como la ley suprema de Puerto Rico y explica que el Gobierno está estructurado en tres ramas con responsabilidades diferentes. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La OGP, por su parte, mantiene una biblioteca oficial que reúne leyes orgánicas, leyes de referencia y planes de reorganización y que se actualiza continuamente.

Por ello, la colección propuesta puede utilizar como estructura permanente:

Constitución

↓

Legislación

↓

Reglamentación

↓

Jurisprudencia

↓

Análisis Jurídico

↓

Propuesta Normativa

↓

Evaluación

Fuentes Oficiales Base

Poder Judicial de Puerto Rico — Constitución: texto constitucional, artículos y materiales educativos oficiales. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Poder Judicial de Puerto Rico — Leyes y Reglamentos de la Rama Judicial: legislación y reglamentación judicial oficial. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Oficina de Gerencia y Presupuesto — Biblioteca Virtual Miguel J. Rodríguez Fernández: compilación oficial de leyes orgánicas, leyes de referencia y planes de reorganización.

Este documento establece la **estructura maestra de la colección "Estudios Jurídicos"**, a partir de la cual cada estudio individual puede desarrollarse como un documento jurídico independiente, con su propia investigación legislativa, reglamentaria y jurisprudencial.

Estudio Integral de Reforma de la Administración Pública de Puerto Rico

Marco Constitucional, Jurídico, Administrativo, Fiscal, Laboral, Tecnológico e Institucional

Documento de Estudio y Planificación para Eventual Transformación Gubernamental

I. Presentación

La reforma de la Administración Pública es un proceso de carácter multidimensional. No consiste solamente en modificar organigramas o cambiar el nombre de una agencia. Una transformación gubernamental puede afectar simultáneamente la autoridad legal de las instituciones, la prestación de servicios, los recursos humanos, el presupuesto, la contratación, los reglamentos, los sistemas tecnológicos, los archivos públicos y los mecanismos de fiscalización.

La Constitución de Puerto Rico establece la estructura básica del Gobierno y distribuye el poder entre las ramas Legislativa, Ejecutiva

y Judicial. El Artículo IV establece que el Poder Ejecutivo se ejerce por un Gobernador y dispone que la Asamblea Legislativa tiene facultad para crear, reorganizar y consolidar departamentos ejecutivos y definir sus funciones. (Poder Judicial de Puerto Rico)

En el ámbito administrativo, la **Ley 38-2017, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico**, establece un marco general para determinados procedimientos de las agencias, incluyendo reglamentación, adjudicación y revisión judicial; la versión oficial consultada incorpora enmiendas hasta 2025. (Bvirtual OGP)

La **Ley 122-2017, Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico**, establece además un mecanismo específico de Planes de Reorganización, mediante el cual determinadas transformaciones de la Rama Ejecutiva se presentan por el Gobernador a la Asamblea Legislativa para aprobación o rechazo conforme al procedimiento legal. La versión oficial consultada está revisada al **20 de mayo de 2026**. (Bvirtual OGP)

Este estudio reúne esas materias en un solo marco de análisis.

II. Objetivos

El presente estudio tiene como objetivos:

1. Examinar la base constitucional de la Administración Pública.

2. Estudiar el marco jurídico de las agencias y departamentos.

3. Identificar las áreas que pueden ser objeto de reorganización.

4. Establecer una metodología de diagnóstico gubernamental.

5. Analizar recursos humanos, presupuesto, contratación y tecnología.

6. Integrar ética pública, transparencia y fiscalización.

7. Diseñar un modelo de transición institucional.

8. Establecer mecanismos para medir los resultados de una reforma.

III. Principio Fundamental: La Administración está Subordinada al Derecho

La reforma administrativa debe partir de una regla básica:

La Administración Pública solamente puede ejercer aquellas facultades que tengan fundamento en la Constitución, la ley o una delegación jurídicamente válida.

La estructura constitucional dispone que el Gobernador debe cumplir y hacer cumplir las leyes, mientras que la Asamblea Legislativa posee autoridad para crear, consolidar y reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Por consiguiente, una reforma no puede considerarse exclusivamente una cuestión de gestión. Cada modificación debe tener una **ruta jurídica de implementación**.

IV. La Arquitectura Constitucional

La Constitución organiza el Gobierno en:

Artículo I

Del Estado Libre Asociado.

Artículo II

Carta de Derechos.

Artículo III

Poder Legislativo.

Artículo IV

Poder Ejecutivo.

Artículo V

Poder Judicial.

Artículo VI

Disposiciones Generales.

Artículo VII

Enmiendas a la Constitución.

Artículo VIII

Distritos Senatoriales y Representativos.

Artículo IX

Disposiciones Transitorias. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Toda reforma administrativa de alcance amplio debe comenzar identificando qué parte del proyecto pertenece al nivel constitucional y cuál puede realizarse mediante legislación ordinaria o actuación administrativa.

V. Tres Niveles de Reforma

Una transformación gubernamental puede dividirse analíticamente en tres niveles.

Nivel I — Reforma constitucional

Modifica el texto de la Constitución y requiere seguir el procedimiento del Artículo VII.

Nivel II — Reforma legislativa

Modifica las leyes que crean, regulan o financian instituciones públicas.

Nivel III — Reforma administrativa

Modifica procesos, estructuras internas o métodos de operación dentro de las facultades ya existentes.

Esta clasificación evita utilizar un instrumento administrativo para ejecutar un cambio que jurídicamente requiere legislación o reforma constitucional.

VI. Poder Legislativo y Organización Administrativa

El Artículo III, Sección 16, dispone expresamente:

"La Asamblea Legislativa tendrá facultad para crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones." (Poder Judicial de Puerto Rico)

La disposición constituye una de las bases constitucionales de la reorganización administrativa del Gobierno.

Históricamente, la Asamblea Legislativa también ha delegado a agencias administrativas determinadas facultades mediante sus leyes orgánicas y leyes especiales. El Tribunal Supremo ha descrito entre los poderes administrativos esenciales el poder reglamentario y el poder adjudicativo, dentro de la pericia y autoridad delegada a las agencias. (Poder Judicial)

VII. Poder Ejecutivo

El Artículo IV establece que el Poder Ejecutivo se ejerce por un Gobernador elegido mediante voto directo.

Entre sus deberes y facultades constitucionales se encuentra **cumplir y hacer cumplir las leyes**, realizar determinados nombramientos, sancionar o desaprobar legislación conforme a la Constitución y ejercer las demás atribuciones conferidas por la Constitución o por ley. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El Gobernador está asistido por Secretarios de Gobierno, y los Secretarios constituyen el Consejo de Secretarios. (Poder Judicial de Puerto Rico)

VIII. Departamentos Ejecutivos

La Constitución establece determinados departamentos ejecutivos y dispone que cada uno esté a cargo de un Secretario de Gobierno. También reconoce que la Asamblea Legislativa puede crear, reorganizar y consolidar departamentos y definir sus funciones. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Por ello, el análisis de una reforma debe determinar para cada departamento:

qué funciones son constitucionales;

cuáles provienen de una ley;

cuáles surgen de reglamentos;

cuáles son meramente administrativas.

IX. Las Agencias Administrativas

Las agencias son instrumentos mediante los cuales el Gobierno ejecuta determinadas políticas y presta servicios.

Sus facultades deben localizarse en su:

ley orgánica;

legislación especial;

reglamentación válida;

delegaciones legalmente autorizadas.

El Tribunal Supremo ha reconocido históricamente que las agencias administrativas reciben facultades para implementar la política pública establecida por la Asamblea Legislativa. (Poder Judicial)

X. Inventario Jurídico del Gobierno

El primer paso de una reforma integral debe ser un inventario.

Para cada institución debe identificarse:

Identificación

Nombre oficial y naturaleza jurídica.

Base legal

Ley de creación y leyes relacionadas.

Autoridad

Facultades específicas.

Estructura

Organigrama y unidades.

Recursos humanos

Cantidad y clasificación del personal.

Presupuesto

Asignaciones y gastos.

Contratos

Obligaciones vigentes.

Bienes

Propiedad mueble e inmueble.

Tecnología

Sistemas y bases de datos.

Litigios

Casos pendientes.

Reglamentos

Normas administrativas vigentes.

Programas

Servicios y operaciones.

Este inventario constituye la **línea base jurídica y operacional**.

XI. Diagnóstico Funcional

Después del inventario jurídico debe realizarse un diagnóstico de funciones.

Cada función debe clasificarse como:

esencial;

complementaria;

regulatoria;

administrativa;

duplicada;

transferible;

susceptible de integración.

La existencia de funciones similares en distintas entidades no demuestra por sí sola que exista duplicidad indebida. Debe

estudiarse qué población atiende cada organismo, qué autoridad jurídica posee y qué resultados produce.

XII. Mapa de Funciones Gubernamentales

Una reforma integral puede construir un mapa de:

Funciones constitucionales

↓

Funciones legislativas

↓

Funciones ejecutivas

↓

Funciones regulatorias

↓

Servicios directos

↓

Funciones fiscales

↓

Funciones de control

↓

Servicios municipales

Esto ayuda a distinguir quién debe formular política pública, quién debe administrarla y quién debe fiscalizarla.

XIII. Criterios para Reorganizar

Una propuesta puede analizar cada institución mediante preguntas objetivas:

¿Existe autoridad legal para modificarla?

¿Qué necesidad pública atiende?

¿Se duplican funciones?

¿Qué costo tiene?

¿Qué resultados produce?

¿Qué riesgos presenta una transferencia?

¿Qué derechos laborales están involucrados?

¿Qué contratos deben transferirse?

¿Qué reglamentos necesitan cambios?

¿Qué tecnología debe integrarse?

XIV. Modalidades de Reforma

Una reforma puede adoptar diversas modalidades.

Creación

Establecimiento de una nueva entidad.

Consolidación

Integración de varias entidades.

Transferencia

Traslado de funciones de una entidad a otra.

Agrupación

Colocación de unidades bajo una estructura común.

Reorganización

Modificación de estructura y funciones.

Supresión

Eliminación de una entidad cuando exista autoridad jurídica para ello.

Externalización

Contratación externa de determinadas actividades, cuando la ley lo permita.

La Ley 122-2017 contempla precisamente modalidades como consolidación, externalización, creación, transferencia, reorganización y agrupación dentro del mecanismo de Planes de Reorganización. (Bvirtual OGP)

XV. Planes de Reorganización

La Ley 122-2017 establece que los Planes de Reorganización deben describir la nueva estructura del Gobierno o de la parte

correspondiente, incluyendo las funciones y programas de las agencias según se propone reorganizarlas. (Bvirtual OGP)

El plan puede establecer:

- consolidación;
- externalización;
- creación;
- transferencia;
- reorganización;
- agrupación;
- funcionamiento interno y organización de la entidad reorganizada. (Bvirtual OGP)

El Gobernador presenta el plan a la Asamblea Legislativa, que tiene la facultad de aprobarlo o denegarlo.

La versión vigente consultada establece **30 días** para que cada cuerpo legislativo atienda el plan bajo las condiciones temporales especificadas por la ley. (Bvirtual OGP)

XVI. Reforma y Procedimiento Administrativo

La reforma debe respetar la **Ley 38-2017**.

La legislación establece un marco uniforme para determinadas actuaciones administrativas y contempla procedimientos de reglamentación, adjudicación y revisión judicial. La versión oficial consultada incorpora enmiendas hasta la **Ley 16-2025**. (Bvirtual OGP)

Por ello, una reforma no debe crear estructuras que después operen mediante procedimientos incompatibles con la legislación administrativa vigente.

XVII. Reglamentación

Una reorganización puede requerir reglamentos nuevos o modificaciones de reglamentos existentes.

Debe determinarse:

qué reglamentos sobreviven a la reorganización;

cuáles requieren enmienda;

cuáles deben sustituirse;

qué autoridad tendrá competencia para aprobarlos.

La jurisprudencia ha distinguido entre directrices internas y reglas de aplicación general, y ha establecido que determinadas reglas externas deben seguir el procedimiento formal de reglamentación. (Poder Judicial)

XVIII. Adjudicación Administrativa

Cuando una agencia tiene funciones adjudicativas, cualquier transferencia de esa función debe determinar:

qué entidad tendrá jurisdicción;

qué expedientes pasarán a la nueva entidad;

qué procedimientos continuarán;

qué decisiones pueden revisarse;

qué términos siguen corriendo.

La reforma no debe crear un vacío jurisdiccional.

XIX. Recursos Humanos

La dimensión humana constituye uno de los componentes más delicados de toda reorganización.

La **Ley 8-2017**, según enmendada, establece el marco general para la administración y transformación de los recursos humanos del Gobierno de Puerto Rico. El registro oficial de OGP muestra una versión de esta legislación revisada en 2026. (Bvirtual OGP)

Una reforma debe analizar:

- clasificación de puestos;
- movilidad;
- reclutamiento;
- capacitación;
- retención;
- compensación;
- relaciones laborales;
- derechos aplicables a empleados públicos.

XX. Principio de Continuidad del Empleo

La reforma de una estructura no equivale automáticamente a la eliminación de los empleados.

El tratamiento de cada puesto debe estudiarse bajo la ley aplicable, la naturaleza del nombramiento y las normas de recursos humanos.

En una reorganización se deben determinar:

qué puestos permanecen;

qué puestos se transfieren;

qué funciones cambian;

qué mecanismos de movilidad aplican.

XXI. Plan de Recursos Humanos

Toda reforma institucional debería incluir un plan que contenga:

Inventario

Número de empleados.

Clasificación

Puestos y funciones.

Asignación

Lugar donde trabaja cada empleado.

Necesidades futuras

Puestos necesarios en la nueva estructura.

Capacitación

Nuevas competencias.

Movilidad

Traslados o reasignaciones permitidas legalmente.

Transición

Calendario para implementar los cambios.

XXII. Presupuesto

La reforma debe establecer una línea base financiera.

Para cada agencia:

presupuesto autorizado;

gasto real;

nómina;

contratos;

servicios profesionales;

propiedad;

tecnología;

programas.

Después debe calcularse el costo de transición.

XXIII. Costo de Transición

Una consolidación puede generar costos iniciales aunque posteriormente produzca ahorros.

Deben estudiarse:

mudanzas;

integración tecnológica;

nuevos sistemas;

capacitación;

reclasificación;

cierre o transferencia de instalaciones;

terminación o modificación contractual;

transición de archivos.

Por ello, un análisis financiero responsable debe separar:

costo inicial

de

costo operacional futuro.

XXIV. Ahorros y Eficiencias

La Ley 122-2017 contempla la identificación de ahorros y eficiencias proyectadas asociados a determinadas reorganizaciones. (Bvirtual OGP)

Una metodología de evaluación debería distinguir entre:

ahorro proyectado;

ahorro presupuestario;

ahorro efectivo;

eficiencia operacional.

No son conceptos equivalentes.

XXV. Contratación Pública

La contratación es una de las áreas que más cuidadosamente deben revisarse durante una reorganización.

Debe prepararse un inventario de:

- contratos;
- proveedores;
- duración;
- obligaciones;
- opciones de renovación;
- pagos pendientes;
- garantías;
- litigios contractuales.

La Administración de Servicios Generales opera bajo la **Ley 73-2019**, legislación que continúa recibiendo enmiendas; el registro oficial muestra, entre otras, una enmienda de julio de 2026. (Bvirtual OGP)

Por tanto, cualquier proyecto concreto de compras debe basarse en el texto vigente al momento de su implementación.

XXVI. Transparencia

La **Ley 141-2019** constituye el marco estatutario de transparencia y acceso a la información pública. El registro oficial de OGP identifica la ley como legislación vigente según enmendada y muestra una revisión de marzo de 2026. (Bvirtual OGP)

Una reorganización debe preservar:

custodia de documentos;

identificación de responsables;

acceso público conforme a derecho;

publicación electrónica;

trazabilidad.

XXVII. Gestión Documental

Toda reforma debe establecer qué ocurre con:

- expedientes físicos;
- expedientes electrónicos;
- bases de datos;
- archivos históricos;
- registros financieros;
- contratos;
- documentos administrativos.

El traslado físico o electrónico de un archivo no debe producir pérdida de integridad, autenticidad o disponibilidad.

XXVIII. Ética Pública

La reforma debe incorporar controles éticos desde el diseño.

Esto incluye:

conflictos de interés;

divulgaciones requeridas;

capacitación;

reglas de contratación;

uso de información;

responsabilidad de funcionarios.

La estructura institucional debe evitar que la reorganización produzca nuevos conflictos por acumulación de funciones.

XXIX. Fiscalización

Una Administración Pública reformada debe contar con mecanismos complementarios de control.

Entre las entidades y marcos legales relevantes se encuentra la **Oficina del Inspector General**, creada bajo la Ley 15-2017, y las reformas posteriores que han enmendado ese estatuto. El registro oficial de OGP muestra, entre otras, la Ley 57-2025 que modificó la Ley 15-2017. (Bvirtual OGP)

La fiscalización debe distinguir entre:

auditoría;

investigación;

cumplimiento;

ética;

control financiero;

revisión judicial.

XXX. Anticorrupción

El marco de integridad pública también incluye la **Ley 2-2018, Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico**.

El registro oficial de legislación refleja enmiendas de 2026 al Código, entre ellas una medida incorporando al Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales al Grupo para la Prevención y Erradicación de la Corrupción. (Bvirtual OGP)

Por ello, un proyecto integral debe trabajar siempre con el texto vigente de las leyes anticorrupción.

XXXI. Transparencia y Reforma

La reforma debe establecer desde el inicio:

qué información será publicada;

quién será custodio;

qué registros permanecerán disponibles;

cómo se atenderán solicitudes;

cómo se preservarán las excepciones de confidencialidad.

La transparencia no debe añadirse al final del proceso.

XXXII. Gobierno Digital

La modernización administrativa debe estudiar la integración de:

- expedientes electrónicos;
- pagos;
- compras;
- permisos;
- licencias;
- recursos humanos;
- presupuesto;
- estadísticas.

La meta técnica debe ser reducir la fragmentación de sistemas sin sacrificar seguridad o controles.

XXXIII. Interoperabilidad

Una Administración Pública moderna puede operar con sistemas interoperables.

La arquitectura puede incluir:

Identidad digital

↕

registro de ciudadanos

↕

Servicios públicos

↕

Sistemas financieros

↕

Recursos humanos

↕

Compras

↕

Estadísticas

La integración tecnológica debe respetar la legislación aplicable sobre privacidad, seguridad, acceso y conservación de información.

XXXIV. Inteligencia Artificial

La modernización administrativa también debe considerar el uso de herramientas automatizadas e inteligencia artificial.

El registro legislativo oficial de 2026 muestra nuevas medidas relacionadas con servicios públicos asistidos por inteligencia artificial, lo que refleja la aparición de nuevas cuestiones jurídicas en esta materia. (Bvirtual OGP)

Antes de utilizar sistemas automatizados para decisiones públicas, debe analizarse:

autoridad legal;

transparencia;

seguridad;

protección de datos;

supervisión humana;

mecanismos de revisión.

XXXV. Servicios Públicos

La reforma debe evaluarse desde el punto de vista del servicio que recibe la ciudadanía.

Cada programa debería identificar:

población servida;

ubicación;

tiempo de espera;

costo;

resultado esperado;

indicadores de desempeño.

Una reorganización que cambie estructuras pero no mejore o preserve la prestación de servicios debe ser evaluada mediante evidencia posterior.

XXXVI. Centros de Servicios Integrados

Como modelo de planificación administrativa puede estudiarse la integración de servicios donde una persona pueda realizar diversos trámites mediante una misma plataforma o centro.

Esto puede ser particularmente útil cuando varias agencias requieren información relacionada.

La viabilidad concreta dependerá de las leyes orgánicas, los sistemas tecnológicos y las restricciones de confidencialidad.

XXXVII. Descentralización y Centralización

La reforma debe estudiar cuidadosamente qué funciones conviene administrar de forma centralizada y cuáles requieren presencia territorial.

Centralización

Puede facilitar uniformidad en:

- compras;
- sistemas;
- nómina;
- tecnología;
- determinados servicios administrativos.

Descentralización

Puede facilitar:

- atención territorial;
- conocimiento local;
- respuesta rápida;
- adaptación de determinados servicios.

La decisión concreta debe basarse en la naturaleza de cada función y en su marco jurídico.

XXXVIII. Municipios

Los municipios poseen un régimen constitucional y legal particular.

El Artículo VI contiene disposiciones sobre el gobierno municipal, y la legislación municipal desarrolla sus estructuras y competencias.

Una reforma del Gobierno central no debe asumir automáticamente que puede modificar municipios mediante el mismo procedimiento utilizado para reorganizar departamentos ejecutivos.

La materia municipal requiere un análisis separado de la Constitución y del Código Municipal.

XXXIX. Emergencias y Continuidad Operacional

Una reforma integral debe considerar situaciones de:

- huracanes;
- terremotos;
- inundaciones;
- interrupciones energéticas;
- fallas de telecomunicaciones;
- ciberataques;
- pandemias;
- otras emergencias.

Cada agencia crítica debería contar con:

plan de continuidad;

sistemas de respaldo;

sedes alternas;

procedimientos de sucesión;

mecanismos de recuperación de datos.

XL. Seguridad de la Información

La integración tecnológica requiere controles sobre:

identidad;

autenticación;

privilegios de acceso;

registro de actividad;

respaldo;

recuperación;

ciberseguridad.

La consolidación de sistemas no debe crear un único punto de vulnerabilidad.

XLI. Modelo de Arquitectura Institucional

Una Administración Pública reformada puede analizarse en cinco capas:

Capa 1 — Constitucional

Poderes y límites.

Capa 2 — Legislativa

Leyes orgánicas y política pública.

Capa 3 — Administrativa

Agencias, departamentos y procedimientos.

Capa 4 — Operacional

Servicios, programas y personal.

Capa 5 — Tecnológica

Datos, plataformas e interoperabilidad.

XLII. Modelo de Responsabilidad

Cada proceso público debería identificar:

quién propone;

quién examina;

quién autoriza;

quién ejecuta;

quién paga;

quién supervisa;

quién audita.

Esta separación facilita la rendición de cuentas y los controles internos.

XLIII. Matriz Jurídica de Cada Reforma

Pregunta	Determinación
¿Cuál es la institución?	Identificar
¿Qué ley la crea?	Citar

Pregunta	Determinación
¿Qué facultades tiene?	Identificar
¿Quién puede reorganizarla?	Determinar
¿Se necesita nueva legislación?	Evaluar
¿Se afectan empleados?	Analizar
¿Se transfieren fondos?	Analizar
¿Se transfieren contratos?	Analizar
¿Se modifican reglamentos?	Aplicar LPAU
¿Se afectan documentos públicos?	Aplicar transparencia
¿Se afectan derechos constitucionales?	Revisar
¿Cuál es el mecanismo de transición?	Establecer

XLIV. Metodología Integral de Reforma

FASE I — Diagnóstico

Identificar problemas y funciones.

Fase II — Inventario

Recopilar leyes, personal, presupuesto, contratos, bienes y tecnología.

Fase III — Análisis

Evaluar duplicidades, costos, riesgos y resultados.

Fase IV — Diseño

Preparar alternativas estructurales.

Fase V — Validación Jurídica

Examinar Constitución, leyes, reglamentos y derechos afectados.

Fase VI — Legislación

Preparar las medidas legales requeridas.

Fase VII — Transición

Transferir funciones, recursos y responsabilidades.

Fase VIII — Implementación

Activar la nueva estructura.

Fase IX — Auditoría

Examinar el proceso.

Fase X — Evaluación

Comparar resultados con las metas originales.

XLV. Plan Maestro de Transición

Un Plan Maestro podría contener:

1. Fecha de vigencia

Cuándo comienza la nueva estructura.

2. Autoridad de transición

Quién coordina el proceso.

3. Transferencia de funciones

Qué pasa a quién.

4. Personal

Cómo se realiza la transición laboral.

5. Presupuesto

Qué fondos se transfieren.

6. Contratos

Qué obligaciones continúan.

7. Expedientes

Quién será custodio.

8. Tecnología

Cómo se integran los sistemas.

9. Reglamentos

Qué normas se mantienen o modifican.

10. Servicios

Cómo se garantiza continuidad.

XLVI. Indicadores de Desempeño

Una reforma debe ser mensurable.

Se pueden utilizar indicadores como:

Área	Indicador
Servicio	Tiempo promedio de atención
Finanzas	Costo por servicio
Personal	Vacantes y movilidad
Compras	Tiempo del proceso
Tecnología	Disponibilidad de sistemas
Transparencia	Tiempo de respuesta
Auditoría	Hallazgos corregidos
Programas	Metas cumplidas
Ciudadanía	Accesibilidad del servicio
Legal	Incidencias de incumplimiento

Los indicadores deben definirse antes de la implementación para permitir una comparación posterior.

XLVII. Auditoría Posterior a la Reforma

La reforma debe incluir una auditoría después de su entrada en vigor.

A los 90 días

Revisión de la transición inicial.

A los 180 días

Evaluación operacional.

Al año

Evaluación financiera, administrativa y jurídica.

A los dos años

Evaluación integral de resultados.

Estos períodos constituyen una **metodología de planificación**, no requisitos establecidos por la Constitución.

XLVIII. Riesgos de una Reforma

Toda transformación institucional puede producir riesgos.

Entre ellos:

interrupción de servicios;

pérdida de expedientes;

conflictos laborales;

problemas contractuales;

fallos tecnológicos;

vacíos jurisdiccionales;

costos de transición superiores a lo previsto;

reglamentos incompatibles;

duplicación temporal de funciones.

El objetivo de la planificación jurídica es identificar esos riesgos antes de la ejecución.

XLIX. Matriz de Riesgos

Riesgo	Prevención
Pérdida de archivos	Plan de migración y respaldo
Litigio laboral	Revisión previa de personal
Contratos incompatibles	Inventario contractual

Riesgo	Prevención
Fallas tecnológicas	Sistema paralelo de transición
Vacío legal	Legislación habilitadora
Interrupción de servicios	Plan de continuidad
Sobrecosto	Presupuesto de transición
Conflictos de competencia	Revisión jurídica
Falta de transparencia	Publicación y trazabilidad
Problemas de cumplimiento	Auditoría periódica

L. Reforma y Participación Pública

Una reforma de gran alcance puede producir información pública que facilite la participación ciudadana.

El derecho de acceso a información pública en Puerto Rico está protegido mediante jurisprudencia constitucional y legislación específica, y la Ley 141-2019 establece mecanismos para solicitudes, transparencia proactiva y funcionarios responsables de atenderlas. El registro oficial de OGP muestra una versión de la ley revisada en marzo de 2026. (Bvirtual OGP)

Por ello, en un proceso de reforma pueden estudiarse mecanismos de:

publicación de propuestas;

expedientes públicos;

audiencias;

comentarios;

informes de transición.

La forma concreta dependerá de la legislación aplicable a cada proyecto.

LI. Transparencia de Resultados

La transparencia debe continuar después de la reforma.

Una institución reorganizada debería publicar, cuando la ley lo permita:

- objetivos;
- estructura;
- presupuesto;

- resultados;
- contratos;
- informes;
- auditorías;
- estadísticas.

Esto permite comparar las metas declaradas con los resultados obtenidos.

LII. Ética en el Nuevo Modelo

Cada nueva estructura institucional debería comenzar con:

Código de conducta;

canales de consulta;

procedimientos de conflicto de interés;

capacitación;

mecanismos de denuncia;

auditoría.

La ética debe integrarse a los procesos y no quedar limitada a un documento independiente.

LIII. Contratación y Control

La reforma debe evitar que quien:

define la necesidad

sea necesariamente la misma persona que:

evalúa ofertas, adjudica, autoriza pago y certifica cumplimiento.

La separación de funciones, cuando resulte apropiada y viable, puede fortalecer los controles internos.

LIV. Responsabilidad Fiscal

Una Administración Pública reformada debe poder contestar:

¿Cuánto cuesta cada programa y qué resultado produce?

Esto requiere relacionar:

Presupuesto → Actividad → Servicio → Resultado.

Así puede establecerse una gestión basada en información verificable.

LV. Reforma Basada en Resultados

Un modelo de administración por resultados puede organizarse como:

Recursos

↓

Procesos

↓

Servicios

↓

Resultados

↓

Evaluación

↓

Corrección

El presupuesto y la organización deberían poder relacionarse con metas verificables cuando la naturaleza del programa lo permita.

LVI. Sistema Integrado de Reforma

La arquitectura general puede resumirse así:

Constitución

↓

Legislación

↓

Organización

↓

Recursos humanos

↓

Presupuesto

↓

Contratación

↓

Tecnología

↓

Servicios

↓

Transparencia

↓

Ética

↓

Auditoría

↓

Resultados

LVII. Relación con la Legislatura Unicameral

Dentro de un proyecto de transformación más amplio, debe distinguirse la reforma administrativa de la propuesta de una **Legislatura Unicameral**.

La estructura bicameral de la Asamblea Legislativa está establecida directamente en el Artículo III de la Constitución. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Por ello, modificar esa estructura pertenece al ámbito constitucional y no puede tratarse simplemente como una reorganización administrativa de un departamento ejecutivo.

La reforma administrativa que se diseñe posteriormente tendría que ajustarse a cualquier nueva estructura constitucional que eventualmente fuera aprobada mediante el mecanismo correspondiente.

LVIII. Relación con la Reforma Constitucional

El Artículo VII establece el mecanismo de enmienda de la Constitución y un procedimiento separado para su revisión mediante Convención Constituyente.

Esto significa que el proyecto general puede dividirse jurídicamente en:

reformas que requieren Constitución;

reformas que requieren ley;

reformas que requieren reglamento;

reformas que pueden ejecutarse administrativamente.

Esta clasificación debería realizarse antes de redactar cualquier paquete legislativo.

LIX. Modelo de Paquete Legislativo

Un programa integral podría eventualmente generar distintos instrumentos jurídicos:

Proyecto A

Reorganización institucional.

Proyecto B

Recursos humanos.

Proyecto C

Administración financiera.

Proyecto D

Contratación pública.

Proyecto E

Transparencia.

Proyecto F

Gobierno digital.

Proyecto G

Ética y fiscalización.

Proyecto H

Disposiciones transitorias.

La cantidad y contenido final dependerían del alcance concreto de la reforma.

LX. Documento Maestro de Reforma

Para fines de planificación, el expediente principal podría contener:

Tomo I — Diagnóstico

Tomo II — Marco Constitucional

Tomo III — Marco Administrativo

Tomo IV — Reorganización Institucional

Tomo V — Recursos Humanos

Tomo VI — Presupuesto y Finanzas

Tomo VII — Contratación

Tomo VIII — Transparencia y Ética

Tomo IX — Gobierno Digital

Tomo X — Transición

Tomo XI — Evaluación

Tomo XII — Proyectos Legislativos

LXI. Conclusiones Jurídicas

La Constitución de Puerto Rico proporciona la arquitectura básica dentro de la cual funciona la Administración Pública. El Gobernador dirige el Poder Ejecutivo y tiene, entre sus deberes constitucionales, cumplir y hacer cumplir las leyes. La Asamblea Legislativa posee expresamente la facultad de crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Las agencias administrativas ejercen facultades delegadas por la Asamblea Legislativa y pueden desempeñar funciones reglamentarias y adjudicativas dentro del marco establecido por sus leyes orgánicas. (Poder Judicial)

La **Ley 38-2017** establece el marco general del procedimiento administrativo y continúa siendo un elemento central para examinar reglamentación, adjudicación y revisión judicial. (Bvirtual OGP)

La **Ley 122-2017**, en su versión oficial revisada en mayo de 2026, proporciona un mecanismo específico para Planes de Reorganización de determinadas estructuras de la Rama Ejecutiva y

establece la intervención de la Asamblea Legislativa en su aprobación o rechazo. (Bvirtual OGP)

La reforma de recursos humanos debe coordinarse con la **Ley 8-2017**, mientras que los mecanismos de transparencia y acceso a información deben coordinarse con la **Ley 141-2019**. (Bvirtual OGP)

Las compras gubernamentales deben analizarse bajo la legislación vigente de la Administración de Servicios Generales, particularmente la Ley 73-2019 y sus enmiendas posteriores. El registro oficial refleja nuevas modificaciones durante 2026. (Bvirtual OGP)

Los sistemas de integridad y fiscalización deben incorporar la legislación de ética, anticorrupción e Inspectoría General, incluyendo las modificaciones legislativas recientes. (Bvirtual OGP)

En consecuencia, una reforma integral de la Administración Pública debe entenderse como un **proceso jurídico, institucional y operacional completo**, donde cada modificación tenga una fuente de autoridad claramente identificada y un mecanismo de implementación verificable.

LXII. Principios Rectores del Estudio

El modelo de reforma desarrollado en este documento puede organizarse alrededor de diez principios:

1. Legalidad

Toda actuación debe tener fundamento jurídico.

2. Claridad institucional

Cada organismo debe tener funciones claramente delimitadas.

3. Continuidad

La transición no debe dejar vacíos de servicio o autoridad.

4. Responsabilidad fiscal

Los recursos deben relacionarse con objetivos y resultados.

5. Mérito

La administración de personal debe respetar el régimen jurídico aplicable.

6. Transparencia

Las actuaciones deben ser documentables y divulgables conforme a derecho.

7. Integridad

Los conflictos y riesgos éticos deben prevenirse.

8. Seguridad

La información y los sistemas gubernamentales deben protegerse.

9. Evaluación

Las reformas deben medirse.

10. Rendición de cuentas

Los responsables institucionales deben poder explicar sus actuaciones.

LXIII. Propuesta de Cronograma Maestro de Estudio

Etapa 1

Inventario gubernamental

Etapa 2

Diagnóstico jurídico

Etapa 3

Diagnóstico administrativo

Etapa 4

Diagnóstico fiscal

Etapa 5

Diagnóstico laboral

Etapa 6

Diagnóstico tecnológico

Etapa 7

Diseño de estructuras

Etapa 8

Redacción legislativa

Etapa 9

Proceso constitucional, cuando corresponda

Etapa 10

Transición institucional

Etapa 11

Implementación

Etapa 12

Auditoría y evaluación

LXIV. Matriz Final de Control

Componente	Resultado esperado
Constitución	Autoridad claramente identificada
Leyes	Marco legal armonizado
Agencias	Funciones delimitadas
Personal	Transición jurídicamente documentada
Presupuesto	Costos y fuentes identificados

Componente	Resultado esperado
Contratos	Obligaciones identificadas
Reglamentos	Normas armonizadas
Tecnología	Sistemas integrados y seguros
Transparencia	Información accesible conforme a ley
Ética	Controles preventivos
Auditoría	Supervisión permanente
Servicios	Continuidad operacional
Evaluación	Resultados medibles

LXV. Cierre General

El **Estudio Integral de Reforma de la Administración Pública de Puerto Rico** proporciona una estructura para examinar la transformación gubernamental desde todos sus componentes jurídicos e institucionales.

La reforma comienza con el conocimiento de la autoridad constitucional y legal existente; continúa con un inventario de

instituciones, funciones, recursos y obligaciones; y posteriormente requiere diseño, legislación, transición, implementación y evaluación.

La principal distinción jurídica que debe mantenerse durante todo el proceso es:

Constitución → Ley → Reglamento → Administración → Servicio público.

Cada nivel tiene funciones y límites distintos.

Una transformación gubernamental que pretenda abarcar simultáneamente estructura administrativa, recursos humanos, finanzas, contratación, transparencia, ética y tecnología necesita un expediente maestro que permita determinar, para cada cambio, **qué autoridad lo permite, qué instrumento jurídico lo ejecuta, qué recursos requiere y cómo se comprobará su resultado**.

Este documento puede servir, por tanto, como **estudio matriz** para la colección de investigación constitucional y jurídica que estamos desarrollando.

Fuentes Jurídicas Principales

Constitución de Puerto Rico — texto oficial, Poder Judicial de Puerto Rico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Artículo III — Poder Legislativo, especialmente Sección 16 sobre creación, consolidación y reorganización de departamentos ejecutivos. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Artículo IV — Poder Ejecutivo, facultades del Gobernador y departamentos ejecutivos. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Ley 38-2017 — Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, según enmendada. Versión oficial consultada con enmiendas incorporadas hasta 2025. (Bvirtual OGP)

Ley 122-2017 — Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico, según enmendada. Versión oficial revisada al 20 de mayo de 2026. (Bvirtual OGP)

Ley 8-2017 — Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico, según enmendada. Registro oficial de OGP. (Bvirtual OGP)

Ley 141-2019 — Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. Registro oficial de OGP, revisión de marzo de 2026. (Bvirtual OGP)

Ley 73-2019 — Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico, según enmendada. Registro oficial de OGP, incluyendo modificaciones de 2026. (Bvirtual OGP)

Ley 15-2017 — Ley del Inspector General de Puerto Rico, según enmendada. Registro oficial de OGP. (Bvirtual OGP)

Ley 2-2018 — Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, según enmendada. Registro oficial de legislación de 2026. (Bvirtual OGP)

Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre agencias administrativas, delegación, reglamentación y adjudicación. (Poder Judicial)

Análisis Jurídico de la Legislatura Unicameral de Puerto Rico

Estudio Jurídico e Institucional

Partido Puerto Rico Florece — Biblioteca Digital

Serie: Estudios Jurídicos e Institucionales

I. Presentación

El presente estudio examina, desde una perspectiva jurídico-constitucional, las cuestiones que deben considerarse ante una propuesta para transformar la actual Asamblea Legislativa de Puerto Rico, estructurada en dos cámaras, hacia un modelo unicameral.

La Constitución de Puerto Rico establece actualmente que el Poder Legislativo se ejerce mediante una Asamblea Legislativa compuesta por **dos cámaras: el Senado y la Cámara de Representantes**. El Artículo III regula, entre otras materias, la composición, distritos, requisitos, facultades de las cámaras, procedimiento legislativo, presupuesto y procesos de residencia. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Este estudio no determina que una legislatura unicameral sea jurídicamente preferible a la estructura vigente. Su finalidad es identificar **qué disposiciones constitucionales tendrían que examinarse, qué problemas jurídicos deberían resolverse y qué alternativas de diseño institucional tendrían que ser definidas** antes de presentar una propuesta formal.

II. Objetivos

El presente estudio tiene como objetivos:

1. Examinar el marco constitucional vigente sobre el Poder Legislativo.

2. Identificar las disposiciones constitucionales que necesariamente resultarían afectadas por una transformación hacia una legislatura unicameral.

3. Analizar los elementos que tendría que contener un modelo unicameral.

4. Examinar las cuestiones relativas a representación electoral, organización interna, procedimiento legislativo y fiscalización.

5. Analizar los mecanismos constitucionales disponibles para una eventual reforma.

6. Proponer una metodología jurídica para redactar un proyecto constitucional coherente, completo y verificable.

III. Marco Constitucional Vigente

3.1 La Asamblea Legislativa

La Constitución dispone en el Artículo III, Sección 1, que el Poder Legislativo se ejerce por una Asamblea Legislativa compuesta por **Senado y Cámara de Representantes**, cuyos integrantes son elegidos por voto directo en cada elección general. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Por tanto, una transición a un sistema unicameral no constituiría simplemente un cambio reglamentario interno. Requeriría analizar y modificar las disposiciones constitucionales que estructuran la Legislatura.

3.2 Composición actual

El Artículo III, Sección 2, establece actualmente **27 senadores y 51 representantes**, salvo las situaciones de aumento de miembros previstas por la Sección 7 relativas a determinadas garantías de representación de minorías. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Una legislatura unicameral tendría que determinar constitucionalmente, o mediante legislación autorizada por la Constitución, cuestiones como:

- número total de legisladores;
- representación por distrito;
- representación por acumulación;
- términos de los cargos;
- requisitos de elegibilidad;
- vacantes;
- mecanismo de sustitución;
- garantías de representación política.

IV. Distribución Electoral

El sistema vigente divide a Puerto Rico en **ocho distritos senatoriales y cuarenta distritos representativos**, además de los legisladores por acumulación establecidos en el Artículo III. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Una estructura unicameral tendría que sustituir o rediseñar esta arquitectura electoral.

4.1 Preguntas constitucionales fundamentales

El diseño tendría que responder, entre otras, las siguientes preguntas:

¿Cuántos legisladores integrarán la nueva Asamblea?

¿Existirán distritos territoriales?

¿Existirán legisladores por acumulación?

¿Cómo se garantizará una representación territorial adecuada?

¿Cómo se tratarán los municipios y regiones con poblaciones diferentes?

¿Cómo funcionará la representación de partidos minoritarios?

¿Cómo se cubrirán las vacantes?

Estas cuestiones no son meramente administrativas. Determinan la estructura constitucional de representación política.

V. Representación de Minorías

La Constitución vigente contiene mecanismos específicos para proteger la representación de partidos minoritarios cuando determinados resultados electorales producen una concentración elevada de miembros de una misma colectividad en una cámara. El mecanismo vigente puede aumentar la composición del Senado, de la Cámara de Representantes o de ambos bajo las condiciones establecidas en el Artículo III, Sección 7. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Una Asamblea unicameral tendría que establecer una **garantía equivalente o una estructura constitucional alternativa**.

El análisis debe determinar:

1. cuándo se activa la garantía;

2. qué porcentaje o condición electoral la activa;
3. cuántos miembros adicionales podrían incorporarse;
4. cómo se distribuyen;
5. qué relación existe entre votos y representación;
6. si se mantiene la representación por acumulación;
7. cómo se resuelven las fracciones o proporciones electorales.

VI. Organización de una Legislatura Unicameral

La creación de una sola cámara implicaría concentrar en un único cuerpo funciones que actualmente están distribuidas entre Senado y Cámara de Representantes.

La Constitución vigente reconoce a cada cámara facultades relacionadas con sus funcionarios, reglas internas, capacidad legal de sus miembros y determinados procedimientos. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Por ello, el nuevo modelo tendría que determinar:

Presidencia

Quién preside la Asamblea, cómo es elegido y cuáles son sus poderes.

Vicepresidencia

Si existiría uno o varios vicepresidentes y cuáles serían sus funciones.

Secretaría

Cómo se administra el trámite documental, legislativo y parlamentario.

Comisiones

Número, composición, jurisdicción y procedimiento de las comisiones permanentes y especiales.

Reglamento

Quién adopta el Reglamento de la Asamblea y con qué mayoría.

Ética

Qué órgano supervisa el cumplimiento de las normas éticas y qué procedimiento aplica.

VII. Procedimiento Legislativo

El Artículo III contiene disposiciones sobre el procedimiento mediante el cual los proyectos pasan por las cámaras y son enviados al Gobernador. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Un sistema unicameral tendría que sustituir el actual proceso bicameral por un procedimiento constitucionalmente definido.

7.1 Presentación de medidas

Debe determinarse quién puede presentar proyectos y resoluciones.

7.2 Consideración en comisión

Debe establecerse cuándo una medida pasa a comisión y cuándo puede considerarse directamente.

7.3 Debate

Debe definirse el proceso de debate, enmiendas, turnos y votación.

7.4 Aprobación

La Constitución tendría que especificar la mayoría necesaria para aprobar legislación.

7.5 Acción del Gobernador

Tendría que mantenerse claramente regulada la relación entre la aprobación legislativa y la acción ejecutiva.

7.6 Reconsideración

Debe existir un mecanismo constitucional para reconsiderar una medida objetada por el Gobernador.

VIII. Relación con el Poder Ejecutivo

Una reforma unicameral debe preservar una separación clara de poderes.

La pregunta jurídica no es solamente cómo organizar la nueva Asamblea, sino también cómo esa Asamblea se relacionará con el Gobernador.

Deben examinarse:

veto;

reconsideración legislativa;

presupuesto;

nombramientos;

investigaciones;

solicitudes de información;

supervisión de agencias;

procesos de residencia.

La Constitución actual distribuye determinadas facultades de forma distinta entre Senado y Cámara. Por ejemplo, la Cámara de Representantes tiene el poder exclusivo de iniciar procesos de residencia y formular acusación, mientras el Senado tiene el poder exclusivo de juzgarlos. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Una estructura unicameral requeriría una solución constitucional específica para esta materia.

IX. Procesos de Residencia

La eliminación de una de las dos cámaras modifica directamente el esquema actual de *impeachment* constitucional.

Actualmente:

- la Cámara de Representantes inicia el proceso;
- la Cámara formula la acusación conforme a la mayoría constitucionalmente establecida;
- el Senado juzga;
- se requieren mayorías específicas para determinadas actuaciones. (Poder Judicial de Puerto Rico)

En una Asamblea unicameral habría que decidir, entre otras alternativas, si:

a) la propia Asamblea inicia y juzga el procedimiento bajo reglas reforzadas;

b) una comisión especial inicia el procedimiento y el pleno juzga;

c) un órgano constitucional separado participa en alguna fase;

d) se crea algún mecanismo híbrido.

La Constitución debería evitar concentrar estas funciones sin establecer garantías procesales suficientes.

X. Presupuesto y Fiscalización

Un modelo unicameral tendría que establecer claramente quién tiene la responsabilidad de:

- evaluar el presupuesto;
- aprobar asignaciones;
- revisar programas gubernamentales;
- investigar agencias;
- requerir información;
- celebrar vistas públicas;
- fiscalizar el uso de fondos públicos.

El Artículo III vigente contiene disposiciones específicas sobre asignaciones, partidas y acción del Gobernador respecto de medidas presupuestarias. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Cualquier proyecto unicameral tendría que preservar o rediseñar esas garantías.

XI. Control Interno y Poder Disciplinario

Una sola cámara requiere reglas sólidas de disciplina interna.

El modelo podría establecer constitucionalmente:

Comisión de Ética;

Comisión de Reglamento;

Oficina de Servicios Legislativos;

Oficina de Auditoría Interna;

procedimientos disciplinarios;

registro público de votaciones;

normas sobre conflictos de intereses.

No todas estas estructuras tendrían necesariamente que aparecer en el texto constitucional; algunas podrían quedar para legislación o reglamento. La cuestión jurídica consiste en distinguir **qué elementos necesitan rango constitucional y cuáles pueden desarrollarse posteriormente**.

XII. Transparencia y Acceso Público

El modelo unicameral debería contemplar mecanismos claros de transparencia institucional.

Entre ellos pueden estudiarse:

sesiones públicas;

publicación de proyectos;

registro de votaciones nominales;

calendario legislativo público;

informes de comisiones;

audiencias públicas;

publicación de documentos oficiales;

acceso electrónico al trámite legislativo.

El Senado de Puerto Rico mantiene actualmente un portal oficial que publica, entre otros recursos, reglamentos, documentos históricos, medidas legislativas, votaciones, actas y calendario legislativo. (Senado de Puerto Rico)

Estos recursos ilustran tipos de información institucional que un diseño legislativo futuro tendría que considerar, aunque su existencia actual no determina cómo debería estructurarse un nuevo modelo.

XIII. Iniciativa Legislativa

El modelo unicameral debe determinar las reglas de presentación y trámite de:

- proyectos de ley;
- resoluciones;
- resoluciones concurrentes;
- resoluciones conjuntas;
- medidas presupuestarias;
- investigaciones;
- nombramientos, cuando corresponda;
- medidas relacionadas con municipios.

También debe definirse el tratamiento de medidas que, bajo el sistema vigente, requieren la participación de ambas cámaras.

XIV. Mayorías Requeridas

Una cuestión central de la reforma sería decidir qué medidas requerirían:

mayoría simple;

mayoría absoluta;

dos terceras partes;

tres cuartas partes;

u otra mayoría constitucional.

No todas las decisiones legislativas tienen que utilizar la misma regla de votación.

Una constitución unicameral debería determinar expresamente las mayorías aplicables a materias especialmente sensibles, como:

- leyes ordinarias;
- reconsideración de vetos;
- enmiendas presupuestarias;
- procedimientos de residencia;
- nombramientos;
- aprobación de determinadas resoluciones;
- reglamentos internos;
- asuntos constitucionales.

XV. Continuidad Constitucional

La transformación de dos cámaras a una debe evitar un vacío jurídico.

Por ello, el proyecto tendría que establecer disposiciones transitorias.

Estas podrían contemplar:

Primera etapa

Creación jurídica de la nueva Asamblea.

Segunda etapa

Elección de sus primeros integrantes.

Tercera etapa

Terminación o transición de los cargos legislativos existentes.

Cuarta etapa

Transferencia de archivos y recursos.

Quinta etapa

Transferencia de personal.

Sexta etapa

Transferencia presupuestaria.

Séptima etapa

Entrada en vigor del nuevo Reglamento.

XVI. Transición del Senado y la Cámara

Una propuesta completa debe responder qué ocurrirá con:

archivos legislativos;

personal;

edificios e instalaciones;

contratos;

presupuestos;

propiedad pública;

sistemas informáticos;

comisiones;

medidas pendientes;

investigaciones abiertas;

nombramientos pendientes.

La ausencia de disposiciones transitorias suficientemente precisas podría crear incertidumbre institucional.

XVII. Relación con los Municipios

Una Asamblea unicameral también tendría que considerar cómo se representarán territorialmente los **78 municipios de Puerto Rico**.

El modelo podría estudiar diferentes mecanismos de representación territorial, pero cualquier diseño tendría que establecer criterios constitucionales claros y verificables.

Entre las cuestiones a analizar estarían:

población;

distribución territorial;

representación regional;

igualdad electoral;

representación de comunidades rurales y urbanas;

mecanismos de revisión de distritos.

No existe una única fórmula constitucional obligatoria identificada por este estudio; el diseño definitivo dependerá del modelo que se pretenda proponer.

XVIII. Derechos de los Electores

Toda reforma del sistema legislativo debe evaluarse respecto de los derechos electorales y de representación reconocidos por la Constitución.

La investigación constitucional debería incluir:

- igualdad del voto;
- libertad de participación;
- acceso a la representación;

- reglas electorales;
- distritación;
- candidaturas;
- representación de minorías.

La arquitectura electoral debe ser coherente con la estructura constitucional general y con las normas electorales aplicables.

XIX. Artículo VII: Mecanismo de Reforma

El Artículo VII de la Constitución contiene dos vías principales: **proposición de enmiendas** y **revisión de la Constitución mediante Convención Constituyente**. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La Sección 1 permite a la Asamblea Legislativa proponer enmiendas mediante resolución concurrente aprobada por al menos **dos terceras partes del total de miembros de cada cámara**. Las propuestas se someten a los electores mediante referéndum, bajo las condiciones establecidas en esa sección. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La Sección 2 establece un mecanismo para consultar a los electores sobre la convocatoria de una **Convención Constituyente** mediante la resolución y el procedimiento constitucionalmente establecidos. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La Sección 3 establece, entre otras limitaciones, que ninguna enmienda puede alterar la forma republicana de gobierno ni abolir la Carta de Derechos, y exige compatibilidad con determinadas disposiciones federales aplicables. (Poder Judicial de Puerto Rico)

XX. ¿Enmienda o Revisión Constitucional?

Una propuesta de legislatura unicameral obliga a examinar cuidadosamente si el cambio puede formularse como una o varias enmiendas específicas o si su alcance sería considerado una revisión constitucional más amplia.

La Constitución no permite resolver esta cuestión simplemente por el nombre que se dé al proyecto.

El análisis debe considerar:

qué artículos se modifican;

cuántas disposiciones constitucionales se sustituyen;

si se altera la estructura básica del Poder Legislativo;

si se introducen nuevas instituciones;

si se alteran las relaciones entre las ramas del Gobierno;

si se requieren disposiciones transitorias extensas.

La selección del mecanismo constitucional debe basarse en el texto y alcance concreto de la propuesta y en el análisis jurídico correspondiente.

XXI. Compatibilidad con el Marco Federal

El Artículo VII, Sección 3, dispone expresamente que cualquier enmienda o revisión debe ser compatible con la resolución del Congreso que aprobó la Constitución, las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y la Ley Pública 600, entre otros elementos enumerados por la propia Constitución. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Por ello, un proyecto formal de legislatura unicameral debe incluir una **revisión de compatibilidad federal**, además del análisis exclusivamente puertorriqueño.

XXII. Posible Estructura de una Asamblea Unicameral

Como objeto de estudio jurídico, una estructura futura podría organizarse mediante los siguientes componentes:

Asamblea Legislativa

Órgano constitucional único del Poder Legislativo.

Presidencia

Máxima autoridad parlamentaria conforme a la Constitución y el Reglamento.

Pleno

Órgano de deliberación y votación.

Comisiones

Órganos especializados para estudiar y tramitar medidas.

Secretaría Legislativa

Administración del trámite parlamentario.

Oficina de Servicios Legislativos

Apoyo técnico, jurídico y administrativo.

Oficina de Ética

Administración de las normas éticas aplicables.

Mecanismos de transparencia

Acceso público a documentos, sesiones y votaciones.

Este esquema es **un modelo de estudio**, no una conclusión jurídica sobre la estructura que necesariamente deba adoptarse.

XXIII. Ventajas y Riesgos Jurídico-Institucionales a Examinar

Un análisis jurídico serio debe estudiar tanto los posibles efectos favorables como los riesgos institucionales, sin asumir de antemano un resultado.

Cuestiones que podrían estudiarse

Simplificación estructural: reducción de la duplicidad derivada de dos cámaras.

Procedimiento legislativo: posibilidad de modificar el tiempo y las etapas del trámite.

Representación: necesidad de diseñar cuidadosamente la distribución territorial.

Control político: necesidad de evitar una concentración excesiva de poder.

Fiscalización: necesidad de conservar mecanismos eficaces de supervisión.

Minorías: necesidad de preservar garantías de representación.

Responsabilidad institucional: necesidad de establecer reglas claras para la rendición de cuentas.

La existencia de una sola cámara **no elimina por sí misma** la necesidad de controles, deliberación, comisiones, transparencia y protección de minorías.

XXIV. Estudio Comparativo Como Fase Posterior

Una investigación jurídica completa podría incorporar posteriormente un estudio comparativo de jurisdicciones con legislaturas unicamerales.

La comparación debería limitarse a cuestiones concretas:

- tamaño de la legislatura;
- sistema electoral;
- representación territorial;
- comisiones;
- procedimiento legislativo;
- veto;
- presupuesto;
- controles éticos;
- transparencia;
- representación de minorías;
- transición institucional.

El estudio comparado serviría como **material de referencia**, pero no sustituiría el análisis constitucional propio de Puerto Rico.

XXV. Metodología para Redactar el Proyecto Constitucional

Se recomienda dividir el trabajo jurídico en ocho fases.

Fase I — Diagnóstico constitucional

Identificar cada artículo y sección afectada.

Fase II — Diseño institucional

Definir exactamente cómo funcionaría la Asamblea propuesta.

Fase III — Diseño electoral

Definir representación, distritos y método electoral.

Fase IV — Poderes y controles

Definir las facultades de la Asamblea y sus límites.

Fase V — Redacción constitucional

Preparar cada disposición propuesta.

Fase VI — Disposiciones transitorias

Regular la transición desde el sistema vigente.

Fase VII — Compatibilidad federal

Examinar las disposiciones constitucionales y federales aplicables.

Fase VIII — Procedimiento de ratificación

Determinar el mecanismo constitucional correspondiente.

XXVI. Conclusión

La Constitución vigente establece una Asamblea Legislativa bicameral y distribuye funciones entre Senado y Cámara de Representantes. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Por ello, una propuesta de legislatura unicameral exige mucho más que eliminar una de las dos cámaras. Requiere diseñar nuevamente la representación electoral, la composición legislativa, el procedimiento parlamentario, las comisiones, las reglas de votación, la fiscalización, los procesos de residencia, la representación de minorías, la relación con el Gobernador y las disposiciones de transición.

Además, el mecanismo jurídico para efectuar el cambio tendría que analizarse dentro del **Artículo VII de la Constitución**, incluyendo la diferencia entre una enmienda y una revisión mediante Convención Constituyente, así como las limitaciones expresamente establecidas por la Sección 3. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Por tanto, antes de presentar un texto definitivo debe prepararse una **matriz de disposiciones constitucionales afectadas**, seguida de un **borrador articulado**, un **estudio electoral**, un **estudio de transición institucional** y una **revisión de compatibilidad federal**.

Este documento constituye una base de investigación y planificación. No sustituye la opinión de un abogado especializado en derecho constitucional puertorriqueño.

Fuentes Jurídicas Principales

Constitución de Puerto Rico — Artículo III, Del Poder Legislativo. Poder Judicial de Puerto Rico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Constitución de Puerto Rico — Artículo VII, De las Enmiendas a la Constitución. Poder Judicial de Puerto Rico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico — texto oficial histórico. Gobierno de Puerto Rico. (Presupuestos Anteriores)

Senado de Puerto Rico — Documentos de Interés Público y recursos legislativos. (Senado de Puerto Rico)

Análisis Jurídico de la Legislatura Unicameral de Puerto Rico

Descripción para la página:

Estudio jurídico e institucional de las disposiciones constitucionales relacionadas con la Asamblea Legislativa, los aspectos que deberían evaluarse ante una eventual estructura unicameral, el sistema de representación, el procedimiento legislativo, los controles constitucionales y los mecanismos de reforma establecidos por el Artículo VII.

Compendio de Estudios Institucionales de Puerto Rico

Colección Técnica para el Análisis de las Instituciones Públicas, su Organización, Competencias, Capacidad Administrativa, Coordinación y Modernización

Fecha de referencia: septiembre de 2026

I. Presentación

Las instituciones públicas constituyen la estructura mediante la cual el Estado ejerce sus funciones y presta servicios a la ciudadanía. En Puerto Rico, la Constitución establece una forma republicana de gobierno y distribuye las funciones públicas entre las ramas **Legislativa, Ejecutiva y Judicial**. Cada rama posee responsabilidades y facultades diferenciadas dentro del sistema de separación de poderes. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La Constitución también contempla disposiciones específicas sobre municipios, elecciones, fondos públicos, funcionarios y empleados públicos, emergencias y otros elementos del funcionamiento institucional. (Poder Judicial de Puerto Rico)

A nivel administrativo existen, además, organismos especializados para determinadas funciones. La **Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)** participa en el proceso presupuestario y mantiene aplicaciones de planificación y presupuesto para agencias y municipios. (OGP Puerto Rico)

La **Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH)** es la entidad responsable de administrar, transformar, dirigir, regular y modernizar el sistema de recursos humanos del servicio público, incluyendo funciones relacionadas con mérito, movilidad, capacitación y asesoramiento. (Oatrh)

Asimismo, **PRITS** tiene la responsabilidad institucional de liderar la transformación digital del Gobierno, establecer gobernanza tecnológica y fortalecer la seguridad de sus sistemas. (PR Innovation & Tech Service)

Este compendio organiza el estudio institucional de Puerto Rico desde una perspectiva técnica, jurídica y administrativa. Las propuestas que aparecen como modelos deben entenderse como **alternativas para análisis y planificación**, no como descripción de

derecho vigente ni como determinaciones sobre qué reforma debe adoptarse.

II. Objetivo General

Desarrollar una colección sistemática de estudios sobre las instituciones públicas de Puerto Rico, examinando su fundamento jurídico, estructura, competencias, procesos administrativos, capacidad de gestión, mecanismos de coordinación, sistemas de fiscalización y posibilidades de modernización.

III. Objetivos Específicos

El compendio procura estudiar:

la organización constitucional del Gobierno;

las instituciones de la Rama Ejecutiva;

la Asamblea Legislativa;

el Poder Judicial;

los municipios;

las agencias y corporaciones públicas;

los organismos fiscalizadores;

la administración de recursos humanos;

la planificación y administración presupuestaria;

la transformación digital;

la coordinación interagencial;

la transparencia y rendición de cuentas;

la capacidad institucional;

la continuidad gubernamental.

IV. Metodología Institucional

Cada estudio institucional debe diferenciar cinco niveles.

1. Fundamento jurídico

Constitución y legislación aplicable.

2. Estructura vigente

Organización formal de la entidad.

3. Competencias

Funciones y responsabilidades legalmente asignadas.

4. Capacidad operacional

Recursos humanos, tecnología, presupuesto, infraestructura y procesos.

5. Modernización

Alternativas que podrían estudiarse para mejorar la administración, sujetas a evaluación jurídica y fiscal.

Esta metodología evita presentar una propuesta futura como si ya formara parte del sistema vigente.

V. Arquitectura Institucional de Puerto Rico

La estructura constitucional puede representarse de la siguiente manera:

Pueblo de Puerto Rico

↓

Constitución

↓

Rama Legislativa

Leyes y fiscalización legislativa

Rama Ejecutiva

Administración y ejecución de las leyes

Rama Judicial

Adjudicación y administración de justicia

↓

Municipios

Gobierno local conforme a la Constitución y las leyes

La Constitución establece que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial están subordinados a la soberanía del pueblo de Puerto Rico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

VI. Estudio Institucional I

Organización Constitucional del Gobierno

La Constitución es la norma fundamental del sistema institucional puertorriqueño y establece la organización del Gobierno en tres ramas. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El estudio debe examinar:

separación de poderes

pesos y contrapesos

competencias constitucionales

mecanismos de nombramiento

mecanismos de fiscalización

responsabilidad institucional.

VII. Estudio Institucional II

Rama Legislativa

El Artículo III de la Constitución establece el Poder Legislativo y define su organización y facultades. La Constitución también establece que la Asamblea Legislativa participa en el proceso de legislación, presupuesto, fiscalización y otros asuntos dentro de sus poderes constitucionales. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El estudio debe abarcar:

Cámara de Representantes

Senado

comisiones

proceso legislativo

presupuesto

investigaciones

vistas públicas

participación ciudadana.

VIII. Estudio Institucional III

Rama Ejecutiva

El Artículo IV establece el Poder Ejecutivo. La Constitución dispone que el Gobernador está asistido por Secretarios de Gobierno y reconoce la facultad legislativa para crear, reorganizar y consolidar departamentos ejecutivos y definir sus funciones. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El estudio debe analizar:

Gobernador

Secretaría de Estado

Consejo de Secretarios

departamentos

agencias

instrumentalidades

delegación administrativa

supervisión.

IX. Estudio Institucional IV

Poder Judicial

El Artículo V establece el Poder Judicial. El Poder Judicial explica que constitucionalmente la función judicial se ejerce por el Tribunal Supremo y por los demás tribunales establecidos por ley, integrados en el Sistema de Tribunales conocido como Tribunal General de Justicia. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El estudio debe incluir:

Tribunal Supremo

tribunales establecidos por ley

administración judicial

acceso a justicia

independencia judicial

gestión tecnológica

servicios al ciudadano.

X. Estudio Institucional V

Municipios y Gobierno Local

La Constitución contiene una disposición específica sobre municipios y autoriza a la Asamblea Legislativa a crear, suprimir, consolidar y reorganizar municipios, así como determinar su régimen y función conforme a las condiciones constitucionales. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El estudio debe examinar:

alcaldía

legislatura municipal

servicios

finanzas

planificación

infraestructura

participación ciudadana

cooperación intermunicipal.

XI. Estudio Institucional VI

Departamentos y Agencias del Gobierno

La organización administrativa requiere distinguir entre:

departamentos constitucionales

departamentos creados por ley

agencias

administraciones

comisiones

autoridades

corporaciones públicas

instrumentalidades.

Cada entidad debe estudiarse según su fuente de autoridad y sus funciones específicas.

XII. Estudio Institucional VII

Organismos Constitucionales y Fiscalizadores

Una administración pública necesita instituciones que ejerzan funciones de supervisión y control.

Entre las estructuras de fiscalización que deben estudiarse se encuentran organismos como:

Oficina del Inspector General

Oficina del Contralor

Oficina de Ética Gubernamental

y otras entidades con competencias específicas.

La **OIG**, bajo la Ley Núm. 15-2017, señala entre sus responsabilidades la prevención, fiscalización, investigación y auditoría de la gestión gubernamental, además de realizar estudios y

evaluaciones sobre efectividad, eficiencia y economía. (OIG Puerto Rico)

XIII. Estudio Institucional VIII

Oficina del Inspector General

La OIG mantiene actualmente un **Plan Estratégico 2026–2029** y describe su función alrededor de transparencia, integridad, eficiencia, educación, prevención y fiscalización. (OIG Puerto Rico)

El estudio debe analizar:

base legal

jurisdicción

auditoría

investigaciones

consultoría

gestión de riesgos

control interno

prevención del fraude

protección contra represalias.

La OIG también mantiene canales para que ciudadanos informen sobre posibles irregularidades en fondos públicos y otros asuntos relacionados con corrupción o fraude. (OIG Puerto Rico)

XIV. Estudio Institucional IX

Ética Gubernamental

La institución encargada de la ética pública debe estudiarse desde:

prevención

educación

conflictos de interés

informes financieros

conducta de funcionarios

fiscalización

responsabilidad administrativa.

El análisis debe separar las funciones de ética gubernamental de las funciones de auditoría, investigación criminal y control presupuestario.

XV. Estudio Institucional X

Contraloría y Fiscalización Fiscal

La fiscalización pública requiere estudiar los mecanismos dirigidos a verificar:

uso de fondos

propiedad pública

contratos

procedimientos

cumplimiento

controles internos.

El diseño institucional debe establecer claramente qué corresponde a auditoría, qué corresponde a investigación y qué corresponde a administración.

XVI. Estudio Institucional XI

Oficina de Gerencia y Presupuesto

La OGP mantiene actualmente herramientas de planificación y presupuesto, incluyendo sistemas para agencias y municipios y una plataforma de planes estratégicos. (OGP Puerto Rico)

Para el año fiscal **2026–2027**, la OGP publicó una Carta Presupuestaria Anual que sirve como parte del proceso de preparación de las peticiones presupuestarias de las entidades gubernamentales. (OGP)

El estudio debe analizar:

planificación

presupuesto

evaluación fiscal

asignaciones

programas

planes estratégicos

gestión por resultados.

XVII. Estudio Institucional XII

Administración de Recursos Humanos

La OATRH se identifica oficialmente como la entidad encargada de administrar, transformar, dirigir, regular y modernizar el sistema de recursos humanos del Gobierno. Sus funciones incluyen mérito, movilidad, capacitación, asesoramiento y profesionalización. (Oatrh)

El estudio debe abarcar:

reclutamiento

clasificación

retribución

capacitación

evaluación

disciplina

movilidad

carrera pública.

XVIII. Estudio Institucional XIII

Profesionalización Institucional

La profesionalización debe analizarse no solamente como política de recursos humanos, sino como una capacidad institucional.

Puede comprender:

competencias

formación

certificación

evaluación

liderazgo

planificación de sucesión

conocimiento institucional.

XIX. Estudio Institucional XIV

Transformación Digital del Gobierno

PRITS fue creado mediante la Ley 75 de 2019 y tiene como misión liderar la transformación digital del Gobierno, impulsar tecnologías emergentes, establecer gobernanza IT/OT y fortalecer la seguridad de los sistemas gubernamentales. (PR Innovation & Tech Service)

El estudio institucional debe examinar:

gobierno digital

interoperabilidad

identidad digital

expedientes electrónicos

servicios en línea

ciberseguridad

datos

inteligencia artificial.

XX. Estudio Institucional XV

Ciberseguridad Institucional

La digitalización crea nuevas responsabilidades.

Debe estudiarse:

protección de redes

gestión de identidades

copias de seguridad

recuperación ante desastres

respuesta a incidentes

protección de infraestructura crítica.

PRITS identifica oficialmente la ciberseguridad como uno de sus ámbitos de trabajo. (PR Innovation & Tech Service)

XXI. Estudio Institucional XVI

Planificación Gubernamental

Una institución moderna necesita transformar las prioridades en:

objetivos → programas → proyectos → presupuesto → indicadores → resultados.

La OGP mantiene actualmente una plataforma específica para **Planes Estratégicos**, dentro de sus aplicaciones institucionales. (OGP Puerto Rico)

XXII. Estudio Institucional XVII

Gestión por Resultados

El modelo propone estudiar una administración basada en:

objetivo

↓

indicador

↓

recursos

↓

actividad

↓

producto

↓

resultado

↓

evaluación.

No todos los resultados públicos pueden medirse mediante un solo indicador; las metodologías deberán adaptarse a cada programa.

XXIII. Estudio Institucional XVIII

Coordinación Interagencial

Uno de los desafíos de cualquier administración compleja es coordinar entidades con competencias diferentes.

Puede estudiarse un modelo basado en:

protocolos comunes

interoperabilidad

comités técnicos

acuerdos interagenciales

datos compartidos

planes conjuntos.

Cada acuerdo debe respetar las competencias legales de las entidades participantes.

XXIV. Estudio Institucional XIX

Capacidad Institucional

La capacidad institucional puede medirse mediante siete dimensiones:

Dimensión	Elemento
Jurídica	Autoridad legal
Administrativa	Procesos
Humana	Personal
Fiscal	Recursos
Tecnológica	Sistemas
Operacional	Prestación del servicio
Evaluativa	Medición de resultados

XXV. Índice de Capacidad Institucional

Como herramienta de investigación, puede crearse un índice compuesto por indicadores independientes.

No sería una clasificación política de agencias, sino una herramienta técnica para identificar necesidades administrativas.

Podría examinar:

personal disponible

vacantes críticas

procesos digitalizados

capacidad presupuestaria

tiempo de procesamiento

mantenimiento

controles internos

cumplimiento de objetivos.

Cada indicador requeriría metodología, fuente y período de referencia.

XXVI. Estudio Institucional XX

Infraestructura Pública

Las instituciones necesitan infraestructura física para funcionar.

El estudio puede integrar:

edificios

vehículos

centros de servicio

plantas

equipos

redes

instalaciones críticas.

Debe analizarse no solamente construcción, sino también mantenimiento y ciclo de vida.

XXVII. Estudio Institucional XXI

Continuidad Gubernamental

Las instituciones deben poder mantener funciones esenciales durante:

huracanes

terremotos

apagones

ciberataques

fallas tecnológicas

emergencias sanitarias

interrupciones de infraestructura.

El estudio debe distinguir continuidad administrativa, continuidad tecnológica y continuidad operacional.

XXVIII. Estudio Institucional XXII

Gestión de Emergencias

Las instituciones responsables de emergencia deben coordinar:

alerta

comunicación

respuesta

rescate

servicios médicos

recuperación.

El estudio debe identificar responsabilidades legales antes de diseñar nuevas estructuras.

XXIX. Estudio Institucional XXIII

Seguridad Pública

El sistema institucional de seguridad debe estudiarse considerando:

Policía

Bomberos

9-1-1

Emergencias Médicas

Manejo de Emergencias

investigación

ciencias forenses.

El objetivo del estudio sería identificar relaciones, interfaces y necesidades de coordinación.

XXX. Estudio Institucional XXIV

Sistema Correccional y Rehabilitativo

Debe analizar:

custodia

rehabilitación

educación

salud

trabajo

reintegración

supervisión.

Debe diferenciarse entre el sistema de adultos y la justicia juvenil.

XXXI. Estudio Institucional XXV

Instituciones Juveniles

El análisis debe abarcar:

justicia juvenil

custodia

tratamiento

educación

salud

trabajo social

familia

transición comunitaria.

El enfoque institucional debe reconocer las diferencias jurídicas entre menores y adultos.

XXXII. Estudio Institucional XXVI

Educación Pública

El sistema institucional educativo puede estudiarse mediante:

Departamento de Educación

escuelas

personal docente

administración escolar

infraestructura

tecnología

educación especial

evaluación.

La investigación debe distinguir funciones estatales, federales y locales cuando corresponda.

XXXIII. Estudio Institucional XXVII

Sistema de Salud Pública

El estudio puede incluir:

Departamento de Salud

hospitales

salud pública

prevención

emergencias

licenciamiento

servicios comunitarios

infraestructura sanitaria.

XXXIV. Estudio Institucional XXVIII

Sistema Económico y Desarrollo

Las instituciones económicas deben estudiarse en relación con:

planificación

permisos

comercio

inversión

empleo

agricultura

turismo

infraestructura.

El propósito es analizar las competencias institucionales y sus interrelaciones.

XXXV. Estudio Institucional XXIX

Estadísticas y Toma de Decisiones

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico se identifica como una entidad autónoma de la Rama Ejecutiva dedicada a la producción, análisis y difusión de estadísticas oficiales. Su misión incluye generar

estadísticas confiables y oportunas como insumo para políticas públicas, investigación y decisiones estratégicas. (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico)

El estudio institucional debe examinar:

gobernanza estadística

calidad

metodología

datos administrativos

interoperabilidad

acceso público

indicadores nacionales.

XXXVI. Estudio Institucional XXX

Sistema Nacional de Datos

Como modelo técnico puede estudiarse una arquitectura:

datos de agencias

↓

estándares comunes

↓

interoperabilidad

↓

seguridad

↓

análisis

↓

indicadores

↓

decisiones públicas.

El Instituto de Estadísticas señala que coordina la producción estadística oficial y promueve el acceso rápido y universal a los datos. (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico)

XXXVII. Estudio Institucional XXXI

Transparencia Institucional

Una institución pública debe poder documentar:

qué hace

quién tiene autoridad

cuánto cuesta

qué recursos utiliza

qué resultados obtiene.

La transparencia debe estudiarse conjuntamente con privacidad, seguridad de información y confidencialidad legal.

XXXVIII. Estudio Institucional XXXII

Rendición de Cuentas

El modelo propone separar:

responsabilidad administrativa

fiscalización

auditoría

responsabilidad ética

responsabilidad disciplinaria

responsabilidad judicial, cuando corresponda.

Esta separación facilita determinar qué organismo tiene competencia sobre cada asunto.

XXXIX. Estudio Institucional XXXIII

Participación ciudadana

Las instituciones democráticas deben ofrecer mecanismos de:

información

consulta

participación

petición

vistas públicas

fiscalización ciudadana.

La Constitución reconoce la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas como elemento del sistema democrático. (Poder Judicial de Puerto Rico)

XL. Estudio Institucional XXXIV

Relación Entre Gobierno Central y Municipios

Debe estudiarse la relación entre:

Gobierno central

y

78 municipios.

Áreas de análisis:

fondos

servicios

infraestructura

planificación

emergencias

tecnología

datos

cooperación.

La Constitución contiene disposiciones específicas sobre el régimen municipal. (Poder Judicial de Puerto Rico)

XLI. Estudio Institucional XXXV

Cooperación Interinstitucional

Los problemas complejos pueden requerir estructuras compartidas.

Se puede estudiar la creación de:

comités interagenciales

centros de servicio compartidos

plataformas tecnológicas comunes

consorcios

acuerdos de cooperación.

La creación concreta debe sustentarse en la autoridad jurídica correspondiente.

XLII. Estudio Institucional XXXVI

Organización Regional

Puerto Rico puede ser estudiado institucionalmente mediante regiones funcionales para determinados servicios.

Ejemplos:

emergencias

salud

agua

transportación

infraestructura

turismo

desarrollo económico.

Esto no implica alterar la división política o municipal.

XLIII. Estudio Institucional XXXVII

Servicios Públicos Centrados en el Ciudadano

El modelo propone evaluar el servicio público mediante el recorrido:

necesidad

↓

solicitud

↓

procesamiento

↓

decisión

↓

servicio

↓

resultado

↓

retroalimentación.

Esto permite estudiar los puntos donde el usuario enfrenta retrasos o duplicación de trámites.

XLIV. Estudio Institucional XXXVIII

Gestión de Proyectos Públicos

Cada proyecto institucional puede estudiarse mediante:

planificación

diseño

financiamiento

contratación

ejecución

supervisión

mantenimiento

evaluación.

La OGP mantiene actualmente procesos de planificación y presupuesto que pueden servir de referencia para estudiar esta cadena institucional. (OGP Puerto Rico)

XLV. Estudio Institucional XXXIX

Profesionalización de la Dirección Pública

La capacidad de las instituciones depende también de sus cuadros administrativos.

El estudio puede examinar:

competencias directivas

formación

evaluación

planificación

gestión financiera

gestión de proyectos

ética

tecnología.

La OATRH identifica expresamente profesionalización, mérito, eficiencia y transparencia como componentes de su misión institucional. (Oatrh)

XLVI. Estudio Institucional XL

Innovación Institucional

PRITS identifica la innovación y la adopción de tecnologías emergentes como componentes de la transformación digital gubernamental. (PR Innovation & Tech Service)

El estudio puede analizar:

automatización

inteligencia artificial

servicios digitales

laboratorios de innovación

simplificación

rediseño de procesos.

XLVII. Inteligencia Artificial en las Instituciones

Como campo de estudio emergente, debe analizarse:

responsabilidad

transparencia

protección de datos

supervisión humana

seguridad

sesgos

auditabilidad.

La IA puede utilizarse como herramienta administrativa, pero las decisiones públicas deben permanecer sujetas a las autoridades y procedimientos que establezca el ordenamiento jurídico.

XLVIII. Modelo de Madurez Institucional

Puede desarrollarse una escala descriptiva:

Etapa I

Administración básica.

Etapa II

Procesos estandarizados.

Etapa III

Gestión digital.

Etapa IV

Gestión basada en datos.

Etapa V

Gestión integrada y mejora continua.

Estas etapas son una herramienta conceptual para diagnóstico, no una clasificación oficial de las agencias.

XLIX. Modelo de Reforma Institucional

Una reforma puede seguir este ciclo:

Diagnóstico

↓

Marco Jurídico

↓

Diseño Organizacional

↓

Análisis Fiscal

↓

Proyecto Piloto

↓

Implementación

↓

Evaluación

↓

Ajuste

La secuencia permite separar la identificación del problema de la decisión sobre la solución.

L. Gestión del Cambio

Toda transformación institucional puede afectar:

personal

procesos

sistemas

presupuesto

contratos

infraestructura

servicios al ciudadano.

Por ello, el plan de cambio debe identificar impactos antes de ejecutar la reforma.

LI. Mapa Nacional de Instituciones

Como instrumento de investigación puede crearse una base de datos con:

Campo	Información
Institución	Nombre
Autoridad	Constitución / ley
Rama	Legislativa / Ejecutiva / Judicial
Función	Competencia principal
Personal	Dotación
Presupuesto	Asignación
Tecnología	Sistemas
Infraestructura	Activos

Campo	Información
Indicadores	Resultados
Fiscalización	Entidades supervisoras

LII. Registro Institucional Único

Puede estudiarse un **Registro Nacional de Instituciones Públicas** que identifique:

quién existe

qué autoridad posee

qué funciones tiene

a quién responde

qué servicios ofrece

qué presupuesto administra

qué mecanismos de supervisión aplican.

Su propósito sería mejorar la comprensión de la estructura gubernamental.

LIII. Tablero Nacional de Capacidad Institucional

Un tablero institucional podría integrar:

presupuesto

personal

vacantes

proyectos

servicios

tecnología

indicadores

auditorías

riesgos.

La información publicada tendría que distinguir datos actuales, históricos y proyectados.

LIV. Sistema de Indicadores

El modelo puede organizar indicadores en seis grupos:

Institucionales

Cumplimiento de funciones.

Administrativos

Tiempo y costo de procesos.

Financieros

Uso de recursos.

Operacionales

Producción de servicios.

Ciudadanos

Accesibilidad y satisfacción.

Estratégicos

Resultados de largo plazo.

LV. Auditoría de Capacidad Institucional

Puede establecerse una evaluación periódica que revise:

estructura

procesos

recursos

controles

tecnología

resultados.

La OIG ya tiene entre sus funciones realizar estudios, exámenes y evaluaciones dirigidas a medir y mejorar la efectividad, eficiencia y economía de las entidades gubernamentales. (OIG Puerto Rico)

Por ello, un nuevo sistema debe coordinarse con los mecanismos existentes y evitar duplicación innecesaria.

LVI. Plan de Fortalecimiento Institucional

Cada entidad evaluada puede desarrollar:

problema

→

causa

→

acción

→

responsable

→

costo

→

fecha

→

indicador

→

resultado.

LVII. Transparencia de la Gestión

Una institución moderna debe mantener documentación organizada y accesible conforme a derecho.

El ciudadano debe poder distinguir:

plan

presupuesto

contrato

ejecución

resultado

auditoría.

Esto mejora la trazabilidad de la gestión pública.

LVIII. Continuidad Institucional

Los sistemas públicos deben conservar:

expedientes

datos

manuales

procesos

conocimiento técnico

historial de proyectos.

La continuidad es particularmente importante cuando los proyectos tienen duración superior a un ciclo administrativo.

LIX. Memoria Institucional

Puede establecerse un archivo digital de:

leyes

reglamentos

planes

presupuestos

informes

auditorías

proyectos

manuales

evaluaciones.

El archivo permitiría comparar resultados históricos y preservar conocimiento administrativo.

LX. Gobierno Basado en Evidencia

El Instituto de Estadísticas identifica las estadísticas oficiales como insumo para formulación de políticas públicas e investigación. (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico)

Un modelo institucional basado en evidencia puede seguir:

dato

↓

análisis

↓

alternativas

↓

decisión

↓

implementación

↓

medición

↓

corrección.

LXI. Coordinación de Datos

La arquitectura institucional debe procurar que diferentes agencias puedan intercambiar datos cuando exista autoridad legal para hacerlo.

Principios:

necesidad

proporcionalidad

seguridad

trazabilidad

privacidad

calidad.

LXII. Instituciones y Transparencia

La OIG identifica transparencia, integridad, eficiencia y uso responsable de recursos como componentes de su misión. (OIG Puerto Rico)

La transparencia institucional debe estudiarse junto con mecanismos de:

auditoría

ética

acceso a información

participación

responsabilidad.

LXIII. Modelo de Relación Institucional

La arquitectura general puede visualizarse:

constitución

↓

instituciones

↓

competencias

↓

recursos

↓

procesos

↓

servicios

↓

resultados

↓

fiscalización

↓

mejora continua

LXIV. Plan Maestro Institucional 2027–2034

Fase I — Inventario

2027

Identificación de instituciones, funciones y capacidades.

Fase II — Diagnóstico

2027–2028

Evaluación jurídica, administrativa, fiscal y tecnológica.

Fase III — Diseño

2028–2029

Diseño de reformas y proyectos institucionales.

Fase IV — Pilotos

2029–2030

Pruebas de nuevas estructuras y procesos.

Fase V — Integración

2031–2032

Interoperabilidad y coordinación.

Fase VI — Consolidación

2033

Expansión de sistemas que hayan sido evaluados.

Fase VII — Evaluación

2034

Medición y revisión del modelo.

Estos años constituyen una **propuesta técnica de planificación**, no un calendario oficial.

LXV. Riesgos Institucionales

Toda reforma puede producir riesgos que deben identificarse previamente:

duplicación de funciones

fragmentación

costos de transición

pérdida de conocimiento institucional

resistencia organizacional

dependencia tecnológica

problemas de interoperabilidad

riesgos de privacidad

insuficiencia de personal especializado.

LXVI. Principios Rectores

El modelo institucional queda organizado alrededor de:

Legalidad

La institución debe actuar dentro de sus competencias.

Separación de poderes

Cada rama debe mantener sus funciones constitucionales.

Profesionalismo

Las decisiones deben contar con capacidades técnicas adecuadas.

Transparencia

La gestión pública debe poder ser examinada conforme a derecho.

Eficiencia

Los recursos deben administrarse responsablemente.

Continuidad

El Gobierno debe preservar capacidades institucionales.

Innovación

Las instituciones deben adaptarse a nuevas tecnologías.

Seguridad

Los sistemas físicos y digitales requieren protección.

Evidencia

Las decisiones administrativas deben apoyarse en información confiable.

Rendición de cuentas

Las instituciones deben poder explicar y documentar sus actuaciones.

LXVII. Conclusión General

El sistema institucional de Puerto Rico parte de una estructura constitucional definida: la Constitución establece un Gobierno de forma republicana y distribuye el poder entre las ramas Legislativa, Ejecutiva y Judicial. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Dentro de esa arquitectura existen instituciones especializadas para presupuesto, recursos humanos, transformación digital, estadística, fiscalización y prestación de servicios.

La OGP mantiene herramientas para planificación y presupuesto; la OATRH dirige y moderniza la administración del capital humano; PRITS lidera la transformación digital; el Instituto de Estadísticas coordina la producción y difusión de estadísticas oficiales; y la OIG desarrolla funciones de prevención, auditoría, evaluación y fiscalización. (OGP Puerto Rico)

Por ello, un estudio institucional completo debe mirar simultáneamente:

Estructura + Ley + Personal + Presupuesto + Tecnología + Procesos + Datos + Servicios + Fiscalización + Resultados

La modernización institucional no consiste necesariamente en crear nuevas entidades. En muchos casos, el análisis debe determinar primero si el problema corresponde a **estructura, coordinación, recursos, procesos, tecnología, legislación o capacidad de ejecución**.

Fuentes Oficiales Principales

Constitución de Puerto Rico — Poder Judicial de Puerto Rico, incluyendo los artículos sobre estructura gubernamental, municipios, elecciones y demás disposiciones constitucionales. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Oficina de Gerencia y Presupuesto — Gobierno de Puerto Rico, estructura organizacional y herramientas de planificación y presupuesto. (OGP Puerto Rico)

Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos — Gobierno de Puerto Rico, funciones de administración, transformación, mérito, profesionalización y capacitación del servicio público. (Oatrh)

Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), transformación digital, gobernanza tecnológica y ciberseguridad gubernamental. (PR Innovation & Tech Service)

Oficina del Inspector General de Puerto Rico, fiscalización, auditoría, evaluación, prevención y sana administración pública. (OIG Puerto Rico)

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, coordinación, producción y difusión de estadísticas oficiales para la toma de decisiones. (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico)

Modelo de Gobierno y Gestión Institucional de Puerto Rico

Propuesta de Estructura Constitucional, Administrativa, Fiscal y Operacional para el Funcionamiento Integrado del Gobierno

Documento de Estudio y Planificación Institucional

I. Presentación

El presente **Modelo de Gobierno y Gestión Institucional de Puerto Rico** desarrolla una estructura de referencia para organizar el funcionamiento del Gobierno desde una perspectiva constitucional, jurídica, administrativa, fiscal y operacional.

El modelo parte de una distinción fundamental entre tres niveles de autoridad:

Constitución → Ley → Administración.

La Constitución establece la estructura fundamental del Gobierno; la legislación crea instituciones, define competencias y establece procedimientos; y la Administración Pública ejecuta las leyes y presta servicios dentro de las facultades que le han sido conferidas.

La Constitución vigente establece una forma republicana de gobierno y dispone que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial están igualmente subordinados a la soberanía del pueblo de Puerto Rico. Además, organiza específicamente los tres poderes y contiene mecanismos para la reforma constitucional. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Este documento propone un **modelo de gestión institucional para estudio**. No constituye una descripción de una estructura gubernamental que actualmente exista en todos sus componentes ni sustituye la legislación necesaria para establecerla.

II. Propósito

El propósito del modelo es proporcionar una arquitectura que permita estudiar cómo podrían coordinarse:

- las instituciones constitucionales;
- los departamentos ejecutivos;
- las agencias;
- los municipios;
- los sistemas de recursos humanos;

- la administración financiera;
- la contratación pública;
- la transparencia;
- la ética;
- la fiscalización;
- la tecnología;
- los servicios públicos.

El objetivo es que cada función tenga una autoridad identificable, un responsable institucional y un mecanismo de supervisión.

III. Principios Rectores

El modelo se estructura alrededor de los siguientes principios:

1. Supremacía constitucional

Toda actuación pública debe ajustarse a la Constitución y a las leyes.

2. Legalidad administrativa

Toda agencia debe actuar dentro de la autoridad conferida por ley.

3. Separación de poderes

Las competencias constitucionales de las ramas deben mantenerse diferenciadas.

4. Responsabilidad institucional

Cada organismo debe tener funciones claramente definidas.

5. Transparencia

La información pública debe administrarse y divulgarse conforme al ordenamiento jurídico.

6. Integridad

Los controles éticos deben incorporarse al funcionamiento ordinario.

7. Responsabilidad fiscal

Las decisiones administrativas deben relacionarse con la autoridad presupuestaria y el uso legítimo de fondos públicos.

8. Continuidad

Los servicios públicos deben contar con mecanismos de continuidad durante reorganizaciones y emergencias.

9. Evaluación

Las instituciones deben poder medir sus resultados.

10. Rendición de cuentas

La autoridad pública debe poder explicar y documentar sus decisiones.

IV. Fundamento Constitucional

El **Artículo I** establece la forma republicana del Gobierno y dispone que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial están igualmente subordinados a la soberanía del pueblo de Puerto Rico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El **Artículo III** regula el Poder Legislativo; el **Artículo IV**, el Poder Ejecutivo; y el **Artículo V**, el Poder Judicial. Los Artículos VI a IX contienen disposiciones sobre materias generales, reforma constitucional, distritos electorales y disposiciones transitorias. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Por consiguiente, cualquier modelo institucional debe respetar esa arquitectura.

V. Arquitectura General del Gobierno

El modelo puede representarse así:

Pueblo

↓

Constitución

↓

Tres Poderes Constitucionales

↙ ↓ ↘

Legislativo — Ejecutivo — Judicial

↓

Administración Pública

↓

Servicios Públicos

↓

Ciudadanía

Los mecanismos de supervisión, transparencia y revisión atraviesan toda la estructura.

VI. Modelo de Gobernanza Institucional

La gobernanza institucional propuesta distingue cinco funciones:

Dirección pública

Establecer objetivos generales y prioridades dentro de la autoridad constitucional y legal.

Legislación

Crear normas, instituciones y políticas públicas mediante los procedimientos constitucionales.

Administración

Implementar las leyes y administrar programas y servicios.

Fiscalización

Examinar legalidad, finanzas, cumplimiento y desempeño.

Revisión

Proveer mecanismos administrativos y judiciales para impugnar actuaciones cuando corresponda.

VII. Poder Legislativo

El texto constitucional vigente establece que el Poder Legislativo se ejerce por una Asamblea Legislativa compuesta por **Senado y Cámara de Representantes**. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El modelo institucional debe tomar esta estructura como punto de partida mientras se encuentre vigente.

La Asamblea Legislativa tiene, entre otras atribuciones, autoridad para aprobar legislación y para crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones. (Poder Judicial de Puerto Rico)

VIII. Poder Ejecutivo

La Constitución establece al Gobernador como jefe del Poder Ejecutivo y le asigna el deber de cumplir y hacer cumplir las leyes.

También establece el sistema de Secretarios de Gobierno. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Dentro de un modelo de gestión institucional, el Poder Ejecutivo puede estructurarse alrededor de:

Gobernador

↓

Consejo de Secretarios

↓

Departamentos

↓

Agencias y oficinas

↓

Programas y servicios

La autoridad de cada nivel debe definirse mediante Constitución, ley, reglamentos y delegaciones válidas.

IX. Poder Judicial

El Artículo V establece un sistema judicial compuesto por el Tribunal Supremo y los demás tribunales establecidos por ley. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Dentro del modelo institucional, el Poder Judicial conserva su función constitucional independiente.

La gestión administrativa del Gobierno no debe absorber funciones que correspondan constitucionalmente al Poder Judicial.

X. Administración Ejecutiva

La Administración Pública se organiza alrededor de departamentos y agencias que ejecutan funciones autorizadas por ley.

La facultad constitucional de la Asamblea Legislativa para crear, consolidar y reorganizar departamentos constituye una base importante para el diseño institucional. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Por eso, cada institución deberá contar con una **carta de competencias** que identifique:

- autoridad legal;
- funciones;
- poderes delegados;
- estructura;
- presupuesto;
- mecanismos de supervisión.

XI. Modelo de Secretarías y Departamentos

Para fines de estudio, cada departamento puede estructurarse mediante cinco niveles:

Nivel 1

Secretaría.

Nivel 2

Subsecretaría o dirección administrativa cuando la ley lo permita.

Nivel 3

Administraciones o áreas funcionales.

Nivel 4

Oficinas y programas.

Nivel 5

Prestación directa de servicios.

El número y organización concreta de departamentos tendría que establecerse mediante legislación y respetar las disposiciones constitucionales correspondientes.

XII. Agencias Administrativas

Una agencia debe poseer una **ley orgánica clara**.

La ley debería identificar:

misión;

facultades;

jurisdicción;

responsabilidades;

órgano rector;

fuente de financiamiento;

mecanismos de fiscalización.

El marco administrativo general incluye la Ley 38-2017, que regula procedimientos como reglamentación y adjudicación en las entidades cubiertas por ella. La versión oficial consultada está revisada al 16 de mayo de 2025 y registra además enmiendas legislativas posteriores. (Bvirtual OGP)

XIII. Modelo de Carta de Competencias

Cada agencia podría mantener un documento institucional denominado:

Carta de Competencias

Debe contener:

1. Base constitucional o legal

2. Funciones

3. Poderes delegados

4. Límites

5. Procedimientos

6. Autoridad de firma

7. Responsabilidad fiscal

8. Obligaciones de transparencia

9. Mecanismos de auditoría

10. Revisión judicial aplicable

Esto permitiría determinar con rapidez el alcance jurídico de cada institución.

XIV. Gestión por Funciones

El modelo propone estudiar las instituciones según las funciones que realizan, no solamente según sus nombres.

Por ejemplo:

Regulación

Servicios Directos

Fiscalización

Planificación

Infraestructura

Finanzas

Seguridad

Educación

Salud

Protección Social

Desarrollo Económico

Esta clasificación permite identificar qué organismos realizan funciones similares y si existen razones jurídicas o administrativas para coordinarlas.

XV. Gobierno Como Sistema Integrado

La Administración puede representarse como:

Política Pública

↓

Legislación

↓

Presupuesto

↓

Institución Responsable

↓

Proceso

↓

Servicio

↓

Resultado

↓

Auditoría

↓

Evaluación

Esta metodología permite conectar autoridad legal con resultados operacionales.

XVI. Gestión Estratégica

Cada departamento debería desarrollar un **Plan Estratégico Institucional** con:

Misión

Qué función pública realiza.

Visión operacional

Qué resultados institucionales busca producir.

Objetivos

Qué debe alcanzar.

Indicadores

Cómo se medirá.

Recursos

Qué presupuesto y personal requiere.

Riesgos

Qué puede impedir el cumplimiento.

Evaluación

Cómo se corregirán las deficiencias.

XVII. Presupuesto Basado en Resultados

El modelo propone vincular:

programa → presupuesto → actividad → resultado.

Cada programa deberá identificar:

- recursos asignados;
- población atendida;
- servicios;
- indicadores;
- resultados esperados.

Esto permite distinguir entre cuánto dinero se asigna y qué resultados produce el uso de esos recursos.

XVIII. Administración Financiera

La Constitución contiene disposiciones sobre fondos públicos, asignaciones, deuda y otros aspectos fiscales.

El Artículo VI establece que las propiedades y fondos públicos deben utilizarse para fines públicos y conforme a la autoridad de ley. (Poder Judicial de Puerto Rico)

En el modelo institucional se propone una cadena:

Autorización

↓

Presupuesto

↓

Compromiso

↓

Desembolso

↓

Registro

↓

Auditoría

↓

Informe

XIX. Sistema de Compras

La Administración de Servicios Generales opera bajo la **Ley 73-2019**, según enmendada. El texto oficial consultado está revisado al 8 de julio de 2026 y establece facultades de la Administración relacionadas con compras, contratos y administración de bienes, entre otras materias. (Bvirtual OGP)

Para fines de gestión institucional, los procesos de compras pueden dividirse en:

planificación

↓

solicitud

↓

evaluación

↓

adjudicación

↓

contrato

↓

supervisión

↓

pago

↓

evaluación

XX. Recursos Humanos

La **Ley 8-2017, según enmendada**, establece el marco para la administración y transformación de los recursos humanos del Gobierno de Puerto Rico. La versión oficial consultada está registrada en 2026 y mantiene el concepto de Gobierno como empleador único y mecanismos de movilidad dentro del sistema. (Bvirtual OGP)

El modelo institucional propone cinco componentes:

reclutamiento

clasificación

capacitación

movilidad

evaluación

La aplicación concreta dependería del estatuto, reglamentos y régimen laboral correspondiente.

XXI. Modelo de Desarrollo del Servidor Público

Cada servidor podría contar con un expediente profesional institucional que permita administrar:

- preparación;
- certificaciones;
- capacitación;
- experiencia;
- responsabilidades;
- evaluaciones;
- movimientos autorizados.

El manejo de información personal debe cumplir las normas de privacidad y confidencialidad aplicables.

XXII. Ética Pública

La **Ley 1-2012**, según enmendada, establece el marco de la Oficina de Ética Gubernamental y procura una función preventiva y fiscalizadora sobre la conducta pública. (Bvirtual OGP)

Dentro del modelo institucional, la ética debe integrarse en:

reclutamiento

capacitación

contratación

divulgaciones

conflictos de interés

supervisión

investigación

XXIII. Sistema de Integridad

La estructura de integridad puede representarse así:

Prevención

↓

Educación

↓

Divulgación

↓

Control

↓

Auditoría

↓

Denuncia

↓

Investigación

↓

Adjudicación

↓

Corrección

Esta arquitectura reúne mecanismos distintos sin confundir sus respectivas competencias jurídicas.

XXIV. Transparencia

La **Ley 141-2019, según enmendada**, establece una política pública de acceso a la información y mecanismos procesales para obtener documentos públicos. El registro oficial de OGP muestra la ley revisada el 13 de marzo de 2026 e incorpora las Leyes 80-2021 y 156-2025. (Bvirtual OGP)

El modelo de gestión propone dos vías:

Transparencia proactiva

Publicar información sin que exista una solicitud individual, cuando la ley lo requiera o permita.

Transparencia mediante solicitud

Facilitar el acceso a documentos públicos conforme al procedimiento establecido.

XXV. Portal Institucional de Transparencia

Como componente del modelo puede estudiarse un portal central que permita localizar, según corresponda:

presupuesto

contratos

compras

reglamentos

informes

auditorías

organigramas

indicadores

solicitudes de información

Este es un componente propuesto para planificación institucional; su implantación requeriría legislación, reglamentos y sistemas tecnológicos cuando resulten necesarios.

XXVI. Gestión Documental

El Gobierno necesita una arquitectura uniforme de documentos.

Cada institución debería identificar:

documentos activos

documentos históricos

expedientes administrativos

expedientes financieros

contratos

documentos electrónicos

archivos de conservación permanente

El sistema de archivo debe proteger la integridad y trazabilidad de los documentos.

XXVII. Gobierno Digital

La transformación institucional debería integrar, cuando sea jurídicamente y técnicamente viable:

- servicios en línea;
- expedientes electrónicos;
- sistemas de pago;
- permisos;

- compras;
- recursos humanos;
- presupuestos;
- estadísticas.

El objetivo administrativo es que las diferentes partes del Gobierno puedan intercambiar información autorizada sin exigir al ciudadano repetir innecesariamente procesos.

XXVIII. Interoperabilidad

El modelo plantea una arquitectura de interoperabilidad:

Identidad

↕

Servicios

↕

Datos

↕

Agencias

↕

Finanzas

↕

Personal

↕

Contratación

La interoperabilidad debe estar acompañada de controles de acceso, seguridad, trazabilidad y protección de información.

XXIX. Datos Públicos

Los datos gubernamentales pueden clasificarse para efectos administrativos como:

Públicos

Información cuya divulgación procede conforme a ley.

Protegidos

Información sujeta a restricciones.

Confidenciales

Información cuya divulgación está prohibida o limitada por una norma específica.

Operacionales

Datos utilizados para la administración interna.

La clasificación concreta debe descansar en la ley aplicable y no solamente en una decisión administrativa.

XXX. Inteligencia Artificial y Automatización

La aparición de legislación reciente relacionada con servicios públicos asistidos por inteligencia artificial demuestra que la Administración tendrá que desarrollar controles específicos en esta materia. El repositorio oficial registra legislación de 2026 relacionada con este ámbito. (Bvirtual OGP)

Para un modelo institucional puede estudiarse un sistema que requiera:

autoridad legal

supervisión humana

seguridad

protección de datos

trazabilidad

explicabilidad cuando proceda

mecanismo de revisión

El uso de una herramienta automatizada no elimina las obligaciones legales de la agencia.

XXXI. Servicios Públicos Centrados en el Ciudadano

El modelo propone que cada servicio sea examinado desde el punto de vista del proceso completo:

solicitud

↓

verificación

↓

evaluación

↓

decisión

↓

notificación

↓

revisión

↓

servicio

El diseño concreto dependerá de cada programa y de su ley habilitadora.

XXXII. Centro Integrado de Servicios

Como propuesta administrativa, puede estudiarse un sistema en el que una persona pueda acceder a múltiples servicios gubernamentales:

presencialmente

y/o

digitalmente

desde un punto integrado.

El sistema requeriría interoperabilidad y reglas claras sobre la custodia de información.

XXXIII. Gobierno Territorial

La estructura institucional debe contemplar tanto al Gobierno central como a los municipios.

El Artículo VI contiene disposiciones constitucionales sobre municipios y permite a la Asamblea Legislativa legislar sobre su estructura y funciones dentro de los límites constitucionales. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Por ello, el modelo no propone tratar al municipio como una simple oficina administrativa del Gobierno central.

XXXIV. Relación Gobierno Central–Municipios

Puede estudiarse un modelo de cooperación basado en:

planificación conjunta

transferencia autorizada de recursos

servicios compartidos

tecnología compartida

emergencias

infraestructura

datos

La autoridad concreta de cada mecanismo tendría que establecerse mediante legislación.

XXXV. Infraestructura Gubernamental

Cada institución debería mantener un inventario de:

edificios

terrenos

vehículos

equipos

sistemas

redes

centros de operación

Esto permitiría conocer qué recursos físicos sostienen cada servicio.

XXXVI. Continuidad de Servicios

Una Administración Pública moderna debe preparar planes para:

- huracanes;
- terremotos;
- inundaciones;
- interrupciones eléctricas;
- fallas tecnológicas;
- ciberincidentes;
- emergencias sanitarias.

Cada servicio crítico debe tener:

responsable

sede alterna

sistema de respaldo

procedimiento de sucesión

plan de recuperación

XXXVII. Control Interno

El modelo propone que los procesos críticos tengan separación de responsabilidades.

Por ejemplo:

solicita

→ **revisa**

→ **autoriza**

→ **ejecuta**

→ **paga**

→ **audita**

La distribución exacta dependerá de la institución y de sus recursos.

XXXVIII. Gestión de Riesgos

Cada institución debería desarrollar un **Registro de Riesgos Institucionales**.

Puede incluir:

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Control	Responsable
Financiero	Evaluar	Evaluar	Control fiscal	Área financiera
Tecnológico	Evaluar	Evaluar	Seguridad	Tecnología
Legal	Evaluar	Evaluar	Revisión jurídica	Asesoría legal
Operacional	Evaluar	Evaluar	Procedimientos	Dirección
Ético	Evaluar	Evaluar	Código y controles	Ética

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Control	Responsable
Continuidad	Evaluar	Evaluar	Plan de emergencia	Operaciones

La matriz es una herramienta de planificación, no una determinación sobre el nivel real de riesgo de una institución específica.

XXXIX. Sistema de Control de Resultados

Cada agencia puede presentar periódicamente un:

Informe Institucional de Resultados

Con cinco componentes:

1. Objetivos

2. Recursos utilizados

3. Actividades realizadas

4. Resultados obtenidos

5. Medidas correctivas

Esto permitiría comparar planes con resultados reales.

XL. Cuadro de Mando Institucional

El modelo puede incorporar indicadores sobre:

Servicios

Tiempo de atención.

Finanzas

Presupuesto frente a ejecución.

Personal

Vacantes, movilidad y capacitación.

Contratación

Procesos y tiempos.

Tecnología

Disponibilidad de sistemas.

Transparencia

Solicitudes y publicaciones.

Cumplimiento

Hallazgos y correcciones.

XLI. Rendición de Cuentas

La rendición de cuentas debe producir una cadena verificable:

Decisión

↓

Autoridad

↓

Documentación

↓

Recursos

↓

Ejecución

↓

Resultado

↓

Auditoría

↓

Informe

Esto convierte la rendición de cuentas en un proceso permanente.

XLII. Modelo de Reorganización Institucional

Cuando se considere necesario modificar una institución, debe utilizarse una metodología jurídica.

Etapa 1

Identificar la ley que crea la institución.

Etapa 2

Identificar sus competencias.

Etapa 3

Identificar programas y recursos.

Etapa 4

Determinar funciones duplicadas o relacionadas.

Etapa 5

Estudiar alternativas.

Etapa 6

Determinar si se requiere legislación.

Etapa 7

Preparar plan de transición.

Etapa 8

Implementar.

Etapa 9

Auditar.

Etapa 10

Evaluar.

La Ley 122-2017 proporciona un marco particular para Planes de Reorganización en la Rama Ejecutiva y permite contemplar medidas como creación, consolidación, agrupación, transferencia, reorganización y externalización, sujetas al procedimiento previsto por la ley. La versión oficial consultada está revisada al 20 de mayo de 2026. (Bvirtual OGP)

XLIII. Clasificación de las Instituciones

Para preparar una reforma integral, cada organismo puede clasificarse como:

Tipo A — Institución constitucional

Su estructura está establecida directamente por la Constitución.

Tipo B — Departamento ejecutivo

Organizado bajo el marco constitucional y legislativo correspondiente.

Tipo C — Agencia estatutaria

Creada mediante ley.

Tipo D — Instrumentalidad o corporación pública

Regulada mediante legislación especial.

Tipo E — Gobierno municipal

Regido por la Constitución y legislación municipal.

Tipo F — Entidad con autonomía especial

Requiere análisis particular de su ley habilitadora.

XLIV. Relación Entre Reforma Administrativa y Reforma Constitucional

El modelo establece una separación clara:

Reforma administrativa

Puede modificar procesos o estructuras dentro de las facultades existentes.

Reforma legislativa

Modifica las leyes que regulan una institución.

Reforma constitucional

Modifica la propia Constitución mediante el procedimiento correspondiente.

Esta distinción es fundamental para cualquier proyecto que estudie cambios en la estructura de la Asamblea Legislativa.

XLV. Legislatura Unicameral Como Materia Constitucional

La Constitución actualmente establece una Asamblea Legislativa bicameral compuesta por Senado y Cámara de Representantes. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Por ello, una transformación a una estructura unicameral requeriría un análisis constitucional de:

- composición;
- representación;
- facultades;
- procedimiento legislativo;

- quórum;
- comisiones;
- veto;
- nombramientos;
- procesos de residencia;
- transición.

El diseño administrativo posterior tendría que adaptarse a la estructura constitucional que eventualmente estuviera vigente.

XLVI. Plan Maestro de Gestión Institucional

El modelo propone que cada entidad tenga un expediente anual compuesto por:

I. Carta de Competencias

II. Plan Estratégico

III. Presupuesto

IV. Plan de Personal

V. Plan Operacional

VI. Registro de Riesgos

VII. Plan de Transparencia

VIII. Plan Ético

IX. Plan Tecnológico

X. Informe de Resultados

XLVII. Ciclo Anual de Gestión

Puede establecerse un ciclo administrativo:

Primer trimestre

Planificación.

Segundo trimestre

Ejecución y seguimiento.

Tercer trimestre

Evaluación intermedia.

Cuarto trimestre

Cierre, auditoría y planificación del siguiente año.

Este calendario se presenta como metodología propuesta y no como un requisito constitucional.

XLVIII. Modelo de Evaluación Institucional

La evaluación puede dividirse en cuatro dimensiones:

Legal

¿Se cumplió la ley?

Financiera

¿Se utilizaron correctamente los recursos?

Operacional

¿Se ejecutaron los procesos?

Resultados

¿Se alcanzaron las metas?

Una evaluación completa debe considerar las cuatro dimensiones.

XLIX. Transparencia de Resultados

Además de publicar información financiera y administrativa cuando corresponda, el modelo propone publicar indicadores de desempeño que la legislación permita divulgar.

Por ejemplo:

programa

→ **presupuesto**

→ **población atendida**

→ **servicios**

→ **resultado**

Esto ayuda a conectar recursos públicos con resultados verificables.

L. Participación Ciudadana

El modelo puede incorporar mecanismos de participación compatibles con la ley:

consultas públicas

audiencias

solicitudes de información

comentarios sobre reglamentos

mecanismos de servicio al ciudadano

evaluación de servicios

La forma concreta dependerá de cada materia y de la autoridad jurídica correspondiente.

LI. Modelo de Atención Ciudadana

Toda agencia podría utilizar un sistema de:

Identificación

↓

Solicitud

↓

Número de caso

↓

Seguimiento

↓

Resolución

↓

Notificación

↓

Revisión

Esto permite al ciudadano conocer el estado de su trámite sin depender exclusivamente de comunicaciones informales.

LII. Sistema de Quejas y Reclamaciones

Puede estudiarse un sistema institucional que permita registrar:

- queja;
- fecha;
- agencia;

- servicio afectado;
- responsable;
- respuesta;
- resolución;
- recurribilidad cuando corresponda.

El registro no sustituiría los procedimientos administrativos formales establecidos por ley.

LIII. Ética y Gestión

El modelo institucional debe tratar la ética como parte del ciclo administrativo:

Planificación

→ **Contratación**

→ **Ejecución**

→ **Supervisión**

→ **Auditoría**

En cada etapa deben identificarse los controles éticos aplicables.

La Ley 1-2012 proporciona el marco estatutario principal de ética gubernamental para las entidades y servidores cubiertos por ella. (Bvirtual OGP)

LIV. Transparencia y Gestión

La Ley 141-2019 establece mecanismos de acceso a información pública y designación de Oficiales de Información. (Bvirtual OGP)

El modelo propone que la función de transparencia esté integrada desde el diseño del procedimiento, incluyendo:

identificación del custodio

clasificación jurídica

publicación

solicitudes

respuesta

archivo

LV. Modelo de Supervisión

La supervisión institucional puede organizarse en tres niveles:

Nivel I — Supervisión interna

Jefes de oficina y directores.

Nivel II — Supervisión institucional

Secretaría o dirección superior.

Nivel III — Fiscalización externa

Auditoría, organismos fiscalizadores, Asamblea Legislativa o tribunales, según competencia.

Esta distribución evita confundir la administración cotidiana con la fiscalización independiente.

LVI. Modelo de Responsabilidad

Para cada función debe identificarse:

Función	Responsable	Supervisor	Control
Planificación	Unidad responsable	Dirección	Plan
Presupuesto	Finanzas	Dirección	Control fiscal
Compras	Unidad autorizada	ASG / autoridad correspondiente	Procedimiento
Personal	Recursos Humanos	Dirección	Ley 8-2017
Reglamentos	Agencia	Autoridad competente	Ley 38-2017
Información	Oficial de Información	Entidad	Ley 141-2019
Ética	Autoridad correspondiente	OEG / estructura aplicable	Ley 1-2012
Auditoría	Auditoría competente	Autoridad fiscalizadora	Informe

LVII. Modelo de Reforma Legislativa

Cuando una reforma requiera legislación, el expediente debería contener:

Exposición de motivos

Base constitucional

Ley propuesta

Facultades

Organigrama

Presupuesto

Personal

Reglamentación

Disposiciones transitorias

Evaluación

Esto facilita la revisión jurídica antes de presentar un proyecto.

LVIII. Modelo de Transición

Toda reorganización importante debería incluir:

Día 0

Entrada en vigor.

Fase 1

Transferencia de autoridad.

Fase 2

Transferencia de personal.

Fase 3

Transferencia presupuestaria.

Fase 4

Transferencia documental.

Fase 5

Transferencia tecnológica.

Fase 6

Continuidad de servicios.

Fase 7

Auditoría.

Las fechas concretas deben establecerse en la legislación o plan correspondiente.

LIX. Gestión de Activos

Cada entidad debe mantener un inventario de:

- bienes inmuebles;
- vehículos;
- equipos;
- sistemas;
- mobiliario;
- activos tecnológicos.

Durante una reorganización deberá determinarse qué ocurre con cada activo.

LX. Gestión de Contratos

Cada reorganización debe producir una:

Matriz Contractual

Con:

contrato

proveedor

servicio

fecha

valor

obligaciones

garantías

responsable

estado

Esto reduce las posibilidades de que un cambio estructural genere incertidumbre sobre contratos existentes.

LXI. Gestión de Litigios

Cuando una institución sea reorganizada, deben identificarse:

casos judiciales

procedimientos administrativos

investigaciones

reclamaciones

órdenes pendientes

Y debe determinarse legalmente quién asumirá cada asunto.

LXII. Gestión de Reglamentos

El modelo propone un inventario de normas:

Estado	Acción
Vigente	Mantener
Desactualizado	Revisar

Estado	Acción
Incompatible	Modificar
Sustituido	Derogar
Nuevo	Promulgar conforme a ley

La Ley 38-2017 proporciona el marco general de procedimiento administrativo aplicable a las entidades cubiertas por ella. (Bvirtual OGP)

LXIII. Gobierno Resiliente

La gestión institucional debe considerar la continuidad frente a emergencias.

Puede establecerse para cada servicio crítico:

nivel de prioridad

tiempo máximo de interrupción

sede alterna

personal esencial

sistema de respaldo

procedimiento de recuperación

LXIV. Modelo de Gobierno Orientado a Resultados

El ciclo puede resumirse:

Plan

↓

Presupuesto

↓

Ejecución

↓

Medición

↓

Auditoría

↓

Corrección

↓

Nuevo Plan

Este modelo convierte la evaluación en una actividad permanente.

LXV. Matriz General del Modelo

Sistema	Función
Constitucional	Define la estructura del Estado
Legislativo	Crea normas e instituciones
Ejecutivo	Administra y ejecuta
Judicial	Adjudica y revisa dentro de su jurisdicción
Financiero	Administra recursos
Recursos Humanos	Administra servidores públicos
Compras	Gestiona adquisiciones
Ética	Previene y fiscaliza conducta
Transparencia	Facilita acceso a información
Tecnología	Integra procesos y datos
Auditoría	Examina cumplimiento
Evaluación	Mide resultados

LXVI. Plan de Implementación Institucional

Para desarrollar un modelo de esta naturaleza, la secuencia propuesta es:

Fase I

Inventario institucional.

Fase II

Inventario jurídico.

Fase III

Mapa de funciones.

Fase IV

Diagnóstico fiscal.

Fase V

Diagnóstico de recursos humanos.

Fase VI

Diagnóstico tecnológico.

Fase VII

Diseño de estructuras.

Fase VIII

Redacción legislativa.

Fase IX

Aprobaciones correspondientes.

Fase X

Transición.

Fase XI

Implementación.

Fase XII

Auditoría y evaluación.

LXVII. Documento Maestro de Gestión

La propuesta puede convertirse en un expediente central denominado:

LXVIII. Criterios Jurídicos de Control

Antes de implementar cualquier componente, deben responderse estas preguntas:

¿Cuál es la autoridad constitucional?

¿Cuál es la ley habilitadora?

¿Quién tiene competencia?

¿Qué procedimiento aplica?

¿Se afectan derechos?

¿Se requiere reglamentación?

¿Se requieren fondos?

¿Se afecta personal?

¿Se afectan contratos?

¿Existe mecanismo de revisión?

LXIX. Principio de No Concentración Indebida

El modelo conserva como elemento estructural la separación de poderes y los mecanismos de control.

No propone concentrar en una sola institución las funciones de:

legislar

ejecutar

adjudicar

auditar

cuando esas funciones correspondan constitucionalmente a organismos diferentes.

Las funciones administrativas pueden integrarse donde la ley lo permita, pero los controles constitucionales deben mantenerse.

LXX. Relación con los Estudios Anteriores

Este modelo integra directamente los trabajos desarrollados anteriormente:

Estudio Constitucional del Sistema de Gobierno

Proporciona la arquitectura constitucional.

Estudio Jurídico sobre el Procedimiento de Enmienda Constitucional

Establece el marco para modificaciones a la Constitución.

Análisis Jurídico de la Legislatura Unicameral

Examina la posible transformación de la estructura legislativa.

Estudio Jurídico sobre la Reorganización de las Instituciones Públicas

Aporta la metodología de reorganización.

Análisis Jurídico de la Administración Pública y sus Facultades

Define el funcionamiento administrativo.

Estudio sobre Ética Pública, Responsabilidad y Rendición de Cuentas

Aporta el sistema de integridad.

Análisis Jurídico sobre Transparencia y Acceso a la Información

Aporta el componente de transparencia.

Estudio sobre Derecho Administrativo y Reforma Gubernamental

Aporta las reglas de procedimiento y reforma administrativa.

El presente documento funciona como **modelo integrador** de esos estudios.

LXXI. Conclusiones

El **Modelo de Gobierno y Gestión Institucional de Puerto Rico** parte de la estructura constitucional vigente y propone una metodología para conectar autoridad constitucional, legislación, administración, recursos, servicios y fiscalización.

La Constitución establece una forma republicana de gobierno y distribuye el poder entre las ramas Legislativa, Ejecutiva y Judicial. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El Poder Legislativo mantiene actualmente una Asamblea Legislativa bicameral, mientras que el Poder Ejecutivo está encabezado por un Gobernador y el Poder Judicial se estructura alrededor del Tribunal Supremo y los demás tribunales establecidos por ley. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El marco administrativo general incluye la Ley 38-2017, mientras que la Ley 122-2017 establece un mecanismo específico para determinados procesos de reorganización de la Rama Ejecutiva. (Bvirtual OGP)

La administración de recursos humanos está regulada por la Ley 8-2017, según enmendada; la transparencia por la Ley 141-2019, según enmendada; las compras gubernamentales por la Ley 73-2019, según enmendada; y la ética gubernamental por la Ley 1-2012, según enmendada. (Bvirtual OGP)

Desde el punto de vista metodológico, el modelo establece que cualquier transformación institucional debe comenzar con un inventario jurídico y operacional y continuar con el análisis de funciones, recursos humanos, presupuesto, contratos, tecnología, reglamentos y mecanismos de control.

La propuesta también distingue cuidadosamente entre **reforma constitucional, reforma legislativa y reforma administrativa**, porque cada una requiere una fuente de autoridad y un procedimiento diferente.

LXXII. Declaración Final del Modelo

Este documento debe utilizarse como **modelo de estudio y planificación institucional**.

No sustituye la Constitución, las leyes vigentes, los reglamentos ni las determinaciones de los tribunales.

Cuando una medida concreta requiera modificar una institución, deberá determinarse previamente:

qué autoridad existe, qué norma aplica, qué órgano tiene competencia y qué procedimiento jurídico debe utilizarse.

De esta manera, la gestión institucional puede diseñarse alrededor de una cadena verificable:

Autoridad → Organización → Recursos → Ejecución → Servicio → Resultado → Fiscalización

LXXIII. Fuentes Jurídicas Principales

Constitución de Puerto Rico — texto oficial. Poder Judicial de Puerto Rico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Artículo I — Del Estado Libre Asociado y forma de gobierno. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Artículo III — Del Poder Legislativo. Poder Judicial de Puerto Rico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Artículo IV — Del Poder Ejecutivo. Poder Judicial de Puerto Rico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Artículo V — Del Poder Judicial. Poder Judicial de Puerto Rico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Ley 38-2017 — Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, según enmendada. Oficina de Gerencia y Presupuesto. (Bvirtual OGP)

Ley 122-2017 — Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico, según enmendada. Oficina de Gerencia y Presupuesto; revisión de 20 de mayo de 2026. (Bvirtual OGP)

Ley 8-2017 — Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico, según enmendada. (Bvirtual OGP)

Ley 141-2019 — Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, según enmendada. (Bvirtual OGP)

Ley 73-2019 — Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico, según enmendada. Revisión oficial de 8 de julio de 2026. (Bvirtual OGP)

Ley 1-2012 — Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, según enmendada. (Bvirtual OGP)

Estudio Sobre el Procedimiento de Enmienda Constitucional de Puerto Rico

Documento de Estudio Jurídico y Constitucional

I. Presentación

El presente estudio examina el procedimiento establecido por la Constitución de Puerto Rico para modificar su texto mediante enmiendas y, de forma diferenciada, para llevar a cabo una revisión constitucional mediante una Convención Constituyente.

El análisis resulta particularmente pertinente para cualquier proyecto que contemple modificaciones estructurales a la organización del Gobierno, incluyendo propuestas relacionadas con la Asamblea Legislativa. La Constitución distingue entre una **enmienda constitucional**, que sigue el mecanismo dispuesto en el Artículo VII, Sección 1, y una **revisión de la Constitución por Convención Constituyente**, regulada en la Sección 2 del mismo artículo. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Este documento es una base de investigación jurídica y de planificación institucional; no sustituye la opinión de abogados, tribunales ni de las autoridades constitucionalmente facultadas.

II. Marco Constitucional

El **Artículo VII de la Constitución de Puerto Rico** se titula “De las enmiendas a la Constitución” y contiene tres secciones:

Sección 1 — Proposición de Enmiendas

Establece el procedimiento ordinario para proponer cambios específicos al texto constitucional.

Sección 2 — Revisión de la Constitución por Convención Constituyente

Establece un mecanismo distinto para consultar al electorado sobre la convocatoria de una Convención Constituyente destinada a revisar la Constitución.

Sección 3 — Limitación a las enmiendas

Establece límites materiales y exige compatibilidad con determinados instrumentos y normas federales. (Poder Judicial de Puerto Rico)

III. Enmienda Constitucional: Procedimiento Ordinario

3.1 Iniciativa constitucional

La Constitución dispone que la **Asamblea Legislativa podrá proponer enmiendas** mediante una resolución concurrente.

La proposición requiere la aprobación de **no menos de dos terceras partes del número total de los miembros de cada cámara**. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Por tanto, bajo el texto constitucional vigente, el proceso formal de una enmienda no comienza directamente con una votación popular iniciada por ciudadanos, sino con la actuación constitucionalmente prevista de la Asamblea Legislativa.

Esta característica fue examinada expresamente por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en *Córdova Iturregui y otros v. Cámara de Representantes y otros*, 2007 TSPR 133. El Tribunal analizó si los tribunales podían obligar a la Asamblea Legislativa a iniciar un proceso de enmienda y concluyó que la facultad constitucional de iniciar ese proceso corresponde a la Rama Legislativa. (Poder Judicial)

IV. Resolución Concurrente

La propuesta debe adoptar la forma constitucional requerida: una **resolución concurrente aprobada por las dos cámaras** con la mayoría exigida.

Este requisito tiene una consecuencia importante: una consulta política o legislativa general sobre una posible transformación constitucional no equivale, por sí sola, a una propuesta formal de enmienda.

El Tribunal Supremo abordó precisamente esta diferencia en el caso relacionado con la consulta de 2005 sobre la unicameralidad. El Tribunal señaló que aquella consulta no contenía por sí misma las enmiendas específicas necesarias al texto constitucional y que el mecanismo constitucional exigía la posterior acción legislativa prevista por el Artículo VII. (Poder Judicial)

V. Mayoría Requerida

La Constitución establece dos umbrales distintos que no deben confundirse:

Para proponer una enmienda y someterla a referéndum especial:

Dos terceras partes del número total de los miembros de cada cámara.

Para autorizar que el referéndum sobre la enmienda se celebre junto con la elección general siguiente:

Tres cuartas partes del número total de los miembros de cada cámara.

La diferencia está expresamente establecida en la Sección 1 del Artículo VII. (Poder Judicial de Puerto Rico)

VI. Contenido de la Propuesta de Enmienda

La enmienda debe formularse de manera concreta.

El Artículo VII dispone que **cada proposición de enmienda deberá votarse separadamente** y que no podrán someterse más de **tres proposiciones de enmienda en un mismo referéndum**. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Esto significa que, en la preparación jurídica de una propuesta, deben determinarse cuidadosamente:

- el texto constitucional que se pretende modificar;

- la redacción exacta propuesta;
- las disposiciones que quedarían derogadas;
- las disposiciones nuevas;
- las disposiciones que requieran cambios consecuenciales;
- los términos de vigencia.

La propia Constitución exige que **toda enmienda contenga sus propios términos de vigencia**. (Poder Judicial de Puerto Rico)

VII. Referéndum Constitucional

Una vez aprobada constitucionalmente la propuesta legislativa, esta debe someterse al electorado capacitado en un **referéndum especial**.

La Constitución contempla una alternativa: mediante una resolución concurrente aprobada por tres cuartas partes del número total de miembros de cada cámara, la Asamblea Legislativa puede disponer que el referéndum se celebre simultáneamente con la próxima elección general. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Por consiguiente, existen dos modalidades constitucionales:

A. Referéndum especial separado

o

B. Referéndum celebrado junto con la elección general siguiente, sujeto al requisito de tres cuartas partes.

VIII. Publicación Previa de la Propuesta

La Constitución exige que, una vez aprobada una proposición de enmienda, esta sea **publicada con por lo menos tres meses de antelación a la fecha del referéndum**. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Este requisito forma parte de las garantías procedimentales del mecanismo constitucional.

Desde una perspectiva de organización institucional, el proceso debe prever tiempo suficiente para que el texto oficial de la propuesta sea divulgado antes de la consulta electoral.

IX. Aprobación por el Electorado

La propuesta forma parte de la Constitución únicamente si es **ratificada por el voto de la mayoría de los electores que voten sobre esa proposición**. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Es importante distinguir esta regla de una mayoría calculada sobre el total de personas inscritas o de la población. El texto constitucional utiliza como referencia a los electores que efectivamente **voten sobre el particular**.

X. Etapas del Procedimiento de Enmienda

En términos esquemáticos, el procedimiento puede representarse así:

1. Identificación de la necesidad de cambio constitucional

↓

2. Redacción jurídica de la propuesta

↓

3. Presentación ante la Asamblea Legislativa

↓

4. Resolución concurrente

↓

5. Aprobación por ≥ ⅔ de cada cámara

↓

6. Determinación del mecanismo de referéndum

↓

7. Publicación con ≥ 3 meses de antelación

↓

8. Referéndum constitucional

↓

9. Ratificación por mayoría de los electores que voten sobre la propuesta

↓

10. Incorporación de la enmienda a la Constitución según sus términos de vigencia

Este esquema resume el mecanismo establecido expresamente por la Sección 1 del Artículo VII. (Poder Judicial de Puerto Rico)

XI. El Procedimiento de Revisión Mediante Convención Constituyente

La Sección 2 establece un mecanismo diferente.

La Asamblea Legislativa puede aprobar, mediante resolución concurrente con el voto de **dos terceras partes del número total de los miembros de cada cámara**, una consulta al electorado para determinar si desea que se convoque una **Convención Constituyente para revisar la Constitución**. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La consulta se realiza mediante referéndum celebrado conjuntamente con la elección general.

Si una mayoría de los votos emitidos sobre esa cuestión favorece la revisión, se procede a la revisión mediante una Convención Constituyente elegida en la forma que disponga la ley.

XII. Segundo Referéndum en el Mecanismo de Convención

La Constitución dispone expresamente que:

toda revisión de la Constitución deberá someterse a los electores capacitados en referéndum especial para su aprobación o rechazo.

La aprobación requiere la mayoría de los votos emitidos sobre la revisión. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Por ello, el mecanismo de la Sección 2 presenta dos consultas populares diferenciadas:

Primera consulta: si se desea convocar una Convención Constituyente.

Segunda consulta: si se aprueba o rechaza el resultado constitucional elaborado por la Convención.

XIII. Diferencia Jurídica entre Enmienda y Revisión

La Constitución no trata ambos procedimientos como equivalentes.

Aspecto	Enmienda	Revisión
Base constitucional	Art. VII, Sec. 1	Art. VII, Sec. 2

Aspecto	Enmienda	Revisión
Iniciativa formal	Asamblea Legislativa	Asamblea Legislativa
Mayoría legislativa inicial	≥ ⅔ de cada cámara	≥ ⅔ de cada cámara
Participación del electorado	Referéndum sobre la propuesta	Consulta sobre Convención y luego referéndum sobre la revisión
Órgano especial	No	Convención Constituyente
Alcance	Proposición de enmienda	Revisión de la Constitución
Ratificación popular	Sí	Sí

La calificación jurídica concreta de una propuesta depende de su contenido, alcance y relación con el texto constitucional. El Artículo VII proporciona los dos mecanismos, pero no toda modificación constitucional necesariamente presenta las mismas características jurídicas. (Poder Judicial de Puerto Rico)

XIV. Limitaciones Materialmente Impuestas

La Sección 3 del Artículo VII establece límites expresos.

Ninguna enmienda puede:

1. Alterar la forma republicana de gobierno establecida por la Constitución.

2. Abolir la Carta de Derechos.

Además, toda enmienda o revisión debe ser compatible con:

- la resolución del Congreso de los Estados Unidos mediante la cual fue aprobada la Constitución;
- las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos;
- la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico;
- la Ley Pública 600 del Congreso de los Estados Unidos, adoptada con el carácter de convenio. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Estas restricciones forman parte del propio texto constitucional y, por ello, cualquier proyecto de reforma debe analizarlas antes de llegar a la etapa de aprobación electoral.

XV. Participación del Poder Judicial

El Poder Judicial tiene la función general de interpretar la Constitución y resolver controversias jurídicas. (Poder Judicial de Puerto Rico)

En relación con el procedimiento de enmienda, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido la importancia de respetar la estructura constitucional establecida para iniciar y tramitar las enmiendas.

En *Córdova Iturregui*, el Tribunal examinó específicamente la controversia generada por el referéndum de 2005 sobre la unicameralidad y la pretensión de obligar judicialmente a la Asamblea Legislativa a impulsar una enmienda. La opinión mayoritaria concluyó que el mecanismo previsto por aquella ley no podía sustituir el proceso constitucional del Artículo VII, Sección 1. (Poder Judicial)

Este precedente es especialmente relevante para estudios sobre cambios en la estructura de la Asamblea Legislativa.

XVI. El Caso de la Unicameralidad Como Estudio Jurídico

El antecedente de 2005 constituye una referencia histórica importante.

En aquella ocasión se realizó un referéndum en el que el electorado fue consultado sobre mantener el sistema bicameral o cambiar a un sistema unicameral. La opinión del Tribunal Supremo describe que la alternativa unicameral obtuvo el **83.8 % de los votos emitidos** en esa consulta. (Poder Judicial)

Sin embargo, el Tribunal explicó que esa consulta no era equivalente a una enmienda constitucional ya aprobada. Posteriormente se intentó impulsar una propuesta constitucional específica, pero el proceso legislativo no alcanzó en ambas cámaras las mayorías constitucionalmente necesarias. (Poder Judicial)

El precedente demuestra jurídicamente que:

una consulta popular sobre una cuestión constitucional y una enmienda constitucional formal son mecanismos distintos.

XVII. Implicaciones para una Propuesta de Transformación de la Asamblea Legislativa

El texto constitucional vigente establece actualmente que el Poder Legislativo se ejerce mediante una Asamblea Legislativa compuesta por **dos cámaras: el Senado y la Cámara de Representantes**. También fija su composición y estructura electoral. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Por tanto, una propuesta encaminada a establecer una Legislatura Unicameral requeriría estudiar, entre otras cuestiones:

A. Artículo III

Debería determinarse qué disposiciones relativas a:

- composición;
- número de miembros;
- distritos;
- representación por acumulación;
- facultades de las cámaras;
- quórum;
- procedimiento legislativo;

- aprobación de proyectos;
- resoluciones conjuntas;
- procesos de residencia;
- otros mecanismos internos,

tendrían que modificarse como consecuencia de la eliminación de la estructura bicameral. (Poder Judicial de Puerto Rico)

B. Disposiciones constitucionales relacionadas

También habría que revisar cualquier artículo o sección que utilice la existencia de “dos cámaras” como parte de su funcionamiento.

C. Disposiciones transitorias

Una transformación estructural requeriría estudiar cómo se produciría la transición entre la Asamblea Legislativa existente y la nueva institución.

D. Legislación complementaria

El cambio constitucional podría requerir legislación ordinaria para implementar:

- elecciones;

- distritos;
- procedimientos legislativos;
- reglamentos;
- presupuesto;
- personal;
- transición institucional;
- administración de la nueva Asamblea.

El alcance exacto dependería del texto constitucional finalmente propuesto.

XVIII. Requisitos de Redacción de una Propuesta Constitucional

Una iniciativa seria de enmienda debería contener, como mínimo, un expediente técnico que identifique:

1. Texto constitucional vigente.

2. Texto propuesto.

3. Explicación de cada modificación.

4. Secciones constitucionales afectadas.

5. Disposiciones consecuenciales.

6. Términos de vigencia.

7. Análisis de compatibilidad con el Artículo VII, Sección 3.

8. Proyecto de resolución concurrente.

9. Justificación jurídica.

10. Estudio de implementación.

Esta organización permite diferenciar claramente el texto normativo de la explicación política, administrativa o académica que acompañe el proyecto.

XIX. Transparencia y Divulgación

El requisito constitucional de publicar la proposición con al menos tres meses de anticipación al referéndum establece un período mínimo de divulgación. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Para fines de estudio institucional, durante ese período puede documentarse públicamente:

- el texto oficial de la propuesta;
- una explicación en lenguaje sencillo;

- el texto constitucional que sería modificado;
- los efectos jurídicos previstos;
- las disposiciones de transición;
- la fecha y mecanismo del referéndum.

Estas prácticas pueden facilitar la comprensión pública del texto sometido a votación sin sustituir la información oficial que corresponda publicar conforme a la ley.

XX. Control de Calidad Jurídica Antes del Referéndum

Antes de una eventual consulta constitucional, un expediente técnico podría someterse a varias revisiones:

Revisión constitucional

Verificar compatibilidad con el Artículo VII y con las demás disposiciones de la Constitución.

Revisión de coherencia interna

Determinar si las nuevas disposiciones producen contradicciones con otros artículos.

Revisión legislativa

Verificar que la resolución concurrente y el trámite empleado satisfagan las exigencias constitucionales.

Revisión electoral

Verificar que la propuesta pueda presentarse al electorado en la forma jurídicamente requerida.

Revisión federal

Examinar las limitaciones expresamente reconocidas en el Artículo VII, Sección 3. (Poder Judicial de Puerto Rico)

XXI. Cronología Jurídica Propuesta para Estudio

Como modelo académico, el procedimiento puede dividirse en las siguientes fases:

Fase I — Investigación

Identificación del problema constitucional y recopilación de legislación, jurisprudencia y antecedentes históricos.

Fase II — Redacción

Preparación del texto de la enmienda y de las disposiciones consecuenciales.

Fase III — Evaluación constitucional

Examen bajo el Artículo VII y demás disposiciones aplicables.

Fase IV — Trámite legislativo

Presentación y consideración de la resolución concurrente.

Fase V — Aprobación constitucional de la propuesta

Obtención de las mayorías exigidas por la Constitución.

Fase VI — Publicación

Cumplimiento del término mínimo de publicación.

Fase VII — Referéndum

Presentación separada de cada proposición al electorado.

Fase VIII — Ratificación

Determinación del resultado conforme a la regla constitucional de mayoría de los electores que voten sobre la proposición.

Fase IX — Vigencia

Aplicación de los términos de vigencia incluidos en la propia enmienda.

XXII. Enmiendas Múltiples

La Constitución establece un límite cuantitativo importante: **no más de tres proposiciones de enmienda pueden someterse en un mismo referéndum**, y cada proposición debe votarse separadamente. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Por ello, cuando un proyecto contiene numerosos cambios constitucionales, resulta jurídicamente importante determinar cómo deben agruparse las modificaciones y si constituyen una o varias proposiciones.

Esta cuestión adquiere especial importancia cuando se pretende modificar simultáneamente la estructura legislativa, el sistema

electoral, las funciones gubernamentales y otras instituciones constitucionales.

XXIII. Convención Constituyente: Mecanismo Alternativo

Cuando el alcance de una propuesta supera la lógica de una modificación puntual y se plantea una revisión constitucional más amplia, el Artículo VII, Sección 2, contempla la Convención Constituyente.

El procedimiento comienza con la resolución concurrente de dos terceras partes de cada cámara, seguida por una consulta al electorado. De aprobarse la convocatoria, la Convención se elige en la forma que determine la ley y posteriormente su propuesta de revisión debe volver al electorado. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La determinación de cuál de los dos mecanismos corresponde utilizar en un proyecto concreto requiere un análisis jurídico específico de su alcance y contenido.

XXIV. Principios Jurídicos que Deben Guiar el Estudio

El análisis de una reforma constitucional debe tomar en consideración, entre otros, los siguientes principios:

Supremacía constitucional: las actuaciones de las ramas gubernamentales deben ajustarse al texto constitucional.

Legalidad del procedimiento: cada etapa debe seguir el mecanismo expresamente establecido.

Separación de poderes: la autoridad de cada rama debe respetar las funciones asignadas por la Constitución.

Participación democrática: las propuestas que lleguen al pueblo deben someterse conforme al procedimiento constitucional.

Claridad normativa: el texto de la enmienda debe poder identificarse y comprenderse con precisión.

Compatibilidad constitucional: una reforma no puede exceder las limitaciones materiales del Artículo VII, Sección 3.

XXV. Conclusiones del Estudio

El sistema constitucional de Puerto Rico contempla **dos vías diferenciadas para modificar su Constitución**: el procedimiento de enmienda establecido en la Sección 1 del Artículo VII y el procedimiento de revisión mediante Convención Constituyente dispuesto en la Sección 2. (Poder Judicial de Puerto Rico)

En el procedimiento ordinario, la Asamblea Legislativa inicia formalmente la propuesta mediante resolución concurrente aprobada por al menos dos terceras partes del número total de miembros de cada cámara. Posteriormente, la proposición debe someterse al electorado bajo las condiciones establecidas en la Constitución. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La Constitución establece además requisitos diferenciados para celebrar el referéndum junto con las elecciones generales, exige publicación previa de la propuesta y limita a tres las proposiciones que pueden presentarse en un mismo referéndum. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La jurisprudencia del Tribunal Supremo demuestra que una consulta popular previa sobre una cuestión constitucional no sustituye automáticamente el procedimiento formal del Artículo VII. El caso de la unicameralidad de 2005 constituye un antecedente especialmente relevante para cualquier estudio sobre transformación de la Asamblea Legislativa. (Poder Judicial)

Finalmente, toda propuesta debe examinarse a la luz de las restricciones contenidas en el Artículo VII, Sección 3, incluyendo la preservación de la forma republicana de gobierno, la Carta de Derechos y las exigencias de compatibilidad allí establecidas. (Poder Judicial de Puerto Rico)

XXVI. Fuentes Jurídicas Principales

Constitución de Puerto Rico — Artículo VII, "De las enmiendas a la Constitución". Poder Judicial de Puerto Rico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Constitución de Puerto Rico — Artículo III, "Del Poder Legislativo". Poder Judicial de Puerto Rico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Constitución de Puerto Rico — texto constitucional completo. Poder Judicial de Puerto Rico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Córdova Iturregui y otros v. Cámara de Representantes y otros, 2007 TSPR 133. Tribunal Supremo de Puerto Rico, 29 de junio de 2007. (Poder Judicial)

Estudio Sobre Modernización del Gobierno de Puerto Rico

Documento Técnico de Análisis Administrativo, Fiscal, Tecnológico, Institucional y de Prestación de Servicios Públicos

Fecha de referencia: septiembre de 2026

I. Presentación

La modernización del Gobierno de Puerto Rico requiere analizar simultáneamente la organización institucional, los recursos humanos, los procesos administrativos, la infraestructura, la tecnología, las finanzas públicas, la prestación de servicios y los mecanismos de transparencia.

El Gobierno ya cuenta con iniciativas vigentes dirigidas a distintos componentes de esa transformación. **PRITS**, creado mediante la Ley Núm. 75-2019, tiene entre sus funciones liderar la transformación digital, promover tecnologías emergentes, establecer gobernanza de tecnologías de información y operación y fortalecer la seguridad de los sistemas gubernamentales. (PR Innovation & Tech Service)

La **Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)** publica actualmente el presupuesto del Gobierno para el año fiscal 2026-2027 y mantiene un **Sistema de Inteligencia de Datos (SID)** para visualizar información sobre presupuestos certificados, recursos humanos e iniciativas estratégicas. (OGP Puerto Rico)

En materia de recursos humanos, la **OATRH** administra el marco establecido por la Ley Núm. 8-2017 y mantiene actualmente programas de transformación, capacitación, clasificación y desarrollo profesional. (Bvirtual OGP)

Por tanto, este estudio no parte de la premisa de que el Gobierno carezca de mecanismos de modernización. Examina cómo podrían **integrarse, evaluarse y ampliarse** esas capacidades dentro de una arquitectura gubernamental coherente.

II. Resumen Ejecutivo

La modernización gubernamental puede entenderse como la transformación de cinco componentes fundamentales:

Instituciones

↓

Personal

↓

Procesos

↓

Tecnología

↓

Resultados

Un Gobierno moderno no se define únicamente por tener más tecnología. También requiere estructuras claras, personal capacitado, procesos sencillos, información confiable, controles, continuidad operacional y capacidad para medir los resultados de los servicios.

El marco propuesto en este estudio se estructura en diez áreas:

1. Reforma administrativa.
2. Profesionalización del servicio público.
3. Gobierno digital.

4. Simplificación de procesos.
5. Gestión fiscal y presupuestaria.
6. Infraestructura institucional.
7. Datos e inteligencia institucional.
8. Transparencia y rendición de cuentas.
9. Seguridad y continuidad operacional.
10. Evaluación de resultados.

III. Objetivo General

Desarrollar un modelo integral para estudiar y estructurar la modernización del Gobierno de Puerto Rico mediante la transformación coordinada de sus instituciones, procesos, recursos humanos, tecnología, infraestructura y sistemas de gestión.

IV. Objetivos Específicos

El estudio procura analizar mecanismos para:

- simplificar procesos;
- reducir duplicaciones;
- digitalizar servicios;
- fortalecer recursos humanos;

- mejorar la gestión presupuestaria;
- utilizar datos para la toma de decisiones;
- mejorar la administración de proyectos;
- fortalecer la ciberseguridad;
- ampliar la transparencia;
- medir resultados;
- fortalecer la continuidad gubernamental;
- mejorar la experiencia del ciudadano.

V. Principio Central de Modernización

La modernización puede estructurarse como un ciclo:

Diagnóstico

↓

Diseño

↓

Implementación

↓

Medición

↓

Evaluación

↓

Mejora continua

Este ciclo evita concebir la modernización como un proyecto único que termina al instalar una nueva plataforma o aprobar una nueva organización.

VI. Marco Institucional Actual

6.1 PRITS

PRITS fue creado por la **Ley Núm. 75 del 25 de julio de 2019**. Su misión oficial incluye liderar la transformación digital del Gobierno de Puerto Rico, promover tecnologías emergentes, ejecutar proyectos de innovación, establecer gobernanza de IT/OT y hacer más seguros los sistemas gubernamentales. (PR Innovation & Tech Service)

La visión institucional publicada por PRITS contempla un Gobierno capaz de ofrecer servicios a los ciudadanos de manera plenamente digital y desarrollar una cultura de colaboración, innovación, transparencia y mejora continua. (PR Innovation & Tech Service)

6.2 OGP

La OGP mantiene actualmente procesos de presupuesto, planificación y análisis fiscal. Su portal presenta el presupuesto propuesto y aprobado para el año fiscal 2026-2027 y el **Sistema de Inteligencia de Datos**, que integra visualizaciones de presupuestos certificados, recursos humanos e iniciativas estratégicas. (OGP Puerto Rico)

6.3 OATRH

La Ley Núm. 8-2017 constituye el marco principal para la administración y transformación de los recursos humanos del Gobierno. La OATRH mantiene actualmente funciones relacionadas con administración de personal, mérito, capacitación, clasificación y transformación. (Bvirtual OGP)

La actividad regulatoria continúa en 2026. Por ejemplo, la OATRH publicó el 18 de septiembre de 2026 un borrador para derogar reglamentación que considera en desuso u obsoleta y abrió un período de comentarios de 30 días. (Oatrh)

VII. Diagnóstico de Modernización

Antes de reformar una institución debe determinarse cuál es realmente el problema.

Una dificultad administrativa puede originarse en:

ley

reglamento

estructura

personal

presupuesto

tecnología

contratación

procesos

coordinación

infraestructura

o una combinación de varios factores.

Por eso, el primer paso debe ser:

Diagnóstico Antes de Reorganización

VIII. Mapa del Gobierno

Una modernización integral necesita un inventario institucional.

Cada entidad puede documentar:

Elemento	Información
Institución	Nombre oficial
Base jurídica	Ley o Constitución
Funciones	Competencias
Programas	Servicios
Personal	Recursos humanos

Elemento	Información
Presupuesto	Recursos
Tecnología	Sistemas
Infraestructura	Activos
Contratos	Servicios externos
Indicadores	Resultados
Fiscalización	Entidades supervisoras

Este registro permitiría conocer cómo está compuesto realmente el aparato gubernamental.

IX. Revisión de Funciones

Cada agencia puede someter sus funciones a cuatro preguntas:

1. ¿La función es necesaria?

Debe evaluarse su propósito público.

2. ¿Quién tiene autoridad para realizarla?

Debe identificarse la base jurídica.

3. ¿Existe duplicidad?

Debe verificarse si otra entidad realiza una función similar.

4. ¿El proceso es eficiente?

Debe medirse tiempo, costo y resultado.

X. Simplificación Administrativa

Uno de los pilares de la modernización debe ser eliminar pasos innecesarios.

El proceso puede analizarse así:

solicitud

→

requisitos

→

revisión

→

aprobación

→

pago

→

respuesta.

Luego se determina cuáles pasos pueden:

eliminarse

integrarse

automatizarse

delegarse

o **mantenerse por razones legales o de control**.

XI. Gobierno Digital

El Gobierno puede evolucionar desde:

formularios físicos

hacia

trámites electrónicos

y posteriormente hacia

servicios digitales integrados.

Un servicio plenamente digital no significa simplemente colocar un formulario PDF en Internet.

Debe permitir, cuando legal y técnicamente proceda:

identificación → solicitud → documentos → pago → seguimiento → decisión → notificación.

XII. Portal Único de Servicios

Como modelo técnico puede estudiarse un portal gubernamental único.

El ciudadano podría encontrar:

servicios

requisitos

formularios

pagos

estado de solicitudes

notificaciones

documentos.

El portal debe dirigir al ciudadano hacia la entidad jurídicamente responsable de cada servicio.

XIII. Identidad Digital

Una arquitectura digital moderna requiere mecanismos para verificar la identidad cuando el trámite lo necesite.

El modelo puede incluir:

identidad

→

autenticación

→

firma

→

expediente

→

seguimiento.

La implementación debe observar las normas de privacidad y seguridad.

XIV. Expediente Electrónico

Puede estudiarse un sistema que permita sustituir gradualmente expedientes físicos por registros electrónicos seguros.

Sus características deberían incluir:

integridad

trazabilidad

control de acceso

respaldo

retención

recuperación.

XV. Interoperabilidad

Actualmente muchas agencias utilizan sistemas diferentes.

La modernización debe preguntarse:

¿Puede la información necesaria pasar de un sistema autorizado a otro sin obligar al ciudadano a repetir el mismo trámite?

El objetivo no sería compartir toda la información indiscriminadamente, sino establecer intercambios **legalmente autorizados, necesarios, seguros y auditables**.

XVI. Principio de “Una Sola Vez”

Como modelo de administración digital, puede estudiarse el principio de que el ciudadano no tenga que suministrar repetidamente información que el Gobierno ya posee legalmente y puede reutilizar para otro trámite autorizado.

Ejemplo conceptual:

cambio de dirección

→

identidad digital

→

actualización autorizada

→

entidades pertinentes.

La aplicación concreta depende de las leyes y restricciones de cada tipo de información.

XVII. Gestión de Datos

Los datos deben convertirse en infraestructura institucional.

Un sistema moderno requiere:

datos

↓

calidad

↓

estándares

↓

interoperabilidad

↓

análisis

↓

decisiones

↓

resultados.

El SID de OGP constituye actualmente un ejemplo de infraestructura de análisis y visualización de información presupuestaria, de recursos humanos e iniciativas estratégicas. (OGP Puerto Rico)

XVIII. Gobierno Basado en Datos

Las decisiones administrativas pueden sustentarse en indicadores sobre:

demanda

costos

tiempos

recursos

resultados

riesgos.

Pero los datos deben interpretarse dentro de su contexto, metodología y limitaciones.

XIX. Inteligencia Institucional

Puede estudiarse una arquitectura nacional de inteligencia gubernamental que combine:

presupuesto

personal

proyectos

servicios

datos económicos

infraestructura

indicadores.

La finalidad sería mejorar la capacidad de análisis administrativo, no sustituir las funciones legales de las agencias.

XX. Inteligencia Artificial

La IA puede ser evaluada para tareas como:

- clasificación documental;
- búsqueda;
- traducción;
- análisis de grandes conjuntos de datos;
- mantenimiento predictivo;
- asistencia administrativa;

- detección de anomalías.

Cada aplicación debe clasificarse según su nivel de riesgo.

Bajo riesgo

Tareas administrativas auxiliares.

Riesgo intermedio

Sistemas que afectan procesos internos y decisiones que requieren revisión.

Alto impacto

Sistemas cuyos resultados puedan afectar derechos o beneficios individuales.

Para los usos de mayor impacto deben considerarse supervisión humana, auditoría, explicabilidad, seguridad y mecanismos de revisión.

XXI. Ciberseguridad

La modernización digital aumenta la necesidad de protección.

El Gobierno necesita proteger:

identidades

expedientes

redes

bases de datos

sistemas financieros

infraestructura crítica.

PRITS identifica oficialmente la seguridad de los sistemas gubernamentales como una de sus responsabilidades. (PR Innovation & Tech Service)

XXII. Arquitectura de Seguridad Digital

Puede estructurarse:

identidad segura

↓

acceso mínimo necesario

↓

monitoreo

↓

detección

↓

respuesta

↓

recuperación

↓

auditoría.

XXIII. Continuidad Gubernamental

Los servicios esenciales deben continuar ante:

huracanes

terremotos

apagones

fallas tecnológicas

ciberataques

interrupciones de comunicaciones.

Cada agencia debería identificar sus:

funciones críticas

personal crítico

sistemas críticos

instalaciones críticas

proveedores críticos.

XXIV. Recuperación Ante Desastres

Un sistema tecnológico moderno debe incluir:

copias de seguridad

centros alternos

redundancia

procedimientos documentados

pruebas periódicas.

La meta no es solamente conservar información, sino recuperar el servicio.

XXV. Profesionalización

La modernización tecnológica requiere modernizar también el capital humano.

La Ley 8-2017 continúa constituyendo el marco principal de transformación de recursos humanos; la OATRH mantiene sistemas de clasificación, capacitación y desarrollo profesional. (Bvirtual OGP)

La formación puede incluir:

gestión pública

datos

tecnología

ciberseguridad

proyectos

finanzas

ética.

XXVI. Gestión de Talento

Puede establecerse un ciclo:

reclutar

→

formar

→

evaluar

→

desarrollar

→

retener

→

sucesión.

El objetivo es conservar conocimiento institucional y desarrollar capacidades especializadas.

XXVII. Desarrollo de Directivos

La administración moderna requiere profesionales capaces de:

planificar

presupuestar

administrar proyectos

gestionar personas

utilizar datos

manejar riesgos

trabajar con tecnología.

La capacitación del personal supervisor tiene además un marco legislativo específico en Puerto Rico, como la Ley Núm. 74-2017. (Bvirtual OGP)

XXVIII. Desregulación y Actualización Normativa

Modernizar no significa simplemente agregar nuevas normas.

También puede requerirse:

eliminar reglamentos obsoletos

consolidar normas

clarificar procedimientos

digitalizar requisitos

reducir conflictos normativos.

La OATRH está actualmente realizando precisamente un proceso de revisión de reglamentación en desuso u obsoleta, con período de comentarios públicos abierto en septiembre de 2026. (Oatrh)

XXIX. Modernización Presupuestaria

El proceso presupuestario constituye una parte esencial de la modernización.

La OGP indica que el proceso para el año fiscal 2026-2027 representa una etapa de transformación significativa de la gestión presupuestaria y que la OGP asumió el liderazgo formal en la formulación del presupuesto consolidado, en coordinación con la Junta de Supervisión y Administración Financiera. (OGP)

Esto permite estudiar un modelo presupuestario más integrado:

plan estratégico

↓

programa

↓

presupuesto

↓

indicador

↓

resultado.

XXX. Presupuesto Basado en Resultados

Cada programa puede asociar:

recursos asignados

-

actividades

-

productos

-

resultados.

Por ejemplo:

Programa de digitalización

Presupuesto → cantidad de servicios digitalizados → tiempo reducido → utilización ciudadana.

XXXI. Sistema de Inteligencia de Datos

El SID de OGP integra actualmente datos relacionados con:

presupuestos certificados

roster de recursos humanos

iniciativas estratégicas.

El sistema utiliza visualizaciones, filtros e interacciones para facilitar el análisis de indicadores. (OGP Puerto Rico)

El modelo de modernización puede estudiar la expansión de esa lógica hacia otras áreas administrativas.

XXXII. Gestión de Proyectos

Todo proyecto gubernamental significativo puede tener:

alcance

costo

cronograma

responsable

riesgo

indicador

resultado esperado.

Una oficina o sistema de gestión de proyectos puede centralizar la información necesaria para seguimiento.

XXXIII. Banco de Proyectos

Puede crearse una plataforma nacional con:

Campo	Información
Proyecto	Nombre
Agencia	Responsable
Costo	Estimado/actual
Fondos	Fuente
Estado	Etapa

Campo	Información
Cronograma	Fechas
Avance	%
Riesgos	Principales
Resultados	Indicadores

La existencia de una ficha no sustituiría los procesos legales de contratación, permisos o aprobación.

XXXIV. Gestión del Ciclo de Vida

El Gobierno debe considerar:

planificación

→

diseño

→

financiamiento

→

contratación

→

construcción

→

operación

→

mantenimiento

→

renovación.

XXXV. Gestión de Activos

Cada activo público importante puede contar con:

identificador

ubicación

condición

edad

valor

mantenimiento

riesgo

vida útil estimada.

XXXVI. Mantenimiento

Una administración moderna debe medir tanto:

construcción nueva

como

condición del patrimonio existente.

El mantenimiento preventivo puede programarse con base en condición y riesgo.

XXXVII. Servicio al Ciudadano

La modernización debe medirse desde el punto de vista del usuario.

Las preguntas fundamentales son:

¿Cuánto tarda?

¿Cuántos pasos tiene?

¿Cuántos documentos exige?

¿Puede hacerse digitalmente?

¿Puede seguirse el estado?

¿Existe respuesta?

XXXVIII. Centros de Servicio Integrado

Puede estudiarse la consolidación de determinados servicios alrededor de:

ventanillas físicas

kioscos

portal digital

centros telefónicos.

El objetivo sería ofrecer varios servicios sin obligar al ciudadano a desplazarse innecesariamente entre oficinas.

XXXIX. Diseño Centrado en el Ciudadano

Cada trámite puede diseñarse a partir del recorrido real del usuario:

necesidad → búsqueda → solicitud → espera → respuesta.

La administración puede identificar dónde existe una carga innecesaria.

XL. Medición de Experiencia

Puede utilizarse:

tiempo de atención

tiempo de resolución

número de visitas

cantidad de documentos

porcentaje digital

satisfacción.

Estos indicadores deben establecer definiciones y metodologías consistentes.

XLI. Transparencia

La Ley Núm. 141-2019 establece el marco de transparencia y acceso a información pública, y la versión oficial de OGP aparece revisada al 13 de marzo de 2026. (Bvirtual OGP)

La modernización puede complementar este marco mediante:

publicación proactiva

datos abiertos

portales

seguimiento digital

archivo electrónico.

XLII. Portal de Transparencia

Puede incluir:

presupuesto

contratos

proyectos

informes

estadísticas

reglamentos

auditorías.

La publicación debe respetar las excepciones legales y la protección de información confidencial.

XLIII. Rendición de Cuentas

Una agencia puede presentar anualmente:

objetivos

recursos

actividades

resultados

problemas

acciones correctivas.

XLIV. Auditoría Institucional

La modernización debe interactuar con las entidades fiscalizadoras ya existentes.

La pregunta no es únicamente:

¿Se gastó correctamente?

También:

¿Se obtuvo el resultado previsto?

Ambas dimensiones son diferentes y pueden requerir métodos distintos de evaluación.

XLV. Ética y Modernización

La tecnología no elimina los riesgos de conducta pública.

El sistema debe incluir:

conflictos de interés

protección de información

responsabilidad

controles de acceso

registro de decisiones.

La modernización institucional debe mantener la ética como componente transversal.

XLVI. Automatización

Puede evaluarse la automatización de tareas repetitivas:

verificación de documentos

clasificación

notificaciones

cálculos

generación de reportes.

Antes de automatizar, debe verificarse si el proceso actual es correcto. Automatizar un proceso defectuoso puede simplemente producir errores más rápidamente.

XLVII. Reingeniería de Procesos

El modelo propone cinco pasos:

Paso 1

Documentar el proceso actual.

Paso 2

Identificar desperdicios y duplicaciones.

Paso 3

Rediseñar.

Paso 4

Digitalizar.

Paso 5

Medir.

XLVIII. Eliminación de Duplicaciones

La revisión debe identificar:

agencias que recopilan el mismo dato

formularios repetidos

bases de datos incompatibles

contratos tecnológicos redundantes

procesos administrativos duplicados.

La eliminación concreta de una función debe realizarse únicamente después de verificar su fundamento legal y sus consecuencias.

XLIX. Reorganización Institucional

No toda modernización requiere crear o fusionar agencias.

Existen varias alternativas:

mantener

coordinar

consolidar procesos

compartir servicios

digitalizar

reorganizar

fusionar, cuando legalmente proceda.

La selección dependerá del diagnóstico.

L. Centros de Servicios Compartidos

Funciones administrativas comunes pueden estudiarse como servicios compartidos:

contabilidad

compras

tecnología

recursos humanos

procesamiento documental

ciberseguridad.

Esto podría ser particularmente relevante para entidades pequeñas, aunque debe evaluarse el impacto sobre tiempos de servicio y control.

LI. Relación con los Municipios

La modernización no debe limitarse al Gobierno central.

Puede estudiarse una arquitectura que permita compartir, cuando sea apropiado:

plataformas

datos

capacitación

ciberseguridad

sistemas financieros

servicios tecnológicos.

El diseño debe respetar la autonomía y las competencias municipales.

LII. Modernización Municipal

Los municipios pueden utilizar:

portales de servicios

pagos digitales

GIS

sistemas de permisos

presupuesto electrónico

participación ciudadana

gestión de activos.

LIII. Infraestructura del Gobierno

La modernización administrativa requiere infraestructura adecuada:

edificios

centros de datos

redes

equipos

energía

comunicaciones.

La infraestructura debe considerarse junto con operación y mantenimiento.

LIV. Gobierno Resiliente

Cada institución debe poder mantener servicios críticos durante:

huracán

terremoto

apagón

ciberataque

falla de proveedor.

La modernización debe incorporar continuidad desde el diseño inicial.

LV. Seguridad de Proveedores

La dependencia tecnológica también crea riesgos externos.

Los contratos críticos deben evaluar:

continuidad

seguridad

respaldo

portabilidad de datos

capacidad de sustitución

niveles de servicio.

LVI. Arquitectura Tecnológica Común

Como modelo conceptual:

Identidad digital

↓

Portal de servicios

↓

Interoperabilidad

↓

Datos

↓

Aplicaciones institucionales

↓

Ciberseguridad

↓

Analítica

↓

IA

Cada componente debe establecer claramente sus autoridades, responsabilidades y controles.

LVII. Gobierno Móvil

Los servicios digitales pueden diseñarse también para teléfonos y tabletas:

notificaciones

consultas

pagos

seguimiento

documentos.

No todos los servicios deben depender exclusivamente de dispositivos móviles.

LVIII. Accesibilidad Digital

Los servicios gubernamentales deben considerar:

personas con discapacidades

adultos mayores

personas con poca experiencia tecnológica

personas con acceso limitado a internet.

La modernización debe mantener canales alternativos cuando sean necesarios.

LIX. Brecha Digital

La digitalización puede generar desigualdad si una persona no tiene:

internet

dispositivo

conocimientos digitales

acceso económico.

Por ello:

Gobierno Digital ≠ Gobierno Exclusivamente Digital

Debe mantenerse un enfoque de acceso inclusivo.

LX. Educación Digital del Funcionario

El personal debe comprender:

ciberseguridad

datos

automatización

IA

privacidad

servicios digitales.

LXI. Cultura de Innovación

La transformación tecnológica requiere cambios organizacionales.

Puede crearse una cultura donde:

problema

→

experimento

→

prueba

→

medición

→

aprendizaje

→

escalamiento.

Un proyecto piloto no debería convertirse automáticamente en una solución permanente sin evaluación.

LXII. Laboratorios de Innovación

Puede estudiarse la creación de equipos que prueben:

nuevas plataformas

automatización

IA

servicios digitales

herramientas de análisis.

LXIII. Gobierno Abierto

La modernización también implica:

transparencia

participación

colaboración

datos.

La Ley 141-2019 proporciona un marco específico para el acceso a información pública. (Bvirtual OGP)

LXIV. Participación Ciudadana

Los ciudadanos pueden aportar a la modernización mediante:

consultas

evaluaciones

peticiones

informes de problemas

retroalimentación de servicios.

La participación debe diferenciarse de la autoridad decisional de las instituciones públicas.

LXV. Sistema de Quejas y Sugerencias

Puede establecerse una plataforma uniforme:

reclamo

→

número de caso

→

agencia

→

seguimiento

→

respuesta.

Los asuntos que involucren procesos judiciales, investigaciones o información protegida deben manejarse mediante sus procedimientos correspondientes.

LXVI. Indicadores de Modernización

Área	Indicador
Digital	% de servicios digitalizados
Procesos	Tiempo promedio
Ciudadano	Número de pasos
Personal	Capacitación
Finanzas	Costo por proceso

Área	Indicador
Datos	Interoperabilidad
Seguridad	Incidentes
Proyectos	Cumplimiento de cronograma
Transparencia	Información publicada
Resultados	Metas alcanzadas

LXVII. Índice de Madurez Digital

Como herramienta técnica puede utilizarse una clasificación descriptiva:

Nivel 1

Digitalización básica.

Nivel 2

Trámites electrónicos.

Nivel 3

Integración de sistemas.

Nivel 4

Gestión basada en datos.

Nivel 5

Servicios predictivos y automatizados bajo controles.

No sería una clasificación oficial del Gobierno y requeriría una metodología formal antes de utilizarse para comparar agencias.

LXVIII. Índice de Madurez Institucional

Puede evaluar:

estructura

personal

procesos

tecnología

datos

finanzas

controles

resultados.

LXIX. Tablero Nacional de Modernización

Puede mostrar por agencia:

proyectos

presupuesto

avance

servicios digitalizados

indicadores

riesgos

resultados.

El SID de OGP ofrece actualmente una base de referencia para la visualización integrada de información presupuestaria, de recursos humanos e iniciativas estratégicas. (OGP Puerto Rico)

LXX. Modernización y Sostenibilidad Fiscal

Toda transformación debe responder:

¿Cuánto cuesta?

¿Quién la financiará?

¿Cuánto costará operarla?

¿Qué ahorro produce?

¿Qué capacidad adicional genera?

La modernización debe incluir costos recurrentes, no solamente inversión inicial.

LXXI. Retorno de Inversión Pública

Cuando sea cuantificable, puede estimarse:

ahorro administrativo

reducción de tiempo

reducción de errores

incremento de capacidad

reducción de costos de mantenimiento.

No todos los beneficios públicos pueden monetizarse razonablemente; en esos casos deben utilizarse indicadores adicionales.

LXXII. Compras Tecnológicas

La adquisición de tecnología debe considerar:

interoperabilidad

seguridad

escalabilidad

mantenimiento

costo total

portabilidad

dependencia del proveedor.

LXXIII. Gobernanza de Proyectos Tecnológicos

Cada proyecto importante puede contar con:

patrocinador

director de proyecto

equipo técnico

usuario institucional

seguridad

jurídico

finanzas

evaluación.

LXXIV. Datos Abiertos

Cuando la información pueda divulgarse legalmente, la publicación en formatos reutilizables puede facilitar:

investigación

análisis

innovación

periodismo

participación ciudadana.

Debe excluirse información confidencial, personal o protegida por ley.

LXXV. Archivo Digital del Gobierno

La modernización debe preservar:

leyes

reglamentos

contratos

informes

presupuestos

proyectos

estadísticas

auditorías.

Esto crea una memoria institucional permanente.

LXXVI. Modelo de Gestión por Resultados

La arquitectura puede ser:

Objetivo

↓

Programa

↓

Presupuesto

↓

Actividad

↓

Producto

↓

Resultado

↓

Evaluación

LXXVII. Informe Anual de Modernización

Cada año puede publicarse:

proyectos terminados

proyectos en curso

presupuesto

servicios digitalizados

reducción de tiempos

indicadores

problemas

medidas correctivas.

LXXVIII. Evaluación Independiente

Los proyectos de mayor impacto pueden someterse a evaluación independiente para comprobar:

cumplimiento

costo

calidad

resultados

sostenibilidad.

La entidad evaluadora debe tener independencia suficiente respecto del equipo que ejecutó el proyecto.

LXXIX. Plan Maestro de Modernización 2027–2035

Fase I — Diagnóstico

2027

Inventario institucional y análisis de procesos.

Fase II — Diseño

2028

Arquitectura administrativa, tecnológica y de datos.

Fase III — Proyectos piloto

2029–2030

Digitalización y simplificación en áreas seleccionadas.

Fase IV — Integración

2031–2032

Interoperabilidad, identidad digital y servicios compartidos.

Fase V — Expansión

2033–2034

Extensión progresiva a agencias y municipios.

Fase VI — Evaluación

2035

Evaluación de resultados y nuevo ciclo de modernización.

Estos años constituyen una **propuesta técnica de planificación**, no un calendario oficial del Gobierno.

LXXX. Programa de 10 Transformaciones Prioritarias

Para efectos de organización del estudio, pueden analizarse diez transformaciones:

1. Gobierno digital

2. Simplificación de trámites

3. Profesionalización del servicio público

4. Gestión presupuestaria basada en resultados

5. Gobierno basado en datos

6. Ciberseguridad

7. Gestión moderna de proyectos

8. Transparencia

9. Continuidad operacional

10. Evaluación permanente

LXXXI. Riesgos de la Modernización

La transformación puede producir riesgos nuevos:

dependencia tecnológica

ciberataques

pérdida de privacidad

errores automatizados

obsolescencia

costos recurrentes

falta de interoperabilidad

resistencia organizacional

brecha digital

pérdida de conocimiento durante transiciones.

Cada proyecto debe contar con su propio registro de riesgos.

LXXXII. Modelo de Gobernanza

La arquitectura conceptual podría ser:

Gobernanza del Gobierno

↓

Planificación

↓

Presupuesto

↓

Instituciones

↓

Recursos Humanos

↓

Tecnología

↓

Datos

↓

Servicios

↓

Resultados

↓

Fiscalización

↓

Mejora continua

Las funciones específicas de cada organismo deben mantenerse conforme a la Constitución y la legislación aplicables.

LXXXIII. Principios Rectores

Legalidad

Toda transformación debe tener fundamento jurídico.

Servicio al ciudadano

La modernización debe mejorar la prestación de servicios.

Eficiencia

Los procesos deben utilizar los recursos de manera responsable.

Profesionalización

La tecnología debe estar acompañada de capacidades humanas.

Transparencia

La gestión debe ser documentable y fiscalizable.

Seguridad

La información y los sistemas deben estar protegidos.

Accesibilidad

La modernización debe ser inclusiva.

Interoperabilidad

Los sistemas deben comunicarse cuando jurídicamente corresponda.

Sostenibilidad

Los proyectos deben poder operar y mantenerse.

Evaluación

Toda transformación debe medirse.

LXXXIV. Modelo Integral Final

La modernización del Gobierno de Puerto Rico puede representarse como:

Instituciones

↓

Procesos

↓

Personal

↓

Tecnología

↓

Datos

↓

Servicios

↓

Resultados

↓

Transparencia

↓

Evaluación

↓

Mejora continua

LXXXV. Conclusiones

Puerto Rico ya posee componentes institucionales relevantes para una transformación gubernamental. PRITS tiene un mandato explícito de liderar la transformación digital y fortalecer la seguridad de los sistemas gubernamentales. (PR Innovation & Tech Service)

La OGP mantiene actualmente herramientas de planificación y presupuesto, incluyendo el Sistema de Inteligencia de Datos, que integra visualizaciones de presupuestos, recursos humanos e iniciativas estratégicas. (OGP Puerto Rico)

La OATRH administra el marco de transformación de recursos humanos establecido por la Ley 8-2017 y continúa desarrollando en 2026 actividades relacionadas con clasificación, capacitación y actualización normativa. (Bvirtual OGP)

El proceso presupuestario 2026-2027 también refleja una evolución de las metodologías de formulación y coordinación fiscal, según el Manual del Proceso Presupuestario publicado por OGP. (OGP)

Estos elementos muestran que la modernización gubernamental puede estudiarse como una **integración de capacidades**

existentes y nuevas iniciativas, no solamente como una reorganización estructural.

El modelo general queda expresado en:

Gobierno Moderno = Instituciones Claras + Servidores Profesionales + Procesos Simples + Tecnología Segura + Datos Confiables + Servicios Accesibles + Resultados Medibles

La adopción de reformas concretas requeriría, para cada área, análisis jurídico, fiscal, tecnológico, laboral y operacional específico.

LXXXVI. Estructura Maestra del Programa "Modernización del Gobierno de Puerto Rico"

Tomo I — Reforma Administrativa

Volumen I: Diagnóstico gubernamental

Volumen II: Organización administrativa

Volumen III: Revisión de funciones

Volumen IV: Simplificación

Volumen V: Reingeniería de procesos

Volumen VI: Servicios compartidos

Volumen VII: Coordinación interagencial

Volumen VIII: Gestión del cambio

Volumen IX: Continuidad institucional

Volumen X: Reforma administrativa integrada

Tomo II — Gobierno Digital

Volumen I: PRITS

Volumen II: Portal único

Volumen III: Identidad digital

Volumen IV: Expedientes electrónicos

Volumen V: Interoperabilidad

Volumen VI: Firma y documentos digitales

Volumen VII: Servicios móviles

Volumen VIII: Automatización

Volumen IX: Inteligencia artificial

Volumen X: Gobierno digital integrado

Tomo III — Recursos Humanos

Volumen I: Mérito

Volumen II: Reclutamiento

Volumen III: Clasificación

Volumen IV: Capacitación

Volumen V: Evaluación

Volumen VI: Carrera pública

Volumen VII: Liderazgo

Volumen VIII: Movilidad

Volumen IX: Sucesión

Volumen X: Profesionalización

Tomo IV — Gestión Fiscal

Volumen I: Presupuesto

Volumen II: Planificación

Volumen III: Datos fiscales

Volumen IV: Gestión por resultados

Volumen V: Proyectos de capital

Volumen VI: Costos

Volumen VII: Riesgos

Volumen VIII: Sostenibilidad

Volumen IX: Evaluación

Volumen X: Modernización fiscal

Tomo V — Datos y Tecnología

Volumen I: Gobierno basado en datos

Volumen II: Inteligencia institucional

Volumen III: Datos abiertos

Volumen IV: Interoperabilidad

Volumen V: Ciberseguridad

Volumen VI: IA

Volumen VII: Analítica

Volumen VIII: Sistemas críticos

Volumen IX: Continuidad tecnológica

Volumen X: Arquitectura tecnológica nacional

Tomo VI — Servicios Públicos

Volumen I: Diseño centrado en el ciudadano

Volumen II: Servicios digitales

Volumen III: Centros de servicio

Volumen IV: Permisos

Volumen V: Licencias

Volumen VI: Pagos

Volumen VII: Peticiones

Volumen VIII: Quejas y reclamaciones

Volumen IX: Accesibilidad

Volumen X: Calidad del servicio

Tomo VII — Infraestructura Institucional

Volumen I: Edificios

Volumen II: Centros de datos

Volumen III: Comunicaciones

Volumen IV: Energía

Volumen V: Infraestructura crítica

Volumen VI: Gestión de activos

Volumen VII: Mantenimiento

Volumen VIII: Resiliencia

Volumen IX: Recuperación

Volumen X: Infraestructura gubernamental futura

Tomo VIII — Transparencia e Integridad

Volumen I: Acceso a información

Volumen II: Transparencia proactiva

Volumen III: Datos abiertos

Volumen IV: Auditoría

Volumen V: Ética

Volumen VI: Conflictos de interés

Volumen VII: Rendición de cuentas

Volumen VIII: Participación ciudadana

Volumen IX: Supervisión

Volumen X: Gobierno abierto

Tomo IX — Evaluación y Resultados

Volumen I: Indicadores

Volumen II: Evaluación de programas

Volumen III: Evaluación de proyectos

Volumen IV: Costo-beneficio

Volumen V: Costo-efectividad

Volumen VI: Auditoría de resultados

Volumen VII: Tableros

Volumen VIII: Datos de desempeño

Volumen IX: Evaluación institucional

Volumen X: Informe nacional de resultados

Tomo X — Plan Maestro

Volumen I: Diagnóstico nacional

Volumen II: Reforma administrativa

Volumen III: Gobierno digital

Volumen IV: Recursos humanos

Volumen V: Finanzas

Volumen VI: Tecnología

Volumen VII: Infraestructura

Volumen VIII: Servicios

Volumen IX: Transparencia y evaluación

Volumen X: Plan Maestro de Modernización del Gobierno de Puerto Rico 2027–2035

Fuentes Oficiales Principales

Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS): Ley 75-2019, transformación digital, innovación, gobernanza IT/OT y seguridad de sistemas. (PR Innovation & Tech Service)

Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP): presupuesto 2026-2027, Sistema de Inteligencia de Datos y planificación presupuestaria. (OGP Puerto Rico)

Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH): Ley 8-2017, administración de recursos humanos, capacitación y actualización normativa. (Bvirtual OGP)

Ley Núm. 141-2019: marco de transparencia y acceso a la información pública, versión oficial revisada en marzo de 2026. (Bvirtual OGP)

Compendio de Informes Técnicos de Puerto Rico

Colección de Análisis Técnicos Para Planificación, Evaluación, Modernización y Toma de Decisiones Institucionales

Fecha de referencia: septiembre de 2026

I. Presentación

Los informes técnicos constituyen instrumentos para convertir información, datos, normativa, estudios y evidencia operacional en documentos útiles para la planificación pública.

A diferencia de un estudio jurídico, cuyo centro es la interpretación de normas, o de un estudio institucional, que examina la estructura y las competencias de una entidad, un **informe técnico** debe concentrarse en una pregunta concreta:

¿Cuál es la situación actual, qué evidencia existe, cuáles son las alternativas técnicamente identificables y qué condiciones deben evaluarse para ejecutar cada una?

Puerto Rico ya cuenta con instituciones que producen documentación de carácter técnico. La Junta de Planificación mantiene estudios, proyecciones económicas, proyecciones de población, publicaciones e instrumentos de planificación, además del Programa de Inversiones de Cuatro Años (PICA). (Puerto Rico Planning Board)

Para el ciclo 2026, la Junta de Planificación desarrolló vistas públicas relacionadas con el PICA 2027–2030, demostrando que la programación de mejoras capitales forma parte de un proceso técnico y participativo institucional. (Puerto Rico Planning Board)

La Oficina de Gerencia y Presupuesto mantiene actualmente el presupuesto propuesto y aprobado para el año fiscal 2026–2027 y herramientas de gestión presupuestaria. (OGP Puerto Rico)

PRITS, por su parte, mantiene una biblioteca institucional que incluye estudios, informes estadísticos, informes de ciberseguridad, guías, políticas y otros documentos técnicos. (PR Innovation & Tech Service)

Este compendio propone una estructura uniforme para producir, revisar y archivar informes técnicos nacionales.

II. Objetivo General

Establecer un sistema organizado de informes técnicos destinados a analizar problemas, infraestructura, servicios, recursos, proyectos, capacidad institucional y alternativas de modernización de Puerto Rico mediante información verificable y metodologías explícitas.

III. Objetivos Específicos

Los informes deberán permitir:

diagnosticar

medir

comparar

proyectar

estimar

evaluar

documentar

recomendar alternativas técnicas, cuando el mandato del informe así lo establezca.

IV. Diferencia Entre los Distintos Documentos

Estudio

Investiga ampliamente un tema.

Informe técnico

Responde a una cuestión concreta utilizando datos, metodología y análisis.

Informe de evaluación

Determina resultados frente a objetivos previamente establecidos.

Informe de diagnóstico

Identifica condiciones actuales, deficiencias, riesgos y necesidades.

Informe de viabilidad

Examina si una alternativa puede ejecutarse técnica, financiera u operacionalmente.

Plan maestro

Organiza acciones a mediano o largo plazo.

V. Principios Metodológicos

Todo informe técnico debe distinguir entre:

dato observado

estimación

proyección

supuesto

interpretación

recomendación técnica

Esta separación es fundamental para evitar que una proyección sea presentada como un hecho actual.

VI. Estructura Estándar de un Informe Técnico

Todo informe de la colección puede seguir esta estructura:

1. Portada

Título, entidad, fecha y versión.

2. Resumen ejecutivo

Principales hallazgos.

3. Antecedentes

Origen del problema o proyecto.

4. Objetivos

Qué pretende responder el informe.

5. Metodología

Fuentes, datos y métodos.

6. Situación actual

Condición documentada.

7. Análisis

Interpretación técnica.

8. Alternativas

Opciones identificadas.

9. Costos

Estimados y supuestos.

10. Riesgos

Riesgos técnicos, fiscales, ambientales u operacionales.

11. Indicadores

Métricas de seguimiento.

12. Conclusiones

Hallazgos principales.

13. Recomendaciones

Sólo cuando formen parte del mandato.

14. Anexos

Tablas, mapas, documentos y metodologías.

VII. Informe Técnico I

Diagnóstico Nacional de Infraestructura

Debe identificar:

carreteras

puentes

agua

energía

puertos

aeropuertos

escuelas

hospitales

edificios públicos

infraestructura digital.

El informe debe asignar a cada activo una condición, capacidad, riesgo y necesidad de inversión cuando existan datos suficientes.

VIII. Informe Técnico II

Sistema Energético

Puede analizar:

generación

transmisión

distribución

almacenamiento

microredes

resiliencia

mantenimiento

costos.

Cada componente debe evaluarse mediante datos operacionales y proyecciones explícitas.

IX. Informe Técnico III

Sistema de Agua y Alcantarillado

La infraestructura de agua requiere análisis de:

producción

almacenamiento

distribución

pérdidas

tratamiento

alcantarillado

inversiones

mantenimiento.

La AAA publica actualmente información operacional y financiera que puede servir como fuente para informes especializados. (Puerto Rico Planning Board)

X. Informe Técnico IV

Transportación y Movilidad

Debe examinar:

red vial

congestión

transporte colectivo

puentes

seguridad vial

movilidad peatonal

conectividad intermodal.

Puede utilizarse información de tráfico, población, empleo, infraestructura y uso del suelo.

XI. Informe Técnico V

Puertos y Logística

Debe analizar:

capacidad portuaria

carga

pasajeros

conectividad

calado

almacenamiento

accesibilidad terrestre

resiliencia.

El informe debe distinguir capacidad instalada de capacidad efectivamente utilizada.

XII. Informe Técnico VI

Aeropuertos

Puede estudiar:

pasajeros

carga

pistas

terminales

equipaje

seguridad

estacionamiento

transporte terrestre

energía de respaldo.

XIII. Informe Técnico VII

Conectividad Digital

El análisis puede incluir:

banda ancha

fibra óptica

cobertura rural

conectividad institucional

centros de datos

redundancia

ciberseguridad.

Puerto Rico mantiene actualmente una planificación de banda ancha vinculada al programa federal BEAD, incluida una propuesta final publicada en 2026. Este tipo de documentación constituye una fuente técnica para identificar brechas de conectividad y necesidades de infraestructura. (docs.pr.gov)

XIV. Informe Técnico VIII

Edificios Públicos

Cada inmueble puede evaluarse mediante:

condición estructural

consumo energético

accesibilidad

ocupación

mantenimiento

riesgo

costo de rehabilitación

costo de reemplazo.

XV. Informe Técnico IX

Escuelas

Puede analizar:

capacidad

matrícula

condición física

espacios educativos

laboratorios

tecnología

accesibilidad

resiliencia.

Los resultados deben presentarse por región, municipio y tipo de instalación cuando los datos lo permitan.

XVI. Informe Técnico X

Sistema de Salud

Debe estudiar:

infraestructura

capacidad hospitalaria

personal

equipos

servicios

acceso territorial

emergencias

continuidad operacional.

XVII. Informe Técnico XI

Seguridad Pública

El informe puede analizar:

policía

bomberos

9-1-1

emergencias médicas

manejo de emergencias

investigación

comunicaciones.

Debe distinguir indicadores de actividad de indicadores de resultados.

XVIII. Informe Técnico XII

Instituciones Juveniles

Puede evaluar:

capacidad

ocupación

personal

educación

salud

tratamiento

infraestructura

reintegración.

Los datos individuales de menores deben protegerse conforme al marco jurídico aplicable.

XIX. Informe Técnico XIII

Servicio Público y Recursos Humanos

Debe examinar:

vacantes

clasificaciones

capacitación

rotación

competencias

tecnología

desarrollo profesional

planificación de sucesión.

La información puede complementarse con los sistemas de recursos humanos y capacitación administrados por OATRH.

XX. Informe Técnico XIV

Capacidad Institucional

Puede medir:

Dimensión	Indicadores posibles
Personal	Vacantes y competencias
Finanzas	Recursos disponibles
Procesos	Tiempos y cargas
Tecnología	Digitalización
Proyectos	Capacidad de ejecución
Infraestructura	Condición
Datos	Calidad y disponibilidad
Supervisión	Controles

XXI. Informe Técnico XV

Presupuesto y Capacidad Fiscal

Debe separar:

presupuesto aprobado

presupuesto vigente

obligaciones

gastos

proyecciones

fondos disponibles.

La OGP mantiene actualmente información del presupuesto aprobado y propuesto para el año fiscal 2026–2027. (OGP Puerto Rico)

XXII. Informe Técnico XVI

Proyectos de Capital

La planificación de capital debe examinar:

necesidad

alternativas

costo

financiamiento

cronograma

capacidad de ejecución

operación

mantenimiento.

El PICA constituye uno de los instrumentos institucionales utilizados en Puerto Rico para planificación de mejoras capitales. La Junta de Planificación mantiene PICA y sus procesos de vistas públicas. (Puerto Rico Planning Board)

XXIII. Informe Técnico XVII

Evaluación de Proyectos

Cada proyecto debe poder responder:

¿Qué problema resuelve?

¿Cuánto cuesta?

¿Qué alternativas existen?

¿Qué riesgos tiene?

¿Cómo se medirá el resultado?

XXIV. Informe Técnico XVIII

Costo del Ciclo de Vida

El análisis debe considerar:

construcción

-

operación

- **mantenimiento**
- **renovación**
- **sustitución.**

Esto evita evaluar una infraestructura únicamente por su costo inicial.

XXV. Informe Técnico XIX

Mantenimiento de Infraestructura

Puede desarrollar un índice de condición:

Excelente

Adecuada

Necesita mantenimiento

Necesita rehabilitación

Necesita sustitución

La metodología debe ser explícita para que las categorías sean reproducibles.

XXVI. Informe Técnico XX

Resiliencia

Debe evaluar infraestructura y servicios ante:

huracanes

terremotos

inundaciones

incendios

apagones

ciberataques

fallas de comunicaciones.

Puede calcularse el tiempo estimado de recuperación de cada servicio.

XXVII. Informe Técnico XXI

Cambio Climático y Adaptación

Puede estudiar:

temperatura

precipitación

inundaciones

erosión

sequía

impactos costeros

riesgos para infraestructura.

La metodología debe indicar qué escenarios climáticos se utilizan y qué horizonte temporal se examina.

XXVIII. Informe Técnico XXII

Desarrollo Municipal

Debe examinar los **78 municipios** mediante indicadores de:

población

economía

infraestructura

servicios

finanzas

capacidad institucional

riesgo.

La Junta de Planificación mantiene actualmente información y proyecciones de población por municipios y otros instrumentos de planificación económica y territorial. (Puerto Rico Planning Board)

XXIX. Informe Técnico XXIII

Desarrollo Regional

Puede utilizar las áreas funcionales empleadas por la Junta de Planificación para estudiar:

movilidad

empleo

comercio

infraestructura

servicios

relaciones territoriales.

La Junta mantiene estudios y perfiles económicos y regionales como parte de sus instrumentos de planificación. (Puerto Rico Planning Board)

XXX. Informe Técnico XXIV

Población y Demografía

Debe analizar:

población

edad

migración

hogares

distribución territorial

proyecciones.

La Junta de Planificación mantiene proyecciones municipales para el período 2021–2030 dentro de sus instrumentos de trabajo. (Puerto Rico Planning Board)

XXXI. Informe Técnico XXV

Economía y Empleo

Puede utilizar:

empleo

desempleo

salarios

producción

inversión

sectores económicos

actividad empresarial.

La Junta de Planificación publica actualmente indicadores económicos, proyecciones económicas y resúmenes económicos periódicos. (Puerto Rico Planning Board)

XXXII. Informe Técnico XXVI

Impacto Económico de Proyectos

Debe calcular, cuando la metodología lo permita:

empleo directo

empleo indirecto

producción

ingresos

consumo

impacto regional.

La Junta de Planificación mantiene herramientas como el multiplicador de empleo para determinados sectores económicos, lo cual puede servir como referencia metodológica. (Puerto Rico Planning Board)

XXXIII. Informe Técnico XXVII

Desarrollo Empresarial

Puede examinar:

número de establecimientos

tamaño empresarial

empleo

sectores

localización

supervivencia empresarial, cuando existan datos.

XXXIV. Informe Técnico XXVIII

Agricultura

Debe analizar:

producción

tierras

agua

infraestructura

mercados

empleo

importaciones

cadena de suministro.

XXXV. Informe Técnico XXIX

Turismo

Puede estudiar:

visitantes

hospedaje

cruceros

aeropuertos

atracciones

empleo

impacto económico

capacidad territorial.

XXXVI. Informe Técnico XXX

Medio Ambiente

Puede integrar:

agua

aire

residuos

ecosistemas

costas

uso del suelo

riesgos naturales.

XXXVII. Informe Técnico XXXI

Manejo de Desperdicios

Debe estudiar:

generación

recolección

transporte

reciclaje

recuperación

disposición final.

XXXVIII. Informe Técnico XXXII

Participación Ciudadana

Puede medir:

consultas

vistas públicas

participantes

ponencias

peticiones

solicitudes de información

tiempos de respuesta.

La Junta de Planificación, por ejemplo, mantiene actualmente procesos de vistas públicas para instrumentos como el PICA. (Puerto Rico Planning Board)

XXXIX. Informe Técnico XXXIII

Transparencia Gubernamental

Debe estudiar:

información publicada

solicitudes

tiempos de respuesta

formatos

documentos disponibles

datos abiertos.

PRITS publica actualmente informes estadísticos y documentación relacionada con la Ley 141-2019 y explica el mecanismo institucional para solicitudes de información. (PR Innovation & Tech Service)

XL. Informe Técnico XXXIV

Gobierno Digital

Puede evaluar:

servicios en línea

trámites digitales

interoperabilidad

identidad digital

ciberseguridad

infraestructura tecnológica.

PRITS mantiene actualmente una biblioteca documental que incluye estudios, guías, informes de ciberseguridad, informes estadísticos y otros materiales institucionales. (PR Innovation & Tech Service)

XLI. Informe Técnico XXXV

Inteligencia Artificial

Debe estudiar:

casos de uso

beneficios operacionales

costos

riesgos

protección de datos

supervisión humana

seguridad

auditoría.

El informe debe separar claramente experimentación, proyectos piloto y sistemas desplegados.

XLII. Informe Técnico XXXVI

Ciberseguridad

Puede examinar:

infraestructura crítica

incidentes

vulnerabilidades

respaldo

continuidad

capacitación

gestión de identidad.

PRITS mantiene actualmente informes de ciberseguridad dentro de su repositorio documental institucional. (PR Innovation & Tech Service)

XLIII. Informe Técnico XXXVII

Servicios Públicos

El objetivo sería medir la experiencia operacional:

solicitud

→

procesamiento

→

respuesta

→

resultado.

Puede aplicarse a permisos, licencias, beneficios, servicios municipales y otros trámites.

XLIV. Informe Técnico XXXVIII

Tiempos de Servicio

Puede establecer métricas para:

tiempo de espera

tiempo de procesamiento

tiempo de respuesta

tiempo de resolución.

Las métricas deben definirse uniformemente antes de comparar instituciones.

XLV. Informe Técnico XXXIX

Evaluación de Programas

Cada programa público puede estudiarse mediante:

objetivos

población servida

recursos

actividades

productos

resultados

costo por beneficiario.

XLVI. Informe Técnico XL

Análisis Costo-Beneficio

Cuando los datos lo permitan, puede compararse:

costos monetarios

con

beneficios monetarios o cuantificables.

Cuando los beneficios no puedan monetizarse razonablemente, debe indicarse la limitación y considerar métodos alternativos, como análisis multicriterio o costo-efectividad.

XLVII. Informe Técnico XLI

Análisis Costo-Efectividad

Puede aplicarse cuando el resultado es medible pero difícil de traducir a dinero.

Ejemplo:

costo por persona atendida

costo por kilómetro mantenido

costo por estudiante beneficiado

costo por tonelada reciclada.

XLVIII. Informe Técnico XLII

Gestión de Riesgos

Cada proyecto o programa puede registrar:

riesgo

probabilidad

impacto

mitigación

responsable

estado.

XLIX. Informe Técnico XLIII

Gestión de Proyectos

Debe analizar:

alcance

plazo

costo

calidad

riesgo

contrato

avance.

Puede incorporar un tablero de control mensual.

L. Informe Técnico XLIV

Control de Costos

Debe comparar:

estimado inicial

presupuesto aprobado

contrato

cambios

obligaciones

gasto

proyección final.

LI. Informe Técnico XLV

Control de Cronogramas

Puede mostrar:

fecha planificada

fecha real

retraso

causa

impacto

acción correctiva.

LII. Informe Técnico XLVI

Calidad de Construcción

Debe evaluar:

especificaciones

inspecciones

materiales

defectos

garantías

cumplimiento contractual.

LIII. Informe Técnico XLVII

Contratación Pública

Puede analizar:

cantidad de procesos

tiempos

competencia

adjudicaciones

enmiendas

incumplimientos

costos.

El contenido concreto debe ajustarse al régimen legal y reglamentario aplicable al tipo de contratación.

LIV. Informe Técnico XLVIII

Compras Gubernamentales

Puede analizar oportunidades de:

estandarización

compras agregadas

inventarios

gestión de proveedores

costos unitarios.

LV. Informe Técnico XLIX

Gestión de Activos

Puede establecer un registro de:

activo

ubicación

edad

condición

valor

mantenimiento

riesgo

vida útil.

LVI. Informe Técnico L

Mantenimiento Predictivo

Puede integrar:

sensores

historial de fallas

inspecciones

datos de uso

modelos predictivos.

El objetivo sería programar mantenimiento antes de una falla crítica, cuando los datos permitan justificarlo.

LVII. Informe Técnico LI

Planificación Territorial

Puede estudiar:

uso del suelo

población

infraestructura

riesgos

economía

transporte.

La Junta de Planificación mantiene actualmente instrumentos de planificación física, económica y territorial, incluyendo PICA y herramientas demográficas y económicas. (Puerto Rico Planning Board)

LVIII. Informe Técnico LII

Información Geográfica

Puede integrar mapas de:

infraestructura

población

riesgos

transporte

servicios

uso del suelo.

Los sistemas GIS permiten relacionar variables territoriales que aparecen separadas en bases de datos.

LIX. Informe Técnico LIII

Proyecciones Demográficas

Debe establecer:

línea base

metodología

supuestos

escenarios

horizonte

margen de incertidumbre.

La Junta de Planificación mantiene actualmente proyecciones de población por municipio como instrumento de trabajo. (Puerto Rico Planning Board)

LX. Informe Técnico LIV

Proyecciones Económicas

Puede trabajar con:

empleo

producto

consumo

inversión

sectores

escenarios económicos.

La Junta publica actualmente proyecciones económicas de largo y corto plazo, además de indicadores y resúmenes periódicos. (Puerto Rico Planning Board)

LXI. Informe Técnico LV

Escenarios de Futuro

Los informes prospectivos deben diferenciar:

escenario base

escenario alternativo

escenario adverso

escenario de estrés.

No deben presentarse como predicciones ciertas.

LXII. Informe Técnico LVI

Análisis de Brechas

La metodología puede ser:

capacidad actual

menos

capacidad requerida

igual

brecha.

Luego:

brecha + costo estimado + plazo + riesgo.

LXIII. Informe Técnico LVII

Capacidad Institucional Municipal

Puede utilizar una ficha uniforme para los 78 municipios:

finanzas

personal

tecnología

infraestructura

servicios

proyectos

resiliencia.

Los resultados deben mostrar diferencias territoriales sin convertir necesariamente los municipios en una clasificación política.

LXIV. Informe Técnico LVIII

Capacidad del Gobierno Central

Puede medir las mismas dimensiones para agencias y departamentos.

El propósito sería identificar dónde existen necesidades de personal, tecnología, procesos o infraestructura.

LXV. Informe Técnico LIX

Servicios Digitales

Puede medir:

porcentaje digitalizado

usuarios

tiempo ahorrado

errores

costos

satisfacción.

LXVI. Informe Técnico LX

Satisfacción Ciudadana

Puede utilizar encuestas para evaluar:

acceso

tiempo

claridad

resultado

trato.

Las encuestas deben utilizar muestras y metodologías documentadas para que los resultados puedan interpretarse correctamente.

LXVII. Informe Técnico LXI

Calidad de Datos

Un informe de calidad de datos debe verificar:

completitud

consistencia

exactitud

oportunidad

comparabilidad

trazabilidad.

LXVIII. Informe Técnico LXII

Sistema Estadístico

El Instituto de Estadísticas constituye una fuente institucional para el análisis de estadísticas oficiales y sus aplicaciones para investigación y decisiones públicas. La Junta de Planificación también mantiene numerosos indicadores y publicaciones económicas y demográficas. (Puerto Rico Planning Board)

El informe puede estudiar:

fuentes

metodologías

frecuencia

calidad

acceso

interoperabilidad.

LXIX. Informe Técnico LXIII

Indicadores Nacionales

Puede desarrollar un conjunto común de indicadores para:

economía

infraestructura

salud

educación

seguridad

municipios

ambiente

gobierno digital

finanzas.

LXX. Informe Técnico LXIV

Tablero Nacional de Resultados

Puede mostrar para cada programa:

meta

línea base

resultado actual

variación

presupuesto

avance

riesgo.

LXXI. Informe Técnico LXV

Evaluación de Políticas Públicas

Debe examinar:

problema

intervención

población

mecanismo

resultado

costo

limitaciones.

Las conclusiones deben distinguir claramente evidencia causal de simples asociaciones.

LXXII. Informe Técnico LXVI

Auditoría de Resultados

Puede comparar:

objetivo inicial

con

resultado obtenido.

La auditoría de resultados debe coordinarse con las autoridades fiscalizadoras existentes para evitar duplicidad de funciones.

LXXIII. Informe Técnico LXVII

Continuidad Operacional

Debe documentar:

funciones críticas

personal esencial

sistemas

instalaciones

proveedores

alternativas de emergencia.

LXXIV. Informe Técnico LXVIII

Continuidad Tecnológica

Debe establecer:

respaldos

redundancia

recuperación

tiempo objetivo de recuperación

punto objetivo de recuperación.

LXXV. Informe Técnico LXIX

Sostenibilidad Fiscal

Puede analizar:

ingresos

gastos

obligaciones

deuda

costos de mantenimiento

pasivos futuros.

LXXVI. Informe Técnico LXX

Prioridades de Inversión

Puede crear una matriz basada en:

urgencia

riesgo

población afectada

costo

beneficio esperado

capacidad de ejecución.

La matriz debe publicar la metodología antes de utilizarla para asignar recursos.

LXXVII. Informe Técnico LXXI

Mapa Nacional de Proyectos

Cada proyecto puede incluir:

localización

agencia

costo

financiamiento

avance

cronograma

riesgo.

LXXVIII. Informe Técnico LXXII

Informe de Progreso

Cada gran proyecto debe producir informes periódicos:

mensual

trimestral

semestral

anual, según su tamaño y requisitos.

LXXIX. Informe Técnico LXXIII

Informe Final de Proyecto

Al terminar una obra o programa:

qué se propuso

qué se construyó o ejecutó

cuánto costó

cuánto tardó

qué resultados obtuvo

qué problemas ocurrieron

qué lecciones quedaron.

LXXX. Informe Técnico LXXIV

Lecciones Aprendidas

Debe documentar:

qué funcionó

qué no funcionó

causas

cambios necesarios

recomendaciones para proyectos futuros.

LXXXI. Informe Técnico LXXV

Informe Nacional de Capacidad Institucional

Como documento integrador puede consolidar:

recursos humanos

presupuesto

infraestructura

tecnología

procesos

datos

fiscalización

resultados.

LXXXII. Modelo de Calidad del Informe

Cada informe debe pasar por cinco controles:

Control 1 — Datos

¿Las fuentes están identificadas?

Control 2 — Metodología

¿El método puede ser entendido y reproducido?

Control 3 — Supuestos

¿Las estimaciones identifican sus supuestos?

Control 4 — Resultados

¿Los resultados responden a los objetivos?

Control 5 — Revisión

¿Existe revisión técnica independiente cuando corresponde?

LXXXIII. Matriz de Evidencia

Cada conclusión puede documentarse mediante:

Conclusión	Evidencia	Fuente	Fecha	Limitación
Hallazgo	Dato	Fuente oficial	Fecha	Limitación
Hallazgo	Estadística	Fuente	Fecha	Limitación
Proyección	Modelo	Metodología	Fecha	Incertidumbre

Esto facilita la auditoría posterior del informe.

LXXXIV. Clasificación de Informes

La colección puede organizarse en:

Informes Diagnósticos

Situación actual.

Informes Operacionales

Funcionamiento de servicios.

Informes Financieros

Costos y recursos.

Informes de Infraestructura

Activos y proyectos.

Informes Sociales

Población y servicios.

INFORMES ECONÓMICOS

Actividad económica.

Informes Tecnológicos

Digitalización y tecnología.

Informes Ambientales

Recursos y riesgos.

Informes de Evaluación

Resultados.

Informes Prospectivos

Escenarios futuros.

LXXXV. Banco Nacional de Informes Técnicos

Puede crearse un repositorio con:

ID del informe

título

tema

agencia

fecha

versión

autor

fuentes

metodología

estado

documentos relacionados.

PRITS ya mantiene actualmente una estructura documental que separa categorías como estudios, informes de ciberseguridad, informes estadísticos, guías, políticas y otros documentos. (PR Innovation & Tech Service)

LXXXVI. Control de Versiones

Cada informe debe indicar:

Versión 1.0

Versión 1.1

Versión 2.0

etc.

Las modificaciones sustanciales deben describirse en un historial de cambios.

LXXXVII. Fecha de Corte

Todo informe debe indicar:

“Datos disponibles hasta: [fecha]”

Esto es particularmente importante para estadísticas económicas, presupuesto, proyectos y condiciones de infraestructura.

LXXXVIII. Datos y Proyecciones

Debe distinguirse:

Datos históricos

Lo que ocurrió.

Datos actuales

Lo observado en el período de referencia.

Estimaciones

Valores calculados cuando no existe observación completa.

Proyecciones

Resultados posibles bajo determinados supuestos.

Escenarios

Conjuntos alternativos de supuestos.

LXXXIX. Informe Técnico y Decisión Pública

El informe técnico no necesariamente toma la decisión final.

Su función es proporcionar:

evidencia + análisis + opciones + riesgos + costos + indicadores.

La decisión corresponde a la autoridad competente conforme a la Constitución, las leyes y los procedimientos aplicables.

XC. Plan Maestro de Informes Técnicos 2027–2034

Fase I — Estandarización

2027

Diseño de metodología, formatos y sistema de archivo.

Fase II — Inventario

2027–2028

Identificación de informes existentes.

Fase III — Integración

2028–2029

Conexión de datos y documentos.

Fase IV — Producción

2029–2031

Desarrollo de informes sectoriales.

Fase V — Evaluación

2031–2032

Revisión metodológica.

Fase VI — Consolidación

2033–2034

Publicación de informes nacionales integrados.

Estos años constituyen una **propuesta de planificación técnica**, no un calendario oficial.

XCI. Principios Rectores

La colección debe observar:

Rigor

Los datos deben ser verificables.

Neutralidad técnica

La evidencia debe presentarse sin convertir el informe en propaganda.

Transparencia metodológica

Los métodos y supuestos deben estar documentados.

Reproducibilidad

Otra persona debe poder comprender cómo se obtuvieron los resultados.

Actualización

Debe identificarse la fecha de corte.

Comparabilidad

Los indicadores deben utilizar definiciones consistentes.

Protección de información

La publicación debe respetar confidencialidad y privacidad.

Responsabilidad

Cada conclusión debe poder rastrearse hasta su evidencia.

XCII. Modelo Final

La arquitectura del sistema puede resumirse así:

Datos

↓

Metodología

↓

Diagnóstico

↓

Análisis

↓

Alternativas

↓

Costos

↓

Riesgos

↓

Indicadores

↓

Informe técnico

↓

Decisión institucional

↓

Implementación

↓

Evaluación

XCIII. Conclusión General

Puerto Rico ya dispone de una infraestructura institucional importante para producir información técnica. La Junta de Planificación mantiene estudios económicos, demográficos y territoriales, así como el PICA y procesos de vistas públicas. (Puerto Rico Planning Board)

La OGP mantiene la estructura presupuestaria y documentación correspondiente al proceso fiscal, mientras PRITS mantiene un repositorio específico de estudios, informes estadísticos, informes de ciberseguridad, guías y políticas tecnológicas. (OGP Puerto Rico)

Por tanto, el desarrollo de una colección nacional de informes técnicos puede enfocarse en **estandarizar, integrar y hacer trazable la información existente**, además de producir nuevos análisis allí donde existan brechas de información.

XCIV. Estructura Maestra de la Colección “Informes Técnicos”

Tomo I — Infraestructura

Volumen I: Energía

Volumen II: Agua

Volumen III: Carreteras

Volumen IV: Puentes

Volumen V: Puertos

Volumen VI: Aeropuertos

Volumen VII: Edificios públicos

Volumen VIII: Escuelas

Volumen IX: Hospitales

Volumen X: Infraestructura crítica

Tomo II — Economía

Volumen I: Economía general

Volumen II: Empleo

Volumen III: Empresas

Volumen IV: Agricultura

Volumen V: Turismo

Volumen VI: Comercio

Volumen VII: Industria

Volumen VIII: Inversión

Volumen IX: Proyecciones

Volumen X: Impacto económico

Tomo III — Municipios

Volumen I: Diagnóstico de los 78 municipios

Volumen II: Finanzas

Volumen III: Infraestructura

Volumen IV: Servicios

Volumen V: Desarrollo económico

Volumen VI: Resiliencia

Volumen VII: Tecnología

Volumen VIII: Capacidad administrativa

Volumen IX: Cooperación regional

Volumen X: Desarrollo municipal

Tomo IV — Instituciones

Volumen I: Gobierno central

Volumen II: Recursos humanos

Volumen III: Presupuesto

Volumen IV: Gestión de proyectos

Volumen V: Servicios públicos

Volumen VI: Fiscalización

Volumen VII: Datos

Volumen VIII: Evaluación

Volumen IX: Continuidad

Volumen X: Capacidad institucional

Tomo V — Tecnología

Volumen I: Gobierno digital

Volumen II: Datos

Volumen III: Ciberseguridad

Volumen IV: Inteligencia artificial

Volumen V: Interoperabilidad

Volumen VI: Identidad digital

Volumen VII: Automatización

Volumen VIII: Sistemas críticos

Volumen IX: Transformación digital

Volumen X: Tecnología gubernamental

Tomo VI — Sociedad

Volumen I: Población

Volumen II: Educación

Volumen III: Salud

Volumen IV: Juventud

Volumen V: Adultos mayores

Volumen VI: Discapacidad

Volumen VII: Vivienda

Volumen VIII: Participación ciudadana

Volumen IX: Comunidad

Volumen X: Calidad de vida

Tomo VII — Ambiente y Resiliencia

Volumen I: Cambio climático

Volumen II: Inundaciones

Volumen III: Terremotos

Volumen IV: Huracanes

Volumen V: Costas

Volumen VI: Agua

Volumen VII: Residuos

Volumen VIII: Ecosistemas

Volumen IX: Infraestructura resiliente

Volumen X: Recuperación

Tomo VIII — Evaluación

Volumen I: Evaluación de programas

Volumen II: Costo-beneficio

Volumen III: Costo-efectividad

Volumen IV: Indicadores

Volumen V: Auditoría de resultados

Volumen VI: Evaluación de proyectos

Volumen VII: Evaluación institucional

Volumen VIII: Evaluación municipal

Volumen IX: Resultados nacionales

Volumen X: Impacto

Tomo IX — Prospectiva

Volumen I: Proyecciones demográficas

Volumen II: Proyecciones económicas

Volumen III: Escenarios fiscales

Volumen IV: Escenarios energéticos

Volumen V: Escenarios climáticos

Volumen VI: Escenarios tecnológicos

Volumen VII: Escenarios de infraestructura

Volumen VIII: Escenarios sociales

Volumen IX: Riesgos futuros

Volumen X: Puerto Rico 2040

Tomo X — Informe Técnico Nacional Integrado

Volumen I: Diagnóstico nacional

Volumen II: Infraestructura

Volumen III: Economía

Volumen IV: Municipios

Volumen V: Instituciones

Volumen VI: Servicios públicos

Volumen VII: Tecnología

Volumen VIII: Ambiente

Volumen IX: Capacidad institucional

Volumen X: Informe Nacional Integrado

Fuentes Oficiales Principales

Junta de Planificación de Puerto Rico: estudios, publicaciones, proyecciones económicas y demográficas, PICA y planificación territorial. (Puerto Rico Planning Board)

Junta de Planificación — PICA 2027–2030: documentación de vistas públicas de mayo de 2026 y programación de inversiones. (Puerto Rico Planning Board)

Oficina de Gerencia y Presupuesto: presupuesto propuesto y aprobado para el año fiscal 2026–2027 y herramientas institucionales de gestión presupuestaria. (OGP Puerto Rico)

PRITS: repositorio institucional de estudios, informes estadísticos, informes de ciberseguridad, guías, políticas y otros documentos técnicos. (PR Innovation & Tech Service)

Instituciones estadísticas y de planificación: fuentes para construir líneas base, indicadores, proyecciones y análisis técnicos comparables. (Puerto Rico Planning Board)

Modelo de Gobierno y Gestión Institucional de Puerto Rico

Propuesta de Estructura Constitucional, Administrativa, Fiscal y Operacional para el Funcionamiento Integrado del Gobierno

Documento de Estudio y Planificación Institucional

I. Presentación

El presente **Modelo de Gobierno y Gestión Institucional de Puerto Rico** desarrolla una estructura de referencia para organizar el funcionamiento del Gobierno desde una perspectiva constitucional, jurídica, administrativa, fiscal y operacional.

El modelo parte de una distinción fundamental entre tres niveles de autoridad:

Constitución → Ley → Administración.

La Constitución establece la estructura fundamental del Gobierno; la legislación crea instituciones, define competencias y establece procedimientos; y la Administración Pública ejecuta las leyes y presta servicios dentro de las facultades que le han sido conferidas.

La Constitución vigente establece una forma republicana de gobierno y dispone que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial están igualmente subordinados a la soberanía del pueblo de Puerto Rico. Además, organiza específicamente los tres poderes y contiene mecanismos para la reforma constitucional. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Este documento propone un **modelo de gestión institucional para estudio**. No constituye una descripción de una estructura gubernamental que actualmente exista en todos sus componentes ni sustituye la legislación necesaria para establecerla.

II. Propósito

El propósito del modelo es proporcionar una arquitectura que permita estudiar cómo podrían coordinarse:

- las instituciones constitucionales;
- los departamentos ejecutivos;
- las agencias;
- los municipios;
- los sistemas de recursos humanos;

- la administración financiera;
- la contratación pública;
- la transparencia;
- la ética;
- la fiscalización;
- la tecnología;
- los servicios públicos.

El objetivo es que cada función tenga una autoridad identificable, un responsable institucional y un mecanismo de supervisión.

III. Principios Rectores

El modelo se estructura alrededor de los siguientes principios:

1. Supremacía constitucional

Toda actuación pública debe ajustarse a la Constitución y a las leyes.

2. Legalidad administrativa

Toda agencia debe actuar dentro de la autoridad conferida por ley.

3. Separación de poderes

Las competencias constitucionales de las ramas deben mantenerse diferenciadas.

4. Responsabilidad institucional

Cada organismo debe tener funciones claramente definidas.

5. Transparencia

La información pública debe administrarse y divulgarse conforme al ordenamiento jurídico.

6. Integridad

Los controles éticos deben incorporarse al funcionamiento ordinario.

7. Responsabilidad fiscal

Las decisiones administrativas deben relacionarse con la autoridad presupuestaria y el uso legítimo de fondos públicos.

8. Continuidad

Los servicios públicos deben contar con mecanismos de continuidad durante reorganizaciones y emergencias.

9. Evaluación

Las instituciones deben poder medir sus resultados.

10. Rendición de cuentas

La autoridad pública debe poder explicar y documentar sus decisiones.

IV. Fundamento Constitucional

El **Artículo I** establece la forma republicana del Gobierno y dispone que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial están igualmente subordinados a la soberanía del pueblo de Puerto Rico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El **Artículo III** regula el Poder Legislativo; el **Artículo IV**, el Poder Ejecutivo; y el **Artículo V**, el Poder Judicial. Los Artículos VI a IX contienen disposiciones sobre materias generales, reforma constitucional, distritos electorales y disposiciones transitorias. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Por consiguiente, cualquier modelo institucional debe respetar esa arquitectura.

V. Arquitectura General del Gobierno

El modelo puede representarse así:

Pueblo

↓

Constitución

↓

Tres Poderes Constitucionales

↙ ↓ ↘

Legislativo — Ejecutivo — Judicial

↓

Administración Pública

↓

Servicios Públicos

↓

Ciudadanía

Los mecanismos de supervisión, transparencia y revisión atraviesan toda la estructura.

VI. Modelo de Gobernanza Institucional

La gobernanza institucional propuesta distingue cinco funciones:

Dirección pública

Establecer objetivos generales y prioridades dentro de la autoridad constitucional y legal.

Legislación

Crear normas, instituciones y políticas públicas mediante los procedimientos constitucionales.

Administración

Implementar las leyes y administrar programas y servicios.

Fiscalización

Examinar legalidad, finanzas, cumplimiento y desempeño.

Revisión

Proveer mecanismos administrativos y judiciales para impugnar actuaciones cuando corresponda.

VII. Poder Legislativo

El texto constitucional vigente establece que el Poder Legislativo se ejerce por una Asamblea Legislativa compuesta por **Senado y Cámara de Representantes**. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El modelo institucional debe tomar esta estructura como punto de partida mientras se encuentre vigente.

La Asamblea Legislativa tiene, entre otras atribuciones, autoridad para aprobar legislación y para crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones. (Poder Judicial de Puerto Rico)

VIII. Poder Ejecutivo

La Constitución establece al Gobernador como jefe del Poder Ejecutivo y le asigna el deber de cumplir y hacer cumplir las leyes.

También establece el sistema de Secretarios de Gobierno. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Dentro de un modelo de gestión institucional, el Poder Ejecutivo puede estructurarse alrededor de:

Gobernador

↓

Consejo de Secretarios

↓

Departamentos

↓

Agencias y oficinas

↓

Programas y servicios

La autoridad de cada nivel debe definirse mediante Constitución, ley, reglamentos y delegaciones válidas.

IX. Poder Judicial

El Artículo V establece un sistema judicial compuesto por el Tribunal Supremo y los demás tribunales establecidos por ley. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Dentro del modelo institucional, el Poder Judicial conserva su función constitucional independiente.

La gestión administrativa del Gobierno no debe absorber funciones que correspondan constitucionalmente al Poder Judicial.

X. Administración Ejecutiva

La Administración Pública se organiza alrededor de departamentos y agencias que ejecutan funciones autorizadas por ley.

La facultad constitucional de la Asamblea Legislativa para crear, consolidar y reorganizar departamentos constituye una base importante para el diseño institucional. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Por eso, cada institución deberá contar con una **carta de competencias** que identifique:

- autoridad legal;
- funciones;
- poderes delegados;
- estructura;
- presupuesto;
- mecanismos de supervisión.

XI. Modelo de Secretarías y Departamentos

Para fines de estudio, cada departamento puede estructurarse mediante cinco niveles:

Nivel 1

Secretaría.

Nivel 2

Subsecretaría o dirección administrativa cuando la ley lo permita.

Nivel 3

Administraciones o áreas funcionales.

Nivel 4

Oficinas y programas.

Nivel 5

Prestación directa de servicios.

El número y organización concreta de departamentos tendría que establecerse mediante legislación y respetar las disposiciones constitucionales correspondientes.

XII. Agencias Administrativas

Una agencia debe poseer una **ley orgánica clara**.

La ley debería identificar:

misión;

facultades;

jurisdicción;

responsabilidades;

órgano rector;

fuente de financiamiento;

mecanismos de fiscalización.

El marco administrativo general incluye la Ley 38-2017, que regula procedimientos como reglamentación y adjudicación en las entidades cubiertas por ella. La versión oficial consultada está revisada al 16 de mayo de 2025 y registra además enmiendas legislativas posteriores. (Bvirtual OGP)

XIII. Modelo de Carta de Competencias

Cada agencia podría mantener un documento institucional denominado:

Carta de Competencias

Debe contener:

1. Base constitucional o legal

2. Funciones

3. Poderes delegados

4. Límites

5. Procedimientos

6. Autoridad de firma

7. Responsabilidad fiscal

8. Obligaciones de transparencia

9. Mecanismos de auditoría

10. Revisión judicial aplicable

Esto permitiría determinar con rapidez el alcance jurídico de cada institución.

XIV. Gestión por Funciones

El modelo propone estudiar las instituciones según las funciones que realizan, no solamente según sus nombres.

Por ejemplo:

Regulación

Servicios Directos

Fiscalización

Planificación

Infraestructura

Finanzas

Seguridad

Educación

Salud

Protección Social

Desarrollo Económico

Esta clasificación permite identificar qué organismos realizan funciones similares y si existen razones jurídicas o administrativas para coordinarlas.

XV. Gobierno Como Sistema Integrado

La Administración puede representarse como:

Política Pública

↓

Legislación

↓

Presupuesto

↓

Institución Responsable

↓

Proceso

↓

Servicio

↓

Resultado

↓

Auditoría

↓

Evaluación

Esta metodología permite conectar autoridad legal con resultados operacionales.

XVI. Gestión Estratégica

Cada departamento debería desarrollar un **Plan Estratégico Institucional** con:

Misión

Qué función pública realiza.

Visión operacional

Qué resultados institucionales busca producir.

Objetivos

Qué debe alcanzar.

Indicadores

Cómo se medirá.

Recursos

Qué presupuesto y personal requiere.

Riesgos

Qué puede impedir el cumplimiento.

Evaluación

Cómo se corregirán las deficiencias.

XVII. Presupuesto Basado en Resultados

El modelo propone vincular:

programa → presupuesto → actividad → resultado.

Cada programa deberá identificar:

- recursos asignados;
- población atendida;
- servicios;
- indicadores;
- resultados esperados.

Esto permite distinguir entre cuánto dinero se asigna y qué resultados produce el uso de esos recursos.

XVIII. Administración Financiera

La Constitución contiene disposiciones sobre fondos públicos, asignaciones, deuda y otros aspectos fiscales.

El Artículo VI establece que las propiedades y fondos públicos deben utilizarse para fines públicos y conforme a la autoridad de ley. (Poder Judicial de Puerto Rico)

En el modelo institucional se propone una cadena:

Autorización

↓

Presupuesto

↓

Compromiso

↓

Desembolso

↓

Registro

↓

Auditoría

↓

Informe

XIX. Sistema de Compras

La Administración de Servicios Generales opera bajo la **Ley 73-2019**, según enmendada. El texto oficial consultado está revisado al 8 de julio de 2026 y establece facultades de la Administración relacionadas con compras, contratos y administración de bienes, entre otras materias. (Bvirtual OGP)

Para fines de gestión institucional, los procesos de compras pueden dividirse en:

planificación

↓

solicitud

↓

evaluación

↓

adjudicación

↓

contrato

↓

supervisión

↓

pago

↓

evaluación

XX. Recursos Humanos

La **Ley 8-2017, según enmendada**, establece el marco para la administración y transformación de los recursos humanos del Gobierno de Puerto Rico. La versión oficial consultada está registrada en 2026 y mantiene el concepto de Gobierno como empleador único y mecanismos de movilidad dentro del sistema. (Bvirtual OGP)

El modelo institucional propone cinco componentes:

reclutamiento

clasificación

capacitación

movilidad

evaluación

La aplicación concreta dependería del estatuto, reglamentos y régimen laboral correspondiente.

XXI. Modelo de Desarrollo del Servidor Público

Cada servidor podría contar con un expediente profesional institucional que permita administrar:

- preparación;
- certificaciones;
- capacitación;
- experiencia;
- responsabilidades;
- evaluaciones;
- movimientos autorizados.

El manejo de información personal debe cumplir las normas de privacidad y confidencialidad aplicables.

XXII. Ética Pública

La **Ley 1-2012**, según enmendada, establece el marco de la Oficina de Ética Gubernamental y procura una función preventiva y fiscalizadora sobre la conducta pública. (Bvirtual OGP)

Dentro del modelo institucional, la ética debe integrarse en:

reclutamiento

capacitación

contratación

divulgaciones

conflictos de interés

supervisión

investigación

XXIII. Sistema de Integridad

La estructura de integridad puede representarse así:

Prevención

↓

Educación

↓

Divulgación

↓

Control

↓

Auditoría

↓

Denuncia

↓

Investigación

↓

Adjudicación

↓

Corrección

Esta arquitectura reúne mecanismos distintos sin confundir sus respectivas competencias jurídicas.

XXIV. Transparencia

La **Ley 141-2019, según enmendada**, establece una política pública de acceso a la información y mecanismos procesales para obtener documentos públicos. El registro oficial de OGP muestra la ley revisada el 13 de marzo de 2026 e incorpora las Leyes 80-2021 y 156-2025. (Bvirtual OGP)

El modelo de gestión propone dos vías:

Transparencia proactiva

Publicar información sin que exista una solicitud individual, cuando la ley lo requiera o permita.

Transparencia mediante solicitud

Facilitar el acceso a documentos públicos conforme al procedimiento establecido.

XXV. Portal Institucional de Transparencia

Como componente del modelo puede estudiarse un portal central que permita localizar, según corresponda:

presupuesto

contratos

compras

reglamentos

informes

auditorías

organigramas

indicadores

solicitudes de información

Este es un componente propuesto para planificación institucional; su implantación requeriría legislación, reglamentos y sistemas tecnológicos cuando resulten necesarios.

XXVI. Gestión Documental

El Gobierno necesita una arquitectura uniforme de documentos.

Cada institución debería identificar:

documentos activos

documentos históricos

expedientes administrativos

expedientes financieros

contratos

documentos electrónicos

archivos de conservación permanente

El sistema de archivo debe proteger la integridad y trazabilidad de los documentos.

XXVII. Gobierno Digital

La transformación institucional debería integrar, cuando sea jurídicamente y técnicamente viable:

- servicios en línea;
- expedientes electrónicos;
- sistemas de pago;
- permisos;

- compras;
- recursos humanos;
- presupuestos;
- estadísticas.

El objetivo administrativo es que las diferentes partes del Gobierno puedan intercambiar información autorizada sin exigir al ciudadano repetir innecesariamente procesos.

XXVIII. Interoperabilidad

El modelo plantea una arquitectura de interoperabilidad:

Identidad

↕

Servicios

↕

Datos

↕

Agencias

↕

Finanzas

↕

Personal

↕

Contratación

La interoperabilidad debe estar acompañada de controles de acceso, seguridad, trazabilidad y protección de información.

XXIX. Datos Públicos

Los datos gubernamentales pueden clasificarse para efectos administrativos como:

Públicos

Información cuya divulgación procede conforme a ley.

Protegidos

Información sujeta a restricciones.

Confidenciales

Información cuya divulgación está prohibida o limitada por una norma específica.

Operacionales

Datos utilizados para la administración interna.

La clasificación concreta debe descansar en la ley aplicable y no solamente en una decisión administrativa.

XXX. Inteligencia Artificial y Automatización

La aparición de legislación reciente relacionada con servicios públicos asistidos por inteligencia artificial demuestra que la Administración tendrá que desarrollar controles específicos en esta materia. El repositorio oficial registra legislación de 2026 relacionada con este ámbito. (Bvirtual OGP)

Para un modelo institucional puede estudiarse un sistema que requiera:

autoridad legal

supervisión humana

seguridad

protección de datos

trazabilidad

explicabilidad cuando proceda

mecanismo de revisión

El uso de una herramienta automatizada no elimina las obligaciones legales de la agencia.

XXXI. Servicios Públicos Centrados en el Ciudadano

El modelo propone que cada servicio sea examinado desde el punto de vista del proceso completo:

solicitud

↓

verificación

↓

evaluación

↓

decisión

↓

notificación

↓

revisión

↓

servicio

El diseño concreto dependerá de cada programa y de su ley habilitadora.

XXXII. Centro Integrado de Servicios

Como propuesta administrativa, puede estudiarse un sistema en el que una persona pueda acceder a múltiples servicios gubernamentales:

presencialmente

y/o

digitalmente

desde un punto integrado.

El sistema requeriría interoperabilidad y reglas claras sobre la custodia de información.

XXXIII. Gobierno Territorial

La estructura institucional debe contemplar tanto al Gobierno central como a los municipios.

El Artículo VI contiene disposiciones constitucionales sobre municipios y permite a la Asamblea Legislativa legislar sobre su estructura y funciones dentro de los límites constitucionales. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Por ello, el modelo no propone tratar al municipio como una simple oficina administrativa del Gobierno central.

XXXIV. Relación Gobierno Central–Municipios

Puede estudiarse un modelo de cooperación basado en:

planificación conjunta

transferencia autorizada de recursos

servicios compartidos

tecnología compartida

emergencias

infraestructura

datos

La autoridad concreta de cada mecanismo tendría que establecerse mediante legislación.

XXXV. Infraestructura Gubernamental

Cada institución debería mantener un inventario de:

edificios

terrenos

vehículos

equipos

sistemas

redes

centros de operación

Esto permitiría conocer qué recursos físicos sostienen cada servicio.

XXXVI. Continuidad de Servicios

Una Administración Pública moderna debe preparar planes para:

- huracanes;
- terremotos;
- inundaciones;
- interrupciones eléctricas;
- fallas tecnológicas;
- ciberincidentes;
- emergencias sanitarias.

Cada servicio crítico debe tener:

responsable

sede alterna

sistema de respaldo

procedimiento de sucesión

plan de recuperación

XXXVII. Control Interno

El modelo propone que los procesos críticos tengan separación de responsabilidades.

Por ejemplo:

solicita

→ **revisa**

→ **autoriza**

→ **ejecuta**

→ **paga**

→ **audita**

La distribución exacta dependerá de la institución y de sus recursos.

XXXVIII. Gestión de Riesgos

Cada institución debería desarrollar un **Registro de Riesgos Institucionales**.

Puede incluir:

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Control	Responsable
Financiero	Evaluar	Evaluar	Control fiscal	Área financiera
Tecnológico	Evaluar	Evaluar	Seguridad	Tecnología
Legal	Evaluar	Evaluar	Revisión jurídica	Asesoría legal
Operacional	Evaluar	Evaluar	Procedimientos	Dirección
Ético	Evaluar	Evaluar	Código y controles	Ética

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Control	Responsable
Continuidad	Evaluar	Evaluar	Plan de emergencia	Operaciones

La matriz es una herramienta de planificación, no una determinación sobre el nivel real de riesgo de una institución específica.

XXXIX. Sistema de Control de Resultados

Cada agencia puede presentar periódicamente un:

Informe Institucional de Resultados

Con cinco componentes:

1. Objetivos

2. Recursos utilizados

3. Actividades realizadas

4. Resultados obtenidos

5. Medidas correctivas

Esto permitiría comparar planes con resultados reales.

XL. Cuadro de Mando Institucional

El modelo puede incorporar indicadores sobre:

Servicios

Tiempo de atención.

Finanzas

Presupuesto frente a ejecución.

Personal

Vacantes, movilidad y capacitación.

Contratación

Procesos y tiempos.

Tecnología

Disponibilidad de sistemas.

Transparencia

Solicitudes y publicaciones.

Cumplimiento

Hallazgos y correcciones.

XLI. Rendición de Cuentas

La rendición de cuentas debe producir una cadena verificable:

Decisión

↓

Autoridad

↓

Documentación

↓

Recursos

↓

Ejecución

↓

Resultado

↓

Auditoría

↓

Informe

Esto convierte la rendición de cuentas en un proceso permanente.

XLII. Modelo de Reorganización Institucional

Cuando se considere necesario modificar una institución, debe utilizarse una metodología jurídica.

Etapa 1

Identificar la ley que crea la institución.

Etapa 2

Identificar sus competencias.

Etapa 3

Identificar programas y recursos.

Etapa 4

Determinar funciones duplicadas o relacionadas.

Etapa 5

Estudiar alternativas.

Etapa 6

Determinar si se requiere legislación.

Etapa 7

Preparar plan de transición.

Etapa 8

Implementar.

Etapa 9

Auditar.

Etapa 10

Evaluar.

La Ley 122-2017 proporciona un marco particular para Planes de Reorganización en la Rama Ejecutiva y permite contemplar medidas como creación, consolidación, agrupación, transferencia, reorganización y externalización, sujetas al procedimiento previsto por la ley. La versión oficial consultada está revisada al 20 de mayo de 2026. (Bvirtual OGP)

XLIII. Clasificación de las Instituciones

Para preparar una reforma integral, cada organismo puede clasificarse como:

Tipo A — Institución constitucional

Su estructura está establecida directamente por la Constitución.

Tipo B — Departamento ejecutivo

Organizado bajo el marco constitucional y legislativo correspondiente.

Tipo C — Agencia estatutaria

Creada mediante ley.

Tipo D — Instrumentalidad o corporación pública

Regulada mediante legislación especial.

Tipo E — Gobierno municipal

Regido por la Constitución y legislación municipal.

Tipo F — Entidad con autonomía especial

Requiere análisis particular de su ley habilitadora.

XLIV. Relación Entre Reforma Administrativa y Reforma Constitucional

El modelo establece una separación clara:

Reforma administrativa

Puede modificar procesos o estructuras dentro de las facultades existentes.

Reforma legislativa

Modifica las leyes que regulan una institución.

Reforma constitucional

Modifica la propia Constitución mediante el procedimiento correspondiente.

Esta distinción es fundamental para cualquier proyecto que estudie cambios en la estructura de la Asamblea Legislativa.

XLV. Legislatura Unicameral Como Materia Constitucional

La Constitución actualmente establece una Asamblea Legislativa bicameral compuesta por Senado y Cámara de Representantes. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Por ello, una transformación a una estructura unicameral requeriría un análisis constitucional de:

- composición;
- representación;
- facultades;
- procedimiento legislativo;

- quórum;
- comisiones;
- veto;
- nombramientos;
- procesos de residencia;
- transición.

El diseño administrativo posterior tendría que adaptarse a la estructura constitucional que eventualmente estuviera vigente.

XLVI. Plan Maestro de Gestión Institucional

El modelo propone que cada entidad tenga un expediente anual compuesto por:

I. Carta de Competencias

II. Plan Estratégico

III. Presupuesto

IV. Plan de Personal

V. Plan Operacional

VI. Registro de Riesgos

VII. Plan de Transparencia

VIII. Plan Ético

IX. Plan Tecnológico

X. Informe de Resultados

XLVII. Ciclo Anual de Gestión

Puede establecerse un ciclo administrativo:

Primer trimestre

Planificación.

Segundo trimestre

Ejecución y seguimiento.

Tercer trimestre

Evaluación intermedia.

Cuarto trimestre

Cierre, auditoría y planificación del siguiente año.

Este calendario se presenta como metodología propuesta y no como un requisito constitucional.

XLVIII. Modelo de Evaluación Institucional

La evaluación puede dividirse en cuatro dimensiones:

Legal

¿Se cumplió la ley?

Financiera

¿Se utilizaron correctamente los recursos?

Operacional

¿Se ejecutaron los procesos?

Resultados

¿Se alcanzaron las metas?

Una evaluación completa debe considerar las cuatro dimensiones.

XLIX. Transparencia de Resultados

Además de publicar información financiera y administrativa cuando corresponda, el modelo propone publicar indicadores de desempeño que la legislación permita divulgar.

Por ejemplo:

programa

→ **presupuesto**

→ **población atendida**

→ **servicios**

→ **resultado**

Esto ayuda a conectar recursos públicos con resultados verificables.

L. Participación Ciudadana

El modelo puede incorporar mecanismos de participación compatibles con la ley:

consultas públicas

audiencias

solicitudes de información

comentarios sobre reglamentos

mecanismos de servicio al ciudadano

evaluación de servicios

La forma concreta dependerá de cada materia y de la autoridad jurídica correspondiente.

LI. Modelo de Atención Ciudadana

Toda agencia podría utilizar un sistema de:

Identificación

↓

Solicitud

↓

Número de caso

↓

Seguimiento

↓

Resolución

↓

Notificación

↓

Revisión

Esto permite al ciudadano conocer el estado de su trámite sin depender exclusivamente de comunicaciones informales.

LII. Sistema de Quejas y Reclamaciones

Puede estudiarse un sistema institucional que permita registrar:

- queja;
- fecha;

- agencia;
- servicio afectado;
- responsable;
- respuesta;
- resolución;
- recurribilidad cuando corresponda.

El registro no sustituiría los procedimientos administrativos formales establecidos por ley.

LIII. Ética y Gestión

El modelo institucional debe tratar la ética como parte del ciclo administrativo:

Planificación

→ **Contratación**

→ **Ejecución**

→ **Supervisión**

→ **Auditoría**

En cada etapa deben identificarse los controles éticos aplicables.

La Ley 1-2012 proporciona el marco estatutario principal de ética gubernamental para las entidades y servidores cubiertos por ella. (Bvirtual OGP)

LIV. Transparencia y Gestión

La Ley 141-2019 establece mecanismos de acceso a información pública y designación de Oficiales de Información. (Bvirtual OGP)

El modelo propone que la función de transparencia esté integrada desde el diseño del procedimiento, incluyendo:

identificación del custodio

clasificación jurídica

publicación

solicitudes

respuesta

archivo

LV. Modelo de Supervisión

La supervisión institucional puede organizarse en tres niveles:

Nivel I — Supervisión interna

Jefes de oficina y directores.

Nivel II — Supervisión institucional

Secretaría o dirección superior.

Nivel III — Fiscalización externa

Auditoría, organismos fiscalizadores, Asamblea Legislativa o tribunales, según competencia.

Esta distribución evita confundir la administración cotidiana con la fiscalización independiente.

LVI. Modelo de Responsabilidad

Para cada función debe identificarse:

Función	Responsable	Supervisor	Control
Planificación	Unidad responsable	Dirección	Plan
Presupuesto	Finanzas	Dirección	Control fiscal
Compras	Unidad autorizada	ASG / autoridad correspondiente	Procedimiento
Personal	Recursos Humanos	Dirección	Ley 8-2017
Reglamentos	Agencia	Autoridad competente	Ley 38-2017
Información	Oficial de Información	Entidad	Ley 141-2019
Ética	Autoridad correspondiente	OEG / estructura aplicable	Ley 1-2012
Auditoría	Auditoría competente	Autoridad fiscalizadora	Informe

LVII. Modelo de Reforma Legislativa

Cuando una reforma requiera legislación, el expediente debería contener:

Exposición de motivos

Base constitucional

Ley propuesta

Facultades

Organigrama

Presupuesto

Personal

Reglamentación

Disposiciones transitorias

Evaluación

Esto facilita la revisión jurídica antes de presentar un proyecto.

LVIII. Modelo de Transición

Toda reorganización importante debería incluir:

Día 0

Entrada en vigor.

Fase 1

Transferencia de autoridad.

Fase 2

Transferencia de personal.

Fase 3

Transferencia presupuestaria.

Fase 4

Transferencia documental.

Fase 5

Transferencia tecnológica.

Fase 6

Continuidad de servicios.

Fase 7

Auditoría.

Las fechas concretas deben establecerse en la legislación o plan correspondiente.

LIX. Gestión de Activos

Cada entidad debe mantener un inventario de:

- bienes inmuebles;
- vehículos;
- equipos;
- sistemas;
- mobiliario;
- activos tecnológicos.

Durante una reorganización deberá determinarse qué ocurre con cada activo.

LX. Gestión de Contratos

Cada reorganización debe producir una:

Matriz Contractual

Con:

contrato

proveedor

servicio

fecha

valor

obligaciones

garantías

responsable

estado

Esto reduce las posibilidades de que un cambio estructural genere incertidumbre sobre contratos existentes.

LXI. Gestión de Litigios

Cuando una institución sea reorganizada, deben identificarse:

casos judiciales

procedimientos administrativos

investigaciones

reclamaciones

órdenes pendientes

Y debe determinarse legalmente quién asumirá cada asunto.

LXII. Gestión de Reglamentos

El modelo propone un inventario de normas:

Estado	Acción
Vigente	Mantener
Desactualizado	Revisar

Estado	Acción
Incompatible	Modificar
Sustituido	Derogar
Nuevo	Promulgar conforme a ley

La Ley 38-2017 proporciona el marco general de procedimiento administrativo aplicable a las entidades cubiertas por ella. (Bvirtual OGP)

LXIII. Gobierno Resiliente

La gestión institucional debe considerar la continuidad frente a emergencias.

Puede establecerse para cada servicio crítico:

nivel de prioridad

tiempo máximo de interrupción

sede alterna

personal esencial

sistema de respaldo

procedimiento de recuperación

LXIV. Modelo de Gobierno Orientado a Resultados

El ciclo puede resumirse:

Plan

↓

Presupuesto

↓

Ejecución

↓

Medición

↓

Auditoría

↓

Corrección

↓

Nuevo Plan

Este modelo convierte la evaluación en una actividad permanente.

LXV. Matriz General del Modelo

Sistema	Función
Constitucional	Define la estructura del Estado
Legislativo	Crea normas e instituciones
Ejecutivo	Administra y ejecuta
Judicial	Adjudica y revisa dentro de su jurisdicción
Financiero	Administra recursos
Recursos Humanos	Administra servidores públicos
Compras	Gestiona adquisiciones
Ética	Previene y fiscaliza conducta
Transparencia	Facilita acceso a información
Tecnología	Integra procesos y datos
Auditoría	Examina cumplimiento
Evaluación	Mide resultados

LXVI. Plan de Implementación Institucional

Para desarrollar un modelo de esta naturaleza, la secuencia propuesta es:

Fase I

Inventario institucional.

Fase II

Inventario jurídico.

Fase III

Mapa de funciones.

Fase IV

Diagnóstico fiscal.

Fase V

Diagnóstico de recursos humanos.

Fase VI

Diagnóstico tecnológico.

Fase VII

Diseño de estructuras.

Fase VIII

Redacción legislativa.

Fase IX

Aprobaciones correspondientes.

Fase X

Transición.

Fase XI

Implementación.

Fase XII

Auditoría y evaluación.

LXVII. Documento Maestro de Gestión

La propuesta puede convertirse en un expediente central denominado:

LXVIII. Criterios Jurídicos de Control

Antes de implementar cualquier componente, deben responderse estas preguntas:

¿Cuál es la autoridad constitucional?

¿Cuál es la ley habilitadora?

¿Quién tiene competencia?

¿Qué procedimiento aplica?

¿Se afectan derechos?

¿Se requiere reglamentación?

¿Se requieren fondos?

¿Se afecta personal?

¿Se afectan contratos?

¿Existe mecanismo de revisión?

LXIX. Principio de No Concentración Indebida

El modelo conserva como elemento estructural la separación de poderes y los mecanismos de control.

No propone concentrar en una sola institución las funciones de:

legislar

ejecutar

adjudicar

auditar

cuando esas funciones correspondan constitucionalmente a organismos diferentes.

Las funciones administrativas pueden integrarse donde la ley lo permita, pero los controles constitucionales deben mantenerse.

LXX. Relación con los Estudios Anteriores

Este modelo integra directamente los trabajos desarrollados anteriormente:

Estudio Constitucional del Sistema de Gobierno

Proporciona la arquitectura constitucional.

Estudio Jurídico sobre el Procedimiento de Enmienda Constitucional

Establece el marco para modificaciones a la Constitución.

Análisis Jurídico de la Legislatura Unicameral

Examina la posible transformación de la estructura legislativa.

Estudio Jurídico sobre la Reorganización de las Instituciones Públicas

Aporta la metodología de reorganización.

Análisis Jurídico de la Administración Pública y sus Facultades

Define el funcionamiento administrativo.

Estudio sobre Ética Pública, Responsabilidad y Rendición de Cuentas

Aporta el sistema de integridad.

Análisis Jurídico sobre Transparencia y Acceso a la Información

Aporta el componente de transparencia.

Estudio sobre Derecho Administrativo y Reforma Gubernamental

Aporta las reglas de procedimiento y reforma administrativa.

El presente documento funciona como **modelo integrador** de esos estudios.

LXXI. Conclusiones

El **Modelo de Gobierno y Gestión Institucional de Puerto Rico** parte de la estructura constitucional vigente y propone una metodología para conectar autoridad constitucional, legislación, administración, recursos, servicios y fiscalización.

La Constitución establece una forma republicana de gobierno y distribuye el poder entre las ramas Legislativa, Ejecutiva y Judicial. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El Poder Legislativo mantiene actualmente una Asamblea Legislativa bicameral, mientras que el Poder Ejecutivo está encabezado por un Gobernador y el Poder Judicial se estructura alrededor del Tribunal Supremo y los demás tribunales establecidos por ley. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El marco administrativo general incluye la Ley 38-2017, mientras que la Ley 122-2017 establece un mecanismo específico para determinados procesos de reorganización de la Rama Ejecutiva. (Bvirtual OGP)

La administración de recursos humanos está regulada por la Ley 8-2017, según enmendada; la transparencia por la Ley 141-2019, según enmendada; las compras gubernamentales por la Ley 73-2019, según enmendada; y la ética gubernamental por la Ley 1-2012, según enmendada. (Bvirtual OGP)

Desde el punto de vista metodológico, el modelo establece que cualquier transformación institucional debe comenzar con un inventario jurídico y operacional y continuar con el análisis de funciones, recursos humanos, presupuesto, contratos, tecnología, reglamentos y mecanismos de control.

La propuesta también distingue cuidadosamente entre **reforma constitucional, reforma legislativa y reforma administrativa**, porque cada una requiere una fuente de autoridad y un procedimiento diferente.

LXXII. Declaración Final del Modelo

Este documento debe utilizarse como **modelo de estudio y planificación institucional**.

No sustituye la Constitución, las leyes vigentes, los reglamentos ni las determinaciones de los tribunales.

Cuando una medida concreta requiera modificar una institución, deberá determinarse previamente:

qué autoridad existe, qué norma aplica, qué órgano tiene competencia y qué procedimiento jurídico debe utilizarse.

De esta manera, la gestión institucional puede diseñarse alrededor de una cadena verificable:

Autoridad → Organización → Recursos → Ejecución → Servicio → Resultado → Fiscalización

LXXIII. Fuentes Jurídicas Principales

Constitución de Puerto Rico — texto oficial. Poder Judicial de Puerto Rico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Artículo I — Del Estado Libre Asociado y forma de gobierno. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Artículo III — Del Poder Legislativo. Poder Judicial de Puerto Rico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Artículo IV — Del Poder Ejecutivo. Poder Judicial de Puerto Rico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Artículo V — Del Poder Judicial. Poder Judicial de Puerto Rico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Ley 38-2017 — Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, según enmendada. Oficina de Gerencia y Presupuesto. (Bvirtual OGP)

Ley 122-2017 — Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico, según enmendada. Oficina de Gerencia y Presupuesto; revisión de 20 de mayo de 2026. (Bvirtual OGP)

Ley 8-2017 — Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico, según enmendada. (Bvirtual OGP)

Ley 141-2019 — Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, según enmendada. (Bvirtual OGP)

Ley 73-2019 — Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico, según enmendada. Revisión oficial de 8 de julio de 2026. (Bvirtual OGP)

Ley 1-2012 — Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, según enmendada. (Bvirtual OGP)

Estudio Sobre Modernización del Gobierno de Puerto Rico

Documento Técnico de Análisis Administrativo, Fiscal, Tecnológico, Institucional y de Prestación de Servicios Públicos

Fecha de referencia: septiembre de 2026

I. Presentación

La modernización del Gobierno de Puerto Rico requiere analizar simultáneamente la organización institucional, los recursos humanos, los procesos administrativos, la infraestructura, la tecnología, las finanzas públicas, la prestación de servicios y los mecanismos de transparencia.

El Gobierno ya cuenta con iniciativas vigentes dirigidas a distintos componentes de esa transformación. **PRITS**, creado mediante la Ley Núm. 75-2019, tiene entre sus funciones liderar la transformación digital, promover tecnologías emergentes, establecer gobernanza de tecnologías de información y operación y fortalecer la seguridad de los sistemas gubernamentales. (PR Innovation & Tech Service)

La **Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)** publica actualmente el presupuesto del Gobierno para el año fiscal 2026-2027 y mantiene un **Sistema de Inteligencia de Datos (SID)** para visualizar información sobre presupuestos certificados, recursos humanos e iniciativas estratégicas. (OGP Puerto Rico)

En materia de recursos humanos, la **OATRH** administra el marco establecido por la Ley Núm. 8-2017 y mantiene actualmente programas de transformación, capacitación, clasificación y desarrollo profesional. (Bvirtual OGP)

Por tanto, este estudio no parte de la premisa de que el Gobierno carezca de mecanismos de modernización. Examina cómo podrían **integrarse, evaluarse y ampliarse** esas capacidades dentro de una arquitectura gubernamental coherente.

II. Resumen Ejecutivo

La modernización gubernamental puede entenderse como la transformación de cinco componentes fundamentales:

Instituciones

↓

Personal

↓

Procesos

↓

Tecnología

↓

Resultados

Un Gobierno moderno no se define únicamente por tener más tecnología. También requiere estructuras claras, personal capacitado, procesos sencillos, información confiable, controles, continuidad operacional y capacidad para medir los resultados de los servicios.

El marco propuesto en este estudio se estructura en diez áreas:

11. Reforma administrativa.
12. Profesionalización del servicio público.
13. Gobierno digital.

14. Simplificación de procesos.
15. Gestión fiscal y presupuestaria.
16. Infraestructura institucional.
17. Datos e inteligencia institucional.
18. Transparencia y rendición de cuentas.
19. Seguridad y continuidad operacional.
20. Evaluación de resultados.

III. Objetivo General

Desarrollar un modelo integral para estudiar y estructurar la modernización del Gobierno de Puerto Rico mediante la transformación coordinada de sus instituciones, procesos, recursos humanos, tecnología, infraestructura y sistemas de gestión.

IV. Objetivos Específicos

El estudio procura analizar mecanismos para:

- simplificar procesos;
- reducir duplicaciones;
- digitalizar servicios;
- fortalecer recursos humanos;

- mejorar la gestión presupuestaria;
- utilizar datos para la toma de decisiones;
- mejorar la administración de proyectos;
- fortalecer la ciberseguridad;
- ampliar la transparencia;
- medir resultados;
- fortalecer la continuidad gubernamental;
- mejorar la experiencia del ciudadano.

V. Principio Central de Modernización

La modernización puede estructurarse como un ciclo:

Diagnóstico

↓

Diseño

↓

Implementación

↓

Medición

↓

Evaluación

↓

Mejora continua

Este ciclo evita concebir la modernización como un proyecto único que termina al instalar una nueva plataforma o aprobar una nueva organización.

VI. Marco Institucional Actual

6.1 PRITS

PRITS fue creado por la **Ley Núm. 75 del 25 de julio de 2019**. Su misión oficial incluye liderar la transformación digital del Gobierno de Puerto Rico, promover tecnologías emergentes, ejecutar proyectos de innovación, establecer gobernanza de IT/OT y hacer más seguros los sistemas gubernamentales. (PR Innovation & Tech Service)

La visión institucional publicada por PRITS contempla un Gobierno capaz de ofrecer servicios a los ciudadanos de manera plenamente digital y desarrollar una cultura de colaboración, innovación, transparencia y mejora continua. (PR Innovation & Tech Service)

6.2 OGP

La OGP mantiene actualmente procesos de presupuesto, planificación y análisis fiscal. Su portal presenta el presupuesto propuesto y aprobado para el año fiscal 2026-2027 y el **Sistema de Inteligencia de Datos**, que integra visualizaciones de presupuestos certificados, recursos humanos e iniciativas estratégicas. (OGP Puerto Rico)

6.3 OATRH

La Ley Núm. 8-2017 constituye el marco principal para la administración y transformación de los recursos humanos del Gobierno. La OATRH mantiene actualmente funciones relacionadas con administración de personal, mérito, capacitación, clasificación y transformación. (Bvirtual OGP)

La actividad regulatoria continúa en 2026. Por ejemplo, la OATRH publicó el 18 de septiembre de 2026 un borrador para derogar reglamentación que considera en desuso u obsoleta y abrió un período de comentarios de 30 días. (Oatrh)

VII. Diagnóstico de Modernización

Antes de reformar una institución debe determinarse cuál es realmente el problema.

Una dificultad administrativa puede originarse en:

ley

reglamento

estructura

personal

presupuesto

tecnología

contratación

procesos

coordinación

infraestructura

o una combinación de varios factores.

Por eso, el primer paso debe ser:

Diagnóstico Antes de Reorganización

VIII. Mapa del Gobierno

Una modernización integral necesita un inventario institucional.

Cada entidad puede documentar:

Elemento	Información
Institución	Nombre oficial
Base jurídica	Ley o Constitución
Funciones	Competencias
Programas	Servicios
Personal	Recursos humanos

Elemento	Información
Presupuesto	Recursos
Tecnología	Sistemas
Infraestructura	Activos
Contratos	Servicios externos
Indicadores	Resultados
Fiscalización	Entidades supervisoras

Este registro permitiría conocer cómo está compuesto realmente el aparato gubernamental.

IX. Revisión de Funciones

Cada agencia puede someter sus funciones a cuatro preguntas:

1. ¿La función es necesaria?

Debe evaluarse su propósito público.

2. ¿Quién tiene autoridad para realizarla?

Debe identificarse la base jurídica.

3. ¿Existe duplicidad?

Debe verificarse si otra entidad realiza una función similar.

4. ¿El proceso es eficiente?

Debe medirse tiempo, costo y resultado.

X. Simplificación Administrativa

Uno de los pilares de la modernización debe ser eliminar pasos innecesarios.

El proceso puede analizarse así:

solicitud

→

requisitos

→

revisión

→

aprobación

→

pago

→

respuesta.

Luego se determina cuáles pasos pueden:

eliminarse

integrarse

automatizarse

delegarse

o **mantenerse por razones legales o de control**.

XI. Gobierno Digital

El Gobierno puede evolucionar desde:

formularios físicos

hacia

trámites electrónicos

y posteriormente hacia

servicios digitales integrados.

Un servicio plenamente digital no significa simplemente colocar un formulario PDF en Internet.

Debe permitir, cuando legal y técnicamente proceda:

identificación → solicitud → documentos → pago → seguimiento → decisión → notificación.

XII. Portal Único de Servicios

Como modelo técnico puede estudiarse un portal gubernamental único.

El ciudadano podría encontrar:

servicios

requisitos

formularios

pagos

estado de solicitudes

notificaciones

documentos.

El portal debe dirigir al ciudadano hacia la entidad jurídicamente responsable de cada servicio.

XIII. Identidad Digital

Una arquitectura digital moderna requiere mecanismos para verificar la identidad cuando el trámite lo necesite.

El modelo puede incluir:

identidad

→

autenticación

→

firma

→

expediente

→

seguimiento.

La implementación debe observar las normas de privacidad y seguridad.

XIV. Expediente Electrónico

Puede estudiarse un sistema que permita sustituir gradualmente expedientes físicos por registros electrónicos seguros.

Sus características deberían incluir:

integridad

trazabilidad

control de acceso

respaldo

retención

recuperación.

XV. Interoperabilidad

Actualmente muchas agencias utilizan sistemas diferentes.

La modernización debe preguntarse:

¿Puede la información necesaria pasar de un sistema autorizado a otro sin obligar al ciudadano a repetir el mismo trámite?

El objetivo no sería compartir toda la información indiscriminadamente, sino establecer intercambios **legalmente autorizados, necesarios, seguros y auditables**.

XVI. Principio de “Una Sola Vez”

Como modelo de administración digital, puede estudiarse el principio de que el ciudadano no tenga que suministrar repetidamente información que el Gobierno ya posee legalmente y puede reutilizar para otro trámite autorizado.

Ejemplo conceptual:

cambio de dirección

→

identidad digital

→

actualización autorizada

→

entidades pertinentes.

La aplicación concreta depende de las leyes y restricciones de cada tipo de información.

XVII. Gestión de Datos

Los datos deben convertirse en infraestructura institucional.

Un sistema moderno requiere:

datos

↓

calidad

↓

estándares

↓

interoperabilidad

↓

análisis

↓

decisiones

↓

resultados.

El SID de OGP constituye actualmente un ejemplo de infraestructura de análisis y visualización de información presupuestaria, de recursos humanos e iniciativas estratégicas. (OGP Puerto Rico)

XVIII. Gobierno Basado en Datos

Las decisiones administrativas pueden sustentarse en indicadores sobre:

demanda

costos

tiempos

recursos

resultados

riesgos.

Pero los datos deben interpretarse dentro de su contexto, metodología y limitaciones.

XIX. Inteligencia Institucional

Puede estudiarse una arquitectura nacional de inteligencia gubernamental que combine:

presupuesto

personal

proyectos

servicios

datos económicos

infraestructura

indicadores.

La finalidad sería mejorar la capacidad de análisis administrativo, no sustituir las funciones legales de las agencias.

XX. Inteligencia Artificial

La IA puede ser evaluada para tareas como:

- clasificación documental;
- búsqueda;
- traducción;
- análisis de grandes conjuntos de datos;
- mantenimiento predictivo;
- asistencia administrativa;

- detección de anomalías.

Cada aplicación debe clasificarse según su nivel de riesgo.

Bajo riesgo

Tareas administrativas auxiliares.

Riesgo intermedio

Sistemas que afectan procesos internos y decisiones que requieren revisión.

Alto impacto

Sistemas cuyos resultados puedan afectar derechos o beneficios individuales.

Para los usos de mayor impacto deben considerarse supervisión humana, auditoría, explicabilidad, seguridad y mecanismos de revisión.

XXI. Ciberseguridad

La modernización digital aumenta la necesidad de protección.

El Gobierno necesita proteger:

identidades

expedientes

redes

bases de datos

sistemas financieros

infraestructura crítica.

PRITS identifica oficialmente la seguridad de los sistemas gubernamentales como una de sus responsabilidades. (PR Innovation & Tech Service)

XXII. Arquitectura de Seguridad Digital

Puede estructurarse:

identidad segura

↓

acceso mínimo necesario

↓

monitoreo

↓

detección

↓

respuesta

↓

recuperación

↓

auditoría.

XXIII. Continuidad Gubernamental

Los servicios esenciales deben continuar ante:

huracanes

terremotos

apagones

fallas tecnológicas

ciberataques

interrupciones de comunicaciones.

Cada agencia debería identificar sus:

funciones críticas

personal crítico

sistemas críticos

instalaciones críticas

proveedores críticos.

XXIV. Recuperación Ante Desastres

Un sistema tecnológico moderno debe incluir:

copias de seguridad

centros alternos

redundancia

procedimientos documentados

pruebas periódicas.

La meta no es solamente conservar información, sino recuperar el servicio.

XXV. Profesionalización

La modernización tecnológica requiere modernizar también el capital humano.

La Ley 8-2017 continúa constituyendo el marco principal de transformación de recursos humanos; la OATRH mantiene sistemas de clasificación, capacitación y desarrollo profesional. (Bvirtual OGP)

La formación puede incluir:

gestión pública

datos

tecnología

ciberseguridad

proyectos

finanzas

ética.

XXVI. Gestión de Talento

Puede establecerse un ciclo:

reclutar

→

formar

→

evaluar

→

desarrollar

→

retener

→

sucesión.

El objetivo es conservar conocimiento institucional y desarrollar capacidades especializadas.

XXVII. Desarrollo de Directivos

La administración moderna requiere profesionales capaces de:

planificar

presupuestar

administrar proyectos

gestionar personas

utilizar datos

manejar riesgos

trabajar con tecnología.

La capacitación del personal supervisor tiene además un marco legislativo específico en Puerto Rico, como la Ley Núm. 74-2017. (Bvirtual OGP)

XXVIII. Desregulación y Actualización Normativa

Modernizar no significa simplemente agregar nuevas normas.

También puede requerirse:

eliminar reglamentos obsoletos

consolidar normas

clarificar procedimientos

digitalizar requisitos

reducir conflictos normativos.

La OATRH está actualmente realizando precisamente un proceso de revisión de reglamentación en desuso u obsoleta, con período de comentarios públicos abierto en septiembre de 2026. (Oatrh)

XXIX. Modernización Presupuestaria

El proceso presupuestario constituye una parte esencial de la modernización.

La OGP indica que el proceso para el año fiscal 2026-2027 representa una etapa de transformación significativa de la gestión presupuestaria y que la OGP asumió el liderazgo formal en la formulación del presupuesto consolidado, en coordinación con la Junta de Supervisión y Administración Financiera. (OGP)

Esto permite estudiar un modelo presupuestario más integrado:

plan estratégico

↓

programa

↓

presupuesto

↓

indicador

↓

resultado.

XXX. Presupuesto Basado en Resultados

Cada programa puede asociar:

recursos asignados

-

actividades

-

productos

-

resultados.

Por ejemplo:

Programa de digitalización

Presupuesto → cantidad de servicios digitalizados → tiempo reducido → utilización ciudadana.

XXXI. Sistema de Inteligencia de Datos

El SID de OGP integra actualmente datos relacionados con:

presupuestos certificados

roster de recursos humanos

iniciativas estratégicas.

El sistema utiliza visualizaciones, filtros e interacciones para facilitar el análisis de indicadores. (OGP Puerto Rico)

El modelo de modernización puede estudiar la expansión de esa lógica hacia otras áreas administrativas.

XXXII. Gestión de Proyectos

Todo proyecto gubernamental significativo puede tener:

alcance

costo

cronograma

responsable

riesgo

indicador

resultado esperado.

Una oficina o sistema de gestión de proyectos puede centralizar la información necesaria para seguimiento.

XXXIII. Banco de Proyectos

Puede crearse una plataforma nacional con:

Campo	Información
Proyecto	Nombre
Agencia	Responsable
Costo	Estimado/actual
Fondos	Fuente
Estado	Etapa

Campo	Información
Cronograma	Fechas
Avance	%
Riesgos	Principales
Resultados	Indicadores

La existencia de una ficha no sustituiría los procesos legales de contratación, permisos o aprobación.

XXXIV. Gestión del Ciclo de Vida

El Gobierno debe considerar:

planificación

→

diseño

→

financiamiento

→

contratación

→

construcción

→

operación

→

mantenimiento

→

renovación.

XXXV. Gestión de Activos

Cada activo público importante puede contar con:

identificador

ubicación

condición

edad

valor

mantenimiento

riesgo

vida útil estimada.

XXXVI. Mantenimiento

Una administración moderna debe medir tanto:

construcción nueva

como

condición del patrimonio existente.

El mantenimiento preventivo puede programarse con base en condición y riesgo.

XXXVII. Servicio al Ciudadano

La modernización debe medirse desde el punto de vista del usuario.

Las preguntas fundamentales son:

¿Cuánto tarda?

¿Cuántos pasos tiene?

¿Cuántos documentos exige?

¿Puede hacerse digitalmente?

¿Puede seguirse el estado?

¿Existe respuesta?

XXXVIII. Centros de Servicio Integrado

Puede estudiarse la consolidación de determinados servicios alrededor de:

ventanillas físicas

kioscos

portal digital

centros telefónicos.

El objetivo sería ofrecer varios servicios sin obligar al ciudadano a desplazarse innecesariamente entre oficinas.

XXXIX. Diseño Centrado en el Ciudadano

Cada trámite puede diseñarse a partir del recorrido real del usuario:

necesidad → búsqueda → solicitud → espera → respuesta.

La administración puede identificar dónde existe una carga innecesaria.

XL. Medición de Experiencia

Puede utilizarse:

tiempo de atención

tiempo de resolución

número de visitas

cantidad de documentos

porcentaje digital

satisfacción.

Estos indicadores deben establecer definiciones y metodologías consistentes.

XLI. Transparencia

La Ley Núm. 141-2019 establece el marco de transparencia y acceso a información pública, y la versión oficial de OGP aparece revisada al 13 de marzo de 2026. (Bvirtual OGP)

La modernización puede complementar este marco mediante:

publicación proactiva

datos abiertos

portales

seguimiento digital

archivo electrónico.

XLII. Portal de Transparencia

Puede incluir:

presupuesto

contratos

proyectos

informes

estadísticas

reglamentos

auditorías.

La publicación debe respetar las excepciones legales y la protección de información confidencial.

XLIII. Rendición de Cuentas

Una agencia puede presentar anualmente:

objetivos

recursos

actividades

resultados

problemas

acciones correctivas.

XLIV. Auditoría Institucional

La modernización debe interactuar con las entidades fiscalizadoras ya existentes.

La pregunta no es únicamente:

¿Se gastó correctamente?

También:

¿Se obtuvo el resultado previsto?

Ambas dimensiones son diferentes y pueden requerir métodos distintos de evaluación.

XLV. Ética y Modernización

La tecnología no elimina los riesgos de conducta pública.

El sistema debe incluir:

conflictos de interés

protección de información

responsabilidad

controles de acceso

registro de decisiones.

La modernización institucional debe mantener la ética como componente transversal.

XLVI. Automatización

Puede evaluarse la automatización de tareas repetitivas:

verificación de documentos

clasificación

notificaciones

cálculos

generación de reportes.

Antes de automatizar, debe verificarse si el proceso actual es correcto. Automatizar un proceso defectuoso puede simplemente producir errores más rápidamente.

XLVII. Reingeniería de Procesos

El modelo propone cinco pasos:

Paso 1

Documentar el proceso actual.

Paso 2

Identificar desperdicios y duplicaciones.

Paso 3

Rediseñar.

Paso 4

Digitalizar.

Paso 5

Medir.

XLVIII. Eliminación de Duplicaciones

La revisión debe identificar:

agencias que recopilan el mismo dato

formularios repetidos

bases de datos incompatibles

contratos tecnológicos redundantes

procesos administrativos duplicados.

La eliminación concreta de una función debe realizarse únicamente después de verificar su fundamento legal y sus consecuencias.

XLIX. Reorganización Institucional

No toda modernización requiere crear o fusionar agencias.

Existen varias alternativas:

mantener

coordinar

consolidar procesos

compartir servicios

digitalizar

reorganizar

fusionar, cuando legalmente proceda.

La selección dependerá del diagnóstico.

L. Centros de Servicios Compartidos

Funciones administrativas comunes pueden estudiarse como servicios compartidos:

contabilidad

compras

tecnología

recursos humanos

procesamiento documental

ciberseguridad.

Esto podría ser particularmente relevante para entidades pequeñas, aunque debe evaluarse el impacto sobre tiempos de servicio y control.

LI. Relación con los Municipios

La modernización no debe limitarse al Gobierno central.

Puede estudiarse una arquitectura que permita compartir, cuando sea apropiado:

plataformas

datos

capacitación

ciberseguridad

sistemas financieros

servicios tecnológicos.

El diseño debe respetar la autonomía y las competencias municipales.

LII. Modernización Municipal

Los municipios pueden utilizar:

portales de servicios

pagos digitales

GIS

sistemas de permisos

presupuesto electrónico

participación ciudadana

gestión de activos.

LIII. Infraestructura del Gobierno

La modernización administrativa requiere infraestructura adecuada:

edificios

centros de datos

redes

equipos

energía

comunicaciones.

La infraestructura debe considerarse junto con operación y mantenimiento.

LIV. Gobierno Resiliente

Cada institución debe poder mantener servicios críticos durante:

huracán

terremoto

apagón

ciberataque

falla de proveedor.

La modernización debe incorporar continuidad desde el diseño inicial.

LV. Seguridad de Proveedores

La dependencia tecnológica también crea riesgos externos.

Los contratos críticos deben evaluar:

continuidad

seguridad

respaldo

portabilidad de datos

capacidad de sustitución

niveles de servicio.

LVI. Arquitectura Tecnológica Común

Como modelo conceptual:

Identidad digital

↓

Portal de servicios

↓

Interoperabilidad

↓

Datos

↓

Aplicaciones institucionales

↓

Ciberseguridad

↓

Analítica

↓

IA

Cada componente debe establecer claramente sus autoridades, responsabilidades y controles.

LVII. Gobierno Móvil

Los servicios digitales pueden diseñarse también para teléfonos y tabletas:

notificaciones

consultas

pagos

seguimiento

documentos.

No todos los servicios deben depender exclusivamente de dispositivos móviles.

LVIII. Accesibilidad Digital

Los servicios gubernamentales deben considerar:

personas con discapacidades

adultos mayores

personas con poca experiencia tecnológica

personas con acceso limitado a internet.

La modernización debe mantener canales alternativos cuando sean necesarios.

LIX. Brecha Digital

La digitalización puede generar desigualdad si una persona no tiene:

internet

dispositivo

conocimientos digitales

acceso económico.

Por ello:

Gobierno Digital ≠ Gobierno Exclusivamente Digital

Debe mantenerse un enfoque de acceso inclusivo.

LX. Educación Digital del Funcionario

El personal debe comprender:

ciberseguridad

datos

automatización

IA

privacidad

servicios digitales.

LXI. Cultura de Innovación

La transformación tecnológica requiere cambios organizacionales.

Puede crearse una cultura donde:

problema

→

experimento

→

prueba

→

medición

→

aprendizaje

→

escalamiento.

Un proyecto piloto no debería convertirse automáticamente en una solución permanente sin evaluación.

LXII. Laboratorios de Innovación

Puede estudiarse la creación de equipos que prueben:

nuevas plataformas

automatización

IA

servicios digitales

herramientas de análisis.

LXIII. Gobierno Abierto

La modernización también implica:

transparencia

participación

colaboración

datos.

La Ley 141-2019 proporciona un marco específico para el acceso a información pública. (Bvirtual OGP)

LXIV. Participación Ciudadana

Los ciudadanos pueden aportar a la modernización mediante:

consultas

evaluaciones

peticiones

informes de problemas

retroalimentación de servicios.

La participación debe diferenciarse de la autoridad decisional de las instituciones públicas.

LXV. Sistema de Quejas y Sugerencias

Puede establecerse una plataforma uniforme:

reclamo

→

número de caso

→

agencia

→

seguimiento

→

respuesta.

Los asuntos que involucren procesos judiciales, investigaciones o información protegida deben manejarse mediante sus procedimientos correspondientes.

LXVI. Indicadores de Modernización

Área	Indicador
Digital	% de servicios digitalizados
Procesos	Tiempo promedio
Ciudadano	Número de pasos
Personal	Capacitación
Finanzas	Costo por proceso

Área	Indicador
Datos	Interoperabilidad
Seguridad	Incidentes
Proyectos	Cumplimiento de cronograma
Transparencia	Información publicada
Resultados	Metas alcanzadas

LXVII. Índice de Madurez Digital

Como herramienta técnica puede utilizarse una clasificación descriptiva:

Nivel 1

Digitalización básica.

Nivel 2

Trámites electrónicos.

Nivel 3

Integración de sistemas.

Nivel 4

Gestión basada en datos.

Nivel 5

Servicios predictivos y automatizados bajo controles.

No sería una clasificación oficial del Gobierno y requeriría una metodología formal antes de utilizarse para comparar agencias.

LXVIII. Índice de Madurez Institucional

Puede evaluar:

estructura

personal

procesos

tecnología

datos

finanzas

controles

resultados.

LXIX. Tablero Nacional de Modernización

Puede mostrar por agencia:

proyectos

presupuesto

avance

servicios digitalizados

indicadores

riesgos

resultados.

El SID de OGP ofrece actualmente una base de referencia para la visualización integrada de información presupuestaria, de recursos humanos e iniciativas estratégicas. (OGP Puerto Rico)

LXX. Modernización y Sostenibilidad Fiscal

Toda transformación debe responder:

¿Cuánto cuesta?

¿Quién la financiará?

¿Cuánto costará operarla?

¿Qué ahorro produce?

¿Qué capacidad adicional genera?

La modernización debe incluir costos recurrentes, no solamente inversión inicial.

LXXI. Retorno de Inversión Pública

Cuando sea cuantificable, puede estimarse:

ahorro administrativo

reducción de tiempo

reducción de errores

incremento de capacidad

reducción de costos de mantenimiento.

No todos los beneficios públicos pueden monetizarse razonablemente; en esos casos deben utilizarse indicadores adicionales.

LXXII. Compras Tecnológicas

La adquisición de tecnología debe considerar:

interoperabilidad

seguridad

escalabilidad

mantenimiento

costo total

portabilidad

dependencia del proveedor.

LXXIII. Gobernanza de Proyectos Tecnológicos

Cada proyecto importante puede contar con:

patrocinador

director de proyecto

equipo técnico

usuario institucional

seguridad

jurídico

finanzas

evaluación.

LXXIV. Datos Abiertos

Cuando la información pueda divulgarse legalmente, la publicación en formatos reutilizables puede facilitar:

investigación

análisis

innovación

periodismo

participación ciudadana.

Debe excluirse información confidencial, personal o protegida por ley.

LXXV. Archivo Digital del Gobierno

La modernización debe preservar:

leyes

reglamentos

contratos

informes

presupuestos

proyectos

estadísticas

auditorías.

Esto crea una memoria institucional permanente.

LXXVI. Modelo de Gestión por Resultados

La arquitectura puede ser:

Objetivo

↓

Programa

↓

Presupuesto

↓

Actividad

↓

Producto

↓

Resultado

↓

Evaluación

LXXVII. Informe Anual de Modernización

Cada año puede publicarse:

proyectos terminados

proyectos en curso

presupuesto

servicios digitalizados

reducción de tiempos

indicadores

problemas

medidas correctivas.

LXXVIII. Evaluación Independiente

Los proyectos de mayor impacto pueden someterse a evaluación independiente para comprobar:

cumplimiento

costo

calidad

resultados

sostenibilidad.

La entidad evaluadora debe tener independencia suficiente respecto del equipo que ejecutó el proyecto.

LXXIX. Plan Maestro de Modernización 2027–2035

Fase I — Diagnóstico

2027

Inventario institucional y análisis de procesos.

Fase II — Diseño

2028

Arquitectura administrativa, tecnológica y de datos.

Fase III — Proyectos piloto

2029–2030

Digitalización y simplificación en áreas seleccionadas.

Fase IV — Integración

2031–2032

Interoperabilidad, identidad digital y servicios compartidos.

Fase V — Expansión

2033–2034

Extensión progresiva a agencias y municipios.

Fase VI — Evaluación

2035

Evaluación de resultados y nuevo ciclo de modernización.

Estos años constituyen una **propuesta técnica de planificación**, no un calendario oficial del Gobierno.

LXXX. Programa de 10 Transformaciones Prioritarias

Para efectos de organización del estudio, pueden analizarse diez transformaciones:

1. Gobierno digital

2. Simplificación de trámites

3. Profesionalización del servicio público

4. Gestión presupuestaria basada en resultados

5. Gobierno basado en datos

6. Ciberseguridad

7. Gestión moderna de proyectos

8. Transparencia

9. Continuidad operacional

10. Evaluación permanente

LXXXI. Riesgos de la Modernización

La transformación puede producir riesgos nuevos:

dependencia tecnológica

ciberataques

pérdida de privacidad

errores automatizados

obsolescencia

costos recurrentes

falta de interoperabilidad

resistencia organizacional

brecha digital

pérdida de conocimiento durante transiciones.

Cada proyecto debe contar con su propio registro de riesgos.

LXXXII. Modelo de Gobernanza

La arquitectura conceptual podría ser:

Gobernanza del Gobierno

↓

Planificación

↓

Presupuesto

↓

Instituciones

↓

Recursos Humanos

↓

Tecnología

↓

Datos

↓

Servicios

↓

Resultados

↓

Fiscalización

↓

Mejora continua

Las funciones específicas de cada organismo deben mantenerse conforme a la Constitución y la legislación aplicables.

LXXXIII. Principios Rectores

Legalidad

Toda transformación debe tener fundamento jurídico.

Servicio al ciudadano

La modernización debe mejorar la prestación de servicios.

Eficiencia

Los procesos deben utilizar los recursos de manera responsable.

Profesionalización

La tecnología debe estar acompañada de capacidades humanas.

Transparencia

La gestión debe ser documentable y fiscalizable.

Seguridad

La información y los sistemas deben estar protegidos.

Accesibilidad

La modernización debe ser inclusiva.

Interoperabilidad

Los sistemas deben comunicarse cuando jurídicamente corresponda.

Sostenibilidad

Los proyectos deben poder operar y mantenerse.

Evaluación

Toda transformación debe medirse.

LXXXIV. Modelo Integral Final

La modernización del Gobierno de Puerto Rico puede representarse como:

Instituciones

↓

Procesos

↓

Personal

↓

Tecnología

↓

Datos

↓

Servicios

↓

Resultados

↓

Transparencia

↓

Evaluación

↓

Mejora continua

LXXXV. Conclusiones

Puerto Rico ya posee componentes institucionales relevantes para una transformación gubernamental. PRITS tiene un mandato explícito de liderar la transformación digital y fortalecer la seguridad de los sistemas gubernamentales. (PR Innovation & Tech Service)

La OGP mantiene actualmente herramientas de planificación y presupuesto, incluyendo el Sistema de Inteligencia de Datos, que integra visualizaciones de presupuestos, recursos humanos e iniciativas estratégicas. (OGP Puerto Rico)

La OATRH administra el marco de transformación de recursos humanos establecido por la Ley 8-2017 y continúa desarrollando en 2026 actividades relacionadas con clasificación, capacitación y actualización normativa. (Bvirtual OGP)

El proceso presupuestario 2026-2027 también refleja una evolución de las metodologías de formulación y coordinación fiscal, según el Manual del Proceso Presupuestario publicado por OGP. (OGP)

Estos elementos muestran que la modernización gubernamental puede estudiarse como una **integración de capacidades**

existentes y nuevas iniciativas, no solamente como una reorganización estructural.

El modelo general queda expresado en:

Gobierno Moderno = Instituciones Claras + Servidores Profesionales + Procesos Simples + Tecnología Segura + Datos Confiables + Servicios Accesibles + Resultados Medibles

La adopción de reformas concretas requeriría, para cada área, análisis jurídico, fiscal, tecnológico, laboral y operacional específico.

LXXXVI. Estructura Maestra del Programa "Modernización del Gobierno de Puerto Rico"

Tomo I — Reforma Administrativa

Volumen I: Diagnóstico gubernamental

Volumen II: Organización administrativa

Volumen III: Revisión de funciones

Volumen IV: Simplificación

Volumen V: Reingeniería de procesos

Volumen VI: Servicios compartidos

Volumen VII: Coordinación interagencial

Volumen VIII: Gestión del cambio

Volumen IX: Continuidad institucional

Volumen X: Reforma administrativa integrada

Tomo II — Gobierno Digital

Volumen I: PRITS

Volumen II: Portal único

Volumen III: Identidad digital

Volumen IV: Expedientes electrónicos

Volumen V: Interoperabilidad

Volumen VI: Firma y documentos digitales

Volumen VII: Servicios móviles

Volumen VIII: Automatización

Volumen IX: Inteligencia artificial

Volumen X: Gobierno digital integrado

Tomo III — Recursos Humanos

Volumen I: Mérito

Volumen II: Reclutamiento

Volumen III: Clasificación

Volumen IV: Capacitación

Volumen V: Evaluación

Volumen VI: Carrera pública

Volumen VII: Liderazgo

Volumen VIII: Movilidad

Volumen IX: Sucesión

Volumen X: Profesionalización

Tomo IV — Gestión Fiscal

Volumen I: Presupuesto

Volumen II: Planificación

Volumen III: Datos fiscales

Volumen IV: Gestión por resultados

Volumen V: Proyectos de capital

Volumen VI: Costos

Volumen VII: Riesgos

Volumen VIII: Sostenibilidad

Volumen IX: Evaluación

Volumen X: Modernización fiscal

Tomo V — Datos y Tecnología

Volumen I: Gobierno basado en datos

Volumen II: Inteligencia institucional

Volumen III: Datos abiertos

Volumen IV: Interoperabilidad

Volumen V: Ciberseguridad

Volumen VI: IA

Volumen VII: Analítica

Volumen VIII: Sistemas críticos

Volumen IX: Continuidad tecnológica

Volumen X: Arquitectura tecnológica nacional

Tomo VI — Servicios Públicos

Volumen I: Diseño centrado en el ciudadano

Volumen II: Servicios digitales

Volumen III: Centros de servicio

Volumen IV: Permisos

Volumen V: Licencias

Volumen VI: Pagos

Volumen VII: Peticiones

Volumen VIII: Quejas y reclamaciones

Volumen IX: Accesibilidad

Volumen X: Calidad del servicio

Tomo VII — Infraestructura Institucional

Volumen I: Edificios

Volumen II: Centros de datos

Volumen III: Comunicaciones

Volumen IV: Energía

Volumen V: Infraestructura crítica

Volumen VI: Gestión de activos

Volumen VII: Mantenimiento

Volumen VIII: Resiliencia

Volumen IX: Recuperación

Volumen X: Infraestructura gubernamental futura

Tomo VIII — Transparencia e Integridad

Volumen I: Acceso a información

Volumen II: Transparencia proactiva

Volumen III: Datos abiertos

Volumen IV: Auditoría

Volumen V: Ética

Volumen VI: Conflictos de interés

Volumen VII: Rendición de cuentas

Volumen VIII: Participación ciudadana

Volumen IX: Supervisión

Volumen X: Gobierno abierto

Tomo IX — Evaluación y Resultados

Volumen I: Indicadores

Volumen II: Evaluación de programas

Volumen III: Evaluación de proyectos

Volumen IV: Costo-beneficio

Volumen V: Costo-efectividad

Volumen VI: Auditoría de resultados

Volumen VII: Tableros

Volumen VIII: Datos de desempeño

Volumen IX: Evaluación institucional

Volumen X: Informe nacional de resultados

Tomo X — Plan Maestro

Volumen I: Diagnóstico nacional

Volumen II: Reforma administrativa

Volumen III: Gobierno digital

Volumen IV: Recursos humanos

Volumen V: Finanzas

Volumen VI: Tecnología

Volumen VII: Infraestructura

Volumen VIII: Servicios

Volumen IX: Transparencia y evaluación

Volumen X: Plan Maestro de Modernización del Gobierno de Puerto Rico 2027–2035

Fuentes Oficiales Principales

Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS): Ley 75-2019, transformación digital, innovación, gobernanza IT/OT y seguridad de sistemas. (PR Innovation & Tech Service)

Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP): presupuesto 2026-2027, Sistema de Inteligencia de Datos y planificación presupuestaria. (OGP Puerto Rico)

Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH): Ley 8-2017, administración de recursos humanos, capacitación y actualización normativa. (Bvirtual OGP)

Ley Núm. 141-2019: marco de transparencia y acceso a la información pública, versión oficial revisada en marzo de 2026. (Bvirtual OGP)

Estudio Sobre el Sistema de Gobierno de Puerto Rico

Análisis Constitucional, Institucional y Jurídico

I. Presentación

El presente estudio analiza la estructura constitucional del Gobierno de Puerto Rico, sus fundamentos, la distribución de poderes públicos y las relaciones entre las ramas Legislativa, Ejecutiva y Judicial.

La Constitución vigente establece una **forma republicana de gobierno**, dispone que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial están igualmente subordinados a la soberanía del pueblo de Puerto Rico y organiza constitucionalmente las funciones esenciales de cada rama. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El estudio toma como referencia principal el texto oficial de la Constitución publicado por el Poder Judicial de Puerto Rico y decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre separación de poderes. Se presenta como material de investigación constitucional y no como opinión legal para un caso particular.

II. Fundamento Constitucional del Gobierno

2.1 La Constitución como norma suprema

La Constitución de Puerto Rico fue aprobada el **25 de julio de 1952** y constituye la norma fundamental del ordenamiento constitucional puertorriqueño. El Poder Judicial explica que las leyes y actuaciones gubernamentales contrarias a la Constitución pueden ser declaradas inconstitucionales. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El Preámbulo expresa como finalidad constitucional la organización política sobre una base democrática, la promoción del bienestar general y la protección de los derechos humanos. También identifica la voluntad popular como fuente del poder público y la participación ciudadana en las decisiones colectivas como elemento del sistema democrático. (Poder Judicial de Puerto Rico)

III. Forma Republicana de Gobierno

El **Artículo I, Sección 2** dispone que el Gobierno de Puerto Rico tendrá forma republicana y que sus Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial estarán igualmente subordinados a la soberanía del pueblo de Puerto Rico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Esto establece constitucionalmente tres elementos fundamentales:

Primero: el poder público tiene fundamento popular.

Segundo: el Gobierno está organizado mediante tres ramas constitucionales.

Tercero: ninguna rama se encuentra constitucionalmente por encima de las demás en cuanto a su propio ámbito de autoridad.

El Tribunal Supremo ha explicado que esta estructura no pretende crear una separación absolutamente rígida, sino un sistema de **pesos y contrapesos** en el que las ramas ejercen determinadas facultades y, al mismo tiempo, interactúan entre sí. (Poder Judicial)

IV. Separación de Poderes

4.1 Principio constitucional

La separación de poderes constituye uno de los elementos centrales del sistema constitucional.

En términos generales:

Rama	Función constitucional principal
Legislativa	Legislación y fiscalización dentro de sus facultades
Ejecutiva	Ejecución y administración de las leyes
Judicial	Adjudicación de controversias e interpretación judicial

El propio Poder Judicial describe el sistema como uno de distribución y balance del poder entre tres ramas. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El Tribunal Supremo ha señalado que la separación de poderes persigue evitar que una rama domine o interfiera indebidamente con otra y busca preservar un equilibrio dinámico entre poderes constitucionales. (Poder Judicial)

V. Poder Legislativo

5.1 Composición constitucional vigente

El **Artículo III, Sección 1**, dispone que el Poder Legislativo se ejerce por una Asamblea Legislativa compuesta por **dos cámaras: el Senado y la Cámara de Representantes**, cuyos miembros son elegidos mediante voto directo en cada elección general. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La Sección 2 establece:

- **27 senadores**;
- **51 representantes**;

con la posibilidad de miembros adicionales conforme al mecanismo constitucional de representación de minorías. (Poder Judicial de Puerto Rico)

5.2 Organización territorial

La Constitución establece **8 distritos senatoriales y 40 distritos representativos**. Cada distrito senatorial elige dos senadores; cada distrito representativo, un representante. Además, se eligen 11 senadores y 11 representantes por acumulación. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El Artículo VIII contiene la demarcación constitucional de estos distritos. (Poder Judicial de Puerto Rico)

VI. Funciones Constitucionales de la Asamblea Legislativa

La Constitución confiere a la Asamblea Legislativa diversas facultades, entre ellas legislar, establecer estructuras

gubernamentales y participar en distintos mecanismos de control institucional.

El Artículo III establece, entre otros asuntos:

- organización interna de las cámaras;
- sesiones ordinarias y extraordinarias;
- reglas de quórum;
- procedimientos legislativos;
- aprobación de proyectos;
- resoluciones conjuntas;
- procedimientos de residencia;
- facultad de reorganizar departamentos ejecutivos;
- organización de la Oficina del Contralor. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Las sesiones legislativas son públicas y cada cámara establece sus propias reglas de procedimiento dentro del marco constitucional. (Poder Judicial de Puerto Rico)

VII. Relación Entre la Asamblea Legislativa y el Gobernador

La relación legislativo-ejecutiva está diseñada constitucionalmente como un mecanismo de interacción.

Un proyecto aprobado por la Asamblea Legislativa se somete al Gobernador. El Gobernador puede firmarlo o devolverlo con sus objeciones dentro del término constitucional. Si el Gobernador veta un proyecto, las cámaras pueden reconsiderarlo y aprobarlo nuevamente mediante la mayoría constitucional requerida. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Esta estructura constituye uno de los ejemplos más claros de **pesos y contrapesos** dentro del ordenamiento puertorriqueño.

VIII. Poder Ejecutivo

8.1 El Gobernador

El **Artículo IV, Sección 1**, establece que el Poder Ejecutivo se ejerce por un Gobernador elegido mediante voto directo en cada elección general. El término constitucional es de cuatro años. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El Artículo IV establece además requisitos constitucionales para ocupar el cargo, incluyendo edad mínima, ciudadanía y residencia. (Poder Judicial de Puerto Rico)

8.2 Facultades y deberes

Entre las facultades constitucionales del Gobernador se encuentran:

- cumplir y hacer cumplir las leyes;
- realizar determinados nombramientos;
- convocar sesiones extraordinarias conforme a la Constitución;
- actuar como comandante en jefe de la milicia;
- ejercer las facultades relacionadas con indultos y conmutaciones en los términos constitucionales;
- aprobar o desaprobar proyectos de ley;
- presentar información sobre la situación del Estado y las condiciones del Tesoro. (Poder Judicial de Puerto Rico)

IX. Secretarías y Departamentos Ejecutivos

La Constitución dispone que el Gobernador estará asistido por Secretarios de Gobierno.

Los Secretarios son nombrados con el consejo y consentimiento del Senado en los términos establecidos por la Constitución. Para el Secretario de Estado se requiere, además, el consejo y consentimiento de la Cámara de Representantes. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La Constitución identifica determinados departamentos ejecutivos y deja a la Asamblea Legislativa facultades para crear, reorganizar y consolidar departamentos, dentro de los límites constitucionales. (Poder Judicial de Puerto Rico)

X. Poder Judicial

10.1 Naturaleza constitucional

El **Artículo V** establece que el Poder Judicial de Puerto Rico se ejercerá por un Tribunal Supremo y por aquellos otros tribunales que se establezcan mediante ley. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La Constitución establece además un **sistema judicial unificado** en materia de jurisdicción, funcionamiento y administración, sujeto a las disposiciones constitucionales correspondientes. (Poder Judicial de Puerto Rico)

10.2 Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo es el tribunal de última instancia en Puerto Rico.

El texto constitucional vigente establece que estará compuesto por un juez presidente y cuatro jueces asociados, y dispone el mecanismo mediante el cual puede variar el número de jueces. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La Constitución también establece reglas relacionadas con:

- jurisdicción original;
- reglas de evidencia y procedimiento;
- administración judicial;
- nombramiento de jueces;
- requisitos judiciales;
- retiro;
- destitución;
- actividades políticas de los jueces. (Poder Judicial de Puerto Rico)

XI. El Poder Judicial Como Control Constitucional

La revisión judicial constituye uno de los mecanismos fundamentales de control constitucional.

El Poder Judicial señala que corresponde a los tribunales determinar la constitucionalidad de leyes y actuaciones gubernamentales en los casos y controversias sometidos a su consideración. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El Artículo V dispone específicamente que ninguna ley se declarará inconstitucional salvo mediante la mayoría del número total de jueces del Tribunal Supremo conforme al número establecido constitucional o legalmente. (Poder Judicial de Puerto Rico)

XII. Carta de Derechos Como Límite al Poder Público

El **Artículo II** contiene la Carta de Derechos de Puerto Rico.

Entre las materias protegidas constitucionalmente se encuentran:

- dignidad e igualdad;
- sufragio;
- libertad de culto;

- libertad de expresión y prensa;
- reunión pacífica;
- petición al Gobierno;
- instrucción pública;
- libertad de organización;
- vida, libertad y propiedad;
- debido proceso;
- igual protección de las leyes;
- intimidad;
- protección contra registros e incautaciones;
- garantías en procesos criminales. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Desde una perspectiva estructural, estos derechos funcionan como límites constitucionales frente al ejercicio del poder público.

XIII. Municipios y Gobierno Local

El **Artículo VI, Sección 1**, reconoce a la Asamblea Legislativa autoridad para crear, suprimir, consolidar y reorganizar municipios, modificar sus límites y establecer aspectos relativos a su régimen y

funciones, sujeto a las condiciones constitucionales allí establecidas. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Existe además un requisito especial cuando se pretende suprimir o consolidar municipios: la medida requiere ratificación mediante referéndum en los municipios afectados conforme al texto constitucional. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Esto demuestra que el sistema constitucional no se limita a las tres ramas principales, sino que también incorpora una estructura territorial de gobierno local.

XIV. Sistema Fiscal y Presupuestario

El Artículo VI establece diversas normas constitucionales relacionadas con los ingresos, las contribuciones, la deuda pública, las asignaciones y el uso de fondos públicos. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Entre ellas se encuentran disposiciones sobre:

Contribuciones:

las reglas para imponer contribuciones deberán ser uniformes en Puerto Rico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Deuda pública:

la Constitución establece determinadas limitaciones para obligaciones directas del Gobierno y obligaciones municipales. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Presupuesto:

el Artículo VI contiene disposiciones sobre asignaciones y sobre la relación entre los gastos públicos y los recursos disponibles. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Esto convierte al proceso presupuestario en una materia con dimensión constitucional, además de legislativa y administrativa.

XV. Elecciones y Participación Democrática

La Constitución reconoce el carácter democrático del sistema y establece el sufragio como parte de la estructura constitucional. El Preámbulo identifica la voluntad del pueblo como fuente del poder público y la libre participación ciudadana en las decisiones colectivas como elemento del sistema democrático. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El Artículo II, Sección 2, protege constitucionalmente el derecho al sufragio dentro de las condiciones establecidas por la propia Constitución y las leyes. (Poder Judicial de Puerto Rico)

A su vez, el Artículo VI contiene una sección específicamente dedicada a las elecciones. (Poder Judicial de Puerto Rico)

XVI. Pesos y Contrapesos

El sistema constitucional no establece solamente tres poderes separados; crea también una red de relaciones entre ellos.

Puede representarse de la siguiente manera:

Pueblo

↓

Constitución

↙ ↓ ↘

Legislativo — Ejecutivo — Judicial

↖ ↓ ↗

Pesos y Contrapesos

El Tribunal Supremo ha explicado que la separación de poderes no implica una independencia absoluta entre las ramas. El modelo constitucional procura que cada rama respete el ámbito de autoridad de las otras y evita la concentración indebida del poder. (Poder Judicial)

XVII. Relación Entre Poderes: Ejemplos Constitucionales

El sistema contiene numerosos puntos de interacción.

Legislativo → Ejecutivo

La Asamblea Legislativa aprueba leyes y puede reorganizar departamentos ejecutivos dentro de sus facultades constitucionales. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Ejecutivo → Legislativo

El Gobernador puede aprobar o vetar legislación y tiene determinadas facultades para convocar sesiones extraordinarias. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Legislativo → Judicial

La Asamblea Legislativa establece por ley determinados aspectos de la organización judicial, siempre que no sean incompatibles con la Constitución. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Judicial → Legislativo y Ejecutivo

Los tribunales pueden revisar la constitucionalidad de leyes y actuaciones gubernamentales dentro de los casos y controversias sometidos judicialmente. (Poder Judicial de Puerto Rico)

XVIII. El Sistema Constitucional Como Estructura de Control

Desde una perspectiva jurídica, el sistema puede analizarse mediante cuatro niveles:

Nivel 1 — Soberanía popular

El poder político tiene su fuente constitucional en el pueblo.

Nivel 2 — Constitución

La Constitución establece los límites y competencias fundamentales.

Nivel 3 — Tres ramas

Las funciones públicas se distribuyen entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Nivel 4 — Controles institucionales

Cada rama posee determinadas facultades que interactúan con las demás.

Este diseño procura impedir la concentración absoluta de poder en una sola institución. El Tribunal Supremo ha descrito precisamente esa finalidad dentro de la doctrina de separación de poderes. (Poder Judicial de Puerto Rico)

XIX. Importancia del Artículo I

El Artículo I puede considerarse el punto de partida estructural del análisis constitucional porque contiene:

- la definición constitucional del Estado;
- la fuente del poder político;
- la forma republicana;
- la subordinación de las tres ramas a la soberanía popular;

- el ámbito territorial;
- la sede del Gobierno. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Por ello, cualquier proyecto de reforma institucional debe analizarse inicialmente a la luz de las disposiciones estructurales del Artículo I.

XX. Importancia del Artículo III Para una Reforma Legislativa

Para un proyecto de transformación de la Asamblea Legislativa, el Artículo III adquiere particular importancia.

Actualmente, su estructura constitucional presupone:

Senado + Cámara de Representantes = Asamblea Legislativa. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Además, numerosas disposiciones constitucionales están diseñadas alrededor de la existencia de dos cámaras. Por ejemplo:

- representación separada;
- presidencias de cada cámara;
- quórum de cada cámara;
- legislación aprobada por ambas cámaras;
- reconsideración de legislación vetada;

- funciones diferenciadas en procesos de residencia;
- consejo y consentimiento relacionado con determinados nombramientos. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Por eso, un cambio hacia una estructura legislativa distinta tendría que examinar no solamente la Sección 1 del Artículo III, sino también todas las disposiciones constitucionales que dependen de la arquitectura bicameral.

XXI. Implicaciones Jurídicas para una Legislatura Unicameral

Dentro de un estudio de reforma constitucional, una propuesta unicameral tendría que analizar al menos seis áreas:

1. Composición

Determinar constitucionalmente el número y tipo de legisladores.

2. Representación territorial

Definir el sistema de distritos y la representación por acumulación, si se mantiene.

3. Organización interna

Determinar presidencia, vicepresidencia, comisiones, quórum y reglamento.

4. Procedimiento legislativo

Establecer cómo se presentarían, considerarían y aprobarían los proyectos sin la existencia de dos cámaras.

5. Controles frente al Ejecutivo

Rediseñar, en caso necesario, aquellos mecanismos que actualmente dependen de la interacción Senado-Cámara-Gobernador.

6. Pesos y contrapesos

Preservar la función constitucional de evitar la concentración indebida de poder.

Estas son **cuestiones jurídicas que tendrían que estudiarse**, no conclusiones sobre cuál estructura debería adoptar Puerto Rico.

XXII. Artículo VII y Cambio del Sistema de Gobierno

Cualquier modificación de la estructura constitucional debe examinarse bajo el **Artículo VII**.

La Sección 1 establece el procedimiento para proponer enmiendas mediante resolución concurrente de la Asamblea Legislativa y requiere las mayorías constitucionales correspondientes, seguido del proceso de referéndum establecido por la Constitución. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La Sección 2 contempla un mecanismo separado para la revisión constitucional mediante Convención Constituyente. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La Sección 3 impone límites materiales: una enmienda no puede alterar la forma republicana de gobierno ni abolir la Carta de Derechos, y cualquier enmienda o revisión debe ser compatible con las disposiciones federales y los instrumentos mencionados expresamente en la Constitución. (Poder Judicial de Puerto Rico)

XXIII. Matriz General del Sistema de Gobierno

Elemento	Base constitucional
Soberanía popular	Artículo I
Forma republicana	Artículo I
Derechos fundamentales	Artículo II
Poder Legislativo	Artículo III
Poder Ejecutivo	Artículo IV
Poder Judicial	Artículo V
Gobierno municipal y disposiciones fiscales	Artículo VI
Reforma constitucional	Artículo VII
Distritos electorales	Artículo VIII
Disposiciones transitorias	Artículo IX

La organización completa puede observarse directamente en el índice oficial de la Constitución publicado por el Poder Judicial. (Poder Judicial de Puerto Rico)

XXIV. Análisis Institucional

Desde una perspectiva estrictamente constitucional, el sistema de gobierno de Puerto Rico puede entenderse como una estructura formada por cinco componentes interrelacionados:

A. Legitimidad democrática

La autoridad pública se vincula constitucionalmente con la soberanía popular.

B. Distribución funcional

Las funciones gubernamentales se distribuyen entre tres ramas.

C. Derechos fundamentales

El ejercicio del poder está limitado por la Carta de Derechos.

D. Controles institucionales

Las ramas interactúan mediante mecanismos constitucionales de revisión y control.

E. Procedimiento de reforma

La propia Constitución determina cómo puede modificarse.

Este último componente es especialmente importante: el Gobierno ordinario no puede alterar libremente la arquitectura constitucional; los cambios constitucionales deben seguir el procedimiento correspondiente del Artículo VII. (Poder Judicial de Puerto Rico)

XXV. Principios Jurídicos Fundamentales

El análisis permite identificar los siguientes principios estructurales:

Supremacía constitucional

La Constitución ocupa la posición normativa superior dentro del ordenamiento puertorriqueño. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Soberanía popular

El poder político se fundamenta constitucionalmente en el pueblo de Puerto Rico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Gobierno republicano

La estructura constitucional descansa sobre tres ramas gubernamentales. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Separación de poderes

Las responsabilidades públicas se distribuyen entre ramas constitucionales con ámbitos propios. (Poder Judicial)

Pesos y contrapesos

La separación no es absoluta; existe interacción constitucional entre las ramas. (Poder Judicial)

Protección de derechos

La Carta de Derechos limita el ejercicio del poder público. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Reforma constitucional reglada

Las modificaciones de la Constitución deben realizarse mediante los procedimientos que ella misma establece. (Poder Judicial de Puerto Rico)

XXVI. Conclusiones

La Constitución de Puerto Rico establece un sistema de gobierno republicano basado en la soberanía popular y organizado mediante

tres ramas: **Legislativa, Ejecutiva y Judicial**. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El sistema no consiste simplemente en dividir el Gobierno en tres instituciones. Su diseño constitucional incorpora mecanismos de interacción y control destinados a mantener un equilibrio entre las ramas y a prevenir la concentración indebida de autoridad. (Poder Judicial)

La Asamblea Legislativa posee actualmente una estructura bicameral expresamente establecida en el Artículo III, mientras que el Poder Ejecutivo está encabezado por un Gobernador elegido directamente y el Poder Judicial se organiza alrededor del Tribunal Supremo y los demás tribunales establecidos por ley. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La Carta de Derechos constituye además un límite material al ejercicio del poder gubernamental, mientras que los Artículos VI y VIII incorporan componentes fiscales, territoriales y electorales dentro de la estructura constitucional. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Finalmente, cualquier transformación de la arquitectura del Gobierno debe estudiarse conjuntamente con el **Artículo VII**, porque el propio texto constitucional establece el procedimiento y los límites para su modificación. (Poder Judicial de Puerto Rico)

En el contexto de un proyecto de estudio sobre la **transformación de la Asamblea Legislativa en una Legislatura Unicameral**, este análisis proporciona la base institucional para determinar cuáles disposiciones constitucionales serían directamente afectadas, cuáles requerirían modificaciones consecuenciales y qué mecanismos de pesos y contrapesos tendrían que examinarse para cualquier modelo propuesto.

XXVII. Fuentes Jurídicas Principales

Constitución de Puerto Rico — texto oficial. Poder Judicial de Puerto Rico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Artículo I — Del Estado Libre Asociado. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Artículo II — Carta de Derechos. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Artículo III — Del Poder Legislativo. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Artículo IV — Del Poder Ejecutivo. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Artículo V — Del Poder Judicial. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Artículo VI — Disposiciones Generales. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Artículo VII — De las enmiendas a la Constitución. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Artículo VIII — De los Distritos Senatoriales y Representativos. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Tribunal Supremo de Puerto Rico — jurisprudencia sobre separación de poderes. (Poder Judicial)

Compendio de Estudios Especiales de Puerto Rico

Colección Técnica para el Análisis de Asuntos Estratégicos, Emergentes, Interdisciplinarios y de Interés Nacional

Fecha de referencia: septiembre de 2026

I. Presentación

Los **Estudios Especiales** complementan los estudios jurídicos, institucionales e informes técnicos. Su función es abordar asuntos que, por su naturaleza, requieren integrar varias disciplinas: economía, demografía, infraestructura, tecnología, ambiente, seguridad, salud, educación, administración pública y planificación territorial.

Puerto Rico cuenta con instituciones que producen información especializada en distintos campos. El Instituto de Estadísticas coordina la producción de estadísticas oficiales y actualmente organiza sus productos en áreas como demografía, economía y finanzas, educación, ambiente y energía, salud, tecnología, trabajo,

transportación, turismo y justicia. (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico)

La Junta de Planificación mantiene instrumentos de planificación económica, territorial, ambiental y demográfica, y durante 2026 continúa publicando estudios y documentos sobre asuntos específicos de planificación. (Puerto Rico Planning Board)

Asimismo, la Oficina de Gerencia y Presupuesto mantiene documentación relacionada con presupuesto, proyectos, administración fiscal y asuntos municipales. Para el año fiscal 2026–2027 publica tanto el presupuesto propuesto como el aprobado y memorandos sobre diversos procesos fiscales. (OGP Puerto Rico)

Este compendio propone una estructura para reunir esos asuntos especiales en una colección coherente.

II. Definición de Estudio Especial

Un **Estudio Especial** es una investigación dedicada a un asunto que:

trasciende una sola agencia;

requiere análisis multidisciplinario;

puede involucrar tendencias futuras;

puede afectar varios sectores simultáneamente;

o

requiere una investigación específica que no encaja completamente en un estudio jurídico, institucional o técnico convencional.

III. Objetivo General

Establecer una colección nacional de estudios especializados destinados a investigar asuntos estratégicos y emergentes de Puerto Rico, utilizando información oficial, métodos técnicos y análisis interdisciplinario.

IV. Objetivos Específicos

Los Estudios Especiales deben permitir:

- identificar fenómenos nuevos o complejos;
- estudiar tendencias;

- integrar información de diferentes sectores;
- analizar riesgos;
- estudiar escenarios;
- evaluar impactos;
- documentar oportunidades;
- identificar necesidades de investigación;
- desarrollar indicadores especializados;
- servir de base para estudios posteriores.

V. Metodología General

Cada estudio debe separar claramente:

Hechos

Información documentada.

Datos

Estadísticas y registros.

Proyecciones

Resultados calculados bajo determinados supuestos.

Escenarios

Posibilidades alternativas.

Análisis

Interpretación de la evidencia.

Propuestas

Opciones que podrían considerarse posteriormente.

Esta separación permite mantener una diferencia clara entre **información, análisis y propuesta**.

VI. Estructura Estándar

Cada Estudio Especial puede contener:

1. Portada

2. Resumen ejecutivo

3. Introducción

4. Antecedentes

5. Definición del problema

6. Marco institucional

7. Datos disponibles

8. Metodología

9. Análisis

10. Escenarios

11. Riesgos

12. Impactos

13. Alternativas

14. Indicadores

15. Conclusiones

16. Fuentes

17. Anexos

VII. Estudio Especial I

Despoblación y Cambios Demográficos de Puerto Rico

Debe estudiar:

población

natalidad

mortalidad

migración

envejecimiento

composición de hogares

distribución territorial.

Puede utilizar las estadísticas y proyecciones oficiales disponibles.

VIII. Estudio Especial II

Envejecimiento Poblacional

Analizaría las consecuencias institucionales de una población con mayor proporción de adultos mayores:

salud

vivienda

transporte

pensiones

servicios sociales

infraestructura accesible

empleo.

IX. Estudio Especial III

Migración y Diáspora Puertorriqueña

Puede examinar:

salidas

retornos

migración interna

migración internacional

remesas

vínculos económicos

impacto demográfico.

Debe distinguir datos observados de estimaciones.

X. Estudio Especial IV

Transformación Demográfica de los 78 Municipios

Puede desarrollar perfiles municipales basados en:

población

edad

hogares

migración

densidad

vivienda

actividad económica.

XI. Estudio Especial V

Puerto Rico y la Economía del Futuro

Analizar:

automatización

digitalización

nuevas industrias

manufactura avanzada

servicios profesionales

economía creativa

economía digital.

La Junta de Planificación publica actualmente revisiones de proyecciones macroeconómicas, lo que puede constituir una base para estudios prospectivos. (Puerto Rico Planning Board)

XII. Estudio Especial VI

Inteligencia Artificial y Transformación de Puerto Rico

Debe estudiar:

administración pública

educación

salud

empresas

empleo

seguridad

investigación

riesgos tecnológicos.

Debe distinguir entre usos experimentales, pilotos y aplicaciones desplegadas.

XIII. Estudio Especial VII

Futuro del Trabajo

Analizar:

automatización

teletrabajo

nuevas ocupaciones

cambios en competencias

educación técnica

formación profesional

productividad.

XIV. Estudio Especial VIII

Brecha Digital

Puede estudiar diferencias de acceso a:

internet

banda ancha

dispositivos

competencias digitales

servicios públicos digitales.

Debe analizar separadamente disponibilidad, adopción y calidad del servicio.

XV. Estudio Especial ix

Seguridad Cibernética Nacional

Debe integrar:

Gobierno

municipios

infraestructura crítica

empresas

hospitales

escuelas

servicios de emergencia.

PRITS mantiene actualmente documentación institucional relacionada con ciberseguridad y transformación tecnológica. (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico)

XVI. Estudio Especial X

Infraestructura Crítica y Dependencias Entre Sistemas

Analizar las relaciones entre:

energía

agua

telecomunicaciones

transporte

salud

seguridad.

Un fallo de un sistema puede producir efectos en otros; el estudio debe mapear esas dependencias.

XVII. Estudio Especial XI

Resiliencia Nacional ante Huracanes

Examinar:

infraestructura

energía

agua

comunicaciones

salud

transporte

vivienda

continuidad gubernamental.

XVIII. Estudio Especial XII

Resiliencia Sísmica

Debe considerar:

edificaciones

puentes

escuelas

hospitales

sistemas de agua

red eléctrica

telecomunicaciones

evacuación.

XIX. Estudio Especial XIII

Cambio Climático y Puerto Rico

Analizar:

temperatura

precipitación

sequía

inundaciones

costas

ecosistemas

agricultura

infraestructura.

XX. Estudio Especial XIV

Erosión Costera y Cambios del Litoral

Puede investigar:

erosión

infraestructura costera

vivienda

turismo

pesca

ecosistemas

adaptación.

XXI. Estudio Especial XV

Seguridad Hídrica

Examinar:

disponibilidad

calidad

almacenamiento

distribución

sequía

consumo

pérdidas

protección de fuentes.

XXII. Estudio Especial XVI

Seguridad Alimentaria

Analizar:

producción local

importaciones

almacenamiento

transporte

cadena de frío

agricultura

pesca

distribución.

XXIII. Estudio Especial XVII

Agricultura del Futuro

Investigar:

agricultura de precisión

tecnología

riego

invernaderos

automatización

mercados

procesamiento de alimentos.

XXIV. Estudio Especial XVIII

Economía Azul

Estudiar las actividades vinculadas con:

puertos

pesca

turismo marítimo

transporte

acuicultura

investigación oceánica

conservación marina.

XXV. Estudio Especial XIX

Economía Circular

Analizar:

reutilización

reciclaje

reparación

reducción de desperdicios

nuevos modelos de producción.

XXVI. Estudio Especial XX

Futuro del Sistema Energético

Debe evaluar distintos componentes:

generación

transmisión

distribución

almacenamiento

microredes

eficiencia energética

resiliencia.

XXVII. Estudio Especial XXI

Vehículos Eléctricos y Transporte del Futuro

Puede estudiar:

flota pública

vehículos particulares

carga eléctrica

transporte colectivo

impacto energético

infraestructura vial.

XXVIII. Estudio Especial XXII

Sistema Ferroviario y Movilidad Regional

Analizar la viabilidad técnica y territorial de distintas alternativas de transporte ferroviario y multimodal.

Debe incluir:

demanda

rutas

costos

infraestructura

operación

integración con autobuses y otros sistemas.

XXIX. Estudio Especial XXIII

Puerto Rico Como Plataforma Logística

Puede analizar:

puertos

aeropuertos

carreteras

almacenamiento

aduanas

distribución

manufactura.

XXX. Estudio Especial XXIV

Puerto Rico Como Centro Caribeño de Transporte

Estudiar conexiones:

marítimas

aéreas

terrestres

logísticas.

No debe confundirse capacidad física con demanda efectiva o competitividad futura.

XXXI. Estudio Especial XXV

Modernización del Aeropuerto Internacional

Puede estudiar:

terminales

puertas

equipaje

seguridad

migración

carga

transporte terrestre

resiliencia energética.

XXXII. Estudio Especial XXVI

Sistema Portuario Futuro

Examinar:

capacidad

dragado

terminales

carga

cruceros

infraestructura energética

intermodalidad.

XXXIII. Estudio Especial XXVII

Vivienda y Transformación Urbana

Analizar:

vivienda disponible

vivienda vacante

alquiler

propiedad

rehabilitación

desarrollo urbano

densificación.

XXXIV. Estudio Especial XXVIII

Rehabilitación de Centros Urbanos

Puede investigar:

edificios vacantes

espacios públicos

comercio

movilidad

vivienda

patrimonio histórico.

XXXV. Estudio Especial XXIX

Futuro de las Comunidades Rurales

Analizar:

población

agricultura

conectividad

servicios

transporte

empleo

turismo rural.

XXXVI. Estudio Especial XXX

Puerto Rico y las Ciudades Inteligentes

Estudiar:

sensores

GIS

movilidad

agua

energía

alumbrado

seguridad

servicios digitales.

XXXVII. Estudio Especial XXXI

Municipios Inteligentes

Puede diseñar una arquitectura común para los 78 municipios basada en:

datos

servicios digitales

infraestructura

participación

resiliencia.

XXXVIII. Estudio Especial XXXII

Futuro de la Educación

Analizar:

aprendizaje digital

inteligencia artificial

educación técnica

universidad

reentrenamiento profesional

nuevas competencias.

XXXIX. Estudio Especial XXXIII

Talento Puertorriqueño

Estudiar:

migración profesional

retorno

formación

investigación

ciencias

ingeniería

tecnología

emprendimiento.

XL. Estudio Especial XXXIV

Investigación, Ciencia e Innovación

Analizar el ecosistema compuesto por:

universidades

centros de investigación

empresas

tecnología

propiedad intelectual

transferencia tecnológica.

XLI. Estudio Especial XXXV

Industrias Creativas

Puede incluir:

música

cine

literatura

artes visuales

diseño

videojuegos

producción audiovisual.

XLII. Estudio Especial XXXVI

Patrimonio Cultural y Economía

Estudiar la relación entre:

patrimonio + cultura + turismo + empleo + educación + conservación.

XLIII. Estudio Especial XXXVII

Juventud y Futuro del País

Analizar:

educación

empleo

migración

emprendimiento

salud

participación comunitaria.

XLIV. Estudio Especial XXXVIII

Adultos Mayores y Economía de la Longevidad

Puede estudiar:

servicios

empleo

vivienda

salud

transporte

tecnología

participación social.

XLV. Estudio Especial XXXIX

Personas con Discapacidad y Accesibilidad Nacional

Examinar:

infraestructura

tecnología

transporte

educación

empleo

servicios públicos.

XLVI. Estudio Especial XL

Salud Pública del Futuro

Analizar:

telemedicina

prevención

datos

medicina personalizada

salud digital

infraestructura hospitalaria.

XLVII. Estudio Especial XLI

Salud Mental y Servicios Comunitarios

Debe estudiar:

acceso

servicios comunitarios

prevención

tratamiento

emergencias

capacidad institucional.

XLVIII. Estudio Especial XLII

Prevención de Adicciones

Analizar:

prevención

educación

tratamiento

reintegración

servicios comunitarios.

XLIX. Estudio Especial XLIII

Seguridad Alimentaria y Nutricional

Puede estudiar:

acceso

precios

producción

distribución

poblaciones vulnerables.

L. Estudio especial XLIV

Costo de Vida y Poder Adquisitivo

Debe separar:

precios

ingresos

vivienda

alimentos

energía

transporte

servicios.

El Instituto de Estadísticas publica actualmente indicadores económicos y productos relacionados con precios y costo de vida. (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico)

LI. Estudio Especial XLV

Pobreza y Movilidad Económica

Puede estudiar:

ingresos

empleo

educación

vivienda

familias

movilidad intergeneracional.

LII. Estudio Especial XLVI

Clase Media y Estructura Económica

Analizar:

ingresos

costos

vivienda

empleo

impuestos

consumo.

LIII. Estudio Especial XLVII

Productividad de Puerto Rico

Puede estudiar:

productividad laboral

capital

tecnología

infraestructura

formación

procesos empresariales.

LIV. Estudio Especial XLVIII

Competitividad Económica

Analizar indicadores como:

costos

infraestructura

talento

conectividad

regulación

acceso a mercados.

Las fuentes oficiales deben distinguir entre indicadores medidos directamente y rankings elaborados por terceros.

LV. Estudio Especial XLIX

Comercio Exterior y Nuevas Oportunidades

El Instituto de Estadísticas publicó recientemente un informe correspondiente al año fiscal 2026 sobre comercio exterior, incluyendo exportaciones, importaciones y balance comercial. (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico)

El estudio especial puede ampliar ese análisis mediante:

mercados

productos

cadenas de suministro

sectores exportadores

vulnerabilidades comerciales.

LVI. Estudio Especial L

Puerto Rico y la Economía Caribeña

Puede estudiar:

comercio

turismo

transporte

logística

energía

servicios financieros

educación

salud.

LVII. Estudio Especial LI

Puerto Rico y la Economía Global

Analizar:

cadenas de suministro

manufactura

comercio

tecnología

inversión

cambios geopolíticos, describiendo hechos y escenarios sin convertirlos en predicciones ciertas.

LVIII. estudio especial LII

Seguridad de las Cadenas de Suministro

Debe estudiar vulnerabilidades relacionadas con:

alimentos

medicamentos

combustible

equipos médicos

materias primas

transporte.

LIX. Estudio Especial LIII

Resiliencia Económica

Puede analizar cómo distintos sectores responden a:

huracanes

apagones

crisis sanitarias

interrupciones logísticas

recesiones

cambios externos.

LX. Estudio Especial LIV

Fondos Federales y Desarrollo

Debe estudiar:

programas

fuentes

requisitos

calendarios

capacidad de ejecución

mantenimiento posterior.

Este tema debe diferenciar fondos disponibles de fondos efectivamente obligados o desembolsados.

LXI. Estudio Especial LV

Capacidad de Ejecución del Gobierno

Puede examinar:

personal

contratación

permisos

proyectos

tecnología

procesos

fondos.

LXII. Estudio Especial LVI

Reforma de Procesos Gubernamentales

Analizar:

trámites

duplicaciones

tiempos

costos

digitalización

interoperabilidad.

LXIII. Estudio Especial LVII

Reducción de Trámites y Cargas Administrativas

Debe identificar:

trámite

→

requisito

→

tiempo

→

costo

→

resultado.

Las medidas posteriores deberán evaluarse jurídica y técnicamente.

LXIV. Estudio Especial LVIII

Futuro de la Administración Pública

Puede integrar:

automatización

teletrabajo

IA

datos

servicios digitales

profesionalización.

LXV. Estudio Especial LIX

Nuevas Formas de Trabajo en el Gobierno

Analizar:

trabajo híbrido

teletrabajo

espacios compartidos

ciberseguridad

productividad

gestión del desempeño.

LXVI. Estudio Especial LX

Ética en la Era Digital

Examinar:

IA

datos

automatización

privacidad

responsabilidad

transparencia.

LXVII. Estudio Especial LXI

Desinformación y Alfabetización Digital

Analizar desde una perspectiva técnica:

fuentes

verificación

contenido sintético

IA generativa

alfabetización mediática.

El estudio debe evitar atribuir intención a actores sin evidencia verificable.

LXVIII. Estudio Especial LXII

Participación Ciudadana Digital

Puede estudiar:

consultas

peticiones

datos abiertos

plataformas

accesibilidad

participación municipal.

LXIX. Estudio Especial LXIII

Democracia y Nuevas Tecnologías

Analizar institucionalmente:

participación digital

seguridad electoral

IA

transparencia

protección de datos.

La descripción debe separar el funcionamiento documentado de escenarios hipotéticos.

LXX. Estudio Especial LXIV

Seguridad de Infraestructura Electoral

Puede estudiar:

sistemas tecnológicos

respaldo

continuidad

auditoría

protección de información.

El estudio debe basarse en documentación oficial y estándares técnicos aplicables.

LXXI. Estudio Especial LXV

Futuro de las Instituciones Democráticas

Puede investigar:

participación

transparencia

acceso a información

tecnología

educación cívica

rendición de cuentas.

LXXII. Estudio Especial LXVI

Futuro de los Municipios

Debe integrar:

demografía

finanzas

infraestructura

servicios

tecnología

cooperación regional.

LXXIII. Estudio Especial LXVII

Regiones Funcionales y Desarrollo Territorial

Puede analizar las relaciones entre municipios en:

empleo

transporte

servicios

comercio

vivienda

infraestructura.

LXXIV. Estudio Especial LXVIII

Puerto Rico en 2040

Estudio prospectivo integral basado en escenarios sobre:

población

economía

infraestructura

tecnología

ambiente

educación

salud.

No debe presentarse como una predicción.

LXXV. Estudio Especial LXIX

Puerto Rico en 2050

Extiende el horizonte prospectivo y examina:

cambios demográficos

clima

tecnología

infraestructura

economía

territorio.

LXXVI. Estudio Especial LXX

Escenarios Nacionales de Futuro

Puede desarrollar cuatro escenarios metodológicos:

Escenario base

Escenario de transformación

Escenario de presión

Escenario de adaptación.

Cada escenario debe indicar expresamente sus supuestos.

LXXVII. Sistema Nacional de Estudios Especiales

Como estructura permanente, se propone un sistema compuesto por:

Observación

Recopilar datos.

Investigación

Estudiar fenómenos.

Modelación

Construir escenarios.

Evaluación

Comparar resultados.

Actualización

Revisar conclusiones cuando cambien los datos.

LXXVIII. Banco Nacional de Estudios Especiales

Cada documento podría recibir un código:

EE-2026-001

EE-2026-002

EE-2026-003

y contener:

Título

Tema

Fecha de corte

Autoría

Metodología

Fuentes

Estado

Versión

Documentos relacionados.

LXXIX. Sistema de Actualización

Cada estudio deberá identificar:

Fecha de publicación

Fecha de corte de datos

Última actualización

Próxima revisión prevista

Esto es particularmente importante para estudios demográficos, económicos, tecnológicos y de infraestructura.

LXXX. Matriz de Evidencia

Cada hallazgo debe tener una trazabilidad mínima:

Hallazgo	Fuente	Fecha	Método	Limitación
Dato	Fuente oficial	Fecha	Observación	Limitación
Estimación	Fuente	Fecha	Cálculo	Supuestos
Proyección	Modelo	Fecha	Proyección	Incertidumbre

LXXXI. Estudios Especiales y Datos Oficiales

El Instituto de Estadísticas sirve como fuente importante para estos estudios porque coordina la producción estadística oficial y promueve acceso a datos públicos y privados. Actualmente su plataforma reúne productos en numerosas áreas temáticas y mantiene indicadores recientes. (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico)

La plataforma estadística incluye, entre otros, productos de economía y finanzas, demografía, salud, educación, ambiente, tecnología, trabajo, transportación, turismo y justicia. (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico)

LXXXII. Estudios Especiales y Planificación

La Junta de Planificación mantiene documentación especializada de planificación territorial y sectorial, incluyendo documentos de áreas

de planificación especial y planes territoriales actualizados durante 2026. (Puerto Rico Planning Board)

Por ello, los Estudios Especiales pueden utilizarse para investigar asuntos que posteriormente requieran integración en instrumentos de planificación formal.

LXXXIII. Estudios Especiales y Presupuesto

Los estudios que impliquen inversiones públicas deben conectarse con:

necesidad

costo

financiamiento

capacidad de ejecución

operación

mantenimiento.

La OGP mantiene actualmente el presupuesto propuesto y aprobado para el año fiscal 2026–2027 y continúa publicando memorandos

relativos a procesos presupuestarios y municipales. (OGP Puerto Rico)

LXXXIV. Estudios Especiales y Prospectiva

Los estudios de futuro deben emplear una metodología explícita.

No deben afirmar:

“esto ocurrirá”.

Deben expresar:

“bajo estos supuestos, este escenario produciría…”

Esta diferencia es fundamental en estudios demográficos, económicos, climáticos y tecnológicos.

LXXXV. Modelo de Estudio Especial

La estructura completa puede resumirse:

Pregunta

↓

Datos

↓

Metodología

↓

Diagnóstico

↓

Análisis

↓

Escenarios

↓

Riesgos

↓

Impactos

↓

Alternativas

↓

Indicadores

↓

Conclusiones

LXXXVI. Plan Maestro de Estudios Especiales 2027–2035

Fase I — Inventario

2027

Identificación de estudios existentes y brechas de información.

Fase II — Priorización temática

2027–2028

Definición de materias que requieren investigaciones especiales.

Fase III — Producción

2028–2031

Elaboración progresiva de estudios especializados.

Fase IV — Integración

2031–2033

Conexión de resultados entre estudios.

Fase V — Prospectiva

2033–2034

Construcción de escenarios nacionales.

Fase VI — Actualización

2035

Revisión integral según los nuevos datos.

Estos años constituyen una **propuesta de planificación técnica**, no un calendario oficial.

LXXXVII. Principios Rectores

Los Estudios Especiales deben mantener:

Rigor científico

Neutralidad analítica

Transparencia metodológica

Fuentes identificables

Fecha de corte

Separación entre hechos y escenarios

Reconocimiento de incertidumbre

Protección de datos

Revisión periódica

Trazabilidad documental

LXXXVIII. Conclusión General

Los Estudios Especiales cumplen una función distinta dentro de una biblioteca de investigación pública. No sustituyen los estudios jurídicos, institucionales ni los informes técnicos; los complementan mediante investigaciones interdisciplinarias sobre problemas complejos y asuntos emergentes.

El ecosistema institucional de Puerto Rico ya produce información especializada en planificación, presupuesto, estadística y tecnología. La Junta de Planificación mantiene documentos sectoriales y territoriales; el Instituto de Estadísticas organiza y difunde productos estadísticos oficiales; OGP mantiene información presupuestaria y fiscal; y PRITS conserva documentación técnica relacionada con transformación digital y ciberseguridad. (Puerto Rico Planning Board)

Por ello, una colección de Estudios Especiales puede funcionar como una **biblioteca prospectiva e interdisciplinaria**, capaz de reunir asuntos que cruzan múltiples áreas del Gobierno y de la sociedad.

Su arquitectura central sería:

Datos + Investigación + Análisis + Prospectiva + Evaluación

y su finalidad documental:

Conocer el Presente → Comprender los Cambios → Estudiar Escenarios Futuros

Fuentes Oficiales de Referencia

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico: producción, coordinación y difusión de estadísticas oficiales y productos especializados por áreas temáticas. (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico)

Junta de Planificación de Puerto Rico: planificación económica, territorial, sectorial y documentación especializada actualizada. (Puerto Rico Planning Board)

Oficina de Gerencia y Presupuesto: presupuesto, procesos fiscales y documentación administrativa y municipal. (OGP Puerto Rico)

Este documento establece la **estructura maestra de la colección "Estudios Especiales"**, diferenciándola de las colecciones de **Estudios Jurídicos, Estudios Institucionales e Informes Técnicos**.

Estudio Sobre Reorganización y Eficiencia de las Agencias Gubernamentales de Puerto Rico

Marco Constitucional, Jurídico, Administrativo, Fiscal, Laboral y Operacional

Documento de Estudio y Planificación Institucional

Fecha de referencia: septiembre de 2026

I. Presentación

La reorganización de las agencias gubernamentales es uno de los instrumentos jurídicos y administrativos mediante los cuales el Gobierno puede modificar la forma en que organiza sus funciones, administra sus recursos y presta servicios públicos.

En Puerto Rico, la reorganización de agencias no puede analizarse únicamente desde el punto de vista administrativo. Deben considerarse simultáneamente la **Constitución, las leyes orgánicas, la legislación administrativa, los recursos humanos,**

el presupuesto, la contratación, los reglamentos, los expedientes, la tecnología y la continuidad de los servicios.

La Constitución reconoce expresamente a la Asamblea Legislativa la facultad de **crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones**. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Además, la **Ley 122-2017, Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico**, según enmendada, establece un procedimiento específico para que el Gobernador evalúe agencias de la Rama Ejecutiva y, cuando corresponda, presente Planes de Reorganización a la Asamblea Legislativa. La versión oficial consultada está revisada al **20 de mayo de 2026**. (Bvirtual OGP)

La eficiencia, por su parte, no debe medirse exclusivamente por reducción de gastos. El marco de la **Ley 236-2010, Ley de Rendición de Cuentas y Ejecución de Programas Gubernamentales**, vincula la planificación estratégica con objetivos cuantificables, medición del desempeño, calidad de los servicios, transparencia y rendición de cuentas. (Bvirtual OGP)

II. Objetivos del Estudio

Este estudio tiene como objetivos:

1. Examinar la autoridad constitucional y legal para reorganizar agencias.

2. Definir los conceptos de reorganización, consolidación, transferencia y eficiencia.

3. Analizar el procedimiento de los Planes de Reorganización.

4. Examinar los efectos sobre empleados y recursos humanos.

5. Analizar presupuesto, compras, contratos y activos.

6. Incorporar transparencia, ética y fiscalización.

7. Estudiar la modernización tecnológica como instrumento de eficiencia.

8. Diseñar una metodología para evaluar los resultados de una reorganización.

III. Base Constitucional

3.1 Facultad de la Asamblea Legislativa

El **Artículo III, Sección 16**, dispone:

"La Asamblea Legislativa tendrá facultad para crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones."

Esta disposición constituye una base constitucional directa para la reorganización de los departamentos ejecutivos. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La consecuencia jurídica es importante: cuando una propuesta cambia sustancialmente la estructura o las funciones creadas por ley, debe determinarse si la modificación requiere legislación.

IV. Poder Ejecutivo

El Artículo IV establece al Gobernador como jefe del Poder Ejecutivo y le impone, entre otros deberes, cumplir y hacer cumplir las leyes. También establece el sistema de Secretarios y departamentos ejecutivos. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Por ello, el modelo general puede representarse así:

Asamblea Legislativa

↓

Leyes y Estructuras

↓

Gobernador

↓

Secretarías y Departamentos

↓

Agencias

↓

Programas y Servicios

La reorganización debe respetar las competencias de cada nivel.

V. Qué es una Reorganización

En términos institucionales, una reorganización puede incluir:

Creación

Establecimiento de una nueva estructura.

Consolidación

Integración de dos o más estructuras.

Transferencia

Traslado de funciones, programas o recursos.

Agrupación

Colocación de varias funciones bajo una estructura común.

Reasignación

Redistribución de funciones dentro de una estructura.

Externalización

Prestación externa de determinados servicios cuando la ley lo permita.

Supresión

Eliminación de una estructura cuando exista autoridad jurídica para hacerlo.

La Ley 122-2017 contempla expresamente creación, transferencia, reorganización, agrupación, consolidación y externalización como posibles componentes de un Plan de Reorganización. (Bvirtual OGP)

VI. Qué es Eficiencia Gubernamental

La eficiencia institucional debe analizarse en términos objetivos.

Puede preguntarse:

¿Cuánto cuesta prestar el servicio?

¿Cuánto tarda el trámite?

¿Cuántos recursos requiere?

¿Cuántas personas intervienen?

¿Cuántos pasos existen?

¿Qué resultado produce?

La Ley 236-2010 establece como política pública que las agencias desarrollen planes estratégicos con objetivos cuantificables y mecanismos para medir eficiencia, eficacia, calidad del servicio y cumplimiento de metas. (Bvirtual OGP)

Por tanto:

reducción de gasto ≠ eficiencia automáticamente.

Una reducción que deteriore un servicio esencial no debería tratarse como una medida de eficiencia sin analizar sus resultados.

VII. Principio de Continuidad del Servicio

Una reorganización no debe crear un vacío institucional.

Cuando una función pasa de una agencia a otra, el plan debe identificar:

- quién asumirá la función;
- cuándo ocurre la transferencia;
- qué personal la ejecutará;
- qué fondos la respaldan;
- dónde estarán los expedientes;

- qué reglamentos continuarán;
- quién responderá al ciudadano.

La continuidad operacional debe ser un requisito de planificación.

VIII. Ley del Nuevo Gobierno

La **Ley 122-2017**, según enmendada por la Ley 152-2025, fue concebida para permitir procesos de transferencia, consolidación, reorganización, externalización y creación de estructuras en la Rama Ejecutiva, mediante Planes de Reorganización sujetos a revisión de la Asamblea Legislativa. (Bvirtual OGP)

La versión oficial consultada establece que el Gobernador debe evaluar el funcionamiento de las agencias de la Rama Ejecutiva y determinar cuáles agencias, oficinas, unidades, servicios o programas deben ser creados, transferidos, reorganizados, agrupados, consolidados o externalizados. (Bvirtual OGP)

IX. Evaluación de las Agencias

El procedimiento establecido por la Ley 122-2017 comienza con una evaluación del funcionamiento de las agencias de la Rama Ejecutiva. (Bvirtual OGP)

Para fines de planificación, esa evaluación debería incluir:

estructura

funciones

servicios

personal

presupuesto

contratos

activos

tecnología

reglamentos

resultados

riesgos

Esto convierte la reorganización en un proceso basado en información institucional.

X. Plan de Reorganización

La Ley 122-2017 dispone que el Plan de Reorganización describa la nueva estructura gubernamental propuesta y las funciones y programas de las agencias que serían reorganizadas. También puede establecer consolidación, externalización, creación, transferencia, reorganización y agrupación. (Bvirtual OGP)

El Plan debe ser presentado por el Gobernador a la Asamblea Legislativa.

XI. Función de la Asamblea Legislativa

La Ley 122-2017 establece que la Asamblea Legislativa tiene la facultad de **aprobar o denegar** el Plan de Reorganización y que este debe ser considerado por el pleno de cada cuerpo legislativo. El texto vigente fija un término de **30 días** para la aprobación o denegación por cada cuerpo bajo las condiciones temporales especificadas en la ley. (Bvirtual OGP)

Esto demuestra que la reorganización, en el marco de ese estatuto, es un proceso de interacción entre las ramas Ejecutiva y Legislativa.

XII. Límites de la Reorganización

Una reorganización no puede modificar válidamente cualquier institución mediante cualquier mecanismo.

Debe identificarse:

Fuente constitucional

¿La institución está creada directamente por la Constitución?

Fuente legislativa

¿La institución fue creada por una ley?

Fuente administrativa

¿La estructura interna fue creada bajo autoridad administrativa?

La respuesta determina qué instrumento puede utilizarse.

XIII. Agencias y Delegación de Facultades

La jurisprudencia reconoce que la Asamblea Legislativa ha delegado históricamente facultades a agencias administrativas mediante leyes orgánicas y legislación especial.

El Tribunal Supremo ha señalado que, dentro de esa delegación, las agencias pueden ejercer poderes reglamentarios y adjudicativos dentro de su pericia y autoridad legal. (Poder Judicial)

Por tanto, una reorganización debe identificar qué facultades se transfieren y bajo qué base legal.

XIV. Transferencia de Funciones

Cuando una función se mueve de una agencia a otra, el proceso debería identificar:

función original

↓

base legal

↓

nueva entidad responsable

↓

personal

↓

presupuesto

↓

reglamentos

↓

expedientes

↓

sistemas

↓

resultado esperado

La transferencia incompleta puede producir problemas de jurisdicción y continuidad.

XV. Consolidación de Agencias

La consolidación puede reducir estructuras duplicadas, pero requiere un análisis jurídico y operacional.

Antes de consolidar debe estudiarse:

si las funciones son compatibles;

si las leyes orgánicas pueden armonizarse;

si existen autoridades regulatorias diferentes;

si existen procedimientos incompatibles;

si el personal puede integrarse legalmente;

si los sistemas tecnológicos son compatibles.

XVI. Servicios Compartidos

Otra herramienta consiste en mantener agencias separadas pero compartir determinadas funciones.

Puede estudiarse compartir:

- compras;
- tecnología;
- recursos humanos;
- contabilidad;
- archivo;

- centros de servicio;
- infraestructura.

Esta modalidad puede permitir coordinación sin necesariamente fusionar las entidades.

XVII. Eficiencia y Recursos Humanos

La **Ley 8-2017, según enmendada**, establece el marco de administración y transformación de los recursos humanos del Gobierno de Puerto Rico. La versión oficial registrada por OGP aparece revisada en marzo de 2026. (Bvirtual OGP)

La legislación contempla mecanismos relacionados con administración del personal y movilidad dentro del sistema gubernamental.

Por ello, una reorganización debe estudiarse primero desde el punto de vista de:

funciones

y después:

puestos necesarios para realizar esas funciones.

XVIII. Movilidad

La reorganización puede requerir trasladar empleados de acuerdo con el marco legal aplicable.

El concepto de movilidad adquiere importancia cuando una función se transfiere entre organismos.

Debe determinarse:

qué puesto existe;

qué función realiza;

qué nueva unidad necesita esa función;

qué mecanismo legal permite la movilidad.

XIX. Capacitación

Una estructura nueva puede requerir nuevas competencias.

El plan debe identificar:

competencias actuales

vs.

competencias requeridas

y establecer un programa de capacitación.

La Ley 236-2010 reconoce expresamente la importancia de los recursos humanos y de proporcionar al personal herramientas y capacitación para mejorar servicios y participar en los cambios organizacionales. (Bvirtual OGP)

XX. Presupuesto

Cada reorganización debe elaborar una línea base financiera:

Componente	Situación actual	Nueva estructura
Nómina	Determinar	Determinar
Contratos	Determinar	Determinar
Tecnología	Determinar	Determinar
Instalaciones	Determinar	Determinar
Servicios	Determinar	Determinar
Administración	Determinar	Determinar

No basta con anunciar un ahorro. Debe establecerse cómo se calcula y cómo se verificará.

XXI. Costos de Transición

Una consolidación puede generar inicialmente:

- integración tecnológica;
- mudanzas;
- capacitación;
- migración de expedientes;
- cambios de sistemas;
- reestructuración de instalaciones.

Por ello deben separarse:

costo de transición

de

costo operacional permanente.

XXII. Medición de Eficiencia

Un sistema de eficiencia debe medir:

Costo

¿Cuánto cuesta?

Tiempo

¿Cuánto tarda?

Calidad

¿Cumple el estándar?

Volumen

¿Cuántos casos procesa?

Resultado

¿Cuál es el efecto?

Accesibilidad

¿Puede el ciudadano utilizar el servicio?

La Ley 236-2010 exige planificación estratégica y objetivos cuantificables para medir el desempeño de programas. (Bvirtual OGP)

XXIII. Planificación Estratégica

La OGP ha establecido mediante carta circular mecanismos para que las agencias cubiertas por la Ley 236-2010 preparen:

Planes Estratégicos

Planes de Ejecución Anuales

Informes de Resultados

y los sometan a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. (Bvirtual OGP)

Este sistema resulta directamente pertinente a una reforma de eficiencia porque permite relacionar reorganización con medición de resultados.

XXIV. Eficiencia Operacional

Para cada proceso debe prepararse un mapa:

Inicio

↓

Paso 1

↓

Paso 2

↓

Paso 3

↓

Decisión

↓

Servicio

↓

Cierre

Después debe determinarse:

¿qué pasos son obligatorios por ley?

¿qué pasos son reglamentarios?

¿qué pasos son administrativos?

¿qué pasos pueden automatizarse?

XXV. Reingeniería

La reingeniería busca rediseñar el proceso completo, no simplemente acelerar un procedimiento existente.

Un modelo adecuado sería:

Proceso actual

↓

Análisis

↓

Eliminación de duplicidades

↓

Simplificación

↓

Validación jurídica

↓

Digitalización

↓

Medición

XXVI. Modernización Tecnológica

La **Ley 75-2019** crea PRITS y establece como política pública utilizar tecnologías de información y comunicación para alcanzar niveles óptimos de eficiencia, mejorar la integración tecnológica entre agencias, facilitar el intercambio de información y ampliar el acceso a los servicios públicos. La versión oficial está revisada al **1 de septiembre de 2026**. (Bvirtual OGP)

Esto convierte la tecnología en uno de los instrumentos jurídicamente reconocidos para modernizar procesos gubernamentales.

XXVII. PRITS y Reorganización

La Ley 75-2019 atribuye a PRITS funciones relacionadas con:

- innovación;
- arquitectura tecnológica;
- integración;
- reingeniería;
- sistemas gubernamentales;
- transformación digital;
- seguridad tecnológica.

La modernización tecnológica debe acompañar la reorganización institucional cuando un nuevo modelo depende de sistemas integrados. (Bvirtual OGP)

XXVIII. Interoperabilidad

Una agencia reorganizada debe poder determinar:

qué sistemas conserva;

qué sistemas integra;

qué datos transfiere;

quién será custodio;

quién tendrá acceso.

La integración tecnológica debe respetar las normas de seguridad, privacidad y autoridad legal.

XXIX. Gestión de Datos

Antes de una consolidación debe realizarse un inventario de:

bases de datos

expedientes

registros

sistemas financieros

información personal

información pública

La transición debe garantizar integridad y disponibilidad.

XXX. Ciberseguridad

La reorganización digital debe incluir:

control de acceso

autenticación

registro de actividades

respaldo

recuperación

monitoreo

respuesta a incidentes

La nueva estructura no debe heredar vulnerabilidades de varios sistemas incompatibles sin una evaluación de seguridad.

XXXI. Automatización e Inteligencia Artificial

La modernización también puede contemplar automatización e inteligencia artificial, pero siempre debe determinarse la autoridad jurídica para utilizarla.

El repositorio oficial de legislación registra en 2026 la **Ley 116-2026**, relacionada con transparencia y derecho a interacción humana en servicios públicos asistidos por inteligencia artificial. (Bvirtual OGP)

Esto introduce un nuevo componente en la planificación:

automatización

-

supervisión humana

-

transparencia

-

responsabilidad.

XXXII. Contratación Pública

La reorganización puede afectar contratos existentes.

Debe prepararse una matriz con:

Elemento	Información
Contrato	Identificación
Proveedor	Identificación
Servicio	Objeto
Vigencia	Fechas

Elemento	Información
Valor	Monto
Responsable	Agencia/unidad
Estado	Vigente/terminado
Transferencia	Requiere acción

La **Ley 73-2019** establece el marco de la Administración de Servicios Generales y la centralización de importantes funciones de compras gubernamentales. El repositorio oficial registra en 2026 nueva legislación que modifica esa ley, por lo que cualquier implementación concreta debe utilizar el texto vigente en ese momento. (Bvirtual OGP)

XXXIII. Activos y Propiedad Pública

Toda reorganización debe identificar:

- edificios;
- vehículos;
- equipos;
- sistemas;
- terrenos;

- mobiliario;
- activos tecnológicos.

Para cada activo debe determinarse:

mantener

transferir

consolidar

disponer conforme a derecho.

XXXIV. Reglamentos

Cuando se consolida una agencia pueden coexistir varios reglamentos.

Debe prepararse una matriz:

Reglamento	**Acción**
Compatible	Mantener
Parcialmente compatible	Enmendar
Incompatible	Sustituir

Reglamento	Acción
Obsoleto	Derogar conforme a derecho
Necesario y ausente	Promulgar

La **Ley 38-2017** establece el marco general de procedimiento administrativo aplicable a las agencias cubiertas, incluyendo los procedimientos reglamentarios. (Bvirtual OGP)

XXXV. Adjudicaciones Pendientes

Cuando una agencia tiene casos o procedimientos pendientes y se transfiere la función, debe establecerse:

quién conserva jurisdicción;

quién recibe los expedientes;

qué términos continúan corriendo;

quién emite las decisiones;

cómo se notificará a las partes.

Esto evita vacíos administrativos.

XXXVI. Litigios

La reorganización debe incluir un inventario de:

casos judiciales

casos administrativos

reclamaciones

órdenes pendientes

acuerdos

Y debe identificarse quién continuará representando los intereses públicos.

XXXVII. Transparencia

La reorganización debe ser compatible con la **Ley 141-2019, Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública**, según enmendada.

La ley aplica al Gobierno de Puerto Rico, incluyendo las ramas Legislativa, Judicial y Ejecutiva, corporaciones públicas, municipios y terceros custodios de información o documentos públicos. La

versión oficial consultada está revisada al **13 de marzo de 2026**.

(Bvirtual OGP)

Una transición institucional debe preservar la disponibilidad de los documentos públicos conforme a las excepciones legales.

XXXVIII. Información Durante la Transición

Cuando una agencia cambie de estructura, debería estar claramente identificado:

quién recibe las solicitudes de información;

quién custodia los documentos;

dónde están los archivos;

qué portal se utiliza;

qué oficina responde.

Esto evita que la reorganización dificulte el derecho de acceso.

XXXIX. Ética Pública

Una reorganización puede cambiar autoridades de contratación, custodia y supervisión.

Por eso, deben revisarse:

conflictos de interés

divulgaciones

autoridades de contratación

acceso a información

responsables de aprobación

La estructura debe mantener los controles establecidos por el régimen de ética gubernamental.

XL. Control Interno

Un proceso eficiente también debe ser controlable.

El modelo recomendado es:

Solicita

↓

Revisa

↓

Autoriza

↓

Ejecuta

↓

Paga

↓

Supervisa

↓

Audita

La distribución concreta dependerá de la ley y de la estructura de la agencia.

XLI. Auditoría

La reorganización debe producir una auditoría de:

Legalidad

¿Se siguió la autoridad correspondiente?

Finanzas

¿Se utilizaron correctamente los recursos?

Operaciones

¿Funcionó la nueva estructura?

Tecnología

¿Se integraron los sistemas?

Personal

¿Se cumplió el régimen laboral?

Resultados

¿Se alcanzaron las metas?

XLII. Rendición de Cuentas

La Ley 236-2010 establece un modelo de planificación y medición de resultados que busca que las agencias trabajen con objetivos cuantificables, publiquen resultados y establezcan mecanismos de rendición de cuentas. (Bvirtual OGP)

Una reorganización debería integrarse dentro de ese ciclo:

Plan

↓

Ejecución

↓

Medición

↓

Informe

↓

Corrección

XLIII. Matriz de Eficiencia

Para cada agencia puede utilizarse:

Área	Indicador
Servicio	Tiempo de atención
Finanzas	Costo por servicio
Personal	Recursos por programa
Procesos	Número de pasos
Tecnología	% digitalizado
Calidad	Tasa de errores
Resultado	Metas cumplidas
Transparencia	Solicitudes atendidas
Contratos	Tiempo/costo contractual
Auditoría	Hallazgos corregidos

Estas métricas son propuestas metodológicas y no cifras actuales.

XLIV. Eficiencia y Calidad

Una agencia puede reducir el número de empleados o gastos administrativos y, simultáneamente, experimentar problemas de servicio.

Por eso la evaluación debe considerar conjuntamente:

costo

tiempo

calidad

accesibilidad

resultado.

La Ley 236-2010 vincula precisamente eficiencia con eficacia, calidad del servicio y cumplimiento de objetivos. (Bvirtual OGP)

XLV. Modelo de Evaluación Antes y Después

Antes de la reorganización:

Costo A

Tiempo A

Calidad A

Resultado A

Después:

Costo B

Tiempo B

Calidad B

Resultado B

La comparación debe basarse en información verificable.

XLVI. Reorganización y Municipios

Las agencias del Gobierno central no deben confundirse con los municipios.

Los municipios tienen un régimen constitucional y legal particular y requieren análisis separado.

Por tanto, una consolidación de departamentos ejecutivos no equivale jurídicamente a consolidar municipios.

XLVII. Servicios Regionales

Una reorganización puede considerar estructuras territoriales:

Gobierno central

↓

regiones

↓

oficinas locales

↓

servicios

Esto puede estudiarse especialmente cuando los servicios requieren presencia física.

XLVIII. Centros Integrados

Como modelo administrativo puede estudiarse la integración de múltiples servicios gubernamentales en un mismo centro.

El principio sería:

una ubicación

→ **múltiples agencias**

→ **un expediente coordinado cuando la ley lo permita.**

XLIX. Servicios Digitales

La agencia reorganizada debería determinar qué servicios pueden realizarse digitalmente:

solicitud

pago

verificación

seguimiento

notificación

archivo

Esto puede reducir desplazamientos y tiempos de trámite cuando la naturaleza del servicio lo permita.

L. Brecha Digital

La modernización no debe suponer que todos los ciudadanos tienen acceso equivalente a la tecnología.

Por ello debe estudiarse una combinación de:

servicios digitales

-

atención presencial

-

asistencia humana

-

accesibilidad.

La política tecnológica de la Ley 75-2019 incluye expresamente la reducción de la brecha digital como uno de sus objetivos. (Bvirtual OGP)

LI. Modelo de Eficiencia Institucional

Puede resumirse así:

Función

↓

Proceso

↓

Recursos

↓

Tecnología

↓

Servicio

↓

Resultado

↓

Auditoría

LII. Mapa de Reorganización

Para cada agencia:

1. Diagnóstico

↓

2. Inventario jurídico

↓

3. Inventario financiero

↓

4. Inventario de personal

↓

5. Inventario tecnológico

↓

6. Mapa de funciones

↓

7. Diseño

↓

8. Validación jurídica

↓

9. Plan de transición

↓

10. Implementación

↓

11. Evaluación

LIII. Plan de Transición

Un Plan de Transición debería contener:

Autoridad

Base jurídica del cambio.

Calendario

Fechas de inicio y transferencia.

Funciones

Qué se mueve.

Personal

Quién realizará las funciones.

Presupuesto

Qué recursos se transfieren.

Contratos

Qué obligaciones continúan.

Expedientes

Quién los custodiará.

Tecnología

Qué sistemas se migrarán.

Reglamentos

Qué normas continúan.

Servicios

Cómo se garantiza continuidad.

LIV. Matriz de Transferencia

Elemento	Agencia origen	Agencia receptora	Fecha	Responsable
Función	Identificar	Identificar	Establecer	Nombrar
Personal	Identificar	Identificar	Establecer	Nombrar
Fondos	Identificar	Identificar	Establecer	Nombrar
Contratos	Identificar	Identificar	Establecer	Nombrar
Expedientes	Identificar	Identificar	Establecer	Nombrar
Tecnología	Identificar	Identificar	Establecer	Nombrar

LV. Riesgos

Una reorganización puede presentar riesgos como:

pérdida de expedientes

duplicación temporal

interrupción del servicio

conflictos laborales

problemas contractuales

fallas tecnológicas

vacíos de jurisdicción

sobrecostos

reglamentos incompatibles

pérdida de conocimiento institucional.

La identificación de un riesgo no significa que esté ocurriendo; constituye una herramienta preventiva.

LVI. Matriz de Riesgos

Riesgo	Medida preventiva
Pérdida de datos	Respaldo y migración
Interrupción	Plan de continuidad
Sobrecosto	Control presupuestario
Conflicto laboral	Revisión jurídica
Contratos	Inventario contractual
Vacío jurisdiccional	Disposición transitoria
Fallo tecnológico	Sistemas de contingencia
Falta de capacitación	Programa de transición
Opacidad	Plan de transparencia
Repetición de problemas	Evaluación posterior

LVII. Modelo de Gobernanza de una Agencia

Una agencia reorganizada puede funcionar mediante:

Jefe de agencia

↓

Dirección administrativa

↓

Direcciones funcionales

↓

Programas

↓

Servicios

Mientras operan transversalmente:

Finanzas

Recursos Humanos

Tecnología

Asesoría jurídica

Transparencia

Control interno

LVIII. Carta de Competencias

Cada agencia reorganizada debería tener una:

Carta de Competencias Institucionales

con:

Base legal

Misión

Funciones

Jurisdicción

Facultades

Límites

Responsables

Recursos

Mecanismos de fiscalización

LIX. Control de Competencias

Antes de ejecutar una función debe poder contestarse:

¿Qué ley autoriza esta actuación?

Luego:

¿Qué funcionario posee competencia?

Y finalmente:

¿Qué procedimiento debe seguirse?

Este mecanismo reduce el riesgo de actuaciones fuera de autoridad.

LX. Eficiencia y Reorganización: Distinción Fundamental

No toda agencia necesita ser consolidada para ser eficiente.

Las alternativas pueden incluir:

mejorar procesos

digitalizar

compartir servicios

reorganizar internamente

transferir una función

consolidar estructuras

crear una nueva unidad

La selección de una alternativa debe basarse en análisis jurídico, financiero y operacional.

LXI. Modelo de Decisión Institucional

Pregunta	Determinación
¿La función es necesaria?	Estudiar
¿Quién debe ejercerla?	Determinar
¿Existe duplicidad?	Verificar
¿Puede simplificarse?	Evaluar
¿Puede digitalizarse?	Evaluar
¿Puede compartirse?	Evaluar
¿Debe transferirse?	Evaluar autoridad legal
¿Debe consolidarse?	Evaluar

Pregunta	Determinación
¿Qué costo produce?	Calcular
¿Cómo se medirá?	Establecer

LXII. Modelo de Eficiencia Fiscal

La OGP establece actualmente lineamientos de planificación fiscal que contemplan medidas como consolidación de servicios, reorganizaciones y revisión o renegociación de contratos, junto con la exigencia de estimar impactos programáticos y acreditar viabilidad legal y administrativa. El contenido oficial fue actualizado en noviembre de 2025. (OGP)

Esto permite integrar eficiencia fiscal y viabilidad jurídica dentro de una misma metodología.

LXIII. Eficiencia y Servicios Esenciales

La propia OGP señala, en su marco de planificación de escenarios alternos, que las medidas de eficiencia deben considerar la continuidad de los servicios esenciales y evaluar el impacto programático y sobre los indicadores. (OGP)

Por tanto, un análisis de eficiencia debe contestar simultáneamente:

¿Cuánto se ahorra?

y

¿Qué ocurre con el servicio?

LXIV. Plan de Eficiencia por Agencia

Puede prepararse un documento anual:

Plan de Eficiencia Institucional

con:

Meta 1

Reducir tiempo de procesamiento.

Meta 2

Eliminar pasos duplicados.

Meta 3

Digitalizar trámites autorizados.

Meta 4

Mejorar uso de personal.

Meta 5

Reducir costos operacionales evitables.

Meta 6

Mejorar indicadores de servicio.

Las metas concretas deben establecerse después del diagnóstico.

LXV. Tablero de Resultados

Cada agencia podría reportar:

Indicador	Línea base	Meta	Resultado	Variación
Tiempo	Determinar	Determinar	Medir	Calcular
Costo	Determinar	Determinar	Medir	Calcular
Casos	Determinar	Determinar	Medir	Calcular
Errores	Determinar	Determinar	Medir	Calcular

Indicador	Línea base	Meta	Resultado	Variación
Digitalización	Determinar	Determinar	Medir	Calcular
Satisfacción	Determinar	Determinar	Medir	Calcular

LXVI. Evaluación Posterior

Una reorganización debe ser evaluada después de su implementación.

Evaluación jurídica

¿Se cumplió el marco legal?

Evaluación financiera

¿El costo coincidió con las proyecciones?

Evaluación operacional

¿El proceso mejoró?

Evaluación de personal

¿La estructura tiene las competencias necesarias?

Evaluación tecnológica

¿Los sistemas funcionan?

Evaluación de servicio

¿Se mantiene la continuidad y calidad?

LXVII. Auditoría de Eficiencia

Una auditoría posterior debe comparar:

objetivos originales

vs.

resultados reales.

Debe identificar:

logros

deficiencias

costos inesperados

riesgos

acciones correctivas.

LXVIII. Modelo de Mejora Continua

La reorganización no debe considerarse un evento único.

El ciclo debe ser:

Diagnóstico

↓

Diseño

↓

Implementación

↓

Medición

↓

Auditoría

↓

Corrección

↓

Nueva evaluación

LXIX. Relación con el Modelo de Gobierno y Gestión Institucional

Este estudio se conecta con el **Modelo de Gobierno y Gestión Institucional de Puerto Rico** desarrollado anteriormente.

La secuencia integrada es:

Constitución

↓

Legislación

↓

Institución

↓

Funciones

↓

Procesos

↓

Recursos

↓

Tecnología

↓

Servicios

↓

Resultados

↓

Fiscalización

LXX. Relación con la Modernización del Gobierno

La reorganización institucional constituye uno de los componentes de la modernización gubernamental.

La modernización también incluye:

digitalización

interoperabilidad

ciberseguridad

datos

inteligencia artificial

gobierno electrónico

capacitación

PRITS tiene una función estatutaria específica en la transformación tecnológica del Gobierno. (Bvirtual OGP)

LXXI. Relación con Ética y Transparencia

Una agencia reorganizada necesita mantener:

integridad

transparencia

acceso a información

controles financieros

auditoría

La transparencia permite conocer el funcionamiento institucional y la rendición de cuentas permite evaluar sus resultados.

LXXII. Relación con la Reforma Constitucional

Debe mantenerse una diferencia esencial:

Reorganización administrativa

Modifica estructuras dentro de la autoridad existente.

Reforma legislativa

Modifica una ley.

Reforma constitucional

Modifica la Constitución.

Una reorganización administrativa no puede utilizarse para modificar una estructura que la Constitución haya establecido directamente.

LXXIII. La Asamblea Legislativa

La Asamblea Legislativa vigente es bicameral.

El Artículo III establece el Senado y la Cámara de Representantes como componentes de la Asamblea Legislativa. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Por ello, si un proyecto de transformación general incluyera una **Legislatura Unicameral**, esa materia tendría que analizarse separadamente bajo el procedimiento constitucional correspondiente.

La reorganización de agencias ejecutivas y la reforma de la Asamblea Legislativa pertenecen a niveles jurídicos diferentes.

LXXIV. Propuesta de Plan Maestro de Eficiencia

Para una reforma institucional integral puede desarrollarse:

Plan Maestro de Reorganización y Eficiencia de las Agencias Gubernamentales

Con diez componentes:

I. Inventario institucional

II. Inventario jurídico

III. Mapa de funciones

IV. Evaluación financiera

V. Evaluación de recursos humanos

VI. Reingeniería de procesos

VII. Transformación tecnológica

VIII. Transparencia y ética

IX. Plan de transición

X. Evaluación de resultados

LXXV. Matriz Maestra

Componente	Producto
Jurídico	Mapa de autoridad
Institucional	Organigrama
Funcional	Mapa de funciones
Financiero	Línea base
Personal	Plan de recursos humanos
Tecnológico	Arquitectura
Contratos	Inventario
Transparencia	Plan de divulgación
Transición	Calendario
Evaluación	Indicadores

LXXVI. Modelo de Agencia Eficiente

La arquitectura conceptual sería:

Autoridad Legal

↓

Estructura Clara

↓

Funciones Definidas

↓

Procesos Simplificados

↓

Personal Capacitado

↓

Tecnología Integrada

↓

Recursos Controlados

↓

Servicio

↓

Resultado

LXXVII. Principios Rectores

El estudio propone utilizar los siguientes principios para evaluar cualquier reorganización:

Legalidad

Toda modificación debe tener autoridad jurídica.

Necesidad

La reforma debe responder a una necesidad institucional identificada.

Claridad

Las funciones deben estar claramente asignadas.

Continuidad

Los servicios no deben quedar sin responsable.

Eficiencia

Los recursos deben utilizarse de manera adecuada.

Calidad

La reducción de costos no debe utilizarse como único indicador.

Transparencia

El proceso debe poder documentarse conforme a derecho.

Integridad

Deben preservarse los controles éticos.

Seguridad

Los sistemas y datos deben estar protegidos.

Evaluación

Los resultados deben medirse.

LXXVIII. Conclusiones

La Constitución de Puerto Rico reconoce expresamente a la Asamblea Legislativa la facultad de crear, consolidar y reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La **Ley 122-2017**, según enmendada, establece un procedimiento específico para evaluar las agencias de la Rama Ejecutiva y desarrollar Planes de Reorganización que pueden incluir creación, transferencia, reorganización, agrupación, consolidación y externalización. La versión oficial consultada está revisada al **20 de mayo de 2026**. (Bvirtual OGP)

El mismo estatuto dispone que los Planes de Reorganización sean presentados por el Gobernador a la Asamblea Legislativa para aprobación o denegación conforme al procedimiento establecido en la ley. (Bvirtual OGP)

La eficiencia gubernamental, sin embargo, debe estudiarse más allá de la reducción del gasto. La **Ley 236-2010** establece un sistema de planificación estratégica y objetivos cuantificables dirigido a medir desempeño, eficiencia, eficacia, calidad del servicio y resultados. (Bvirtual OGP)

La reorganización de agencias también requiere coordinar recursos humanos bajo la Ley 8-2017, procedimientos administrativos bajo la Ley 38-2017, contratación pública bajo la Ley 73-2019, transparencia

bajo la Ley 141-2019 y modernización tecnológica bajo la Ley 75-2019. (Bvirtual OGP)

El principio central de este estudio es, por tanto:

Reorganizar no Significa Simplemente Reducir Estructuras.

Una reorganización jurídicamente completa debe determinar:

qué función existe,

quién tiene autoridad para ejercerla,

qué estructura la administra,

qué recursos requiere,

qué personal la ejecuta,

qué tecnología utiliza,

qué resultados produce

y

cómo se fiscaliza.

LXXIX. Modelo Final de Eficiencia

La estructura integrada puede resumirse:

Ley

Autoridad

↓

Institución

Responsabilidad

↓

Función

Propósito

↓

Proceso

Operación

↓

Recursos

Personal y presupuesto

↓

Tecnología

Integración

↓

Servicio

Atención

↓

Resultado

Medición

↓

Auditoría

Control

↓

Mejora Continua

LXXX. Propuesta de Estructura para la Colección

Este estudio puede incorporarse como:

Tomo — Reorganización y Eficiencia Gubernamental

Volumen I

Marco Constitucional y Jurídico

Volumen II

Diagnóstico de las Agencias

Volumen III

Reorganización Institucional

Volumen IV

Recursos Humanos

Volumen V

Presupuesto y Eficiencia Fiscal

Volumen VI

Contratación Pública

Volumen VII

Gobierno Digital y Tecnología

Volumen VIII

Transparencia, Ética y Fiscalización

Volumen IX

Plan de Transición

Volumen X

Indicadores y Evaluación de Resultados

Fuentes Jurídicas Principales

Constitución de Puerto Rico — Artículo III, Sección 16, Facultad para reorganizar departamentos. Poder Judicial de Puerto Rico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Constitución de Puerto Rico — Artículo IV, Poder Ejecutivo. Poder Judicial de Puerto Rico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Ley 122-2017, según enmendada — Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico. Versión oficial de OGP, revisada al 20 de mayo de 2026; incorpora la Ley 152-2025. (Bvirtual OGP)

Ley 236-2010, según enmendada — Ley de Rendición de Cuentas y Ejecución de Programas Gubernamentales. OGP. (Bvirtual OGP)

Carta Circular OGP Núm. 004-2025 — preparación de planes estratégicos, planes de ejecución anual e informes de resultados conforme a la Ley 236-2010. (Bvirtual OGP)

Ley 8-2017, según enmendada — Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico. (Bvirtual OGP)

Ley 38-2017, según enmendada — Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico. (Bvirtual OGP)

Ley 73-2019, según enmendada — Administración de Servicios Generales y centralización de compras. (Bvirtual OGP)

Ley 75-2019, según enmendada — Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service. Versión oficial revisada al 1 de septiembre de 2026. (Bvirtual OGP)

Ley 141-2019, según enmendada — Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. Versión oficial revisada al 13 de marzo de 2026. (Bvirtual OGP)

OGP — Escenarios alternos y medidas de ahorro y eficiencia. Marco oficial actualizado en noviembre de 2025. (OGP)

Estudio Jurídico Sobre la Reorganización de las Instituciones Públicas de Puerto Rico

Análisis Constitucional, Legal y Administrativo

I. Presentación

La reorganización de las instituciones públicas constituye una herramienta mediante la cual el Gobierno puede modificar la estructura administrativa encargada de prestar servicios públicos, ejercer funciones regulatorias, administrar recursos y ejecutar las políticas establecidas por la Constitución y las leyes.

En Puerto Rico, la reorganización gubernamental está sometida a una combinación de normas constitucionales, legislación orgánica, derecho administrativo, legislación laboral y reglas fiscales. La Constitución reconoce expresamente a la Asamblea Legislativa la facultad de crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Al mismo tiempo, esa facultad no significa que cualquier institución pública pueda ser eliminada, fusionada o transferida sin límites. La

autoridad para reorganizar depende de la naturaleza jurídica de la entidad, de la fuente legal que le da existencia, de sus funciones y de los derechos y obligaciones que estén vinculados a ella.

Este estudio presenta un marco jurídico para examinar reorganizaciones de departamentos, agencias, oficinas, instrumentalidades y estructuras administrativas del Gobierno de Puerto Rico.

II. Objetivos del Estudio

El presente estudio tiene cinco objetivos principales:

1. Identificar las bases constitucionales para reorganizar instituciones públicas.

2. Examinar la autoridad de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo.

3. Establecer las diferencias entre crear, consolidar, transferir, suprimir y reorganizar una entidad pública.

4. Identificar las principales restricciones jurídicas, laborales, administrativas y fiscales.

5. Proponer un procedimiento técnico para la planificación e implementación de una reorganización gubernamental.

III. Marco Constitucional

3.1 Forma republicana de gobierno

El Artículo I de la Constitución establece una forma republicana de gobierno y dispone que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial estarán igualmente subordinados a la soberanía del pueblo de Puerto Rico.

Una reorganización administrativa, por tanto, debe respetar la distribución constitucional de competencias entre las ramas del Gobierno.

La reorganización administrativa no puede utilizarse para alterar unilateralmente facultades que la Constitución haya reservado a otra rama.

IV. Facultad de la Asamblea Legislativa

4.1 Artículo III, Sección 16

La disposición central para la reorganización de departamentos ejecutivos se encuentra en el **Artículo III, Sección 16**, que dispone:

“La Asamblea Legislativa tendrá facultad para crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones.” (Poder Judicial de Puerto Rico)

Esta disposición es fundamental porque reconoce constitucionalmente una facultad legislativa específica para intervenir en la estructura administrativa del Gobierno.

La facultad comprende tres operaciones principales:

Crear una institución.

Consolidar instituciones existentes.

Reorganizar instituciones existentes.

También permite definir las funciones de los departamentos ejecutivos.

V. Facultad Relacionada del Poder Ejecutivo

El Artículo IV, Sección 6, establece que, sin perjuicio de la facultad legislativa antes indicada, la Constitución reconoce la capacidad de la Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y consolidar departamentos ejecutivos y definir sus funciones. La misma sección identifica determinados departamentos ejecutivos constitucionales. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El Gobernador, como jefe del Poder Ejecutivo, administra la Rama Ejecutiva dentro del marco constitucional y legal.

Esta distinción es importante:

La organización constitucional y legislativa de departamentos corresponde a la autoridad que la Constitución y las leyes asignen a cada rama; la administración diaria de la Rama Ejecutiva corresponde al Ejecutivo.

El Tribunal Supremo ha advertido que la separación de poderes exige respetar las competencias respectivas de las ramas. En particular, ha reconocido la facultad legislativa para crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos, pero también ha distinguido

esa facultad de otras funciones constitucionales, como las relacionadas con los nombramientos. (Poder Judicial)

VI. Qué se Entiende por Reorganización

Desde una perspectiva jurídica y administrativa, una reorganización puede adoptar diferentes formas.

6.1 Creación

Consiste en establecer una nueva agencia, departamento, oficina o instrumentalidad mediante el instrumento jurídico correspondiente.

6.2 Consolidación

Dos o más entidades pueden integrarse en una estructura común cuando la ley autorice esa operación.

6.3 Transferencia

Una función, programa, servicio, propiedad o unidad administrativa puede transferirse de una entidad a otra cuando exista autoridad jurídica para hacerlo.

6.4 Reasignación funcional

La entidad permanece existente, pero algunas funciones se trasladan o redistribuyen.

6.5 Supresión

Una entidad puede ser eliminada cuando la autoridad jurídica aplicable permita su abolición.

6.6 Cambio de estructura

Puede modificarse la organización interna, incluyendo oficinas, unidades, programas, órganos rectores y líneas de supervisión, dentro de las competencias permitidas por ley.

VII. Jurisprudencia Sobre la Facultad de Reorganizar

La jurisprudencia del Tribunal Supremo es particularmente importante para determinar los límites de una reorganización.

En la decisión de 2014 consultada, el Tribunal reconoció que la Asamblea Legislativa tiene autoridad para **abolir o reorganizar un departamento** como consecuencia de su facultad constitucional para

crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones. (Poder Judicial)

Sin embargo, el Tribunal también examinó la situación de los funcionarios cuyos cargos podían desaparecer como consecuencia de una reorganización. La decisión distingue entre la facultad de reorganizar una estructura gubernamental y la afectación jurídica de los derechos o intereses vinculados con determinados puestos públicos. (Poder Judicial)

Por ello, una reorganización debe analizarse en dos planos:

Plano institucional: qué entidad o función puede modificarse.

Plano individual: qué efectos produce el cambio sobre empleados, funcionarios, contratos, derechos y obligaciones existentes.

VIII. La Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico

La **Ley 122-2017, según enmendada**, conocida como “Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico”, constituye una pieza legislativa central del marco contemporáneo de reorganización administrativa. La versión oficial consultada está revisada al **20 de mayo de 2026**. (Bvirtual OGP)

La legislación establece mecanismos para evaluar la estructura de la Rama Ejecutiva y contempla medidas como:

- creación;
- transferencia;
- agrupación;
- consolidación;
- reorganización;
- externalización;
- supresión de determinadas estructuras.

La propia ley establece parámetros y guías operacionales para las agencias objeto de planes de reorganización. (Bvirtual OGP)

IX. Procedimiento Contemporáneo de Reorganización

La Ley 122-2017, según su versión vigente consultada, dispone que el Gobernador evalúe el funcionamiento de las agencias de la Rama Ejecutiva e identifique cuáles agencias, oficinas, unidades, servicios o programas deben ser creados, transferidos, reorganizados, agrupados, consolidados o externalizados. (Bvirtual OGP)

Una vez realizada esa evaluación, el Gobernador puede presentar uno o varios **Planes de Reorganización** describiendo la nueva estructura propuesta, incluyendo las funciones y programas de las agencias. (Bvirtual OGP)

La ley dispone que esos planes son presentados a la Asamblea Legislativa, que tiene facultad para aprobarlos o denegarlos bajo el procedimiento establecido en la propia ley. La versión consultada fija un término de **30 días** para la consideración del plan por cada cuerpo legislativo y establece requisitos temporales para su presentación. (Bvirtual OGP)

X. La Reorganización no Puede Desconocer la Ley

La Ley 122-2017 contiene una disposición especialmente importante: cuando una reorganización requiere nuevas leyes habilitadoras o cambios en legislación existente, estas modificaciones deben tramitarse legislativamente.

La versión vigente consultada dispone que la política pública de una agencia debe establecerse mediante legislación y contempla que, de no aprobarse las medidas legislativas necesarias dentro del proceso

previsto, el plan correspondiente puede quedar sin efecto. Las actuaciones provisionales tampoco pueden ser contrarias a las leyes y normas jurídicas vigentes. (Bvirtual OGP)

Esto refleja un principio básico:

una reorganización administrativa no puede convertirse en un mecanismo para ignorar o sustituir una ley vigente cuando la propia legislación requiere acción legislativa.

XI. Los Empleados Públicos

11.1 Protección durante la reorganización

La Ley 122-2017 contiene una protección expresa:

Las disposiciones de la ley y los Planes de Reorganización no pueden utilizarse como fundamento para despedir a un empleado que tenga un puesto regular. El personal debe ser asignado de conformidad con los estatutos, reglamentos y normas administrativas aplicables. (Bvirtual OGP)

Esta disposición es jurídicamente importante porque demuestra que:

reorganizar una agencia no equivale automáticamente a eliminar los empleos de sus empleados regulares.

XII. Sistema de Recursos Humanos

La **Ley 8-2017**, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, establece el marco general para la administración de los recursos humanos del Gobierno. La versión oficial consultada aparece como ley según enmendada. (Bvirtual OGP)

La ley establece funciones de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, incluyendo la administración del sistema de recursos humanos, la transparencia en asuntos como reclutamiento, selección, ascensos, traslados, clasificación de puestos y retención, y la implantación del Sistema de Administración y Transformación de los Recursos Humanos. (Bvirtual OGP)

Por ello, un plan de reorganización debe incorporar desde el principio un **plan de transición de recursos humanos**.

XIII. Derechos Laborales y Convenios Colectivos

Una reorganización puede afectar:

- clasificación de puestos;
- funciones;
- lugares de trabajo;
- supervisión;
- traslados;
- unidades administrativas;
- relaciones laborales;
- convenios colectivos.

La existencia de una reorganización no elimina automáticamente las obligaciones laborales aplicables.

La Ley 8-2017 contempla expresamente funciones relacionadas con relaciones laborales, organizaciones sindicales y negociación y administración de convenios colectivos. (Bvirtual OGP)

Por eso, todo plan serio debe incluir una evaluación jurídica laboral antes de ejecutar cambios de personal.

XIV. Debido Proceso y Derecho Administrativo

La reorganización de una agencia puede involucrar reglamentos, adjudicaciones, permisos, licencias, órdenes administrativas y otras actuaciones sujetas al derecho administrativo.

La **Ley 38-2017**, “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, establece procedimientos uniformes para la acción administrativa y contempla mecanismos de revisión judicial de actuaciones de las agencias, incluyendo determinadas actuaciones relacionadas con reglamentos y adjudicaciones. La versión oficial consultada incorpora enmiendas hasta mayo de 2025. (Bvirtual OGP)

Por tanto, una reorganización debe determinar qué procedimientos administrativos:

- continúan;
- se transfieren;
- se reinician;
- requieren transición;

- deben permanecer bajo la agencia que comenzó el procedimiento.

XV. Reorganización de Reglamentos

Las funciones administrativas suelen estar acompañadas por reglamentos.

Cuando una entidad se consolida o desaparece, debe determinarse:

qué reglamentos continúan vigentes;

cuáles requieren enmienda;

cuáles deben derogarse;

qué entidad tendrá autoridad para administrarlos.

La Ley 122-2017 reconoce precisamente la necesidad de identificar leyes que puedan resultar obsoletas o incompatibles con los planes de reorganización y contempla la adopción de nuevas leyes habilitadoras cuando resulte necesario. (Bvirtual OGP)

XVI. Contratos y Obligaciones Existentes

Una reorganización institucional no debe analizarse únicamente como un cambio de organigrama.

También deben identificarse:

- contratos vigentes;
- arrendamientos;
- acuerdos interagenciales;
- obligaciones financieras;
- litigios;
- permisos;
- concesiones;
- subvenciones;
- propiedad intelectual;
- expedientes administrativos.

El plan de transición debe identificar jurídicamente quién asumirá cada obligación.

Esta etapa es particularmente importante para evitar vacíos de autoridad o interrupciones de servicios.

XVII. PRESUPUESTO Y RECURSOS FISCALES

Toda reorganización debe incluir una evaluación presupuestaria.

La Ley 122-2017 contempla expresamente que los Planes de Reorganización detallen los **ahorros y eficiencias proyectados** asociados a su implementación. (Bvirtual OGP)

Un análisis fiscal completo debería distinguir entre:

costos iniciales: tecnología, mudanzas, sistemas, personal, integración y transición;

costos recurrentes: nómina, operaciones, mantenimiento y servicios;

ahorros potenciales: duplicación eliminada, infraestructura compartida, consolidación administrativa y procesos integrados.

Los ahorros proyectados no deben confundirse con ahorros efectivamente realizados. Un estudio financiero debería establecer indicadores que permitan comparar las proyecciones con los resultados posteriores.

XVIII. Transparencia y Rendición de Cuentas

La reorganización de una institución pública debe documentarse mediante un expediente administrativo que permita conocer:

- cuál es el problema identificado;
- qué alternativa se seleccionó para estudio;
- cuáles funciones se transfieren;
- qué recursos se trasladan;
- qué leyes resultan afectadas;
- cuál es el costo;
- cuál es la fecha de implementación;
- qué organismo supervisará la transición.

La transparencia facilita además la evaluación posterior de la reorganización.

XIX. Municipios

La reorganización de instituciones municipales requiere un tratamiento separado.

La Constitución dispone reglas especiales para la supresión o consolidación de municipios. El **Código Municipal de Puerto Rico**,

Ley 107-2020, según enmendada, recoge estas reglas y establece que una ley para suprimir o consolidar municipios requiere ratificación mediante referéndum por los electores capacitados que participen en el proceso en cada municipio afectado. También exige considerar criterios poblacionales, geográficos y económicos y la eficacia de la administración de servicios municipales. (Bvirtual OGP)

Por ello, una reorganización administrativa del Gobierno central no puede equipararse automáticamente a una reorganización municipal.

XX. Instituciones Constitucionales

No todas las instituciones públicas tienen la misma naturaleza jurídica.

Debe distinguirse entre:

Departamentos constitucionales.

Agencias creadas por ley.

Instrumentalidades públicas.

Corporaciones públicas.

Organismos reguladores.

Entidades con autonomía especial.

Órganos judiciales.

Municipios.

Entidades cuya existencia o funciones tengan protección constitucional específica.

El procedimiento de reorganización debe ajustarse a la fuente jurídica de cada institución.

XXI. El Poder Judicial Como Área Especial

La reorganización administrativa de la Rama Judicial requiere especial cuidado.

El Artículo V establece un sistema judicial unificado y distribuye constitucionalmente facultades relacionadas con su administración y organización. El Tribunal Supremo ha explicado que, aunque la Asamblea Legislativa puede canalizar por ley la competencia de los tribunales dentro del marco constitucional, esa facultad se ejerce

dentro del sistema judicial unificado establecido por la Constitución. (Poder Judicial)

Por tanto, una reforma administrativa del Ejecutivo no puede tratarse como si se tratara simplemente de una reorganización de una agencia administrativa.

XXII. Separación de Poderes

La reorganización institucional debe respetar la separación de poderes.

El Tribunal Supremo ha reconocido que las ramas pueden ejercer funciones compartidas en determinadas áreas, pero deben respetarse las competencias constitucionales de cada rama. En materia de nombramientos, por ejemplo, el Tribunal ha señalado que la Rama Ejecutiva no puede ser despojada del poder de nominación que le corresponde, mientras la Rama Legislativa no puede usurparlo. (Poder Judicial)

De esta doctrina se desprende una regla general:

la reorganización de una institución no puede utilizarse para transferir arbitrariamente una función constitucionalmente reservada a otra rama.

XXIII. Criterios para una Reorganización Institucional

Un proyecto de reorganización debería evaluarse mediante criterios objetivos.

Criterio jurídico

¿Existe autoridad constitucional y legal suficiente?

Criterio funcional

¿Las funciones están duplicadas o fragmentadas?

Criterio administrativo

¿La nueva estructura define claramente las responsabilidades?

Criterio fiscal

¿Cuál es el costo de implantación y cuál sería el costo recurrente?

Criterio laboral

¿Cómo se afecta el personal y qué derechos deben preservarse?

Criterio de servicio público

¿La transición mantiene la continuidad de los servicios?

Criterio tecnológico

¿Los sistemas de información pueden integrarse?

Criterio de transparencia

¿Puede auditarse el proceso y sus resultados?

XXIV. Modelo de Diagnóstico Institucional

Antes de reorganizar una entidad, sería conveniente preparar un expediente con:

A. Base legal

Ley orgánica, reglamentos y demás normas aplicables.

B. Organigrama vigente

Estructura actual.

C. Funciones

Listado completo de funciones.

D. Presupuesto

Recursos asignados.

E. Recursos humanos

Cantidad, clasificación y distribución del personal.

F. Contratos

Obligaciones vigentes.

G. Procesos administrativos

Permisos, licencias, adjudicaciones y procedimientos pendientes.

H. Tecnología

Sistemas, bases de datos y plataformas.

I. Propiedad

Bienes inmuebles, equipos y otros activos.

J. Litigios

Casos judiciales y administrativos pendientes.

XXV. Modelo de Plan de Reorganización

Un Plan de Reorganización profesional podría estructurarse en doce capítulos:

Capítulo 1

Declaración de propósito.

Capítulo 2

Base constitucional y legal.

Capítulo 3

Diagnóstico de la estructura existente.

Capítulo 4

Definición de la nueva estructura.

Capítulo 5

Funciones y competencias.

Capítulo 6

Transferencia de programas.

Capítulo 7

Transición del personal.

Capítulo 8

Transferencia de bienes y recursos.

Capítulo 9

Contratos, litigios y obligaciones.

Capítulo 10

Presupuesto y evaluación económica.

Capítulo 11

Reglamentación y transición administrativa.

Capítulo 12

Calendario de implementación y evaluación.

XXVI. Fases de Implementación

FASE I — Diagnóstico

Estudio integral de la agencia o institución.

FASE II — Diseño

Preparación de la estructura propuesta.

FASE III — Evaluación jurídica

Revisión constitucional, estatutaria, laboral y administrativa.

FASE IV — Trámite legislativo

Aprobación de las leyes necesarias.

FASE V — Transición

Traslado de funciones, personal, bienes y sistemas.

FASE VI — Implementación

Entrada en funcionamiento de la nueva estructura.

FASE VII — Evaluación

Medición de resultados y corrección de deficiencias.

XXVII. Indicadores de Resultados

Una reorganización debería evaluarse mediante indicadores verificables.

Por ejemplo:

Tiempo de prestación del servicio.

Costo por servicio.

Número de procesos administrativos.

Tiempo de resolución de casos.

Cantidad de personal administrativo frente a personal de servicio directo.

Nivel de cumplimiento legal.

Disponibilidad de servicios.

Ahorros reales obtenidos.

Los indicadores deben definirse **antes** de la implementación para que posteriormente pueda determinarse qué resultados produjo la reorganización.

XXVIII. Riesgos Jurídicos

Una reorganización mal estructurada puede generar:

- impugnaciones judiciales;
- controversias laborales;
- problemas de jurisdicción;
- conflictos entre agencias;
- pérdida o duplicación de expedientes;
- incumplimiento contractual;
- interrupción de servicios;
- reglamentos incompatibles;
- problemas presupuestarios;
- cuestionamientos por separación de poderes.

Por eso, la reforma administrativa debe tratarse como un proceso jurídico e institucional completo y no únicamente como una modificación de nombres u organigramas.

XXIX. Reorganización y Modernización

La experiencia legislativa de Puerto Rico demuestra que las reorganizaciones gubernamentales han sido utilizadas como instrumentos de modernización administrativa.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto mantiene un repositorio oficial de leyes de reorganización que incluye, entre otras, la Ley 182-2009, la Ley 122-2017 y varias leyes que implementaron planes específicos de reorganización. (Bvirtual OGP)

El historial legislativo demuestra que las reorganizaciones no constituyen un procedimiento uniforme para todas las instituciones: cada reorganización puede depender de la ley habilitadora, la naturaleza de la entidad y las funciones concretas que se pretende modificar.

XXX. Matriz Jurídica General

Área	Pregunta jurídica principal
Constitución	¿Qué autoridad constitucional permite la reorganización?

Área	Pregunta jurídica principal
Ley orgánica	¿Cómo fue creada la institución?
Competencia	¿Qué rama o entidad posee autoridad para modificarla?
Funciones	¿Qué poderes y deberes se transfieren?
Personal	¿Qué derechos laborales deben preservarse?
Administración	¿Qué reglamentos y procesos continúan?
Contratos	¿Quién asume las obligaciones existentes?
Presupuesto	¿Qué recursos y obligaciones se transfieren?
Propiedad	¿Quién recibe los activos?
Tecnología	¿Cómo se integrarán los sistemas?
Litigios	¿Quién continuará representando al Gobierno?
Transparencia	¿Cómo se documentará la transición?

XXXI. Relación con una Reforma Estructural del Gobierno

Debe diferenciarse entre dos categorías.

Reorganización administrativa

Puede realizarse cuando una institución legalmente existente puede ser creada, consolidada, reorganizada, transferida o suprimida bajo la autoridad legislativa o ejecutiva correspondiente.

Reforma constitucional

Es necesaria cuando el cambio propuesto afecta directamente una estructura cuya configuración está establecida por la Constitución.

Esta distinción es fundamental para el proyecto de transformación institucional de Puerto Rico.

Por ejemplo, la reorganización de un departamento ejecutivo puede estar comprendida dentro de las facultades constitucionales de la Asamblea Legislativa. En cambio, una modificación de la composición constitucional de la Asamblea Legislativa requiere examinar el procedimiento de reforma establecido por el Artículo VII. (Poder Judicial de Puerto Rico)

XXXIII. Conclusiones

La Constitución de Puerto Rico reconoce expresamente la facultad de la Asamblea Legislativa para **crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones**. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reconocido esa facultad y ha estudiado sus consecuencias cuando la reorganización implica la eliminación de departamentos u oficinas y, como consecuencia, la desaparición de determinados cargos públicos. (Poder Judicial)

El marco legislativo contemporáneo, particularmente la Ley 122-2017 según enmendada, establece un mecanismo de evaluación y elaboración de Planes de Reorganización de la Rama Ejecutiva, con participación del Gobernador y de la Asamblea Legislativa. La versión oficial consultada está revisada al 20 de mayo de 2026. (Bvirtual OGP)

La reorganización debe además coordinarse con el régimen de recursos humanos de la Ley 8-2017, con las garantías de procedimiento administrativo de la Ley 38-2017 y con las normas

especiales aplicables a municipios, entidades públicas y estructuras constitucionales. (Bvirtual OGP)

Desde el punto de vista jurídico, una reorganización institucional bien estructurada requiere determinar **quién tiene autoridad para actuar, qué instrumento jurídico debe utilizarse, qué funciones se modifican, qué derechos deben preservarse y cómo se garantizará la continuidad de los servicios públicos**.

XXXIV. Fuentes Jurídicas Principales

Constitución de Puerto Rico — Artículo III, Sección 16. Poder Judicial de Puerto Rico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Constitución de Puerto Rico — Artículo IV, particularmente Sección 6. Poder Judicial de Puerto Rico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Ley 122-2017, según enmendada — Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico. Oficina de Gerencia y Presupuesto. Versión revisada al 20 de mayo de 2026. (Bvirtual OGP)

Ley 8-2017, según enmendada — Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico. (Bvirtual OGP)

Ley 38-2017, según enmendada — Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico. (Bvirtual OGP)

Código Municipal de Puerto Rico — Ley 107-2020, según enmendada. (Bvirtual OGP)

Tribunal Supremo de Puerto Rico — jurisprudencia sobre reorganización de departamentos y cargos públicos. (Poder Judicial)

Tribunal Supremo de Puerto Rico — jurisprudencia sobre separación de poderes y facultades de las ramas del Gobierno. (Poder Judicial)

Análisis Jurídico de la Administración Pública y sus Facultades

Estudio Constitucional, Administrativo e Institucional de Puerto Rico

I. Presentación

La Administración Pública de Puerto Rico constituye el conjunto de estructuras, organismos, funcionarios, empleados, procedimientos y recursos mediante los cuales el Gobierno ejecuta las leyes, administra programas y presta servicios a la población.

Su actuación está condicionada por la Constitución, las leyes, los reglamentos y los principios del derecho administrativo. El Gobernador encabeza el Poder Ejecutivo, mientras que la Asamblea Legislativa posee autoridad constitucional para crear, consolidar y reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Este estudio examina las facultades de la Administración Pública desde una perspectiva jurídica, diferenciando las funciones del Poder Ejecutivo de aquellas que corresponden a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial. También analiza la reglamentación, adjudicación

administrativa, contratación pública, recursos humanos, reorganización institucional, control fiscal y mecanismos de supervisión.

La normativa citada se ha contrastado con fuentes oficiales disponibles en 2026.

II. Objetivos

Este estudio tiene como objetivos:

1. Examinar la base constitucional de la Administración Pública.

2. Identificar las facultades del Gobernador y de los jefes de agencia.

3. Analizar la autoridad delegada a las agencias administrativas.

4. Estudiar los límites jurídicos de la actuación administrativa.

5. Examinar los procedimientos de reglamentación y adjudicación.

6. Analizar la administración de recursos humanos y la reorganización gubernamental.

7. Examinar contratación, compras, presupuesto y controles institucionales.

8. Proponer una estructura jurídica para una Administración Pública moderna, transparente y sujeta al Estado de Derecho.

III. Fundamento Constitucional

3.1 El Poder Ejecutivo

La Constitución establece en el **Artículo IV, Sección 1**, que el Poder Ejecutivo se ejerce por un Gobernador elegido por voto directo en cada elección general. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La Sección 4 dispone sus principales facultades y deberes. Entre ellos se encuentran cumplir y hacer cumplir las leyes, realizar determinados nombramientos, convocar sesiones extraordinarias bajo las condiciones constitucionales, aprobar o desaprobar legislación conforme a la Constitución y ejercer otras facultades que la Constitución o las leyes le asignen. (Poder Judicial de Puerto Rico)

De esta estructura surge una regla fundamental:

La Administración Pública ejecuta la autoridad gubernamental dentro del marco constitucional y legal; no constituye un poder independiente de la Constitución.

IV. Estructura de los Departamentos Ejecutivos

El **Artículo IV, Sección 6**, establece expresamente varios departamentos ejecutivos y dispone que cada uno estará a cargo de un Secretario de Gobierno. Al mismo tiempo, reconoce la facultad de la Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y consolidar departamentos ejecutivos y definir sus funciones. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La Constitución enumera:

- Estado;
- Justicia;
- Educación;
- Salud;
- Hacienda;
- Trabajo;
- Agricultura y Comercio;
- Obras Públicas.

La enumeración constitucional debe analizarse conjuntamente con la facultad legislativa de creación, reorganización y consolidación. (Poder Judicial de Puerto Rico)

V. Facultades del Gobernador Sobre la Administración Pública

5.1 Ejecución de las leyes

La primera facultad administrativa del Gobernador consiste en **cumplir y hacer cumplir las leyes**. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Esto significa que la Rama Ejecutiva tiene la responsabilidad de convertir las normas aprobadas constitucionalmente en programas, procedimientos y actuaciones administrativas concretas.

5.2 Nombramientos

La Constitución faculta al Gobernador para realizar los nombramientos para los que esté autorizado por la Constitución o por ley. Algunos requieren consejo y consentimiento del Senado o de ambas cámaras. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Por ello, una agencia administrativa no puede analizarse únicamente desde su organigrama: también debe examinarse quién posee la autoridad legal para dirigirla y cómo se efectúan sus nombramientos.

VI. Ordenes Ejecutivas y Dirección Administrativa

La jurisprudencia del Tribunal Supremo reconoce que el Gobernador puede valerse de proclamaciones, memorandos y **órdenes ejecutivas** para impartir directrices dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. El Tribunal ha descrito las órdenes ejecutivas como actuaciones vinculadas a las facultades del Gobernador como autoridad máxima de la Rama Ejecutiva. (Poder Judicial)

Sin embargo, una orden ejecutiva debe permanecer dentro de la autoridad constitucional y legal disponible. No puede sustituir una ley cuando la Constitución o el ordenamiento requieren actuación legislativa.

Esto constituye una distinción esencial:

Dirección administrativa no equivale a poder legislativo.

VII. Secretarios de Gobierno

La Constitución dispone que el Gobernador estará asistido por Secretarios de Gobierno nombrados con el consejo y consentimiento del Senado, con el requisito adicional previsto para el Secretario de Estado. Los Secretarios constituyen colectivamente el **Consejo de Secretarios**. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Los Secretarios funcionan como responsables máximos de sus departamentos dentro de las funciones establecidas por la Constitución y las leyes.

En consecuencia, la cadena administrativa puede representarse de manera general así:

Pueblo

↓

Gobernador

↓

Secretarios

↓

Agencias / Oficinas / Programas

↓

Servicios Públicos

Cada nivel opera dentro de competencias jurídicamente definidas.

VIII. Las Agencias Administrativas

Una agencia administrativa es una entidad gubernamental a la cual la ley puede conferir funciones ejecutivas, regulatorias, investigativas, adjudicativas o de servicio.

La característica fundamental es que su autoridad debe tener **fuente legal**.

La agencia no posee una autoridad ilimitada derivada simplemente de su existencia administrativa. Debe poder identificar:

1. La ley que la crea.

2. Las funciones que esa ley le confiere.

3. Los reglamentos que desarrollan esas funciones.

4. Las facultades que hayan sido delegadas legalmente.

IX. Delegación de Autoridad

La Asamblea Legislativa puede delegar determinadas funciones administrativas a agencias, siempre que la delegación se mantenga dentro de los parámetros constitucionales y legales.

La delegación permite que una agencia desarrolle reglas técnicas, procedimientos y decisiones necesarias para ejecutar una ley.

No obstante, una delegación administrativa no transforma a la agencia en una legislatura independiente.

La agencia **implementa y administra la política establecida legalmente** dentro de los límites de su autoridad.

X. Facultad Reglamentaria

10.1 Naturaleza

Una de las funciones más importantes de las agencias administrativas es la promulgación de reglamentos cuando la ley les confiere esa autoridad.

La **Ley 38-2017, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico**, establece un marco uniforme para la acción administrativa y contiene procedimientos relacionados con la adopción de reglamentos. La versión oficial consultada incorpora enmiendas hasta el **14 de mayo de 2025**. (Bvirtual OGP)

La finalidad histórica de esta legislación incluye la prestación de servicios públicos con calidad, eficiencia, esmero y prontitud, preservando garantías básicas de debido procedimiento. También establece procedimientos uniformes para la revisión judicial de determinadas actuaciones de las agencias. (Bvirtual OGP)

XI. Límites de la Facultad Reglamentaria

Un reglamento administrativo no debe crear una autoridad superior a la ley que pretende implementar.

La actuación reglamentaria debe mantenerse dentro de:

- la Constitución;

- la ley habilitadora;
- las disposiciones aplicables del derecho administrativo;
- las garantías de debido procedimiento.

Por ello, todo reglamento debería poder responder tres preguntas:

¿Cuál es su autoridad legal?

¿Qué función desarrolla?

¿Qué límites jurídicos debe respetar?

XII. Adjudicación Administrativa

Las agencias también pueden ejercer funciones adjudicativas cuando una ley les confiere esa autoridad.

Esto puede incluir controversias relacionadas con:

- licencias;
- permisos;
- beneficios administrativos;
- sanciones;
- cumplimiento regulatorio;
- relaciones entre particulares y agencias.

La Ley 38-2017 establece procedimientos uniformes para la adjudicación administrativa y para la revisión judicial de determinadas decisiones de agencias. (Bvirtual OGP)

La existencia de poder adjudicativo exige especial atención a las garantías procesales.

XIII. Debido Procedimiento

Una agencia que afecta derechos o intereses protegidos por ley debe actuar mediante procedimientos compatibles con las garantías constitucionales y estatutarias aplicables.

Dependiendo del asunto, pueden resultar relevantes:

notificación;

oportunidad de ser oído;

presentación de evidencia;

decisión fundamentada;

revisión administrativa cuando exista;

revisión judicial cuando proceda.

La Ley 38-2017 fue precisamente diseñada para establecer procedimientos uniformes y una estructura de revisión judicial de determinadas actuaciones administrativas. (Bvirtual OGP)

XIV. Discreción Administrativa

La Administración Pública necesita cierto grado de discreción para aplicar normas generales a situaciones concretas.

Por ejemplo, una agencia puede tener que determinar:

- cómo priorizar inspecciones;
- cómo distribuir recursos;
- cómo aplicar criterios técnicos;
- cómo administrar programas;
- cómo establecer procedimientos operacionales.

Pero la discreción no equivale a arbitrariedad.

La decisión administrativa debe permanecer dentro de la autoridad conferida por ley y someterse a los controles jurídicos correspondientes.

XV. Poder de Investigación

Dependiendo de su ley habilitadora, una agencia puede poseer facultades investigativas.

Estas pueden comprender:

- requerimiento de documentos;
- inspecciones;
- entrevistas;
- investigaciones administrativas;
- auditorías;
- fiscalización de cumplimiento.

Cuando una facultad investigativa afecta derechos constitucionales, deben respetarse las garantías jurídicas aplicables.

XVI. Facultad Sancionadora

Algunas agencias pueden imponer sanciones administrativas cuando una ley las autoriza.

La sanción debe:

tener fundamento legal;

estar relacionada con la conducta regulada;

aplicarse mediante el procedimiento correspondiente;

respetar las garantías constitucionales y administrativas aplicables.

La autoridad sancionadora no puede presumirse simplemente porque una agencia tenga funciones regulatorias.

XVII. Contratación Pública

La contratación gubernamental constituye otra área esencial de la Administración Pública.

La **Ley 73-2019**, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, establece el marco para la adquisición de bienes, obras y servicios y asigna a la Administración de Servicios Generales un papel central en esos procesos. La versión oficial consultada está revisada al **8 de julio de 2026**. (Bvirtual OGP)

La ley establece una política de centralización de los procesos de compras gubernamentales y atribuye a la Administración de Servicios Generales funciones relacionadas con esos procedimientos. (Bvirtual OGP)

Además, el repositorio oficial refleja que la Ley 73-2019 fue objeto de nuevas enmiendas, incluyendo legislación de 2025 y 2026. (Bvirtual OGP)

Por ello, los procesos de contratación deben revisarse utilizando la versión vigente de la legislación.

XVIII. Principios de Contratación Pública

Desde una perspectiva administrativa, un sistema de contratación pública debe procurar:

publicidad;

competencia;

igualdad entre participantes;

trazabilidad;

documentación;

fiscalización;

protección de fondos públicos.

La Ley 73-2019 relaciona la centralización de compras con uniformidad, transparencia y mejor aprovechamiento del poder adquisitivo gubernamental. (Bvirtual OGP)

XIX. Recursos Humanos

La Administración Pública también depende de un sistema jurídico para sus empleados.

La **Ley 8-2017, según enmendada**, conocida como "Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", establece una política de administración centralizada de recursos humanos y declara al Gobierno de Puerto Rico como **Empleador Único** dentro del marco de la ley. La versión oficial consultada está revisada al **18 de marzo de 2026**. (Bvirtual OGP)

La ley contempla, entre otros asuntos:

- administración de recursos humanos;
- movilidad;
- clasificación;
- retribución;
- selección;
- capacitación;
- ascensos;
- retención;
- administración del sistema de carrera. (Bvirtual OGP)

XX. Mérito y Administración de Personal

La Ley 8-2017 declara como política pública que los empleados sean seleccionados, adiestrados, ascendidos y retenidos en consideración al mérito, conocimiento y capacidad, sujeto a las disposiciones del sistema. (Bvirtual OGP)

El sistema de recursos humanos, por tanto, no debe tratarse solamente como una función interna de una agencia. Constituye una materia regulada por legislación especial.

XXI. Movilidad del Personal

Uno de los mecanismos centrales previstos por la Ley 8-2017 es la movilidad de empleados dentro del Gobierno, con el objetivo de utilizar recursos humanos donde exista necesidad y procurar continuidad de servicios. (Bvirtual OGP)

Para una reorganización gubernamental, esta herramienta puede tener importancia jurídica y administrativa porque permite estudiar la reasignación de recursos humanos antes de considerar medidas más drásticas.

XXII. Reorganización Administrativa

La Constitución faculta a la Asamblea Legislativa para crear, consolidar y reorganizar departamentos ejecutivos. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Además, la **Ley 122-2017, según enmendada**, conocida como "Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico", establece mecanismos para la transferencia, consolidación, reorganización, externalización y creación de estructuras gubernamentales dentro de la Rama Ejecutiva mediante Planes de Reorganización sometidos a revisión

legislativa conforme al procedimiento legal. La versión oficial consultada incorpora la **Ley 152-2025** y está revisada al **20 de mayo de 2026**. (Bvirtual OGP)

Esto proporciona un marco específico para determinadas reorganizaciones de la Rama Ejecutiva.

XXIII. Facultades de los Jefes de Agencia

La Ley 122-2017 reconoce, dentro de su marco, poderes y facultades para los jefes de agencias, mientras los Planes de Reorganización pueden establecer nuevas estructuras, funciones y mecanismos administrativos. (Bvirtual OGP)

En términos generales, el jefe de agencia puede ejercer únicamente las facultades:

que la ley le confiere;

que su reglamento habilita válidamente;

que hayan sido delegadas dentro de la autoridad correspondiente.

No puede asumir poderes reservados constitucionalmente a otra rama.

XXIV. Separación de Poderes y Administración

El Tribunal Supremo ha reiterado que la estructura gubernamental puertorriqueña se basa en la separación de poderes y en relaciones de pesos y contrapesos.

En una decisión de 2024, el Tribunal explicó que el Gobernador necesita autoridad legal para impartir instrucciones u órdenes obligatorias a funcionarios de la Rama Ejecutiva para ejercer adecuadamente sus funciones administrativas, y relacionó esa capacidad con órdenes ejecutivas y otros instrumentos de dirección administrativa. (Poder Judicial)

La doctrina tiene dos dimensiones:

Autoridad ejecutiva: capacidad de dirigir la Rama Ejecutiva.

Límite institucional: obligación de respetar las competencias constitucionales de las otras ramas.

XXV. Control Judicial

Las agencias administrativas no son inmunes al examen judicial.

La Ley 38-2017 contempla un procedimiento uniforme de revisión judicial de determinadas actuaciones administrativas, incluyendo reglamentos y adjudicaciones. (Bvirtual OGP)

Por ello, una agencia debe construir sus actuaciones de manera que puedan ser examinadas jurídicamente.

Una buena práctica administrativa requiere que el expediente refleje:

- autoridad legal;
- hechos relevantes;
- evidencia;
- procedimiento utilizado;
- fundamento de la decisión;
- autoridad de la persona que decidió.

XXVI. Administración Financiera

La Administración Pública administra fondos que pertenecen al erario público.

La Constitución establece normas sobre:

- asignaciones;
- desembolsos;
- contribuciones;
- deuda pública;
- uso de fondos públicos.

El Gobernador, además, tiene el deber constitucional de presentar a la Asamblea Legislativa información sobre la situación del Estado, las condiciones del Tesoro y los desembolsos propuestos para el siguiente año económico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Esto conecta la administración ejecutiva con el control legislativo del presupuesto.

XXVII. Rendición de Cuentas

La Administración Pública debe poder demostrar:

qué hizo;

por qué lo hizo;

bajo qué autoridad lo hizo;

cuánto costó;

qué resultados produjo.

Este principio adquiere particular importancia en la contratación, administración financiera, manejo de personal y reorganización de agencias.

XXVIII. Transparencia Administrativa

La transparencia debe integrarse a los procedimientos administrativos desde su diseño.

Una estructura pública moderna debería procurar:

- expedientes ordenados;
- publicación de información pública;
- trazabilidad de decisiones;
- mecanismos de acceso a documentos;
- sistemas digitales;
- auditorías;
- controles internos;
- supervisión independiente cuando corresponda.

La legislación puertorriqueña contemporánea sobre administración y compras públicas ha relacionado expresamente la modernización gubernamental con transparencia y uniformidad en los procesos. (Bvirtual OGP)

XXIX. Administración Digital

La modernización tecnológica constituye una dimensión cada vez más importante de la Administración Pública.

Un gobierno digital requiere examinar jurídicamente:

protección de datos;

seguridad de sistemas;

firma y documentos electrónicos;

interoperabilidad;

conservación de expedientes;

accesibilidad de los servicios.

La digitalización no elimina los requisitos legales del procedimiento administrativo; cambia la manera en que esos procedimientos se ejecutan.

XXX. Inteligencia Artificial y Administración Pública

Este tema adquiere especial relevancia en el marco jurídico actual.

El repositorio oficial de leyes de Puerto Rico registra legislación de 2026 destinada a regular la interacción humana en servicios públicos asistidos por inteligencia artificial. (Bvirtual OGP)

Esto demuestra que la evolución tecnológica está comenzando a generar nuevas cuestiones jurídicas para la Administración Pública, incluyendo transparencia y relación entre ciudadanía y sistemas automatizados.

Una futura reforma administrativa debería estudiar estas materias de forma específica antes de automatizar decisiones gubernamentales.

XXXI. Facultades y Límites: Matriz Jurídica

Facultad administrativa	Fuente o marco principal	Límite fundamental
Ejecutar leyes	Artículo IV	Constitución y leyes
Dirigir Rama Ejecutiva	Artículo IV	Separación de poderes
Nombramientos	Artículo IV y leyes	Requisitos constitucionales y legales
Reglamentar	Ley habilitadora + Ley 38-2017	No exceder autoridad delegada
Adjudicar	Ley habilitadora + Ley 38-2017	Debido procedimiento
Investigar	Ley habilitadora	Derechos constitucionales
Sancionar	Ley habilitadora	Legalidad y procedimiento

Facultad administrativa	Fuente o marco principal	Límite fundamental
Contratar	Leyes de contratación	Procedimientos y controles fiscales
Administrar personal	Ley 8-2017	Estatutos y derechos aplicables
Reorganizar	Constitución + Ley 122-2017 y leyes específicas	Competencia legal y separación de poderes

XXXII. Modelo de Cadena de Autoridad Administrativa

Puede representarse de la siguiente manera:

Constitución

↓

Asamblea Legislativa

↓

Leyes

↓

Poder Ejecutivo

↓

Secretarías y Agencias

↓

Reglamentos y Procedimientos

↓

Funcionarios y Empleados

↓

Servicios y Decisiones Administrativas

↓

Revisión Administrativa / Judicial Cuando Proceda

Este modelo muestra que la Administración Pública es una estructura jurídicamente escalonada.

XXXIII. Principios que Deben Regir la Administración Pública

Un marco institucional moderno puede organizarse alrededor de los siguientes principios:

Legalidad

Toda actuación administrativa debe tener autoridad jurídica suficiente.

Competencia

Cada organismo debe actuar dentro de las funciones que la ley le asigna.

Debido proceso

Las personas afectadas por determinadas actuaciones deben recibir las garantías procesales correspondientes.

Igualdad

Las decisiones públicas deben observar las normas constitucionales y legales de igualdad y no discriminación.

Transparencia

Los procedimientos deben poder ser examinados conforme al ordenamiento aplicable.

Responsabilidad fiscal

El uso de fondos públicos debe sujetarse a la ley y a controles financieros.

Continuidad del servicio

Las reorganizaciones deben procurar que los servicios esenciales no queden sin administración durante las transiciones.

Rendición de cuentas

Las instituciones deben poder demostrar sus resultados y justificar sus actuaciones.

XXXIV. Procedimiento Modelo para una Actuación Administrativa

Para fines de planificación institucional, un proceso administrativo puede representarse así:

1. Identificación de la autoridad legal

↓

2. Identificación del problema o necesidad pública

↓

3. Recopilación de información

↓

4. Evaluación jurídica

↓

5. Evaluación fiscal y administrativa

↓

6. Acción administrativa

↓

7. Documentación del expediente

↓

8. Notificación cuando corresponda

↓

9. Revisión administrativa o judicial cuando proceda

↓

10. Evaluación de resultados

Este modelo debe adaptarse al procedimiento específico exigido por la ley aplicable.

XXXV. Reorganización y Continuidad del Servicio

Una reorganización administrativa no debe limitarse al cambio de organigrama.

Debe identificar:

- quién continuará ejerciendo cada función;
- dónde estarán los expedientes;
- quién asumirá contratos;
- quién administrará los fondos;
- qué personal continuará;

- qué reglamentos seguirán aplicándose;
- qué sistemas tecnológicos se utilizarán.

La Ley 122-2017 establece precisamente un marco para transferencias, consolidaciones y reorganizaciones dentro de la Rama Ejecutiva. (Bvirtual OGP)

XXXVI. Control Interno

Una Administración Pública jurídicamente sólida necesita controles internos que permitan detectar:

- errores;
- incumplimientos;
- conflictos de funciones;
- gastos indebidos;
- deficiencias de supervisión;
- riesgos de fraude;
- fallas de contratación.

Estos mecanismos complementan, pero no sustituyen, la supervisión constitucional, legislativa y judicial.

XXXVII. Relación con la Asamblea Legislativa

La Administración Pública depende de la legislación aprobada por la Asamblea Legislativa para su marco de funciones.

La Asamblea puede:

- crear departamentos;
- reorganizar departamentos;
- consolidar estructuras;
- definir funciones;
- aprobar fondos;
- establecer controles;
- crear agencias;
- modificar leyes orgánicas.

El Artículo III, Sección 16, reconoce específicamente la facultad legislativa para crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones. (Poder Judicial de Puerto Rico)

XXXVIII. Relación con el Poder Judicial

El Poder Judicial proporciona el mecanismo de control jurídico externo de determinadas actuaciones administrativas.

La revisión judicial no significa que los tribunales administren las agencias. Su función consiste en resolver las controversias sometidas a su jurisdicción y aplicar el derecho correspondiente.

La Ley 38-2017 estructura parte de esta relación entre ciudadanía, agencias y tribunales. (Bvirtual OGP)

XXXIX. Propuesta de Arquitectura Para una Administración Pública Moderna

Para un eventual proyecto de modernización gubernamental, puede estudiarse una Administración organizada en los siguientes niveles:

Nivel constitucional

Gobernador, Asamblea Legislativa y Poder Judicial.

Nivel ministerial o departamental

Secretarías y departamentos ejecutivos.

Nivel operacional

Agencias, oficinas y programas.

Nivel transversal

Recursos humanos, presupuesto, compras, tecnología, auditoría y datos.

Nivel de control

Órganos legislativos, fiscales, administrativos y judiciales con jurisdicción correspondiente.

Esta arquitectura es una **estructura de estudio**, no una modificación propuesta del sistema constitucional vigente.

XL. Consideraciones para una Reforma Institucional

Un programa integral de transformación de la Administración Pública debería comenzar con un inventario jurídico.

Para cada institución debería identificarse:

Nombre oficial.

Ley orgánica.

Facultades legales.

Reglamentos.

Presupuesto.

Número de empleados.

Programas.

Contratos.

Activos.

Sistemas tecnológicos.

Litigios.

Resultados medibles.

Posteriormente podría determinarse si corresponde mantener, reorganizar, consolidar, transferir o modificar la entidad mediante el instrumento jurídico adecuado.

XLI. Riesgos de Exceso Administrativo

Una Administración Pública puede incurrir en exceso de autoridad cuando:

- actúa sin base legal;
- interpreta una delegación más allá de sus límites;
- impone requisitos no autorizados;
- sanciona sin autoridad estatutaria;
- ignora procedimientos obligatorios;
- invade competencias de otra rama;
- utiliza fondos fuera del propósito autorizado.

Por eso, la pregunta jurídica fundamental antes de cada actuación es:

¿De dónde surge la autoridad para realizarla?

XLII. Matriz de Auditoría Jurídica

Antes de implementar una nueva política administrativa, puede utilizarse esta matriz:

Pregunta	Resultado requerido
¿Existe base constitucional?	Sí / identificar disposición
¿Existe ley habilitadora?	Sí / identificar ley
¿Quién tiene autoridad?	Identificar funcionario o entidad
¿Se requiere reglamento?	Determinar
¿Existe procedimiento obligatorio?	Identificar
¿Afecta derechos individuales?	Evaluar debido proceso
¿Implica fondos públicos?	Evaluar autoridad presupuestaria
¿Implica contratación?	Aplicar normativa de compras
¿Afecta empleados?	Aplicar Ley 8-2017 y normas laborales
¿Puede ser revisada judicialmente?	Identificar mecanismo
¿Existe obligación de transparencia?	Determinar
¿Cómo se medirá el resultado?	Establecer indicadores

XLIII. Conclusiones

La Administración Pública de Puerto Rico opera dentro de una estructura constitucional en la que el Gobernador dirige el Poder Ejecutivo y tiene el deber de cumplir y hacer cumplir las leyes. La Constitución también reconoce a la Asamblea Legislativa la facultad de crear, consolidar y reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Las agencias administrativas ejercen las facultades que les confiere la Constitución, la legislación y las delegaciones válidamente efectuadas. Sus actuaciones están sujetas a límites legales y a los procedimientos administrativos correspondientes.

La **Ley 38-2017** proporciona un marco uniforme para procedimientos administrativos, incluyendo reglamentación, adjudicación y revisión judicial de determinadas actuaciones. (Bvirtual OGP)

La administración de recursos humanos se encuentra regulada principalmente por la **Ley 8-2017, según enmendada**, que establece, entre otras cosas, el concepto de Gobierno como

Empleador Único y mecanismos de administración y movilidad de personal. (Bvirtual OGP)

La reorganización de la Rama Ejecutiva cuenta además con un marco específico en la **Ley 122-2017, según enmendada**, que contempla Planes de Reorganización sujetos al procedimiento legislativo dispuesto en la ley. La versión oficial consultada incorpora la Ley 152-2025 y está revisada al 20 de mayo de 2026. (Bvirtual OGP)

La contratación pública está sujeta al marco de la **Ley 73-2019, según enmendada**, que centraliza funciones importantes de compras y adquisiciones gubernamentales en la Administración de Servicios Generales. La legislación continúa siendo objeto de enmiendas, por lo que la versión vigente debe verificarse al momento de cualquier actuación concreta. (Bvirtual OGP)

En conjunto, el análisis demuestra que la Administración Pública posee amplias facultades operacionales, pero esas facultades **no son ilimitadas**. Están condicionadas por la Constitución, la ley habilitadora, el derecho administrativo, el debido proceso, las reglas fiscales, las normas de contratación y la separación de poderes.

XLIV. Fuentes Jurídicas Principales

Constitución de Puerto Rico — Artículo IV, Del Poder Ejecutivo. Poder Judicial de Puerto Rico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Constitución de Puerto Rico — texto oficial. Poder Judicial de Puerto Rico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Ley 38-2017, según enmendada — Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico. Oficina de Gerencia y Presupuesto. (Bvirtual OGP)

Ley 122-2017, según enmendada — Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico. Oficina de Gerencia y Presupuesto; versión revisada al 20 de mayo de 2026. (Bvirtual OGP)

Ley 8-2017, según enmendada — Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico. Oficina de Gerencia y Presupuesto; versión revisada al 18 de marzo de 2026. (Bvirtual OGP)

Ley 73-2019, según enmendada — Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del

Gobierno de Puerto Rico de 2019. Oficina de Gerencia y Presupuesto; versión revisada al 8 de julio de 2026. (Bvirtual OGP)

Tribunal Supremo de Puerto Rico — jurisprudencia sobre facultades administrativas y órdenes ejecutivas. (Poder Judicial)

Modelo de Transparencia, Integridad y Rendición de Cuentas de Puerto Rico

Marco Constitucional, Legal, Institucional y Operativo para un Sistema Integrado de Gobierno Abierto

Documento de estudio y planificación institucional

Fecha de referencia: septiembre de 2026

I. Presentación

El presente **Modelo de Transparencia, Integridad y Rendición de Cuentas de Puerto Rico** desarrolla una estructura integral para organizar los mecanismos mediante los cuales el Gobierno puede hacer pública la información que corresponde divulgar, prevenir conflictos y conductas antiéticas, fiscalizar el uso de recursos públicos y explicar los resultados de su gestión.

El modelo parte de tres conceptos relacionados, pero jurídicamente distintos:

Transparencia: acceso y divulgación de información pública.

Integridad: prevención y control de conductas incompatibles con las obligaciones del servicio público.

Rendición de cuentas: obligación institucional de documentar, explicar y someter a evaluación las actuaciones y resultados gubernamentales.

En Puerto Rico ya existe una estructura jurídica importante en estas materias. La Constitución establece que los fondos y propiedades públicas sólo pueden utilizarse para fines públicos y por autoridad de ley. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La **Ley 141-2019**, según enmendada, establece el marco de transparencia y acceso a información pública y, en su versión oficial revisada al **13 de marzo de 2026**, reconoce la presunción de publicidad de la información gubernamental y establece mecanismos de divulgación, Oficiales de Información y procedimientos de acceso. (Bvirtual OGP)

La **Ley 1-2012**, Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental, establece un sistema preventivo y fiscalizador de ética pública, incluyendo educación ética, conflictos de interés, informes

financieros, investigación y sanciones. La versión oficial disponible está revisada al **17 de mayo de 2024**. (Bvirtual OGP)

La **Ley 2-2018**, Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, está oficialmente revisada al **17 de abril de 2026** e incorpora, entre otras, las Leyes 84-2025 y 54-2026. (Bvirtual OGP)

La **Ley 15-2017**, Ley del Inspector General de Puerto Rico, establece la Oficina del Inspector General y le asigna funciones de prevención, fiscalización, investigación y auditoría de la gestión gubernamental. La versión oficial consultada está revisada al **11 de agosto de 2025**. (Bvirtual OGP)

El propósito de este documento es integrar esos componentes en un modelo institucional coherente.

II. Propósito del Modelo

El modelo procura establecer una arquitectura en la que:

la información pueda conocerse;

las decisiones puedan rastrearse;

los conflictos puedan prevenirse;

los fondos puedan fiscalizarse;

las irregularidades puedan denunciarse;

las investigaciones puedan desarrollarse;

las responsabilidades puedan adjudicarse conforme al debido proceso;

y los resultados puedan evaluarse.

III. Principios Rectores

3.1 Legalidad

Toda actuación pública debe tener una base constitucional o legal suficiente.

3.2 Transparencia

La información pública debe estar disponible conforme al marco jurídico aplicable.

3.3 Integridad

Los funcionarios y empleados deben ejercer sus responsabilidades conforme a las normas éticas correspondientes.

3.4 Responsabilidad

Cada autoridad debe tener funciones y obligaciones identificables.

3.5 Trazabilidad

Las decisiones relevantes deben poder reconstruirse documentalmente.

3.6 Fiscalización

El Gobierno debe disponer de mecanismos independientes o especializados de revisión dentro de las competencias de cada organismo.

3.7 Debido proceso

La investigación o acusación de una conducta no equivale por sí misma a una determinación de responsabilidad.

3.8 Protección de denunciantes

Las personas cubiertas por la legislación deben disponer de protección contra represalias.

3.9 Responsabilidad fiscal

Los fondos y bienes públicos deben administrarse conforme a la Constitución y las leyes.

3.10 Mejora continua

Los hallazgos deben producir correcciones y seguimiento.

IV. Base Constitucional

4.1 Fondos y propiedad pública

El Artículo VI, Sección 9 de la Constitución establece:

“Sólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos…”

y requiere que su disposición sea por autoridad de ley. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Esta disposición constituye una base constitucional importante para un sistema de integridad y rendición de cuentas.

V. Derecho de Acceso a la Información

La legislación vigente reconoce el acceso a información pública como parte fundamental del sistema democrático.

La Ley 141-2019 declara que la información y documentación producida por el Gobierno se presume pública y accesible a todas las personas por igual, sujeta a las normas y excepciones aplicables. También establece que los documentos que se originen, conserven o reciban en dependencias gubernamentales mantienen esa presunción aunque estén bajo custodia de terceros. (Bvirtual OGP)

La ley también exige que la información esté disponible de manera oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y accesible, cuando corresponda. (Bvirtual OGP)

VI. Transparencia Proactiva

La transparencia no debe depender exclusivamente de una solicitud.

El Artículo 4 de la Ley 141-2019 establece que las entidades gubernamentales deben divulgar rutinariamente, mediante sus páginas electrónicas oficiales y otros medios, información sobre su funcionamiento, acciones, ejecución de funciones y resultados de gestión. La divulgación debe ser periódica, proactiva y actualizada. (Bvirtual OGP)

El modelo propone desarrollar esta obligación alrededor de categorías fácilmente identificables:

Presupuesto

Contratos

Compras

Reglamentos

Organigrama

Informes

Auditorías

Resultados

Solicitudes de información

VII. Transparencia Mediante Solicitud

La Ley 141-2019 permite que cualquier persona solicite información pública mediante solicitud escrita o electrónica, sin necesidad de acreditar un interés particular o jurídico. (Bvirtual OGP)

El modelo propone facilitar el proceso mediante:

formulario electrónico;

número de solicitud;

seguimiento en línea;

identificación del custodio;

respuesta electrónica;

archivo del trámite.

VIII. Oficiales de Información

La Ley 141-2019 dispone que cada agencia o entidad gubernamental debe identificar, salvo justa causa, al menos tres servidores públicos

como Oficiales de Información, con las condiciones establecidas por la ley. (Bvirtual OGP)

La ley asigna a estos funcionarios la responsabilidad de recibir y tramitar las solicitudes y facilitar el acceso dentro de los términos correspondientes. También exige que sus nombres e información de contacto estén disponibles públicamente. (Bvirtual OGP)

IX. Trazabilidad de las Solicitudes

La legislación dispone que las solicitudes deben registrarse y numerarse, y que ese número sirve como referencia para el trámite y cualquier revisión posterior. (Bvirtual OGP)

Sobre esa estructura existente, este modelo plantea un sistema digital que muestre, cuando jurídicamente proceda:

Número

→ **Fecha**

→ **Descripción**

→ **Custodio**

→ **Estado**

→ **Respuesta**

→ **Fecha de cierre**

La información que pudiera revelar datos protegidos debe manejarse de acuerdo con las leyes de privacidad y confidencialidad.

X. Términos de Respuesta

La Ley 141-2019 establece términos diferenciados según el volumen o antigüedad del documento solicitado.

Para documentos o expedientes que no excedan de 300 folios, o cuya antigüedad sea menor de tres años, el término máximo establecido es de **20 días laborables**. Cuando exceden de 300 folios o su antigüedad es mayor de tres años, el término máximo es de **30 días laborables**, sujeto a las demás disposiciones del estatuto. (Bvirtual OGP)

El modelo propone un sistema automático de alertas para evitar que las solicitudes permanezcan sin seguimiento.

XI. Denegatorias

La transparencia también requiere que las restricciones estén fundamentadas.

Cuando la información sea denegada, la entidad debe identificar el fundamento jurídico correspondiente.

La Ley 141-2019 reconoce expresamente que el derecho de acceso está sujeto a excepciones y establece mecanismos de revisión de las denegatorias. (Bvirtual OGP)

El modelo propone que toda denegatoria registrada incluya:

disposición legal invocada;

tipo de información protegida;

fecha de decisión;

autoridad que decidió;

mecanismo de revisión aplicable.

XII. Confidencialidad

La transparencia no elimina las protecciones legales de información confidencial.

Entre las categorías reconocidas por legislación se encuentran, según las circunstancias:

- información protegida por ley;
- privilegios probatorios;
- derechos fundamentales de terceros;
- privacidad;
- privilegio ejecutivo;
- determinadas deliberaciones;
- información cuya divulgación pueda afectar investigaciones o seguridad.

La Ley 2-2018 contiene también una definición de información confidencial dentro de su propio ámbito. (Bvirtual OGP)

Por ello, el modelo propone un principio:

La confidencialidad debe tener una base jurídica identificable.

XIII. Transparencia y Privacidad

Un sistema institucional adecuado debe armonizar dos intereses jurídicos:

derecho de acceso

y

protección de información privada o confidencial.

Cuando un documento contenga información pública y protegida, el análisis puede requerir determinar si es posible separar las partes protegidas del resto, conforme a la ley aplicable.

XIV. Integridad Pública

La Ley 1-2012 establece como misión de la Oficina de Ética Gubernamental educar a los servidores públicos en valores relacionados con bondad, confiabilidad, justicia, responsabilidad, respeto y civismo y, simultáneamente, fiscalizar la conducta y aplicar las sanciones correspondientes dentro de su autoridad. (Bvirtual OGP)

La ley concibe la ética como una función:

preventiva

y

fiscalizadora.

XV. Prevención Etica

El modelo propone que la prevención ocurra antes de la decisión administrativa.

Para funciones sensibles puede utilizarse una secuencia:

identificar riesgo

↓

consultar norma

↓

declarar conflicto cuando proceda

↓

determinar participación

↓

inhibirse cuando corresponda

↓

documentar

Este sistema debe aplicarse de acuerdo con las obligaciones concretas de cada servidor público.

XVI. Conflictos de Interés

La Ley 1-2012 define el conflicto de intereses como una situación en que el interés personal o económico está, o puede razonablemente estar, en pugna con el interés público. (Bvirtual OGP)

El modelo propone una **Declaración Institucional de Conflictos** para las funciones que estén sujetas a las normas correspondientes.

El sistema podría registrar:

interés identificado

función pública involucrada

posible conflicto

acción adoptada

inhibición, cuando proceda

determinación correspondiente

XVII. Informes Financieros

La Ley 1-2012 contiene disposiciones sobre informes financieros, incluyendo su presentación, contenido, auditoría, acceso público y acciones relacionadas. También contempla tratamientos específicos para las distintas ramas del Gobierno. (Bvirtual OGP)

El modelo propone mantener una plataforma segura para:

presentación

→ **validación**

→ **auditoría**

→ **archivo**

→ **divulgación conforme a ley.**

XVIII. Educación Ética

La prevención requiere capacitación permanente.

La Ley 1-2012 establece un **Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético** y mecanismos de educación continua. (Bvirtual OGP)

El modelo propone que la capacitación se divida en:

Nivel I — Orientación

Para nuevo personal.

Nivel II — Capacitación periódica

Para servidores en funciones.

Nivel III — Especialización

Para contratación, fiscalización, recursos financieros y otras áreas de mayor riesgo.

XIX. Código de Conducta

Dentro del marco legal aplicable, cada entidad puede organizar sus obligaciones mediante una guía interna que contenga:

deberes

prohibiciones

conflictos

uso de información

uso de propiedad pública

regalos

contratos

actividades externas

inhibiciones

denuncias

La guía interna no sustituye el Código de Ética establecido por la legislación.

XX. Código Anticorrupción

El **Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, Ley 2-2018**, consolida disposiciones anticorrupción y establece una política pública destinada a fortalecer las herramientas contra la corrupción y ampliar las protecciones para personas denunciantes. La versión oficial revisada al 17 de abril de 2026 incorpora cinco leyes de enmienda, incluida la Ley 54-2026. (Bvirtual OGP)

El modelo incorpora este marco como una capa específica de prevención y respuesta.

XXI. Protección de Denunciantes

La Ley 2-2018 prohíbe determinadas represalias contra personas que proporcionen información o cooperen en investigaciones relacionadas con corrupción y uso ilegal de fondos o propiedad pública. (Bvirtual OGP)

También establece mecanismos de protección cuando una persona denuncia hechos que razonablemente pueda considerar evidencia de violaciones legales, uso indebido de fondos públicos, abuso de

autoridad o incumplimientos éticos, bajo las condiciones establecidas por el estatuto. (Bvirtual OGP)

El modelo propone canales que permitan:

denuncia

→ **acuse de recibo**

→ **clasificación**

→ **investigación**

→ **protección**

→ **resultado**

XXII. Canales de Denuncia

Se propone estudiar tres vías complementarias:

Canal electrónico

Formulario seguro.

Canal telefónico

Línea institucional.

Canal presencial

Oficina autorizada.

El canal utilizado no debe alterar la competencia legal de la entidad que corresponda investigar.

XXIII. Protección Contra Represalias

La protección de denunciantes debe incluir:

registro confidencial;

control de acceso;

seguimiento;

identificación de acciones adversas;

referido a la autoridad competente.

La Ley 2-2018 extiende las protecciones de su Título IV a personas que denuncien actos de corrupción en las ramas y entidades comprendidas por el estatuto. (Bvirtual OGP)

XXIV. Oficina del Inspector General

La Ley 15-2017 crea la **Oficina del Inspector General de Puerto Rico** y le asigna propósitos relacionados con prevención, fiscalización, investigación y auditoría de la gestión gubernamental. También le asigna funciones dirigidas a lograr economía, eficiencia y efectividad de sistemas administrativos, gestión de riesgos, control y dirección. (Bvirtual OGP)

La propia ley le reconoce autonomía administrativa, presupuestaria, operacional y fiscal. (Bvirtual OGP)

XXV. Función del Inspector General

Dentro de su jurisdicción, la OIG tiene un papel distinto al de una agencia operacional.

Puede estudiarse su función mediante:

prevención

↓

evaluación

↓

auditoría

↓

investigación

↓

hallazgo

↓

recomendación

↓

seguimiento

La ley contempla además que la OIG tenga acceso a información y documentos relacionados con presupuestos de las entidades cubiertas. (Bvirtual OGP)

XXVI. Auditoría y Control Interno

Un sistema integral debe diferenciar:

Control interno

La propia entidad controla sus operaciones.

Auditoría

Se examina la administración y el cumplimiento.

Investigación

Se examinan hechos específicos.

Ética

Se evalúa conducta bajo el régimen correspondiente.

Revisión judicial

Se resuelven controversias jurídicas dentro de la jurisdicción judicial.

Estas funciones pueden interactuar, pero no son idénticas.

XXVII. Fondos Públicos

El modelo propone que cada desembolso importante pueda ser asociado con:

autoridad legal

→ **asignación**

→ **programa**

→ **contrato o actividad**

→ **desembolso**

→ **resultado**

La base constitucional es el Artículo VI, Sección 9, sobre el uso de propiedades y fondos públicos. (Poder Judicial de Puerto Rico)

XXVIII. Transparencia Fiscal

Cuando la legislación lo permita, el sistema institucional puede publicar:

presupuesto

ejecución

contratos

compras

subvenciones

informes financieros

auditorías

resultados

El objetivo es conectar los recursos públicos con sus usos y resultados.

XXIX. Contratación Pública

Los procesos de contratación presentan riesgos particulares de integridad.

El modelo propone que cada contrato público sea administrado mediante una cadena:

necesidad

↓

planificación

↓

solicitud

↓

evaluación

↓

adjudicación

↓

contrato

↓

supervisión

↓

pago

↓

cierre

La normativa concreta de compras y contratación debe aplicarse según la ley y reglamentos vigentes.

XXX. Ética de Contratistas

El Código Anticorrupción dispone que determinadas ramas y oficinas adopten códigos de ética para contratistas, proveedores de bienes y servicios, o incorporen los principios aplicables a su reglamentación. (Bvirtual OGP)

Por ello, el modelo propone que los contratos de alto riesgo incorporen mecanismos de:

certificación

conflicto de interés

cumplimiento

divulgación

auditoría

cuando la legislación aplicable lo permita o requiera.

XXXI. Registro de Contratos

Como componente de transparencia puede estudiarse un registro electrónico que incluya, sujeto a las excepciones legales:

número de contrato

entidad

proveedor

objeto

fecha

duración

cuantía

enmiendas

estatus

XXXII. Trazabilidad Contractual

El modelo propone que el contrato pueda relacionarse con:

solicitud de compra

→ **proceso de adquisición**

→ **adjudicación**

→ **contrato**

→ **entregables**

→ **factura**

→ **pago**

→ **evaluación**

Esto permite examinar el ciclo completo de una adquisición.

XXXIII. Rendición de Cuentas

La rendición de cuentas requiere que una institución pueda explicar:

qué hizo

por qué lo hizo

bajo qué autoridad

con qué recursos

quién fue responsable

qué resultado obtuvo

qué medidas adoptó ante las deficiencias.

XXXIV. Informe Anual de Rendición de Cuentas

El modelo propone estudiar un informe anual institucional con:

Parte I

Misión y funciones.

Parte II

Objetivos.

Parte III

Presupuesto.

Parte IV

Resultados.

Parte V

Contratación.

Parte VI

Auditorías.

Parte VII

Ética.

Parte VIII

Transparencia.

Parte IX

Riesgos.

Parte X

Acciones correctivas.

XXXV. Resultados de Gestión

La rendición de cuentas debe incorporar indicadores.

Por ejemplo:

Área	Indicador
Servicio	Tiempo promedio
Finanzas	Costo por servicio
Contratación	Tiempo del proceso
Transparencia	Solicitudes atendidas
Ética	Capacitación
Auditoría	Hallazgos corregidos
Tecnología	Disponibilidad
Resultado	Metas alcanzadas

Las cifras concretas deberán provenir de los sistemas oficiales de cada institución.

XXXVI. Administración por Objetivos

La estructura desarrollada en el estudio anterior sobre evaluación de resultados puede integrarse aquí:

Misión

↓

Objetivos

↓

Metas

↓

Indicadores

↓

Recursos

↓

Ejecución

↓

Resultados

↓

Auditoría

↓

Rendición de Cuentas

XXXVII. Matriz Integrada

Componente	Pregunta
Transparencia	¿Qué información debe divulgarse?
Integridad	¿Qué conducta exige la ley?
Recursos	¿Cómo se utilizó el dinero?
Gestión	¿Qué se hizo?
Resultados	¿Qué se consiguió?
Auditoría	¿Se cumplió?
Responsabilidad	¿Qué corrección corresponde?

XXXVIII. Sistema Integrado de Alertas

Como herramienta administrativa puede estudiarse un sistema que genere alertas cuando exista:

solicitud de información próxima a vencer

contrato próximo a expirar

auditoría pendiente

hallazgo sin corregir

informe no presentado

capacitación ética pendiente

indicador por debajo de meta

Las alertas deben servir para gestión preventiva y no sustituir determinaciones jurídicas.

XXXIX. Registro de Hallazgos

Todos los hallazgos institucionales pueden integrarse en un registro:

Hallazgo	Fuente	Responsable	Acción	Fecha	Estado
Identificar	Auditoría	Nombrar	Correctiva	Fecha	Abierto/Cerrado

Esto permite seguimiento.

XL. Plan de Acción Correctiva

Un hallazgo puede seguir esta cadena:

hallazgo

↓

causa

↓

acción correctiva

↓

responsable

↓

fecha límite

↓

evidencia

↓

verificación

↓

cierre

XLI. Seguimiento

Una recomendación no debe considerarse cumplida solamente porque una agencia declare que la atendió.

El modelo propone:

recomendación

→ **evidencia**

→ **validación**

→ **aceptación**

→ **seguimiento posterior.**

XLII. Cultura de Integridad

La integridad institucional debe desarrollarse en toda la organización.

Puede establecerse una cultura basada en:

legalidad

ética

transparencia

responsabilidad

respeto

servicio público

Los valores de confiabilidad, justicia, responsabilidad, respeto y civismo aparecen expresamente en el marco de la Ley 1-2012. (Bvirtual OGP)

XLIII. Responsabilidad de los Supervisores

Los supervisores deben tener mecanismos para:

orientar

prevenir

documentar

referir

corregir

cuando corresponda.

Una cultura de integridad no debe depender exclusivamente de las oficinas de ética o auditoría.

XLIV. Responsabilidad Institucional

El modelo distingue entre:

Responsabilidad individual

Relacionada con la conducta de una persona.

Responsabilidad administrativa

Relacionada con el funcionamiento de la institución.

Responsabilidad financiera

Relacionada con fondos o bienes.

Responsabilidad penal

Cuando los hechos constituyen delito.

Responsabilidad civil

Cuando surge una obligación indemnizatoria conforme al derecho.

No toda falla administrativa constituye delito.

XLV. Debido Proceso

Una denuncia debe atravesar las etapas correspondientes antes de producir una determinación final.

El modelo establece:

denuncia

↓

evaluación inicial

↓

investigación

↓

notificación, cuando corresponda

↓

adjudicación

↓

determinación

↓

revisión

No se debe presentar una denuncia como si fuera una determinación de responsabilidad.

XLVI. Revisión Judicial

El sistema de integridad debe preservar el derecho de las personas afectadas a utilizar los mecanismos judiciales que establezca el ordenamiento jurídico.

La existencia de una estructura fuerte de fiscalización no elimina las garantías procesales.

XLVII. Transparencia de las Investigaciones

La transparencia debe armonizarse con la confidencialidad de investigaciones en curso.

Por ello, el modelo distingue entre:

información pública

y

información temporalmente o legalmente protegida.

La divulgación prematura de información protegida puede afectar derechos, investigaciones o procesos.

XLVIII. Datos Abiertos

Cuando la legislación permita la publicación, los datos gubernamentales deberían poder ofrecerse en formatos:

estructurados

descargables

reutilizables

actualizados

La Ley 141-2019 reconoce objetivos de accesibilidad, calidad y reutilización de la información publicada electrónicamente. (Bvirtual OGP)

XLIX. Portal Integrado de Transparencia

Como modelo institucional puede estudiarse un:

Portal de Transparencia, Integridad y Resultados

Con las siguientes áreas:

1. Gobierno

Organización y funciones.

2. Finanzas

Presupuesto y ejecución.

3. Compras

Procesos y contratos.

4. Resultados

Objetivos e indicadores.

5. Auditorías

Informes y acciones correctivas.

6. Ética

Normas y capacitación.

7. Acceso a información

Solicitudes y estadísticas.

8. Denuncias

Canales y mecanismos.

L. Perfil de Cada Agencia

Cada agencia podría tener una página institucional estandarizada:

Misión

Funciones

Organigrama

Ley orgánica

Presupuesto

Contratos

Plan estratégico

Resultados

Auditorías

Oficiales de Información

Información ética aplicable

Datos de contacto

LI. Registro de Responsabilidad

Para cada programa:

Elemento	Responsable
Objetivo	Director
Presupuesto	Finanzas
Ejecución	Programa
Indicador	Evaluación

Elemento	Responsable
Transparencia	Oficial de Información
Riesgos	Dirección
Auditoría	Autoridad competente

La asignación concreta debe surgir de las leyes y reglamentos aplicables.

LII. Sistema de Rendición de Cuentas Digital

La arquitectura puede representarse:

Decisión

↓

Documento

↓

Recurso

↓

Ejecución

↓

Resultado

↓

Informe

↓

Auditoría

↓

Corrección

LIII. Gobierno Abierto

El modelo propone integrar:

Transparencia

-

Participación

-

Integridad

-

Resultados

La transparencia aporta información; la integridad aporta controles de conducta; la rendición de cuentas aporta explicación y evaluación.

LIV. Participación Ciudadana

Como mecanismo institucional pueden estudiarse:

solicitudes de información

comentarios públicos

audiencias

consultas

evaluaciones de servicios

mecanismos de reclamación

La forma de participación debe ajustarse al procedimiento legal de cada materia.

LV. Sistema de Quejas

Puede organizarse:

Queja

↓

Registro

↓

Número

↓

Clasificación

↓

Referido

↓

Respuesta

↓

Cierre

Cuando la situación pueda constituir una violación ética, administrativa o penal, debe remitirse a la autoridad competente.

LVI. Protección del Ciudadano

El ciudadano debe conocer:

qué autoridad administra el servicio

qué plazo aplica

qué documento necesita

qué derecho posee

cómo reclamar

cómo apelar cuando proceda

La transparencia debe comenzar antes de que surja el conflicto.

LVII. Gestión de Riesgos

Cada agencia debería desarrollar un registro de riesgos:

Riesgo	Área	Control	Responsable	Estado
Conflicto de interés	Ética	Divulgación	Designar	Evaluar
Fraude	Finanzas	Auditoría	Designar	Evaluar
Pérdida de datos	Tecnología	Respaldo	Designar	Evaluar
Contrato irregular	Compras	Revisión	Designar	Evaluar
Falta de transparencia	Información	Publicación	Designar	Evaluar

LVIII. Mapa de Riesgos de Integridad

Las áreas especialmente sensibles pueden incluir:

contratación

permisos

licencias

subsidios

subvenciones

compras

recursos humanos

fondos públicos

información confidencial

El nivel de riesgo concreto debe determinarse mediante evaluación institucional.

LIX. Separación de Funciones

Una herramienta de control consiste en evitar, cuando sea posible, que una sola persona concentre:

solicitud

aprobación

ejecución

pago

auditoría.

La separación concreta dependerá de la naturaleza y tamaño de cada institución.

LX. Sistema de Autorizaciones

Puede estudiarse una arquitectura de:

solicitante

→ **revisor**

→ **autorizador**

→ **ejecutor**

→ **supervisor**

→ **auditor.**

Cada nivel debe contar con facultades claramente definidas.

LXI. Gestión de Documentos

La integridad depende de documentos confiables.

Cada institución debe proteger:

autenticidad

integridad

disponibilidad

trazabilidad

conservación

de sus archivos, conforme al marco legal aplicable.

LXII. Firma y Autenticación

Los documentos electrónicos importantes deberían permitir identificar:

quién firmó

cuándo

en qué capacidad

qué versión

qué autoridad legal tenía.

LXIII. Registro de Actividad Digital

Los sistemas críticos deberían mantener registros técnicos de:

usuario

fecha

acción

documento

cambio

resultado

de acuerdo con las normas aplicables de seguridad y privacidad.

LXIV. Auditoría Digital

La tecnología permite complementar auditorías tradicionales mediante:

monitoreo

alertas

análisis de patrones

conciliación

detección de anomalías.

La identificación automática de una anomalía no constituye por sí sola una determinación de ilegalidad.

LXV. Inteligencia Artificial

La utilización de IA en una estructura de transparencia e integridad requiere controles específicos.

El modelo debe estudiar:

autoridad legal

fuente de datos

privacidad

seguridad

supervisión humana

trazabilidad

posibilidad de revisión

responsabilidad.

La legislación de Puerto Rico en 2026 incluye nuevas disposiciones relacionadas con servicios públicos asistidos por inteligencia artificial, lo que convierte este tema en una materia jurídica emergente para la Administración Pública. (Bvirtual OGP)

LXVI. Principio de Responsabilidad al Utilizar IA

Una decisión gubernamental no debe quedar sin responsable humano identificable simplemente porque se utilizó una herramienta automatizada.

El modelo propone:

sistema

-

supervisión

-

funcionario responsable

-

mecanismo de revisión.

LXVII. Transparencia de Sistemas Automatizados

Cuando la legislación lo permita, una institución debería informar:

qué sistema utiliza

para qué propósito

qué datos utiliza

quién lo administra

cómo pueden cuestionarse sus resultados.

La información que deba mantenerse protegida por razones legales debe manejarse conforme a las excepciones correspondientes.

LXVIII. Rendición de Cuentas de los Sistemas Tecnológicos

Un sistema tecnológico público debe poder responder:

¿quién lo creó?

¿quién lo administra?

¿qué datos utiliza?

¿qué controles tiene?

¿qué auditoría recibió?

¿cómo se recupera si falla?

LXIX. Informe Anual Integrado

El modelo propone estudiar un documento anual:

Informe Integrado de Transparencia, Integridad y Resultados

Con:

Parte I

Transparencia.

Parte II

Ética.

Parte III

Anticorrupción.

Parte IV

Auditoría.

Parte V

Finanzas.

Parte VI

Contratación.

Parte VII

Resultados.

Parte VIII

Denuncias y protección.

Parte IX

Riesgos.

Parte X

Acciones correctivas.

LXX. Tablero Público de Indicadores

Como herramienta de transparencia:

Área	Indicador
Solicitudes	Número recibidas
Respuestas	% atendidas
Tiempo	Promedio de respuesta
Auditoría	Hallazgos abiertos
Corrección	Hallazgos cerrados
Ética	Capacitación completada
Contratos	Procesos registrados
Resultados	Metas alcanzadas
Riesgos	Riesgos mitigados

Las cifras reales dependerían de los sistemas oficiales.

LXXI. Indicadores de Integridad

Pueden estudiarse:

porcentaje de personal capacitado;

informes presentados;

consultas éticas;

conflictos identificados;

auditorías realizadas;

acciones correctivas;

tiempo de atención de denuncias.

La interpretación requiere contexto y no debe convertir automáticamente una métrica en una conclusión sobre la conducta de una institución.

LXXII. Indicadores de Transparencia

Se pueden medir:

solicitudes recibidas

solicitudes contestadas

tiempo promedio

denegatorias

fundamentos jurídicos

publicaciones proactivas

informes mensuales

La Ley 141-2019 ya exige informes mensuales de los Oficiales de Información sobre el número, tipo y estado de solicitudes. (Bvirtual OGP)

LXXIII. Indicadores de Rendición de Cuentas

Se pueden medir:

planes presentados

informes presentados

metas alcanzadas

metas no alcanzadas

acciones correctivas

auditorías completadas

recomendaciones atendidas.

LXXIV. Modelo Integrado de Alerta

Una plataforma podría producir una alerta cuando:

una solicitud se acerque al vencimiento

una auditoría requiera seguimiento

una recomendación continúe abierta

un informe esté atrasado

un contrato esté próximo a vencer

un indicador esté fuera de la meta

un requisito de capacitación esté pendiente.

LXXV. Matriz de Cumplimiento

Cada agencia puede mantener:

Requisito	Base legal	Responsable	Fecha	Evidencia	Estado
Informe	Ley	Designar	Fecha	Documento	Cumplido
Auditoría	Ley	Designar	Fecha	Informe	Pendiente

Requisito	Base legal	Responsable	Fecha	Evidencia	Estado
Publicación	Ley	Designar	Fecha	URL	Cumplido
Capacitación	Norma	Designar	Fecha	Registro	Pendiente

LXXVI. Modelo de Integridad Institucional

La arquitectura puede resumirse:

Prevención

↓

Educación

↓

Divulgación

↓

Control

↓

Transparencia

↓

Auditoría

↓

Denuncia

↓

Investigación

↓

Adjudicación

↓

Corrección

↓

Seguimiento

LXXVII. Modelo de Transparencia

La arquitectura de información sería:

Documento

↓

Registro

↓

Clasificación Jurídica

↓

Publicación o Respuesta

↓

Seguimiento

↓

Revisión

LXXVIII. Modelo de Rendición de Cuentas

La arquitectura sería:

Objetivo

↓

Recursos

↓

Ejecución

↓

Resultado

↓

Evidencia

↓

Auditoría

↓

Informe

↓

Corrección

LXXIX. Modelo Completo

Los tres sistemas se integran de esta forma:

Transparencia

→ permite conocer.

Integridad

→ establece controles de conducta.

Rendición de Cuentas

→ exige explicar y evaluar.

La estructura completa:

Transparencia + Integridad + Rendición de cuentas

↓

Confiabilidad Institucional

El término final aquí describe un objetivo institucional del modelo, no una evaluación de la situación actual de Puerto Rico.

LXXX. Arquitectura Institucional Propuesta

El modelo puede organizarse alrededor de:

Nivel I — Constitución

Establece derechos, poderes y límites.

Nivel II — Legislación

Define obligaciones y procedimientos.

Nivel III — Entidades especializadas

Ética, inspectoría y demás organismos fiscalizadores dentro de sus respectivas competencias.

Nivel IV — Agencias

Aplican controles en sus operaciones.

Nivel V — Servidores públicos

Ejercen funciones individuales.

Nivel VI — Ciudadanía

Accede, fiscaliza y participa mediante los mecanismos jurídicos disponibles.

LXXXI. Relación Entre los Organismos

De manera conceptual:

Oficina de Etica Gubernamental

↔ **Agencias**

↔ **Inspector General**

↔ **Otros Organos Fiscalizadores**

↔ **Ciudadanía**

Cada organismo conserva las competencias que la Constitución y las leyes le asignan.

La OIG, por ejemplo, no tiene jurisdicción sobre las Ramas Legislativa y Judicial ni sobre determinadas entidades expresamente excluidas por su ley. (Bvirtual OGP)

LXXXII. Matriz de Competencias

Materia	**Organismo/mecanismo**
Acceso a documentos	Entidad + Oficial de Información
Ética	Oficina de Ética Gubernamental y estructuras aplicables
Auditoría interna/fiscalización	OIG dentro de su jurisdicción
Fondos públicos	Controles fiscales y organismos competentes
Contratos	Entidad contratante + sistema de compras aplicable
Resultados	Agencia + OGP bajo el marco aplicable
Denuncias	Autoridad competente
Revisión	Foro administrativo/judicial correspondiente

LXXXIII. Independencia y Separación de Funciones

Un modelo de integridad debe evitar que quien realiza una función operativa sea, sin controles, la única autoridad encargada de evaluar su propia actuación.

Por ello se recomienda estudiar:

Operación

↔

Supervisión

↔

Auditoría

↔

Revisión.

La separación exacta depende de la estructura jurídica de cada institución.

LXXXIV. Información Como Activo Público

Los documentos producidos por el Gobierno constituyen un recurso institucional.

Por ello deben administrarse considerando:

Acceso

Seguridad

Integridad

Preservación

Reutilización

Confidencialidad Cuando Corresponda.

La Ley 141-2019 considera la información y documentación gubernamental como patrimonio y memoria del pueblo de Puerto Rico y establece una política de apertura sujeta a las excepciones legales. (Bvirtual OGP)

LXXXV. Contratos y Terceros

La información pública no pierde necesariamente su naturaleza por estar bajo custodia de un tercero.

La Ley 141-2019 extiende expresamente su presunción de publicidad a información o documentos que estén bajo custodia de terceros, cuando estén comprendidos en sus disposiciones. (Bvirtual OGP)

El modelo propone que los contratos públicos incluyan, cuando sea jurídicamente apropiado, cláusulas claras sobre:

custodia

acceso

seguridad

preservación

entrega de documentos

LXXXVI. Responsabilidad de los Contratistas

El Código Anticorrupción contempla obligaciones éticas aplicables a contratistas en las ramas y oficinas cubiertas por sus disposiciones. (Bvirtual OGP)

Por tanto, el sistema de integridad debe cubrir no sólo a servidores públicos, sino también a los terceros que tengan obligaciones jurídicas específicas frente al Gobierno.

LXXXVII. Modelo de Cumplimiento Contractual

Contrato

↓

Obligaciones

↓

Entregables

↓

Certificación

↓

Pago

↓

Evaluación

↓

Cierre

La documentación debe permitir verificar cada paso.

LXXXVIII. Sistema de Responsabilidad Presupuestaria

Puede establecerse una cadena:

asignación

→ **programa**

→ **responsable**

→ **gasto**

→ **resultado**

→ **auditoría.**

Esto complementa las normas constitucionales sobre fondos públicos. (Poder Judicial de Puerto Rico)

LXXXIX. Transparencia Presupuestaria y Resultados

El modelo propone relacionar públicamente, cuando la legislación permita su divulgación:

cuánto se asignó

con

qué se pretendía hacer

y

qué resultado se obtuvo.

Esto no significa que todos los resultados puedan atribuirse exclusivamente al gasto público; deben considerarse los factores externos pertinentes.

XC. Evaluación Institucional

Cada entidad puede someterse a un ciclo:

Evaluación jurídica

Cumplimiento normativo.

Evaluación ética

Cumplimiento de normas de conducta.

Evaluación financiera

Uso de recursos.

Evaluación operacional

Funcionamiento.

Evaluación de resultados

Cumplimiento de metas.

Evaluación de transparencia

Disponibilidad de información.

XCI. Matriz General de Evaluación

Dimensión	Pregunta
Legal	¿Se actuó con autoridad?
Ética	¿Se observaron las normas?
Fiscal	¿Se utilizaron correctamente los recursos?
Transparencia	¿La información fue accesible?
Operacional	¿Funcionó el proceso?
Resultados	¿Se cumplió la meta?
Corrección	¿Se atendieron las deficiencias?

XCII. Plan de Implementación

Fase I — Diagnóstico

Inventario de normas, procesos y riesgos.

Fase II — Diseño

Diseño de protocolos y sistemas.

Fase III — Validación jurídica

Verificación de autoridad y cumplimiento.

Fase IV — Tecnología

Desarrollo de plataformas y controles.

Fase V — Capacitación

Preparación del personal.

Fase VI — Implementación

Entrada en funcionamiento.

Fase VII — Auditoría

Evaluación del sistema.

Fase VIII — Mejora

Corrección y actualización.

XCIII. Plan de Transición

Durante la implementación deberá determinarse:

qué registros se transfieren

qué personal administra los sistemas

qué contratos continúan

quién será custodio

qué plataformas permanecen

qué nuevas herramientas se activan

XCIV. Responsable de Implementación

Una reforma institucional debe identificar claramente:

autoridad responsable

equipo de proyecto

asesoría jurídica

responsable tecnológico

responsable de seguridad

responsable de datos

responsable de capacitación

responsable de auditoría.

XCV. Cronograma de Implementación

Como metodología de proyecto:

Etapa 1

0–90 días: diagnóstico.

Etapa 2

90–180 días: diseño y validación.

Etapa 3

180–365 días: desarrollo y capacitación.

Etapa 4

Después de la entrada en operación: auditoría y evaluación.

Estos períodos son **propuestos como metodología de planificación**, no plazos establecidos por la legislación.

XCVI. Riesgos del Modelo

Los principales riesgos institucionales a evaluar serían:

falta de coordinación

duplicación de controles

conflicto de competencias

exceso de información sin organización

protección insuficiente de datos

demoras

fallas tecnológicas

represalias

falta de seguimiento

métricas insuficientes.

XCVII. Matriz de Riesgos

Riesgo	Prevención
Información dispersa	Portal integrado
Denuncias sin seguimiento	Número de caso
Hallazgos sin corrección	Registro de acciones
Conflictos de interés	Divulgación
Acceso indebido	Control tecnológico
Pérdida documental	Archivo y respaldo
Represalias	Protocolos de protección
Falta de responsabilidad	Matriz de competencias
Datos incorrectos	Validación
Falta de transparencia	Publicación proactiva

XCVIII. Modelo de Madurez

Puede estudiarse una evolución institucional:

Nivel 1 — Cumplimiento básico

Cumple requisitos mínimos.

Nivel 2 — Transparencia

Publica información.

Nivel 3 — Integridad

Integra controles preventivos.

Nivel 4 — Fiscalización

Integra auditoría y seguimiento.

Nivel 5 — Gobierno basado en evidencia

Relaciona información, recursos, resultados y correcciones.

Esta escala es una herramienta conceptual de planificación.

XCIX. Modelo Final de Transparencia

Publicar

↓

Facilitar

↓

Registrar

↓

Responder

↓

Justificar

↓

Revisar

C. Modelo Final de Integridad

Educar

↓

Prevenir

↓

Declarar

↓

Controlar

↓

Investigar

↓

Adjudicar

↓

Corregir

CI. Modelo Final de Rendición de Cuentas

Planificar

↓

Ejecutar

↓

Medir

↓

Documentar

↓

Informar

↓

Auditar

↓

Corregir

CII. Modelo Maestro

Los tres componentes quedan integrados:

Transparencia

Saber

↓

Integridad

Actuar conforme a la ley y las normas éticas

↓

Rendición de Cuentas

Explicar, Documentar y Evaluar

↓

Mejora Institucional

CIV. Matriz Maestra del Sistema

Pilar	Instrumento	Resultado esperado
Transparencia	Publicación y acceso	Información disponible
Integridad	Código y prevención	Conducta regulada
Anticorrupción	Investigación y protección	Riesgos atendidos
Fiscalización	Auditoría	Hallazgos identificados
Finanzas	Control fiscal	Uso documentado
Contratación	Trazabilidad	Proceso verificable
Resultados	Indicadores	Desempeño medible
Tecnología	Sistema integrado	Información accesible

Pilar	Instrumento	Resultado esperado
Datos	Registro y seguridad	Información confiable
Rendición	Informes	Responsabilidad documentada

CV. Documento Anual Integrado

El modelo propone un documento que reúna:

Informe Anual de Transparencia, Integridad y Rendición de Cuentas

Su estructura:

1. Carta institucional

2. Misión

3. Base legal

4. Transparencia

5. Ética

6. Anticorrupción

7. Finanzas

8. Contratos

9. Auditoría

10. Indicadores

11. Hallazgos

12. Acciones correctivas

13. Estado de cumplimiento

14. Próximos objetivos

CVI. Sistema de Publicación

El informe anual debería estar disponible, cuando la normativa lo permita, en:

PDF

HTML

datos estructurados

tableros interactivos

La publicación electrónica debe cumplir las normas de accesibilidad y protección de información.

CVII. Control de Calidad

Antes de publicar un informe:

revisión jurídica

↓

revisión financiera

↓

validación de datos

↓

revisión de seguridad

↓

aprobación institucional

↓

publicación

CVIII. Principio de Corrección

La rendición de cuentas no termina con identificar una deficiencia.

El proceso debe continuar:

hallazgo

→ **corrección**

→ **verificación**

→ **seguimiento.**

Esto transforma la fiscalización en una herramienta de mejora institucional.

CIX. Conclusiones Generales

Puerto Rico ya cuenta con varios componentes jurídicos esenciales para desarrollar un sistema integrado de transparencia, integridad y rendición de cuentas.

La **Constitución** establece que las propiedades y fondos públicos solamente pueden utilizarse para fines públicos y por autoridad de ley. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La **Ley 141-2019**, según enmendada, establece un sistema de acceso a información pública que contempla presunción de publicidad, divulgación proactiva, Oficiales de Información, registro de solicitudes y mecanismos de revisión. La versión oficial consultada está revisada al 13 de marzo de 2026 e incorpora las Leyes 80-2021 y 156-2025. (Bvirtual OGP)

La **Ley 1-2012** establece una estructura de ética gubernamental que combina educación y prevención con fiscalización, además de disposiciones sobre conflictos de interés, informes financieros, investigación y sanciones. (Bvirtual OGP)

El **Código Anticorrupción, Ley 2-2018**, en su versión oficial revisada al 17 de abril de 2026, contiene mecanismos anticorrupción y protecciones contra determinadas represalias hacia personas que denuncien actos de corrupción. (Bvirtual OGP)

La **Ley 15-2017** crea la Oficina del Inspector General y establece funciones de prevención, fiscalización, investigación y auditoría dentro de su jurisdicción legal. La ley también le reconoce autonomía administrativa, presupuestaria, operacional y fiscal. (Bvirtual OGP)

El análisis conjunto permite establecer una arquitectura:

Información

Transparencia

↓

Conducta

Integridad

↓

Control

Fiscalización

↓

Responsabilidad

Rendición de cuentas

↓

Corrección

Mejora institucional

El modelo no propone sustituir los organismos existentes ni alterar sus competencias por simple decisión administrativa. Su propósito es proporcionar una **arquitectura integrada de estudio** que permita coordinar sus funciones respetando la Constitución, las leyes y la separación de poderes.

CX. Modelo Maestro Final

Constitución

↓

Leyes

↓

Transparencia

↓

Integridad

↓

Control interno

↓

Auditoría

↓

Denuncia

↓

Investigación

↓

Debido Proceso

↓

Determinación

↓

Rendición de Cuentas

↓

Acción Correctiva

↓

Seguimiento

↓

Mejora Continua

Fuentes Jurídicas Principales

Constitución de Puerto Rico — Artículo VI, Sección 9, Uso de propiedades y fondos públicos. Poder Judicial de Puerto Rico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Ley 141-2019, según enmendada — Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. Versión oficial de OGP revisada al 13 de marzo de 2026. (Bvirtual OGP)

Ley 1-2012, según enmendada — Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico. Versión oficial localizada, revisada al 17 de mayo de 2024. (Bvirtual OGP)

Ley 2-2018, según enmendada — Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico. Versión oficial revisada al 17 de abril de 2026; incorpora la Ley 54-2026. (Bvirtual OGP)

Ley 15-2017, según enmendada — Ley del Inspector General de Puerto Rico. Versión oficial revisada al 11 de agosto de 2025. (Bvirtual OGP)

Este documento queda así establecido como otra pieza de la colección **Constitucional, Jurídica y de Reforma Gubernamental de Puerto Rico** que estamos construyendo.

Estudio Sobre Profesionalización del Servicio Público de Puerto Rico

Documento Técnico de Análisis Institucional, Recursos Humanos y Modernización Administrativa

Fecha de referencia jurídica: septiembre de 2026

I. Presentación

La profesionalización del servicio público constituye un componente central de cualquier sistema moderno de administración gubernamental. En Puerto Rico, el marco jurídico vigente ya contiene mecanismos relacionados con el principio de mérito, el reclutamiento, la clasificación de puestos, el desarrollo profesional, la movilidad, la capacitación y la ética de los servidores públicos.

La **Ley Núm. 8-2017, según enmendada**, denominada “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, establece el marco principal de administración de los recursos humanos del Gobierno y reconoce al Gobierno como **Empleador Único**. La versión oficial revisada por la

Oficina de Gerencia y Presupuesto tiene revisión de **18 de marzo de 2026**. (Bvirtual OGP)

La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) identifica entre sus funciones la administración, regulación y modernización del sistema de recursos humanos y señala como ejes el **principio de mérito, la transparencia y el desarrollo profesional** de los servidores públicos. (Oatrh)

Este estudio examina ese marco y desarrolla un **modelo técnico de profesionalización** para fines de análisis y planificación institucional. Las medidas propuestas en este documento son recomendaciones de diseño administrativo y no se presentan como disposiciones actualmente vigentes.

II. Resumen Ejecutivo

Profesionalizar el servicio público significa estructurar el Gobierno alrededor de capacidades profesionales verificables, procesos de selección basados en mérito, formación continua, evaluación

objetiva, ética pública, estabilidad institucional, movilidad ordenada y medición de resultados.

La legislación vigente ya establece varios elementos compatibles con ese enfoque. La Ley 8-2017 define el **Principio de Mérito** en términos de reclutamiento, selección, adiestramiento, ascensos, traslados, descensos y retención conforme a la capacidad y desempeño de las funciones del puesto, además de prohibir determinadas formas de discrimen. También dispone mecanismos como registros de elegibles y procesos de selección para puestos regulares de carrera. (Bvirtual OGP)

El sistema de profesionalización propuesto en este estudio se organiza alrededor de ocho componentes:

mérito; selección profesional; formación; evaluación del desempeño; carrera pública; ética e integridad; movilidad institucional; y gestión mediante datos y resultados.

El objetivo no sería simplemente aumentar requisitos académicos. La profesionalización requiere conectar **reclutamiento + formación**

+ desempeño + carrera + ética + resultados dentro de un sistema coherente.

III. Propósito del Estudio

Este estudio tiene como propósito:

1. Analizar el marco jurídico e institucional relacionado con la profesionalización del servicio público.
2. Identificar los componentes esenciales de un sistema profesional de administración pública.
3. Examinar mecanismos para fortalecer el reclutamiento basado en mérito.
4. Establecer un modelo de desarrollo y capacitación continua.
5. Diseñar criterios para evaluación objetiva del desempeño.
6. Fortalecer las trayectorias de carrera de los servidores públicos.
7. Integrar ética, transparencia e integridad en la gestión del personal.
8. Proponer indicadores para medir resultados.
9. Presentar una ruta de implantación administrativa susceptible de evaluación jurídica, fiscal y operacional.

IV. Objetivos

Objetivo general

Estudiar y estructurar un modelo integral de profesionalización del servicio público de Puerto Rico orientado a fortalecer la capacidad institucional del Gobierno, la calidad de los servicios y la administración responsable de los recursos humanos.

Objetivos específicos

El modelo deberá procurar:

- selección basada en cualificaciones y mérito;
- igualdad de oportunidades;
- definición clara de competencias;
- formación permanente;
- certificaciones profesionales;
- evaluación periódica del desempeño;
- reconocimiento del desarrollo profesional;
- planificación de sucesión;
- movilidad basada en necesidades institucionales;
- cumplimiento de normas éticas;

- transparencia en procesos de personal;
- medición de resultados;
- utilización responsable de tecnología.

V. Marco Constitucional

La profesionalización del servicio público debe desarrollarse dentro del marco constitucional de Puerto Rico.

La Constitución dispone que los funcionarios y empleados del Estado Libre Asociado, sus agencias, instrumentalidades y subdivisiones políticas deben prestar, antes de asumir sus funciones, juramento de fidelidad a la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Puerto Rico y las leyes aplicables. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La Constitución también establece que las propiedades y fondos públicos solamente podrán utilizarse para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado, y siempre mediante autoridad legal. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Desde esa perspectiva, un sistema profesional de administración pública debe vincular las decisiones sobre personal con:

legalidad + responsabilidad pública + uso adecuado de recursos + cumplimiento institucional.

VI. Marco Legal Principal

6.1 Ley Núm. 8-2017

La Ley 8-2017 constituye el principal marco legal de administración y transformación de los recursos humanos del Gobierno de Puerto Rico.

Entre sus elementos se encuentran:

- Gobierno como Empleador Único;
- movilidad;
- administración de recursos humanos;
- principio de mérito;
- clasificación de puestos;
- retribución;
- registros de elegibles;
- reclutamiento;
- selección;
- periodos probatorios;

- capacitación;
- habilitación.

La legislación vigente ha recibido múltiples enmiendas y la versión oficial de OGP consultada incorpora revisiones hasta marzo de 2026. (Bvirtual OGP)

6.2 Principio de mérito

La Ley 8-2017 define el principio de mérito mediante criterios relacionados con la capacidad y el desempeño de los empleados públicos en las funciones inherentes a sus puestos. (Bvirtual OGP)

Este principio constituye uno de los pilares jurídicos de la profesionalización.

En términos administrativos, supone separar la selección y desarrollo del personal de criterios ajenos a las cualificaciones requeridas por el puesto, dentro de los límites y excepciones establecidos por ley.

VII. Reclutamiento Profesional

Un sistema profesional comienza antes del nombramiento.

La Ley 8-2017 contempla mecanismos de reclutamiento, registros de elegibles y procesos de certificación y selección. El registro de elegibles se organiza mediante las calificaciones obtenidas para la clase de puesto correspondiente. (Oatrh)

Modelo propuesto

Podría estructurarse un sistema de reclutamiento alrededor de cinco etapas:

1. Identificación de la necesidad

La agencia determina qué puesto necesita, por qué existe la necesidad y cuáles son sus funciones.

2. Definición de competencias

Cada puesto debe contar con una descripción actualizada que identifique conocimientos, competencias técnicas, experiencia y responsabilidades.

3. Convocatoria pública

La información de la convocatoria debe incluir requisitos claros, criterios de evaluación y etapas del proceso.

4. Evaluación

La evaluación puede incorporar, según corresponda:

- preparación académica;
- experiencia;
- pruebas técnicas;
- ejercicios prácticos;
- entrevistas estructuradas;
- competencias digitales;
- competencias de gestión.

5. Selección documentada

Toda decisión debe dejar evidencia verificable de los criterios utilizados.

VIII. Sistema de Carrera Pública

La profesionalización requiere una verdadera trayectoria profesional.

La OATRH mantiene actualmente recursos relacionados con el **Plan de Clasificación**, incluyendo estructuras de clases de trabajo,

estructuras salariales y materiales identificados como **Plan Carrera**. (Oatrh)

Un sistema de carrera podría estructurarse en niveles:

Nivel I — Entrada al servicio

Personal que cumple los requisitos básicos del puesto y completa el periodo probatorio aplicable.

Nivel II — Profesional

Servidor que demuestra dominio de las funciones ordinarias del puesto.

Nivel III — Especialista

Personal con conocimientos técnicos avanzados y responsabilidades especializadas.

Nivel IV — Supervisor

Servidor responsable de dirigir equipos y administrar recursos.

Nivel V — Dirección

Personal con responsabilidades estratégicas, administrativas o institucionales.

La clasificación concreta de estos niveles tendría que ajustarse a la legislación, reglamentos, convenios colectivos y estructuras existentes.

IX. Formación y Desarrollo Profesional

La profesionalización no concluye con el nombramiento.

La propia Ley 8-2017 contempla el desarrollo del recurso humano como parte del modelo del Gobierno como Empleador Único. (Bvirtual OGP)

La capacitación debe pasar de un enfoque exclusivamente basado en cursos a un sistema de **desarrollo de competencias**.

Academia del Servicio Público

Este estudio plantea, para evaluación institucional, la creación de una arquitectura integrada de formación que pudiera incluir:

Academia Básica

Para nuevos servidores públicos.

Academia Profesional

Para competencias técnicas.

Academia de Supervisión

Para personas que administren personal.

Academia Ejecutiva

Para altos funcionarios y administradores.

Educación Continua

Para actualización permanente.

La OATRH mantiene actualmente servicios relacionados con adquisición de talento, plan de clasificación y desarrollo de recursos humanos, por lo que cualquier sistema futuro debería coordinarse con las estructuras existentes. (Oatrh)

X. Certificación Profesional

Un modelo de profesionalización puede incorporar certificaciones vinculadas a determinadas familias ocupacionales.

Por ejemplo:

Administración pública

Certificación de competencias administrativas.

Recursos humanos

Certificación en gestión de personal público.

Finanzas públicas

Certificación en presupuesto, control y administración financiera.

Contratación pública

Certificación en procedimientos de compras y contratación.

Tecnología gubernamental

Certificación en sistemas digitales y seguridad de información.

Supervisión pública

Certificación en dirección y evaluación de equipos.

No todas las ocupaciones requerirían una nueva licencia. La certificación tendría que distinguirse cuidadosamente de las licencias profesionales reguladas por otras leyes.

XI. Evaluación del Desempeño

La profesionalización requiere medir el trabajo realizado.

La evaluación debe evitar convertirse exclusivamente en una herramienta disciplinaria. Puede utilizarse como mecanismo para identificar:

- fortalezas;
- necesidades de capacitación;
- cumplimiento de objetivos;
- oportunidades de movilidad;
- necesidades de supervisión;
- posibilidades de desarrollo profesional.

Modelo de evaluación

Se propone analizar cuatro dimensiones:

1. Cumplimiento de funciones

¿Realiza correctamente las responsabilidades del puesto?

2. Calidad

¿El trabajo cumple los estándares establecidos?

3. Productividad

¿Utiliza adecuadamente el tiempo y los recursos?

4. Conducta profesional

¿Cumple las normas legales, éticas y administrativas?

La metodología concreta deberá establecer salvaguardas contra arbitrariedad, conflictos de interés y evaluaciones inconsistentes.

XII. Etica e Integridad

La profesionalización no puede limitarse a conocimientos técnicos.

La **Ley 1-2012, según enmendada**, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, establece como misión de la Oficina educar al servidor público en valores relacionados con la administración pública y fiscalizar la conducta de los servidores públicos dentro de su jurisdicción. (Bvirtual OGP)

Por ello, el modelo de profesionalización debe incorporar:

ética + capacitación + prevención + fiscalización + responsabilidad.

La formación ética debería comenzar al ingreso al servicio y continuar durante la carrera.

XIII. Habilitación para el Servicio Público

La Ley 8-2017 contempla un mecanismo de **habilitación** relacionado con determinadas situaciones que pueden producir inelegibilidad para ocupar empleos públicos o prestar servicios profesionales.

La OATRH explica que este procedimiento también puede permitir la reinserción al servicio público de personas que cualifiquen conforme al marco jurídico aplicable. (Oatrh)

Esto demuestra que la profesionalización también debe abordar:

- integridad;
- cumplimiento legal;
- procesos de rehabilitación previstos por ley;
- verificación de elegibilidad.

XIV. Movilidad del Servicio Público

La Ley 8-2017 incorporó el concepto de **Movilidad** dentro del modelo del Empleador Único. La exposición de motivos presenta la movilidad como mecanismo para utilizar los recursos humanos donde exista necesidad y facilitar la continuidad de determinados servicios. (Bvirtual OGP)

Desde una perspectiva de profesionalización, la movilidad puede analizarse como una herramienta para:

- aprovechar capacidades existentes;
- reducir vacantes críticas;
- responder a necesidades temporales;
- desarrollar experiencia interagencial;
- conservar conocimiento institucional.

Cualquier sistema de movilidad deberá respetar las disposiciones legales aplicables, las clasificaciones, los derechos de los empleados y los convenios colectivos correspondientes.

XV. Tecnología y Servicio Público

La profesionalización contemporánea exige competencias digitales.

La propia Ley 8-2017 identifica la modernización tecnológica y la simplificación de procesos como elementos de transformación gubernamental. (Bvirtual OGP)

Un modelo moderno debe capacitar al personal en:

- gobierno digital;
- gestión documental;
- análisis de datos;
- ciberseguridad;
- automatización;
- inteligencia artificial;
- protección de información;
- servicios digitales al ciudadano.

La OATRH, por ejemplo, registra en 2026 iniciativas relacionadas con procesos electrónicos de identidad y reclutamiento, así como una **Academia de Inteligencia Artificial**, lo que demuestra que las competencias tecnológicas ya forman parte de la agenda contemporánea de recursos humanos públicos. (Oatrh)

XVI. Igualdad de Oportunidades

La profesionalización exige que los procesos de ingreso, ascenso, capacitación y desarrollo estén sujetos a reglas uniformes y transparentes, dentro de las excepciones permitidas por ley.

La definición del principio de mérito contenida en la Ley 8-2017 incorpora expresamente diversas categorías protegidas frente a discrimen. (Bvirtual OGP)

Un sistema profesional debe permitir que una persona pueda conocer:

qué requiere el puesto → cómo será evaluada → cómo se tomó la decisión → qué mecanismo de revisión existe.

XVII. Transparencia en la Gestión del Personal

La transparencia constituye otro componente esencial.

Una administración profesional puede establecer información pública sobre:

- convocatorias;
- requisitos;

- clases de puestos;
- procesos de selección;
- estructuras salariales, cuando sean públicas;
- oportunidades de capacitación;
- indicadores de desempeño institucional.

Esto debe realizarse respetando las leyes de confidencialidad, privacidad y acceso a la información.

La política pública de transparencia de Puerto Rico también cuenta con legislación específica sobre acceso a la información pública, por lo que cualquier sistema de profesionalización debe coordinarse con dicho marco jurídico.

XVIII. Planificación de Sucesión

Uno de los problemas administrativos de cualquier organización pública es la pérdida de conocimiento cuando se retira o traslada personal experimentado.

Se propone, como componente de planificación institucional, identificar:

puestos críticos → competencias críticas → posibles sucesores → necesidades de formación → transferencia de conocimiento.

La planificación de sucesión no significaría nombramientos automáticos. Se trataría de preparar institucionalmente al Gobierno para futuras necesidades de personal mediante procesos compatibles con el principio de mérito y la legislación aplicable.

XIX. Retención del Talento

Profesionalizar también implica conservar conocimiento institucional.

Una estrategia de retención puede estudiar:

- condiciones de trabajo;
- oportunidades de capacitación;
- movilidad;
- reconocimiento profesional;
- desarrollo de carrera;
- condiciones salariales dentro del marco legal y fiscal;
- ambiente organizacional.

La Ley 8-2017 vincula el concepto de Empleador Único y movilidad con el desarrollo del recurso humano y la utilización del personal gubernamental. (Bvirtual OGP)

XX. Modelo Integral Propuesto

Para fines de planificación, este estudio propone organizar la profesionalización alrededor de diez pilares:

Pilar	Función principal
1. Mérito	Selección y desarrollo conforme a capacidades y desempeño
2.Reclutamiento	Identificación objetiva del talento
3. Carrera	Trayectoria profesional estructurada
4. Capacitación	Desarrollo permanente de competencias
5. Evaluación	Medición objetiva del desempeño
6. Ética	Integridad y responsabilidad pública
7. Movilidad	Uso estratégico del talento gubernamental
8. Tecnología	Competencias digitales y modernización
9. Sucesión	Conservación del conocimiento institucional

Pilar	Función principal
10. Resultados	Vinculación entre trabajo y servicio al ciudadano

XXI. Sistema de Competencias

Se propone desarrollar un **Marco Nacional de Competencias del Servicio Público**, sujeto a la legislación correspondiente.

Podría incluir cuatro grandes categorías.

Competencias institucionales

- legalidad;
- ética;
- responsabilidad;
- transparencia;
- servicio al ciudadano.

Competencias profesionales

- conocimientos técnicos;
- análisis;
- comunicación;

- resolución de problemas.

Competencias gerenciales

- liderazgo;
- planificación;
- supervisión;
- administración de recursos.

Competencias digitales

- herramientas tecnológicas;
- datos;
- seguridad digital;
- automatización.

XXII. Indicadores de Resultados

La profesionalización debe medirse.

Algunos indicadores posibles son:

Tiempo promedio de reclutamiento

Mide cuánto tarda cubrir una vacante.

Porcentaje de empleados con capacitación anual

Mide la cobertura de desarrollo profesional.

Porcentaje de evaluaciones completadas

Mide cumplimiento de la gestión del desempeño.

Porcentaje de puestos críticos con plan de sucesión

Mide preparación institucional.

Rotación de personal

Permite estudiar patrones de salida.

Vacantes críticas

Permite identificar áreas con déficit de talento.

Satisfacción del servidor público

Permite conocer condiciones organizacionales.

Satisfacción ciudadana

Permite conectar capacidad institucional con calidad de servicio.

XXIII. Digitalización del Sistema de Recursos Humanos

Un modelo moderno puede integrar en una sola arquitectura digital:

Perfil del empleado → cualificaciones → puesto → capacitación → certificaciones → evaluación → movilidad → desarrollo de carrera.

El objetivo sería crear un expediente profesional administrativo que permita conocer, conforme a las normas de privacidad y acceso aplicables, las competencias y necesidades del sistema.

La digitalización también puede reducir duplicidad de procesos y mejorar la capacidad de análisis institucional.

XXIV. Protección Contra Interferencias Indebidas

La profesionalización requiere salvaguardas institucionales.

Entre ellas pueden estudiarse:

- procesos reglamentados;
- criterios previamente publicados;
- documentación de decisiones;
- mecanismos de revisión;

- separación de funciones;
- controles de conflictos de interés;
- auditorías;
- sistemas de querellas;
- protección contra represalias conforme a la ley.

La legislación puertorriqueña de ética pública y otros estatutos vigentes proporcionan mecanismos de fiscalización y cumplimiento que deberán formar parte de cualquier diseño integral. (Bvirtual OGP)

XXV. Relación entre Profesionalización y Calidad del Servicio

El propósito final de la profesionalización no es únicamente beneficiar al empleado o perfeccionar procedimientos administrativos.

Su objetivo institucional es fortalecer la capacidad del Gobierno para prestar servicios.

La cadena lógica puede representarse así:

mejor selección

↓

mejor preparación

↓

mejor desempeño

↓

mejor gestión

↓

mejor utilización de recursos

↓

mejores servicios públicos

El resultado debe evaluarse con evidencia y no solamente con percepciones.

XXVI. Plan de Implementación Propuesto

Fase I — Diagnóstico

0–6 meses

Inventario de puestos, competencias, vacantes, sistemas de clasificación, capacitación y procesos de evaluación existentes.

Fase II — Diseño

6–12 meses

Desarrollo del marco de competencias, sistema de formación, indicadores y protocolos.

Fase III — Proyecto piloto

12–18 meses

Aplicación en un grupo limitado de agencias y categorías ocupacionales.

Fase IV — Evaluación

18–24 meses

Medición de resultados, costos, dificultades y ajustes.

Fase V — Expansión

24–48 meses

Extensión gradual al resto del Gobierno, de acuerdo con capacidad fiscal, tecnológica y jurídica.

XXVII. Gobernanza del Modelo

La profesionalización debería contar con responsabilidades claramente distribuidas.

OATRH

Dirección y coordinación del sistema de recursos humanos dentro de su autoridad legal.

Agencias

Administración cotidiana del personal y cumplimiento de las normas aplicables.

Oficina de Ética Gubernamental

Funciones relacionadas con educación y fiscalización ética conforme a su ley orgánica. (Bvirtual OGP)

Entidades de auditoría y fiscalización

Supervisión de aspectos que correspondan a sus respectivas competencias legales.

Instituciones académicas

Posible participación en formación y desarrollo profesional.

Servidores públicos

Responsabilidad individual por desempeño, cumplimiento y desarrollo profesional.

XXVIII. Riesgos del Modelo

La profesionalización también presenta riesgos que deben ser administrados.

Burocratización

La creación de demasiados requisitos puede ralentizar el reclutamiento.

Costos

Capacitación, tecnología y evaluación requieren recursos.

Evaluaciones subjetivas

Deben establecerse criterios y procesos de revisión.

Desigualdad entre agencias

Algunas entidades pueden contar con mayor capacidad tecnológica que otras.

Resistencia organizacional

Todo cambio institucional requiere gestión del cambio.

Fragmentación jurídica

Las normas de empleo público están distribuidas entre distintas leyes, reglamentos y sistemas laborales.

XXIX. Principios Rectores

El modelo estudiado puede organizarse alrededor de los siguientes principios:

Legalidad

Toda actuación deberá tener fundamento jurídico.

Mérito

Las cualificaciones y el desempeño deben tener un papel central en la administración del talento.

Igualdad de oportunidades

Los procesos deberán ser consistentes y transparentes.

Profesionalismo

El servidor debe poseer conocimientos y competencias adecuados.

Ética

El ejercicio de la función pública debe observar las normas de integridad.

Transparencia

Los procesos deben permitir fiscalización conforme a derecho.

Responsabilidad

Cada nivel de gobierno debe responder por sus decisiones.

Continuidad

El conocimiento institucional debe preservarse más allá de los cambios administrativos.

Innovación

La administración debe adaptarse a tecnologías y métodos modernos.

Orientación a resultados

El desempeño debe vincularse a objetivos verificables.

XXX. Conclusiones

Puerto Rico ya posee una estructura jurídica significativa para la administración profesional de sus recursos humanos. La **Ley 8-2017, según enmendada y revisada en 2026**, establece el marco del sistema de recursos humanos y contiene conceptos directamente relacionados con mérito, selección, carrera, movilidad y desarrollo profesional. (Bvirtual OGP)

La OATRH, a su vez, mantiene actualmente funciones y herramientas relacionadas con clasificación, adquisición de talento y desarrollo de carrera. (Oatrh)

El reto institucional no consiste únicamente en disponer de normas, sino en lograr que los distintos elementos funcionen como un **sistema integrado de gestión profesional**.

Este estudio, por tanto, plantea como objeto de análisis una arquitectura que conecte:

reclutamiento → mérito → formación → certificación → desempeño → carrera → movilidad → ética → sucesión → resultados.

La implementación de cualquier reforma concreta requeriría evaluación detallada de legislación vigente, reglamentos, convenios colectivos, estructuras fiscales, tecnología disponible y competencias de cada entidad pública.

XXXI. Propuesta de Estructura para un Futuro Sistema Profesional

Como desarrollo posterior de este estudio, el modelo podría convertirse en un documento institucional más amplio con:

Libro I — Marco Constitucional y Jurídico

Libro II — Sistema de Mérito y Reclutamiento

Libro III — Carrera Profesional del Servidor Público

Libro IV — Academia y Formación del Servicio Público

Libro V — Evaluación del Desempeño

Libro VI — Ética, Integridad y Responsabilidad

Libro VII — Tecnología y Gobierno Digital

Libro VIII — Movilidad y Planificación de Sucesión

Libro IX — Indicadores y Evaluación de Resultados

Libro X — Plan Maestro de Implementación 2027–2032

Fuentes Jurídicas Principales

Ley Núm. 8-2017, según enmendada, "Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", versión oficial revisada al 18 de marzo de 2026. (Bvirtual OGP)

Constitución de Puerto Rico, Artículo VI, incluyendo las disposiciones sobre uso de fondos públicos y juramento de funcionarios y empleados. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Ley Núm. 1-2012, según enmendada, “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”. (Bvirtual OGP)

Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) — información institucional y recursos sobre plan de clasificación, adquisición de talento, carrera y habilitación. (Oatrh)

Este estudio queda estructurado como documento técnico base para la sección **“Estudios e Informes”** de la Biblioteca Digital del proyecto.

Estudio sobre Corrección y Rehabilitación de Instituciones Juveniles de Puerto Rico

Documento Técnico de Análisis Jurídico, Institucional, Educativo y Rehabilitativo

Fecha de referencia: septiembre de 2026

I. Presentación

La justicia juvenil tiene características distintas a las del sistema correccional de adultos. La legislación puertorriqueña establece un marco que combina la protección y desarrollo del menor con la responsabilidad por sus actos, el debido proceso y la rehabilitación.

La **Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, "Ley de Menores de Puerto Rico"**, establece entre sus propósitos el cuidado, protección, desarrollo, habilitación y rehabilitación de los menores, junto con la protección del bienestar de la comunidad y el reconocimiento de sus derechos constitucionales. La versión oficial de la Oficina de Gerencia y Presupuesto consultada está revisada al

8 de abril de 2026 e incorpora, entre otras, las enmiendas de las Leyes 34-2021, 47-2022 y 51-2026. (Bvirtual OGP)

El **Plan de Reorganización Núm. 2 de 2011** consolidó la antigua Administración de Instituciones Juveniles dentro del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El propio DCR explica actualmente que su estructura integra la antigua Administración de Instituciones Juveniles. (Bvirtual OGP)

En septiembre de 2026, el directorio oficial del DCR identifica **dos Centros de Tratamiento Social para menores**, localizados en **Ponce y Villalba**, donde se encuentran menores bajo custodia del DCR Juvenil. (DCR)

Este estudio presenta un marco técnico para examinar la modernización del sistema juvenil, procurando que la custodia esté vinculada a educación, salud, tratamiento, formación, familia y reintegración comunitaria.

II. Resumen Ejecutivo

La rehabilitación juvenil debe considerar la etapa de desarrollo de la persona y las circunstancias individuales de cada caso.

La Ley 88-1986 define un **centro de tratamiento** como una institución residencial que brinda protección, evaluación, diagnóstico y tratamiento rehabilitador después de la disposición del caso. La ley también define la rehabilitación como el proceso dirigido a reintegrar adecuadamente al menor a la sociedad y desarrollar su capacidad para desenvolverse por sí mismo. (Bvirtual OGP)

Además, cuando un menor queda bajo custodia del DCR, la ley dispone que el Departamento determinará el programa o institución de tratamiento y el tipo de tratamiento rehabilitador, y establece expresamente que **todo menor tiene derecho a servicios o tratamiento individualizado** que respondan a sus necesidades particulares. (Bvirtual OGP)

Por ello, el modelo analizado en este estudio se estructura alrededor de:

custodia segura + derechos + evaluación individual + educación + salud + tratamiento + familia + formación laboral + reintegración + supervisión posterior.

III. Objetivo General

Estudiar un modelo integral para la corrección, protección y rehabilitación de menores bajo custodia del sistema juvenil de Puerto Rico, procurando fortalecer la seguridad institucional y, simultáneamente, los procesos educativos, terapéuticos y de reintegración social.

IV. Objetivos Específicos

El estudio procura analizar mecanismos para:

- garantizar condiciones adecuadas de custodia;
- proteger los derechos constitucionales de los menores;
- fortalecer la evaluación individual;
- mejorar servicios de salud física y mental;
- asegurar continuidad educativa;
- desarrollar competencias vocacionales;
- fortalecer la participación familiar;
- prevenir violencia y abuso;
- mejorar los procesos disciplinarios;
- establecer planes individuales de rehabilitación;

- facilitar la transición a la comunidad;
- medir resultados mediante indicadores verificables.

V. Marco Jurídico

5.1 Ley de Menores de Puerto Rico

La Ley 88-1986 establece que el sistema de justicia juvenil debe interpretarse conforme a tres grandes objetivos:

cuidado, protección, desarrollo, habilitación y rehabilitación;

protección del interés público y exigencia de responsabilidad;

trato justo, debido proceso y reconocimiento de derechos constitucionales. (Bvirtual OGP)

La exposición de motivos de la ley identifica el **humanismo** y la intervención rehabilitadora como parte de su marco filosófico. También reconoce la importancia de alternativas fuera del proceso judicial y de recursos comunitarios para determinados jóvenes. (Bvirtual OGP)

5.2 Centros de detención y centros de tratamiento

La ley distingue entre:

Centro de detención: institución para un menor pendiente de adjudicación, disposición u otros procedimientos ante el tribunal.

Centro de tratamiento: institución residencial para protección, evaluación, diagnóstico y tratamiento rehabilitador después de la disposición del caso. (Bvirtual OGP)

Esta distinción es importante para la planificación institucional porque no todas las personas jóvenes bajo custodia se encuentran necesariamente en la misma situación procesal ni tienen exactamente las mismas necesidades.

VI. Organización Institucional

El Plan de Reorganización Núm. 2 de 2011 integró la Administración de Instituciones Juveniles al Departamento de Corrección y Rehabilitación. La legislación estableció que las referencias legales y administrativas a la antigua Administración de Instituciones Juveniles se entenderían referidas al DCR, de acuerdo con el nuevo esquema institucional. (Bvirtual OGP)

El DCR informa actualmente que su misión incluye custodia y rehabilitación mediante servicios educativos, programas de fe y programas de reinserción comunitaria. (DCR)

VII. Situación Institucional Actual

El directorio oficial del DCR actualizado en **septiembre de 2026** identifica dos instalaciones juveniles:

Centro de Tratamiento Social de Ponce

Ubicado en Ponce y destinado a menores bajo custodia del DCR Juvenil. (DCR)

Centro de Tratamiento Social de Villalba

Ubicado en Villalba y destinado igualmente a menores bajo custodia del DCR Juvenil. (DCR)

La existencia de dos centros no debe interpretarse por sí sola como una evaluación de suficiencia o insuficiencia del sistema. Para ello sería necesario analizar población, capacidad, niveles de seguridad, personal, servicios, ocupación, infraestructura y resultados.

VIII. Principios Rectores

8.1 Interés superior del menor

Las decisiones institucionales deben considerar el bienestar, desarrollo y necesidades individuales del menor dentro del marco jurídico aplicable.

8.2 Dignidad humana

La custodia no elimina los derechos constitucionales que continúan siendo aplicables.

8.3 Responsabilidad

La rehabilitación no elimina la responsabilidad por la conducta adjudicada.

8.4 Individualización

Cada menor debe ser evaluado de acuerdo con sus circunstancias y necesidades.

8.5 Educación

La permanencia institucional debe aprovecharse para fortalecer las oportunidades educativas.

8.6 Salud

El sistema debe atender necesidades físicas, psicológicas y de salud conductual.

8.7 Reinserción

La intervención debe prepararlo para regresar a la comunidad en condiciones adecuadas.

IX. Evaluación Individual

La Ley 88-1986 dispone que el tratamiento debe ser individualizado y responder a las necesidades particulares del menor. (Bvirtual OGP)

Un **Plan Individual de Rehabilitación Juvenil** podría estructurarse alrededor de:

Historia personal y familiar

↓

Evaluación educativa

↓

Evaluación de salud física

↓

Evaluación psicológica y conductual

↓

Necesidades sociales

↓

Riesgos y factores protectores

↓

Objetivos de rehabilitación

↓

Servicios requeridos

↓

Evaluaciones periódicas

↓

Plan de transición a la comunidad

Este esquema sería una herramienta administrativa de planificación; sus requisitos concretos tendrían que armonizarse con la legislación y reglamentación vigente.

X. Educación

La educación constituye una de las principales herramientas de reintegración.

Un sistema juvenil moderno debe garantizar continuidad académica durante la custodia.

El modelo puede incluir:

Educación básica

Lectoescritura, matemáticas, ciencias, estudios sociales y competencias fundamentales.

Educación secundaria

Continuidad de estudios conforme al nivel académico.

Educación especial

Identificación y atención de necesidades educativas especiales conforme a las leyes aplicables.

Educación tecnológica

Alfabetización digital y destrezas informáticas.

Educación superior

Orientación y preparación para estudios postsecundarios cuando corresponda.

Educación financiera

Conceptos de ahorro, presupuesto, empleo y responsabilidad económica.

XI. Formación Vocacional

La rehabilitación debe conectar la educación con las oportunidades de empleo.

Pueden estudiarse programas de:

- electricidad;
- plomería;
- construcción;
- agricultura;
- cocina;
- mantenimiento;
- reparación de equipos;
- informática;
- diseño digital;
- emprendimiento.

Los programas concretos deberán responder a las condiciones de seguridad, edad, preparación y legislación aplicable.

XII. Salud Física

El DCR incluye actualmente **Servicios de Salud de las Instituciones Juveniles** entre sus categorías oficiales de informes estadísticos. (DCR)

Un modelo de modernización puede establecer:

evaluación médica inicial + seguimiento periódico + prevención + atención especializada + continuidad médica al egreso.

El expediente médico debe manejarse de acuerdo con las normas de privacidad y confidencialidad aplicables.

XIII. Salud Mental y Salud Conductual

La etapa juvenil requiere una evaluación especializada.

El sistema puede estudiar servicios de:

- psicología;
- psiquiatría;
- trabajo social;
- intervención en crisis;
- prevención de autolesiones;

- tratamiento de trauma;
- manejo de emociones;
- prevención y tratamiento del consumo problemático de sustancias.

No debe asumirse que todos los menores tienen las mismas necesidades. El objetivo es precisamente identificar individualmente cuáles servicios corresponden.

XIV. Trabajo Social

El DCR mantiene estadísticas específicas relacionadas con **manejo de casos en servicios de trabajo social para menores**, además de informes sobre servicios de trabajo social en instituciones juveniles. (DCR)

La intervención social puede incluir:

menor + familia + escuela + comunidad + institución.

La coordinación entre estos componentes puede ser fundamental para una transición sostenible al finalizar la medida.

XV. Familia

La familia puede constituir un elemento importante de continuidad durante y después del tratamiento.

El sistema puede fortalecer:

- orientación familiar;
- comunicación supervisada cuando corresponda;
- participación en planes de rehabilitación;
- educación para padres o encargados;
- preparación para el regreso al hogar;
- coordinación con servicios comunitarios.

Toda participación debe estar sujeta a las determinaciones judiciales y las normas institucionales aplicables.

XVI. Modelos de Tratamiento

Los tratamientos deberían ajustarse al perfil individual.

Puede estudiarse una clasificación por necesidades:

Nivel A — Intervención educativa

Para casos en los que predominan necesidades académicas o de habilidades sociales.

Nivel B — Intervención psicosocial

Para necesidades emocionales, familiares o conductuales identificadas.

Nivel C — Intervención especializada

Para condiciones que requieren servicios clínicos o terapéuticos especializados.

Nivel D — Intervención intensiva

Para menores que, conforme a evaluaciones profesionales y determinaciones jurídicas aplicables, necesitan un nivel mayor de supervisión y servicios.

Estas categorías son un modelo conceptual para planificación y no sustituyen las clasificaciones legales o administrativas existentes.

XVII. Prevención de Violencia, Abuso y Maltrato

La protección de los menores dentro de instituciones debe ser una prioridad operacional.

El DCR mantiene categorías estadísticas específicas sobre **disciplina de menores** y **referidos de alegado maltrato y negligencia institucional en los centros juveniles**. (DCR)

Un sistema moderno debe contar con:

prevención + detección + denuncia + investigación + protección + seguimiento.

Las alegaciones deben manejarse mediante protocolos que preserven la seguridad del menor, la integridad de la investigación y las garantías procesales de todas las personas involucradas.

XVIII. Disciplina Institucional

La disciplina debe diferenciar entre:

seguridad institucional

y

tratamiento rehabilitador.

Las medidas disciplinarias deben estar claramente reglamentadas y sujetas a garantías de debido proceso.

Un modelo moderno puede incluir:

- reglas claras;
- notificación;
- oportunidad de ser escuchado;
- documentación;
- supervisión;
- revisión;
- proporcionalidad conforme a la normativa aplicable;
- prohibición de prácticas incompatibles con derechos fundamentales.

XIX. Prevención del Aislamiento Indebido

El sistema federal de justicia juvenil incluye entre sus estándares la separación de jóvenes de adultos en instalaciones seguras, la salida de menores de cárceles y lockups de adultos, la eliminación de la

detención por actos de indisciplina o estatus cuando corresponda y la reducción de disparidades raciales y étnicas. (OJJDP)

Para el **año fiscal 2025**, OJJDP registra a Puerto Rico como **"Eligible" y "Compliant"** en las categorías federales de DSO, jóvenes acusados como adultos, separación, jail removal y reducción de disparidades raciales y étnicas. (OJJDP)

Esto describe el estado federal de cumplimiento reportado por OJJDP; no constituye por sí solo una evaluación general de la calidad del sistema juvenil.

XX. Seguridad de las Instalaciones

Una institución juvenil necesita seguridad física, pero la arquitectura debe adaptarse a la población.

Se pueden evaluar:

- controles de acceso;
- cámaras;
- zonas diferenciadas;
- iluminación;
- sistemas contra incendios;

- comunicaciones;
- espacios educativos;
- áreas médicas;
- espacios terapéuticos;
- áreas recreativas;
- zonas de visita familiar.

La tecnología de vigilancia debe utilizarse respetando privacidad y derechos aplicables.

XXI. Modernización de la Infraestructura

Se propone realizar una evaluación integral de cada centro.

Área	**Elemento a evaluar**
Estructura	Seguridad y condición física
Salud	Área médica
Educación	Salones y recursos
Tecnología	Redes y equipos
Seguridad	Controles y comunicaciones
Recreación	Espacios adecuados

Área	Elemento a evaluar
Familia	Áreas de visita
Resiliencia	Generadores y energía
Emergencias	Evacuación
Accesibilidad	Acceso para personas con discapacidad

XXII. Tecnología Educativa

La tecnología puede convertir el período institucional en una oportunidad adicional de aprendizaje.

Se puede estudiar una plataforma educativa que permita:

- cursos digitales;
- biblioteca electrónica;
- tutorías;
- pruebas;
- seguimiento académico;
- certificaciones;
- orientación vocacional.

La seguridad informática debe ser una condición esencial de cualquier plataforma utilizada con menores.

XXIII. Sistema Digital del Expediente Juvenil

Puede analizarse un sistema integrado que conecte, con los controles de acceso apropiados:

información judicial autorizada

-

evaluación social

-

tratamiento

-

educación

-

salud

-

progreso

-

plan de salida

La información debe segmentarse para que cada profesional tenga acceso únicamente a lo necesario para cumplir su función.

XXIV. Plan de Reintegración

La Ley 88-1986 establece que, al terminar la medida dispositiva, el DCR debe establecer mecanismos para que el menor conozca sus derechos y sus opciones de trabajo, educación y vivienda, con miras a su reintegración plena a la sociedad. (Bvirtual OGP)

Por ello, la preparación para el egreso no debe comenzar en la última semana.

Puede comenzar desde el ingreso mediante:

diagnóstico → objetivos → formación → preparación familiar → empleo/educación → vivienda → servicios comunitarios → seguimiento.

XXV. Transición a la Comunidad

El plan de salida puede identificar:

Educación

Escuela, educación técnica o universidad.

Empleo

Preparación laboral y oportunidades autorizadas.

Vivienda

Identificación de condiciones adecuadas de residencia.

Salud

Continuidad de tratamientos médicos o psicológicos.

Familia

Plan de reunificación o apoyo.

Supervisión

Cumplimiento de cualquier condición judicial aplicable.

XXVI. Alternativas a la Institucionalización

La Ley 88-1986 contempla mecanismos de **desvío** y alternativas fuera del órgano judicial para determinados casos. El desvío se define como la suspensión del procedimiento judicial y referencia a una agencia, institución u organismo para recibir servicios. (Bvirtual OGP)

La ley también establece, para determinadas faltas y circunstancias, mecanismos de mediación y desvío. (Bvirtual OGP)

Esto permite analizar un sistema que reserve la institucionalización para las situaciones en que corresponda bajo la ley, mientras desarrolla servicios comunitarios apropiados para otros casos.

XXVII. Comunidad y Prevención de Reincidencia

El DCR mantiene estadísticas sobre **tasas de menores**, junto con otras estadísticas juveniles y de servicios. (DCR)

Para fines de política pública, los resultados podrían evaluarse mediante:

- reincidencia;

- permanencia escolar;
- empleo;
- estabilidad familiar;
- continuidad de tratamiento;
- cumplimiento de condiciones;
- nuevas intervenciones judiciales.

Estos indicadores deben interpretarse cuidadosamente y con metodología consistente.

XXVIII. Personal Especializado

El personal que trabaja con jóvenes requiere preparación distinta a la de instituciones de adultos.

El sistema puede estudiar programas especializados para:

oficiales de custodia + trabajadores sociales + psicólogos + educadores + profesionales de salud + administradores.

La capacitación puede incluir:

- desarrollo adolescente;
- desescalamiento;

- comunicación;
- trauma;
- derechos constitucionales;
- prevención del abuso;
- intervención en crisis;
- primeros auxilios;
- ética;
- manejo de conflictos.

XXIX. Profesionalización del Personal

Un sistema institucional moderno puede establecer un **perfil de competencias juveniles**.

Competencias esenciales

Protección

Seguridad y prevención.

Comunicación

Comunicación apropiada con adolescentes.

Intervención

Manejo profesional de conflictos.

Ética

Respeto a las responsabilidades profesionales.

Rehabilitación

Comprensión del propósito institucional.

Trabajo interdisciplinario

Coordinación con profesionales de otras áreas.

XXX. Supervisión y Rendición de Cuentas

La institución debe generar información que permita evaluar su funcionamiento.

Indicadores posibles:

Indicador	Propósito
Incidentes de seguridad	Medir seguridad institucional
Alegaciones de maltrato	Supervisar protección
Tiempo de investigación	Medir respuesta
Asistencia escolar	Medir continuidad educativa
Planes individuales activos	Medir tratamiento
Evaluaciones completadas	Medir seguimiento
Servicios de salud	Medir acceso
Participación familiar	Medir integración
Egresos con plan de transición	Medir preparación
Reincidencia	Medir resultados a largo plazo

XXXI. Transparencia

El DCR ya mantiene una estructura de estadísticas que incluye categorías específicas para menores, entre ellas ingresos y egresos, disciplina, transporte, trabajo social, quejas, salud y alegaciones de maltrato o negligencia. (DCR)

Una modernización puede mejorar la publicación de indicadores agregados, siempre protegiendo la confidencialidad de expedientes juveniles y la privacidad de los menores.

XXXII. Participación Familiar y Comunitaria

El sistema puede establecer alianzas con:

escuelas + universidades + organizaciones comunitarias + servicios de salud + patronos + entidades deportivas + organizaciones religiosas y cívicas, conforme a la legislación y políticas aplicables.

La finalidad sería crear una red de apoyo alrededor del joven, no únicamente una intervención dentro de la institución.

XXXIII. Deporte, Cultura y Arte

Los programas recreativos y culturales pueden complementar la educación.

Se pueden estudiar:

- deportes;
- música;
- teatro;
- pintura;
- escritura;
- lectura;
- artes digitales;
- agricultura;
- actividades culturales puertorriqueñas.

Estos programas deberían integrarse dentro del plan individual cuando resulten apropiados.

XXXIV. Espiritualidad y Valores

El DCR señala actualmente que su misión incluye programas de fe dentro de su modelo de rehabilitación. (DCR)

Cualquier programa de esta naturaleza debe operar dentro del marco constitucional y respetar las convicciones y derechos de cada menor.

XXXV. Modelo Integral de Rehabilitación

El sistema puede visualizarse de esta manera:

Ingreso

↓

Evaluación Integral

↓

Plan Individual

↓

Custodia Segura

↓

Educación

↓

Salud

↓

Tratamiento

↓

Familia

↓

Formación Vocacional

↓

Preparación para el Egreso

↓

Reintegración

↓

Seguimiento

XXXVI. Centros Juveniles del Futuro

Como concepto de infraestructura, podría estudiarse la transformación gradual de los centros hacia un modelo más parecido

a un **campus de tratamiento y desarrollo juvenil**, con áreas independientes para:

residencia + educación + salud + terapia + deportes + tecnología + capacitación laboral + visitas familiares.

Este concepto es una propuesta de diseño institucional para evaluación; no describe la estructura actual de Ponce o Villalba.

XXXVII. Resiliencia Ante Huracanes y Emergencias

Las instalaciones juveniles deben contar con planes de continuidad operacional frente a:

- huracanes;
- terremotos;
- inundaciones;
- incendios;
- apagones;
- fallas de comunicaciones;
- emergencias médicas.

Las instalaciones críticas pueden requerir:

generadores + combustible + agua + comunicaciones redundantes + alimentos + medicamentos + protocolos de evacuación.

XXXVIII. Prevención del Suicidio y Autolesiones

Un sistema juvenil debe incluir protocolos específicos de detección y prevención.

El modelo puede incorporar:

- evaluación inicial;
- identificación de factores de riesgo;
- supervisión profesional;
- protocolos de crisis;
- seguimiento;
- coordinación clínica.

Toda intervención debe ser individualizada y basada en evaluación profesional.

XXXIX. Prevención del Consumo de Sustancias

Los programas pueden incluir:

prevención + educación + evaluación + tratamiento + seguimiento.

La intervención debería diferenciar entre información preventiva, uso problemático, dependencia y otras necesidades clínicas.

XL. Modelo de Seguridad Sin Abandonar la Rehabilitación

La seguridad institucional y la rehabilitación no necesariamente constituyen objetivos incompatibles.

El sistema debe procurar que las medidas de seguridad sean:

legales + necesarias + documentadas + supervisadas + compatibles con la dignidad y los derechos del menor.

XLVI. Conclusiones

El marco jurídico de Puerto Rico establece una orientación rehabilitadora para la justicia juvenil. La Ley 88-1986 declara como propósitos la protección, desarrollo, habilitación y rehabilitación de los menores, además del debido proceso y la protección de sus derechos constitucionales. (Bvirtual OGP)

La legislación también establece el concepto de tratamiento individualizado y exige mecanismos para facilitar la reintegración mediante oportunidades educativas, laborales y de vivienda al finalizar la medida dispositiva. (Bvirtual OGP)

Actualmente, la antigua Administración de Instituciones Juveniles está integrada al DCR, y el DCR identifica dos Centros de Tratamiento Social para menores, en Ponce y Villalba. (DCR)

El DCR mantiene además un sistema estadístico que incluye indicadores específicos sobre menores, servicios sociales, disciplina, salud, quejas, maltrato, ingresos y egresos. (DCR)

A nivel federal, el informe FY2025 de OJJDP registra a Puerto Rico como elegible y en cumplimiento en las cinco categorías de cumplimiento juvenil que aparecen en ese informe. (OJJDP)

En consecuencia, cualquier proceso de modernización puede evaluarse alrededor de una arquitectura que conecte:

Seguridad

↓

Derechos

↓

Evaluación Individual

↓

Educación

↓

Salud

↓

Tratamiento

↓

Familia

↓

Formación

↓

Reinserción

↓

Seguimiento

El siguiente nivel técnico de este estudio sería convertir esta estructura en un **Plan Maestro de Reforma de las Instituciones Juveniles**, con diagnóstico, modelo arquitectónico, organización del personal, programas educativos y terapéuticos, protocolos de protección, indicadores, presupuesto preliminar y legislación modelo.

Fuentes principales

Ley Núm. 88-1986, según enmendada — Ley de Menores de Puerto Rico, versión oficial OGP revisada el 8 de abril de 2026. (Bvirtual OGP)

Plan de Reorganización Núm. 2 de 2011, según enmendado — Departamento de Corrección y Rehabilitación. (Bvirtual OGP)

Departamento de Corrección y Rehabilitación — Directorio de instituciones, actualización de septiembre de 2026. (DCR)

Departamento de Corrección y Rehabilitación — Informes estadísticos, categorías específicas de población juvenil, disciplina, salud, trabajo social y alegaciones de maltrato. (DCR)

Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention — FY 2025 Eligibility and Compliance Status. (OJJDP)

Compendio de Estudios Constitucionales y Jurídicos de Puerto Rico

Documento Integrado de Investigación Constitucional, Jurídica, Administrativa e Institucional

Presentación general

El presente **Compendio de Estudios Constitucionales y Jurídicos de Puerto Rico** integra, en una sola obra, las materias que hemos venido desarrollando sobre la Constitución de Puerto Rico, la organización del Gobierno, la Asamblea Legislativa, la reforma constitucional, la Administración Pública, la reorganización institucional, la ética pública, la transparencia y el derecho administrativo.

El compendio toma como punto de partida el texto oficial de la Constitución publicado por el Poder Judicial de Puerto Rico y legislación oficial de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La Constitución vigente está organizada en nueve artículos, comenzando con el Estado y la forma de gobierno, seguida por la

Carta de Derechos, los tres poderes constitucionales, disposiciones generales, el procedimiento de reforma y las disposiciones transitorias. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Nota de precisión jurídica: en la organización de esta obra se utiliza la numeración correcta del texto constitucional: el **Artículo V corresponde al Poder Judicial** y el **Artículo IX contiene las Disposiciones Transitorias**. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Parte I

Fundamentos Constitucionales de Puerto Rico

Capítulo I

El Preámbulo y la Fuente del Poder Público

El Preámbulo declara que el pueblo de Puerto Rico establece su Constitución con el propósito de organizarse políticamente sobre una base democrática, promover el bienestar general y asegurar el goce de los derechos humanos.

También declara que el sistema democrático descansa en la voluntad del pueblo como fuente del poder público, la subordinación

del orden político a los derechos humanos y la libre participación ciudadana en las decisiones colectivas. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Este fundamento resulta esencial para interpretar el resto de la estructura constitucional.

Capítulo II

El Estado y la Forma de Gobierno

El **Artículo I** establece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dispone que su poder político emana del pueblo y establece una forma republicana de gobierno.

La Constitución dispone además que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial están igualmente subordinados a la soberanía del pueblo de Puerto Rico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El artículo también fija el ámbito territorial de la autoridad política y establece a San Juan como sede del Gobierno.

Principio fundamental

La estructura constitucional puede representarse:

Pueblo

↓

Constitución

↓

Legislativo — Ejecutivo — Judicial

↓

Administración del Gobierno

Parte II

Carta de Derechos

Capítulo III

Derechos Fundamentales

El **Artículo II** contiene la Carta de Derechos.

Entre las materias expresamente protegidas se encuentran la dignidad e igualdad, el sufragio, libertad de culto, libertad de palabra y prensa, reunión pacífica, petición al Gobierno, educación pública,

libertad de organización, debido proceso, igual protección de las leyes, intimidad, protección contra registros e incautaciones y garantías en los procesos criminales. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La Constitución reconoce además que los derechos enumerados en la Carta no necesariamente agotan todos los derechos protegidos por el ordenamiento constitucional. El propio Poder Judicial explica que pueden reconocerse otros derechos además de los expresamente enumerados. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Capítulo IV

Derechos y Poder Gubernamental

La Carta de Derechos actúa como límite al ejercicio del poder público.

Esto significa que la autoridad legislativa, ejecutiva y administrativa debe ejercerse dentro de los derechos constitucionalmente protegidos.

De particular importancia para los estudios posteriores son:

igualdad;

debido proceso;

libertad de expresión;

privacidad;

propiedad;

participación electoral.

Parte III

Estructura del Gobierno

Capítulo V

Poder Legislativo

El **Artículo III** dispone que el Poder Legislativo se ejerce por una Asamblea Legislativa compuesta de dos cámaras: Senado y Cámara de Representantes. Sus miembros son elegidos mediante votación directa. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La Constitución establece actualmente:

27 senadores

y

51 representantes, salvo el aumento que pueda producirse bajo la disposición constitucional de representación de minorías. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Para fines electorales, establece ocho distritos senatoriales y cuarenta distritos representativos, además de once senadores y once representantes por acumulación. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Capítulo VI

Facultades de la Asamblea Legislativa

El Artículo III regula:

- facultades de cada cámara;
- sesiones;
- publicidad;
- quórum;
- incompatibilidades;
- procedimiento legislativo;

- resoluciones conjuntas;
- aprobación de proyectos;
- procesos de residencia;
- función del Contralor;
- reorganización de departamentos ejecutivos. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La **Sección 16** es especialmente importante para el estudio administrativo porque reconoce la facultad de la Asamblea Legislativa para crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Capítulo VII

Poder Ejecutivo

El **Artículo IV** dispone que el Poder Ejecutivo se ejerce por un Gobernador elegido por voto directo.

El cargo tiene un término constitucional de cuatro años. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Entre las facultades y deberes constitucionales del Gobernador se encuentran:

- cumplir y hacer cumplir las leyes;
- efectuar determinados nombramientos;
- convocar sesiones extraordinarias;
- ejercer funciones relacionadas con la administración ejecutiva;
- sancionar o desaprobar proyectos de ley conforme a la Constitución;
- presentar a la Asamblea Legislativa información sobre el Estado y el Tesoro. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Capítulo VIII

Departamentos Ejecutivos

El Artículo IV, Sección 6, identifica departamentos ejecutivos y establece que cada departamento estará a cargo de un Secretario de Gobierno.

La misma disposición reconoce la facultad de la Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y consolidar departamentos ejecutivos y definir sus funciones. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Por ello, debe distinguirse entre:

dirección ejecutiva de una agencia

y

creación o modificación legislativa de su estructura.

Capítulo IX

Poder Judicial

El **Artículo V**, correctamente identificado, establece el Poder Judicial de Puerto Rico.

La Constitución dispone que será ejercido por un Tribunal Supremo y por los demás tribunales establecidos por ley. Los tribunales constituyen un sistema judicial unificado en jurisdicción, funcionamiento y administración. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La Asamblea Legislativa puede crear y suprimir tribunales —salvo el Tribunal Supremo— y determinar su competencia y organización, siempre que ello no sea incompatible con la Constitución. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El Tribunal Supremo es el tribunal de última instancia y está compuesto constitucionalmente por un juez presidente y cuatro

jueces asociados, salvo las variaciones permitidas por la propia Constitución. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Parte IV

Disposiciones Generales y Finanzas Públicas

Capítulo X

Municipios

El **Artículo VI, Sección 1**, confiere a la Asamblea Legislativa la facultad para crear, suprimir, consolidar y reorganizar municipios y modificar sus límites territoriales. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Existe, sin embargo, una regla constitucional especial: una ley para suprimir o consolidar municipios requiere ratificación mediante referéndum por los electores capacitados que participen en cada municipio afectado. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Este régimen no debe confundirse con la reorganización ordinaria de un departamento ejecutivo.

Capítulo XI

Finanzas y Fondos Públicos

El Artículo VI regula materias como:

- contribuciones;
- deuda pública;
- uniformidad contributiva;
- asignaciones;
- desembolsos;
- compensación de funcionarios;
- uso de propiedades y fondos públicos. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El principio de que los fondos públicos sólo pueden utilizarse conforme a fines públicos y autoridad legal constituye una de las bases constitucionales de la responsabilidad fiscal.

Parte V

Procedimiento de Enmienda Constitucional

Capítulo XII

Artículo VII

El **Artículo VII** contiene el mecanismo constitucional para modificar la Constitución.

La **Sección 1** establece que una enmienda puede proponerse mediante resolución concurrente aprobada por no menos de dos terceras partes del número total de miembros de cada cámara. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La proposición debe someterse a los electores capacitados en un referéndum especial, aunque la Asamblea Legislativa puede disponer que el referéndum se celebre junto con la elección general siguiente cuando la resolución concurrente haya obtenido tres cuartas partes del número total de miembros de cada cámara. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Cada proposición debe votarse separadamente; no pueden someterse más de tres proposiciones en un mismo referéndum. Toda enmienda debe contener sus propios términos de vigencia y requiere la ratificación de la mayoría de los electores que voten sobre

ella. También debe publicarse al menos tres meses antes del referéndum. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Capítulo XIII

Convención Constituyente

La **Sección 2 del Artículo VII** establece un procedimiento diferente para una revisión de la Constitución mediante Convención Constituyente.

La Asamblea Legislativa puede consultar al electorado, mediante resolución concurrente aprobada por dos terceras partes del número total de miembros de cada cámara, sobre si desea que se convoque una Convención Constituyente. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Si la mayoría de los votos emitidos favorece la revisión, se procede conforme al mecanismo establecido por ley para elegir la Convención.

La revisión resultante debe volver al electorado en un referéndum especial para su aprobación o rechazo. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Capítulo XIV

Limitaciones a la Reforma

La **Sección 3 del Artículo VII** establece límites materiales.

Ninguna enmienda puede:

alterar la forma republicana de gobierno

ni

abolir la Carta de Derechos.

Asimismo, toda enmienda o revisión debe ser compatible con las normas federales e instrumentos expresamente mencionados en la Constitución. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Parte VI

Estudio de la Legislatura Unicameral

Capítulo XV

Marco Constitucional Vigente

El sistema legislativo vigente es bicameral: Senado y Cámara de Representantes. Esa estructura aparece directamente en el Artículo III, Sección 1. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Por tanto, un proyecto que pretendiera transformar la Asamblea Legislativa en una sola cámara debería estudiar no sólo la Sección 1, sino todas las disposiciones del Artículo III que utilizan la estructura bicameral.

Capítulo XVI

Áreas Constitucionales que Requerirían Estudio

Un proyecto de Legislatura Unicameral tendría que examinar, entre otras:

composición;

representación territorial;

representación por acumulación;

quórum;

reglamento;

comisiones;

procedimiento legislativo;

veto y reconsideración;

nombramientos sujetos a consejo y consentimiento;

procesos de residencia;

transición institucional.

La Constitución actualmente asigna funciones distintas a Senado y Cámara en varias disposiciones, por lo que una reforma estructural exigiría identificar todas las referencias afectadas. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Parte VII

Administración Pública

Capítulo XVII

Concepto y Base Jurídica

La Administración Pública funciona principalmente dentro de la Rama Ejecutiva y ejecuta las leyes aprobadas bajo el orden constitucional.

El Gobernador tiene el deber constitucional de cumplir y hacer cumplir las leyes. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Las agencias reciben sus facultades de sus leyes orgánicas y de legislación especial.

Capítulo XVIII

Derecho Administrativo

El derecho administrativo regula, entre otros asuntos:

- organización administrativa;
- reglamentación;
- adjudicación;
- permisos;
- licencias;
- investigaciones;

- sanciones administrativas;
- procedimientos;
- revisión judicial.

La **Ley 38-2017** constituye el marco general del Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico.

El principio central es:

La agencia debe actuar dentro de la autoridad conferida por la Constitución y la ley.

Capítulo XIX

Reglamentación Administrativa

Las agencias pueden recibir autoridad para adoptar reglamentos que desarrollen la legislación.

Pero el mecanismo utilizado debe corresponder a la naturaleza de la actuación.

La jurisprudencia de **R&B Power, Inc. v. Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales**, 2024 TSPR 24, resulta relevante para la distinción entre directrices internas y reglas de

aplicación general sujetas al procedimiento reglamentario correspondiente.

Capítulo XX

Adjudicación y Revisión Judicial

Las agencias pueden ejercer funciones adjudicativas cuando su ley habilitadora les confiere jurisdicción.

Sus decisiones están sujetas al marco de revisión judicial aplicable.

La revisión no convierte a los tribunales en administradores de las agencias; permite controlar la legalidad de la actuación administrativa dentro de la jurisdicción judicial correspondiente.

Parte VIII

Reorganización de las Instituciones Públicas

Capítulo XXI

Autoridad Constitucional

La Constitución confiere a la Asamblea Legislativa la facultad para crear, consolidar y reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La reorganización administrativa debe distinguir entre:

cambios internos permitidos por la autoridad existente

y

cambios que requieren modificación legislativa.

Capítulo XXII

Ley del Nuevo Gobierno

La **Ley 122-2017**, según su versión oficial revisada el 20 de mayo de 2026, contempla Planes de Reorganización que pueden establecer consolidaciones, externalizaciones, creaciones, transferencias, reorganizaciones y agrupaciones. (Bvirtual OGP)

Los planes son presentados por el Gobernador a la Asamblea Legislativa, cuyos cuerpos tienen autoridad para aprobarlos o denegarlos conforme al procedimiento estatutario. El texto vigente establece un término de treinta días para la consideración por cada cuerpo. (Bvirtual OGP)

Capítulo XXIII

Transición Institucional

Una reorganización no termina con la aprobación de una ley.

Debe resolver también:

funciones;

personal;

contratos;

fondos;

propiedades;

expedientes;

reglamentos;

sistemas tecnológicos;

litigios pendientes;

continuidad de servicios.

Una reforma jurídicamente completa debe establecer quién asume cada responsabilidad después de la fecha de transición.

Parte IX

Recursos Humanos

Capítulo XXIV

Administración del Personal Público

La **Ley 8-2017, según enmendada**, constituye el marco general de la administración y transformación de los recursos humanos del Gobierno de Puerto Rico.

El sistema comprende materias como:

- clasificación;

- selección;
- movilidad;
- capacitación;
- ascensos;
- retención;
- administración del personal.

El repositorio oficial de OGP refleja una versión revisada de esta legislación en 2026. (Bvirtual OGP)

Una reorganización institucional debe incorporar un análisis de los derechos y obligaciones laborales antes de transferir o modificar puestos.

Parte X

Ética Pública

Capítulo XXV

Ley de Ética Gubernamental

La **Ley 1-2012** establece un marco preventivo y fiscalizador para la ética gubernamental, incluyendo Código de Ética, educación, investigación, informes financieros y mecanismos de cumplimiento.

La ética pública debe considerarse una función permanente de prevención y no solamente una estructura disciplinaria.

Capítulo XXVI

Anticorrupción

La **Ley 2-2018**, Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, consolida distintas disposiciones anticorrupción y establece políticas y mecanismos relacionados con la lucha contra la corrupción y la protección de denunciantes. La versión oficial localizada incorpora enmiendas hasta la **Ley 54-2026** y aparece revisada al 17 de abril de 2026. (Bvirtual OGP)

Esto debe distinguirse de una determinación de responsabilidad en un caso individual.

Capítulo XXVII

Inspector General y Fiscalización

La **Ley 15-2017**, según enmendada, establece la Oficina del Inspector General y su marco de fiscalización de programas, actividades y proyectos públicos.

El sistema de control institucional puede comprender:

auditoría;

investigación;

evaluación de cumplimiento;

recomendaciones correctivas;

seguimiento.

Parte XI

Transparencia y Acceso a la Información

Capítulo XXVIII

Fundamento Constitucional

La libertad de expresión y prensa y el derecho de reunión y petición están protegidos por el Artículo II, Sección 4. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La jurisprudencia puertorriqueña ha relacionado el acceso a información pública con estas libertades constitucionales.

Capítulo XXIX

LEY 141-2019

La **Ley 141-2019, Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública**, según el registro oficial de OGP, corresponde a la legislación sobre documentos públicos y aparece revisada al **13 de marzo de 2026**. (Bvirtual OGP)

La ley establece mecanismos para solicitar información, Oficiales de Información, transparencia proactiva y procedimiento judicial especial.

Capítulo XXX

Transparencia Proactiva

La transparencia institucional no depende exclusivamente de solicitudes individuales.

El modelo moderno comprende:

publicación rutinaria;

acceso electrónico;

información actualizada;

datos localizables;

registros administrativos;

estadísticas de solicitudes.

De esta manera, la Administración Pública puede reducir la dependencia de procedimientos individuales de acceso.

Capítulo XXXI

Excepciones y Confidencialidad

El derecho de acceso no es ilimitado.

El análisis jurídico debe identificar si existe:

ley de confidencialidad;

privilegio;

derecho constitucional de terceros;

información protegida específicamente por ley.

Las excepciones requieren una base jurídica identificable.

Parte XII

Responsabilidad y Rendición de Cuentas

Capítulo XXXII

Uso de Fondos Públicos

El Artículo VI incluye específicamente una disposición sobre el uso de propiedades y fondos públicos. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El principio constitucional requiere que el uso de recursos públicos se vincule a fines públicos y a la autoridad legal correspondiente.

Capítulo XXXIII

Rendición de Cuentas

La rendición de cuentas implica que una institución pueda demostrar:

qué hizo;

quién actuó;

qué autoridad utilizó;

qué recursos comprometió;

qué resultado obtuvo.

La transparencia aporta la información necesaria para esa rendición.

Capítulo XXXIV

Contratación Pública

La **Ley 73-2019** establece el marco de la Administración de Servicios Generales y centraliza funciones importantes de compras gubernamentales.

La versión oficial localizada registra numerosas enmiendas; por ello, el texto vigente debe consultarse siempre antes de preparar legislación o un procedimiento concreto. (Bvirtual OGP)

Parte XIII

Gobierno y Derecho Administrativo

Capítulo XXXV

Principio de Legalidad

Toda actuación administrativa debe responder a una pregunta fundamental:

¿Cuál es la fuente jurídica de esta autoridad?

La secuencia básica es:

Constitución

↓

Ley

↓

Reglamento válido

↓

Actuación administrativa

El nivel inferior no puede contradecir al superior.

Capítulo XXXVI

Delegación de Facultades

La legislación puede delegar determinadas funciones a agencias especializadas.

La delegación debe analizarse según:

- texto legal;
- propósito;

- alcance;
- límites;
- procedimientos;
- mecanismos de fiscalización.

La agencia administra la autoridad delegada; no adquiere poder público ilimitado.

Capítulo XXXVII

Debido Proceso Administrativo

Cuando una actuación administrativa afecta derechos protegidos, debe examinarse el debido proceso.

Según la naturaleza del asunto, esto puede incluir:

notificación;

oportunidad de ser oído;

evidencia;

decisión fundamentada;

revisión administrativa;

revisión judicial.

Parte XIV

Reforma Gubernamental

Capítulo XXXVIII

Reforma Administrativa

Una reforma gubernamental puede incluir:

consolidación;

transferencia;

reorganización;

creación;

supresión;

modernización tecnológica;

reingeniería de procesos.

Cada medida debe utilizar el instrumento jurídico adecuado.

Capítulo XXXIX

Reforma Legislativa

Cuando una institución existe por ley y la transformación requiere modificar sus facultades o estructura legal, normalmente debe examinarse la necesidad de acción legislativa.

Por ello, una reforma administrativa integral debe preparar un **inventario de leyes orgánicas y leyes especiales**.

Capítulo XL

Reforma Constitucional

Cuando el cambio afecta directamente una estructura establecida por la Constitución, la cuestión pasa del ámbito meramente administrativo al constitucional.

La modificación de la arquitectura de la Asamblea Legislativa es un ejemplo de esta diferencia.

El mecanismo aplicable debe analizarse bajo el Artículo VII. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Parte XV

Modelo Integrado de Gobierno

Capítulo XLI

Arquitectura Constitucional

Puede representarse así:

Pueblo

↓

Constitución

↙ ↓ ↘

Poder Legislativo

Poder Ejecutivo

Poder Judicial

↓

Administración Pública

↓

Servicios Públicos

↓

Ciudadanía

Esta representación resume la relación entre legitimidad democrática, estructura constitucional y ejecución administrativa.

Capítulo XLII

Pesos y Contrapesos

La separación de poderes no significa aislamiento completo.

Existen múltiples puntos de interacción:

Legislativo ↔ Ejecutivo

Legislativo ↔ Judicial

Ejecutivo ↔ Judicial

Gobierno ↔ ciudadanía

Los mecanismos concretos están establecidos en la Constitución y en legislación complementaria.

Parte XVI

Matriz de Reforma Institucional

Área	Pregunta jurídica
Constitución	¿Qué disposición regula la institución?
Legislación	¿Qué ley la crea?
Facultades	¿Qué poderes posee?
Organización	¿Quién dirige?
Personal	¿Qué régimen laboral aplica?
Presupuesto	¿Qué fondos administra?
Contratos	¿Qué obligaciones existen?
Reglamentos	¿Qué normas administrativas aplican?
Transparencia	¿Qué información debe divulgarse?
Ética	¿Qué conflictos y deberes existen?
Auditoría	¿Quién fiscaliza?
Transición	¿Quién asume las funciones?

Parte XVII

Metodología para una Reforma Gubernamental

Capítulo XLIII

Fase I— Diagnóstico

Identificar:

- problemas institucionales;
- funciones duplicadas;
- estructuras;
- costos;
- programas;
- personal;
- contratos;
- sistemas.

Capítulo XLIV

Fase II — inventario Jurídico

Para cada institución:

Constitución aplicable

Ley orgánica

Reglamentos

Órdenes administrativas

Contratos

Litigios

Derechos laborales

Capítulo XLV

Fase III — Diseño

Determinar:

qué permanece;

qué se consolida;

qué se transfiere;

qué se crea;

qué se modifica.

Capítulo XLVI

Fase IV — Validación

El proyecto debe someterse a:

revisión constitucional;

revisión legislativa;

revisión administrativa;

revisión laboral;

revisión fiscal;

revisión tecnológica.

Capítulo XLVII

Fase V — Implementación

La implantación debe tener:

fecha de vigencia;

responsable de transición;

calendario;

presupuesto;

mecanismos de supervisión.

Capítulo XLVIII

Fase VI — Evaluación

La reforma debe medirse mediante:

resultados;

costos reales;

continuidad de servicios;

cumplimiento legal;

satisfacción administrativa;

auditoría;

correcciones.

Parte XVIII

Conclusiones Generales del Compendio

El sistema constitucional de Puerto Rico se estructura alrededor de la soberanía popular, una forma republicana de gobierno y tres ramas constitucionales: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La Carta de Derechos establece límites fundamentales al poder público y protege derechos relacionados con igualdad, libertad, participación, propiedad, debido proceso y sufragio. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La Asamblea Legislativa posee actualmente una estructura bicameral expresamente establecida por la Constitución, con Senado y Cámara de Representantes. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El Poder Ejecutivo está encabezado por un Gobernador y organizado mediante departamentos y Secretarios, mientras que la Asamblea Legislativa tiene autoridad constitucional para crear, reorganizar y consolidar departamentos ejecutivos. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El Poder Judicial está establecido en el Artículo V y funciona como un sistema judicial unificado. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El Artículo VI contiene disposiciones esenciales sobre municipios, finanzas públicas, asignaciones, elecciones y uso de fondos públicos. (Poder Judicial de Puerto Rico)

El Artículo VII establece los mecanismos constitucionales para las enmiendas y para una revisión constitucional mediante Convención Constituyente, así como límites materiales a cualquier reforma. (Poder Judicial de Puerto Rico)

En el ámbito administrativo, la legislación de Puerto Rico establece procedimientos para reglamentación, adjudicación, recursos humanos, reorganización gubernamental, contratación, ética pública, anticorrupción y acceso a información.

La **Ley 122-2017**, según su versión oficial revisada en 2026, proporciona un marco para determinados Planes de Reorganización de la Rama Ejecutiva y exige la intervención legislativa prevista por el estatuto. (Bvirtual OGP)

La **Ley 141-2019**, según su versión registrada oficialmente en 2026, constituye la base estatutaria principal del procedimiento de transparencia y acceso a información pública. (Bvirtual OGP)

La **Ley 2-2018**, con enmiendas hasta 2026, forma parte del marco anticorrupción. (Bvirtual OGP)

La **Ley 73-2019** establece el marco de centralización de compras y servicios generales del Gobierno. (Bvirtual OGP)

En consecuencia, la transformación institucional de Puerto Rico requiere distinguir cuidadosamente tres niveles:

Nivel I — Constitucional

Modificar la arquitectura establecida en la Constitución.

Nivel II — Legislativo

Modificar las leyes que crean y regulan instituciones.

Nivel III — Administrativo

Cambiar procedimientos y estructuras dentro de las facultades ya existentes.

Esta distinción constituye uno de los principios organizativos centrales de todo proyecto serio de reforma gubernamental.

Parte XIX

Estructura Maestra del Compendio

Para efectos de publicación, esta obra puede quedar organizada así:

Tomo I — Estudios Constitucionales

Volumen I — Fundamentos de la Constitución de Puerto Rico

Volumen II — Carta de Derechos

Volumen III — Poder Legislativo

Volumen IV — Poder Ejecutivo

Volumen V — Poder Judicial

Volumen VI — Disposiciones Generales

Volumen VII — Reforma Constitucional

Volumen VIII — Distritos y estructura electoral

Volumen IX — Disposiciones Transitorias

Tomo II — Reforma Constitucional

Volumen I — Procedimiento de Enmienda Constitucional

Volumen II — Convención Constituyente

Volumen III — Análisis Jurídico de la Legislatura Unicameral

Volumen IV — Análisis Constitucional del Sistema de Gobierno

TOMO III — Administración y Derecho Público

Volumen I — Administración Pública y sus Facultades

Volumen II — Derecho Administrativo y Reforma Gubernamental

Volumen III — Reorganización de las Instituciones Públicas

Volumen IV — Recursos Humanos del Gobierno

Tomo IV — Integridad y Transparencia

Volumen I — Ética Pública, Responsabilidad y Rendición de Cuentas

Volumen II — Transparencia y Acceso a la Información

Volumen III — Anticorrupción y Fiscalización

Volumen IV — Contratación y Control de Fondos Públicos

Parte XX

Documento Matriz para el Proyecto de Reforma

Los estudios reunidos en este compendio permiten construir una secuencia jurídica coherente:

1. Constitución de Puerto Rico

↓

2. Sistema de Gobierno

↓

3. Poder Legislativo

↓

4. Análisis de la Legislatura Unicameral

↓

5. Procedimiento de Enmienda Constitucional

↓

6. Administración Pública

↓

7. Derecho Administrativo

↓

8. Reorganización Institucional

↓

9. Ética y Responsabilidad

↓

10. Transparencia

↓

11. Implementación Legislativa y Administrativa

Este orden permite utilizar el compendio como **documento matriz de investigación** para el proyecto de transformación constitucional e institucional.

Parte XXI

Declaración Metodológica

Este compendio debe entenderse como una obra de **investigación, análisis y planificación constitucional y jurídica**.

Las afirmaciones sobre el derecho vigente deben contrastarse con el texto oficial de la Constitución, legislación consolidada, reglamentos y jurisprudencia aplicables al momento de preparar cualquier proyecto legislativo definitivo.

Además, una propuesta concreta de enmienda constitucional debe someterse a revisión profesional especializada antes de presentarse formalmente ante la Asamblea Legislativa, ante los tribunales o ante los electores.

Fuentes Oficiales Fundamentales

Constitución de Puerto Rico — texto oficial interactivo. Poder Judicial de Puerto Rico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Artículo I — Del Estado Libre Asociado. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Artículo II — Carta de Derechos. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Artículo III — Del Poder Legislativo. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Artículo IV — Del Poder Ejecutivo. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Artículo V — Del Poder Judicial. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Artículo VI — Disposiciones Generales. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Artículo VII — De las enmiendas a la Constitución. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Artículo VIII — De los Distritos Senatoriales y Representativos. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Artículo IX — Disposiciones Transitorias. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Ley 122-2017 — Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico. Versión oficial revisada al 20 de mayo de 2026. (Bvirtual OGP)

Ley 141-2019 — Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. Registro oficial de OGP, revisión de marzo de 2026. (Bvirtual OGP)

Ley 2-2018 — Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico. Versión oficial con enmiendas hasta 2026. (Bvirtual OGP)

Ley 73-2019 — Administración de Servicios Generales. Texto oficial consolidado. (Bvirtual OGP)

Índice general de la colección

TOMO I — Estudios Constitucionales

TOMO II — Reforma Constitucional

TOMO III — Administración y Derecho Público

TOMO IV — Integridad, Transparencia y Rendición de Cuentas

Análisis Jurídico sobre Transparencia y Acceso a la Información en Puerto Rico

Estudio Constitucional, Legal, Administrativo e Institucional

I. Presentación

La transparencia gubernamental y el acceso a la información pública constituyen elementos esenciales de la fiscalización democrática del Gobierno de Puerto Rico. El derecho de acceso a la información pública ha sido reconocido por la jurisprudencia puertorriqueña como un derecho de rango constitucional vinculado a las libertades de expresión, prensa y asociación protegidas por el Artículo II, Sección 4 de la Constitución. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La legislación vigente establece además un procedimiento específico para ejercer ese derecho. La **Ley Núm. 141-2019, Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública**, según enmendada, dispone mecanismos de acceso, designación de Oficiales de Información, publicación proactiva, términos de respuesta y revisión judicial. La versión oficial

de la Oficina de Gerencia y Presupuesto consultada está revisada al **13 de marzo de 2026** e incorpora las enmiendas de las Leyes 80-2021 y 156-2025. (Bvirtual OGP)

Este estudio distingue entre el derecho constitucional de acceso, las reglas procesales para ejercerlo, las excepciones de confidencialidad y las obligaciones institucionales de transparencia.

II. Objetivos del Estudio

El estudio tiene como objetivos:

1. Examinar la base constitucional del derecho de acceso a la información.

2. Analizar la Ley 141-2019 y sus enmiendas vigentes.

3. Explicar el concepto de documento e información pública.

4. Examinar las obligaciones de las entidades gubernamentales.

5. Analizar el procedimiento para solicitar información.

6. Examinar los términos legales de respuesta.

7. Explicar las excepciones de confidencialidad.

8. Estudiar el mecanismo de revisión judicial.

9. Analizar la transparencia proactiva y la publicación electrónica.

10. Establecer elementos para un sistema moderno de transparencia gubernamental.

III. Fundamento Constitucional

3.1 Artículo II, Sección 4

La Constitución de Puerto Rico dispone:

"No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa…"

La Sección 4 también protege el derecho de reunión pacífica y de petición al Gobierno. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Aunque la Constitución no contiene una frase independiente titulada "derecho de acceso a la información pública", el Tribunal Supremo ha reconocido ese derecho como un corolario necesario de las libertades constitucionales de expresión y prensa. La propia Ley 141-2019 recoge expresamente esa doctrina. (Bvirtual OGP)

IV. Reconocimiento Judicial del Derecho

La jurisprudencia puertorriqueña reconoce desde hace décadas el derecho de la ciudadanía a examinar documentos públicos.

En **Soto v. Secretario de Justicia, 112 DPR 477 (1982)**, el Tribunal Supremo reconoció el derecho de acceso a información pública como vinculado con la libertad de expresión. La legislación de transparencia vigente identifica esta decisión como uno de los fundamentos de la protección jurídica del acceso. (Bvirtual OGP)

Posteriormente, el Tribunal reiteró que este derecho permite a la ciudadanía fiscalizar la gestión gubernamental y pasar juicio sobre las actuaciones del Estado. Esta doctrina también aparece recogida en decisiones posteriores y en la legislación vigente. (Poder Judicial)

V. Derecho a Conocer y Fiscalizar

El fundamento democrático del derecho de acceso consiste en que la ciudadanía necesita información para evaluar las actuaciones del Gobierno.

La exposición de motivos de la Ley 141-2019 establece que, sin información sobre cómo se conduce la gestión pública, se dificulta la

capacidad de los ciudadanos para expresar su satisfacción o insatisfacción respecto de las personas, reglas y procesos que les gobiernan. (Bvirtual OGP)

De esta relación surge una cadena institucional:

Acceso a Información

↓

Información sobre la Gestión Pública

↓

Fiscalización Ciudadana

↓

Participación Democrática

↓

Rendición de Cuentas

VI. Ley 141-2019

6.1 Propósito

La Ley 141-2019 establece una política pública de acceso a la información y crea mecanismos procesales dirigidos a proporcionar acceso real a documentos e información pública de forma sencilla, ágil y económica.

La ley también dispone la designación de Oficiales de Información en las entidades gubernamentales. (Bvirtual OGP)

La versión oficial vigente consultada incorpora las siguientes enmiendas:

- **Ley 80-2021**
- **Ley 156-2025**. (Bvirtual OGP)

La Ley 156-2025 añadió, entre otras cosas, nuevas definiciones, modificó determinados términos del procedimiento y añadió un mecanismo de penalidad por incumplimiento de resoluciones judiciales bajo la ley. (Bvirtual OGP)

VII. Ámbito de Aplicación

El Artículo 2 de la Ley 141-2019 dispone que sus normas son aplicables al Gobierno de Puerto Rico, incluyendo:

Rama Legislativa

Rama Judicial

Rama Ejecutiva

entidades gubernamentales

corporaciones públicas

municipios

Además, la ley contempla a **terceros custodios de información o documentos públicos**. (Bvirtual OGP)

Este alcance es particularmente importante porque demuestra que el deber de transparencia no está limitado a las agencias tradicionales de la Rama Ejecutiva.

VIII. Qué es Información Pública

La legislación establece una presunción de apertura.

La Ley 141-2019, según enmendada, dispone que la información y documentación producida por el Gobierno se presume pública y accesible a todas las personas por igual, sujeto a las normas y excepciones aplicables. (Bvirtual OGP)

La ley también establece que la información o documentación que se origine, conserve o reciba en una dependencia gubernamental se presume pública aunque esté bajo custodia de un tercero. (Bvirtual OGP)

IX. Documento Existente

La Ley 156-2025 añadió definiciones importantes.

La “información” comprende información pública contenida en un **documento existente** preparado por o custodiado por las entidades sujetas a la ley.

Asimismo, la ley establece que ninguna entidad está obligada a crear o preparar un documento inexistente al momento de la solicitud. (Bvirtual OGP)

Esta distinción es fundamental:

acceso a un documento existente ≠ obligación general de crear un documento nuevo.

Una agencia puede estar obligada a entregar registros existentes, pero no necesariamente a producir un informe, análisis o base de datos que nunca haya preparado, salvo que otra norma imponga esa obligación.

X. Formatos de Acceso

La legislación vigente reconoce como regla general que el solicitante pueda escoger entre distintos formatos cuando la información se encuentre disponible en ellos.

La Ley 141-2019, según enmendada, enumera:

- papel impreso;
- PDF;

- URL;
- inspección física.

Cuando el documento está disponible en el formato solicitado, la entidad debe proporcionar el acceso en ese formato, salvo justa causa. (Bvirtual OGP)

Cuando no esté disponible en el formato requerido, la entidad debe informar qué formatos están disponibles. (Bvirtual OGP)

XI. Transparencia Proactiva

La transparencia no depende exclusivamente de que un ciudadano presente una solicitud.

El **Artículo 4** dispone que las entidades gubernamentales deben divulgar rutinariamente, mediante sus páginas electrónicas oficiales y otros medios, información sobre su funcionamiento, acciones y resultados de su gestión. (Bvirtual OGP)

La ley exige que la divulgación electrónica sea:

periódica;

proactiva;

actualizada.

También contempla mecanismos para mejorar la accesibilidad, calidad, reutilización, identificación y localización de la información publicada. (Bvirtual OGP)

Esto establece jurídicamente dos modelos complementarios:

Transparencia reactiva

El Gobierno responde a una solicitud.

Transparencia proactiva

El Gobierno publica información sin esperar una solicitud.

XII. Información ya Publicada

La Ley 141-2019 dispone que cuando la información solicitada ya esté publicada en una página electrónica oficial del Gobierno y sea accesible gratuitamente, no estará sujeta al proceso de solicitud establecido en determinados artículos del estatuto. (Bvirtual OGP)

Sin embargo, la ley también exige que la información electrónica sea adecuadamente identificable y localizable. (Bvirtual OGP)

En consecuencia, la mera existencia de una página web no necesariamente resuelve el problema de transparencia si la información está escondida, desorganizada o resulta difícil de localizar.

XIII. Oficiales de Información

El **Artículo 5** establece un sistema de Oficiales de Información.

Para las agencias o entidades gubernamentales, la ley dispone, salvo justa causa, la identificación de al menos **tres servidores públicos**, de los cuales **dos serán de carrera**. La estructura puede justificar un número diferente según tamaño, complejidad o estructura funcional. (Bvirtual OGP)

En la Rama Legislativa y Judicial, cada rama determina internamente el número de Oficiales y su proceso de designación. (Bvirtual OGP)

XIV. Funciones de los Oficiales de Información

Los Oficiales de Información tienen, entre otras, las siguientes responsabilidades:

recibir solicitudes;

tramitar solicitudes;

facilitar el acceso;

registrar las solicitudes;

asignar números de referencia;

ayudar a los ciudadanos;

cumplir los términos legales. (Bvirtual OGP)

También deben recibir capacitación sobre la ley, reglamentos, procedimientos y jurisprudencia pertinente. (Bvirtual OGP)

XV. Publicidad de los Oficiales de Información

La ley exige que los nombres y datos de contacto de los Oficiales de Información estén disponibles en las páginas oficiales de las entidades correspondientes y también en las páginas de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y de La Fortaleza.

La información también debe estar disponible en formato impreso en determinados centros de servicios integrados. (Bvirtual OGP)

Esto convierte la identificación del funcionario responsable en un elemento formal del sistema de transparencia.

XVI. Informes Mensuales

Los Oficiales de Información deben rendir informes mensuales sobre:

- número de solicitudes recibidas;
- tipo de información solicitada;
- estado de las solicitudes.

La ley dispone que estos informes se hagan públicos en la página web de cada entidad gubernamental. (Bvirtual OGP)

Este mecanismo permite evaluar no solamente si existe un derecho de acceso, sino también cómo funciona el sistema administrativo destinado a garantizarlo.

XVII. Quién Puede Solicitar Información

La Ley 141-2019 dispone que **cualquier persona** puede solicitar información pública mediante una solicitud escrita o electrónica.

No es necesario acreditar un interés particular o jurídico para presentar la solicitud. (Bvirtual OGP)

Este aspecto elimina, como regla general, la necesidad de demostrar que el solicitante tiene un interés personal en el documento.

XVIII. Contenido de la Solicitud

La legislación vigente exige que la solicitud incluya, como mínimo:

una dirección postal;

una dirección de correo electrónico para notificaciones;

una descripción de la información solicitada. (Bvirtual OGP)

La ley establece además requisitos de notificación a la autoridad correspondiente y copia al Oficial de Información. (Bvirtual OGP)

XIX. Registro y Confirmación

El Oficial de Información debe registrar las solicitudes en el orden en que se reciben y asignarles un número de identificación.

Además, tiene la responsabilidad de notificar al solicitante que la solicitud fue recibida e identificar su número de referencia. (Bvirtual OGP)

Esto crea un elemento de **trazabilidad administrativa**.

XX. Términos para Entregar Información

La versión vigente consultada de la Ley 141-2019 establece términos diferentes según el volumen o antigüedad del documento.

Cuando la información consta en un documento o expediente que **no exceda de 300 folios o equivalente, o cuya antigüedad sea menor de tres años**, el término máximo es de **20 días laborables**.

Cuando el documento o expediente **excede de 300 folios o su antigüedad es mayor de tres años**, el término máximo es de **30 días laborables**. (Bvirtual OGP)

Estos son los términos contenidos en la versión oficial revisada al 13 de marzo de 2026. (Bvirtual OGP)

XXI. Prórroga

La ley permite una **única prórroga de 20 días laborables**, siempre que el Oficial de Información notifique la prórroga dentro del término inicial y explique la razón por la cual necesita tiempo adicional. (Bvirtual OGP)

La prórroga no funciona automáticamente: requiere una notificación dentro del período original y una justificación.

XXII. Silencio de la Entidad

Si la entidad gubernamental no contesta dentro del término establecido, la ley dispone que se entenderá que ha denegado la solicitud y el solicitante podrá recurrir al Tribunal. (Bvirtual OGP)

Por consiguiente:

silencio administrativo dentro del término legal → denegatoria para efectos del procedimiento especial → posibilidad de revisión judicial.

XXIII. Denegación de Información

Una denegatoria debe ser por escrito y expresar los **fundamentos jurídicos** en los que se basa.

La entidad no puede simplemente indicar que “el documento es confidencial” sin identificar la base jurídica correspondiente. (Bvirtual OGP)

Este requisito cumple una función esencial de rendición de cuentas porque obliga a explicar por qué se restringe un derecho de acceso.

XXIV. El Derecho de Acceso no es Absoluto

La jurisprudencia establece que el derecho de acceso a información pública no es ilimitado.

Los tribunales han reconocido determinadas circunstancias en las cuales el Gobierno puede reclamar confidencialidad. Entre ellas:

1. Cuando una ley declara la información confidencial.

2. Cuando la comunicación está protegida por un privilegio evidenciario.

3. Cuando divulgarla puede lesionar derechos fundamentales de terceros.

4. Cuando se trata de la identidad de un confidente.

5. Cuando se trata de información oficial protegida por la Regla de Evidencia aplicable. (Poder Judicial)

XXV. Interpretación Restrictiva de las Excepciones

La jurisprudencia ha establecido que los reclamos gubernamentales de confidencialidad deben interpretarse restrictivamente y que corresponde al Estado justificar que la excepción invocada realmente aplica.

La negativa a entregar información no puede ser caprichosa; debe estar fundamentada y justificada. (Poder Judicial)

Este principio constituye una de las salvaguardas centrales del sistema de transparencia.

XXVI. Documentos de Personal

La Ley 141-2019 establece expresamente que los expedientes de personal y determinada información de esa naturaleza no constituyen

información pública bajo la disposición de divulgación rutinaria del Artículo 4. (Bvirtual OGP)

Esto no significa que todo documento relacionado con una persona quede automáticamente exento de divulgación. La clasificación jurídica depende del tipo de documento, la ley aplicable y las excepciones correspondientes.

XXVII. Custodia por Terceros

Un aspecto importante del sistema vigente es que la presunción de publicidad no desaparece simplemente porque un documento gubernamental esté custodiado por un tercero.

La Ley 141-2019 incluye expresamente a los terceros custodios de información o documentos públicos dentro de su ámbito de aplicación. (Bvirtual OGP)

Esto resulta particularmente relevante en contratos de servicios, sistemas tecnológicos, archivos digitalizados y otras situaciones

donde un proveedor privado conserva información generada o recibida por el Gobierno.

XXVIII. Costos de Acceso

La ley dispone que el derecho de acceso o inspección de documentos públicos es, como regla general, **permanente y gratuito**.

Las copias simples o certificadas, grabaciones y reproducciones pueden estar sujetas a cargos razonables. La ley vincula esos cargos con costos directos de reproducción, envío y derechos autorizados por ley. (Bvirtual OGP)

La persona que demuestre indigencia bajo las normas aplicables queda exenta de determinados cargos. (Bvirtual OGP)

XXIX. Prohibición de Crear Documentos

La ley vigente establece expresamente que una entidad no puede ser obligada, bajo este procedimiento, a generar o elaborar un documento inexistente al momento de la solicitud.

Cuando la información exista en otro formato, la entidad debe informar cuáles formatos están disponibles. (Bvirtual OGP)

Por ello, una solicitud debe identificar razonablemente el documento, expediente, registro o información existente que se pretende examinar.

XXX. Entrega Electrónica

La ley permite satisfacer el acceso mediante distintos mecanismos, entre ellos:

- inspección física;
- correo electrónico;
- envío postal;
- URL;
- acceso directo al documento o expediente. (Bvirtual OGP)

Esta estructura facilita la transición hacia una Administración Pública digital.

XXXI. Recurso Especial de Acceso a Información Pública

Cuando una entidad deniega la información o no responde dentro del término legal o su prórroga, la Ley 141-2019 establece un **Recurso Especial de Acceso a Información Pública** ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. (Bvirtual OGP)

El procedimiento está diseñado para facilitar el acceso judicial.

La ley dispone que la Rama Judicial tendrá disponible un formulario sencillo para la presentación. (Bvirtual OGP)

XXXII. Representación Legal

La Ley 141-2019 establece que el recurso puede presentarse:

por derecho propio, o

mediante representación legal.

Salvo circunstancias extraordinarias fundamentadas, la ley no exige al ciudadano contratar abogado para presentar el recurso. (Bvirtual OGP)

Esto busca reducir las barreras económicas y procesales para reclamar el derecho de acceso.

XXXIII. Ausencia de Aranceles

La ley establece que la presentación del recurso especial no conlleva la cancelación de sellos ni el pago de aranceles. (Bvirtual OGP)

También establece que la notificación del recurso a la entidad gubernamental debe efectuarse por el tribunal sin costo para el solicitante. (Bvirtual OGP)

XXXIV. Término para Presentar el Recurso

El recurso debe presentarse dentro de un término de **30 días de cumplimiento estricto**, contados desde:

la notificación de la denegatoria, o

el vencimiento del término disponible para responder, cuando no hubo contestación. (Bvirtual OGP)

XXXV. Respuesta de la Entidad ante el Tribunal

Una vez notificada por el tribunal, la entidad gubernamental debe presentar su escrito dentro de **10 días laborables**, sujeto a las reglas particulares del estatuto. (Bvirtual OGP)

El Tribunal puede celebrar una vista dentro de tres días laborables de recibir la contestación cuando considere que las circunstancias del caso y la información solicitada así lo requieren. (Bvirtual OGP)

XXXVI. Resolución Judicial

La ley dispone que el Tribunal debe resolver por escrito la controversia mediante resolución fundamentada en derecho.

El término establecido es de **10 días** desde que la entidad presenta su contestación o desde la celebración de la vista, cuando haya una. (Bvirtual OGP)

La resolución puede ser revisada ante el Tribunal de Apelaciones mediante apelación. (Bvirtual OGP)

XXXVII. Penalidad por Incumplimiento de una Resolución Judicial

La **Ley 156-2025** añadió un nuevo Artículo 10.

Cuando una agencia o entidad gubernamental incumpla una resolución emitida por el Tribunal bajo el mecanismo especial de

acceso, puede imponerse una multa de hasta **$100 diarios**, con un máximo total de **$18,000**. (Bvirtual OGP)

Este mecanismo es distinto de la determinación original sobre acceso: se refiere al incumplimiento de una orden o resolución judicial.

XXXVIII. Protección Contra Represalias

La ley también incluye una disposición de protección contra represalias.

La persona que informe sobre una violación o intento de evadir las obligaciones de la ley, o que testifique en un procedimiento administrativo, legislativo o judicial relacionado, recibe protección contra determinadas represalias gubernamentales o laborales conforme a la legislación. (Bvirtual OGP)

La ley establece además consecuencias penales para quien tome represalias en las circunstancias cubiertas por la disposición. (Bvirtual OGP)

XXXIX. Jurisprudencia y Carga del Estado

En decisiones posteriores a la Ley 141-2019, los tribunales han reiterado que cuando el Estado invoca confidencialidad debe justificar la excepción.

En una decisión del Tribunal de Apelaciones de 2023 se reiteró que el Estado tiene la carga de demostrar que aplica una de las excepciones reconocidas por la jurisprudencia y que la negativa debe estar fundamentada. (Poder Judicial)

Esto fortalece la idea de que la confidencialidad es una excepción que requiere fundamento jurídico.

XL. Relación con el Derecho a la Libertad de Prensa

El acceso a información pública tiene una relación particularmente importante con la libertad de prensa.

La jurisprudencia citada por la Ley 141-2019 vincula el acceso de periodistas y ciudadanos con el ejercicio de la libertad de expresión y con la capacidad de fiscalizar el Gobierno. (Bvirtual OGP)

La ley, sin embargo, extiende el derecho procesal de solicitar información a **cualquier persona**, sin exigir que demuestre una condición especial de periodista. (Bvirtual OGP)

XLI. Información, Transparencia y Rendición de Cuentas

La transparencia y el acceso no son conceptos idénticos.

Acceso a información

Permite a una persona obtener un documento o información pública.

Transparencia

Comprende una política institucional de apertura, publicación y accesibilidad.

Rendición de cuentas

Exige que las autoridades puedan explicar, justificar y documentar sus actuaciones.

Los tres conceptos se complementan:

Acceso → Transparencia → Rendición de Cuentas

XLII. Transparencia Fiscal

La información relacionada con fondos públicos tiene particular importancia porque la Constitución dispone que las propiedades y fondos públicos sólo deben utilizarse para fines públicos y mediante autoridad de ley. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Dentro de una política de transparencia puede ser pertinente publicar, sujeto a las excepciones legales:

- presupuestos;
- gastos;
- contratos;
- compras;
- informes;
- subvenciones;
- resultados financieros.

La divulgación concreta debe respetar las leyes especiales sobre información confidencial.

XLIII. Contratación Pública

Los contratos gubernamentales representan otra categoría importante de información pública.

El acceso a ellos permite conocer aspectos como:

- objeto del contrato;
- partes;
- duración;
- cuantía;
- modificaciones;
- cumplimiento.

Sin embargo, no todo dato contenido en un contrato necesariamente puede divulgarse sin análisis. Pueden existir datos protegidos por legislación especial, privilegios o derechos de terceros.

La determinación debe realizarse conforme al marco jurídico aplicable.

XLIV. Transparencia Digital

La Ley 141-2019 refleja una política pública de utilización de tecnología para facilitar el acceso a información de forma:

- oportuna;
- objetiva;
- veraz;
- completa;
- reutilizable;
- procesable;
- accesible;
- íntegra. (Bvirtual OGP)

Esto permite concebir la transparencia digital no solamente como publicación de archivos PDF, sino como una arquitectura de información que facilite su búsqueda y reutilización.

XLV. Portal Único de Transparencia

Como modelo institucional para una futura modernización administrativa, podría estudiarse un **Portal Integrado de Transparencia Pública** que concentre, mediante enlaces o sistemas interoperables:

presupuesto;

contratos;

compras;

subvenciones;

reglamentos;

informes;

organigramas;

datos estadísticos;

auditorías;

solicitudes de información y sus estadísticas.

Este apartado constituye una propuesta de diseño institucional para estudio, no una descripción de una estructura actualmente establecida por la Ley 141-2019.

XLVI. Registro Público de Solicitudes

La ley ya dispone que los Oficiales de Información registren las solicitudes y publiquen informes mensuales sobre el número, tipo y estado de las solicitudes. (Bvirtual OGP)

Sobre esa base, un sistema modernizado podría estudiar la creación de un registro electrónico que permita identificar:

número de solicitud;

fecha de recepción;

tipo de documento;

estado;

fecha de respuesta;

resultado;

base legal de una eventual denegatoria.

La implementación concreta tendría que respetar las restricciones sobre datos personales y otra información protegida.

XLVII. Calidad de la Información

Transparencia no significa solamente publicar una gran cantidad de documentos.

La propia Ley 141-2019 incluye objetivos relacionados con la calidad, accesibilidad y reutilización de la información. (Bvirtual OGP)

Un sistema de transparencia de calidad debe procurar que los datos sean:

correctos;

completos;

actualizados;

legibles;

localizables;

procesables cuando corresponda.

XLVIII. Preservación de Documentos

El derecho de acceso depende de la existencia y conservación de los documentos públicos.

Por ello, la gestión documental es una parte esencial de la transparencia.

Una Administración Pública moderna debe establecer mecanismos adecuados de:

- archivo;
- conservación;
- clasificación;
- digitalización;
- respaldo;
- control de versiones;
- preservación electrónica.

La digitalización no debe alterar la integridad del documento original.

XLIX. Transparencia y Privacidad

El derecho de acceso debe armonizarse con otros derechos constitucionales.

La jurisprudencia reconoce que la divulgación puede limitarse cuando pueda lesionar derechos fundamentales de terceros. (Poder Judicial)

Esto exige que una entidad analice, cuando corresponda:

qué parte del documento es pública;

qué parte está protegida;

si puede separarse la información protegida;

cuál es la base jurídica de la reserva.

Así se evita asumir que un expediente completo es confidencial cuando la protección jurídica podría limitarse a determinados datos.

L. Principio de Motivación

Toda denegatoria debe explicar la razón jurídica de la decisión.

Esto proporciona al solicitante suficiente información para:

- comprender la determinación;
- evaluar si impugnarla;
- identificar la controversia;
- presentar el recurso judicial correspondiente.

La obligación de fundamentar la denegatoria está expresamente establecida en la Ley 141-2019. (Bvirtual OGP)

LI. Modelo de Procedimiento de Transparencia

El procedimiento puede representarse así:

Solicitud

↓

Registro

↓

Número de Referencia

↓

Identificación del Documento

↓

Análisis de Publicidad

↓

Análisis de Excepciones

↓

Producción

↓

Entrega / Inspección

↓

Denegatoria Fundamentada, Si Procede

↓

Revisión Judicial, Si Se Impugna

LII. Matriz Jurídica de una Solicitud

Pregunta	Análisis
¿Existe el documento?	Identificar
¿Está bajo custodia gubernamental o de tercero cubierto?	Verificar
¿Es documento público?	Determinar
¿Existe una ley de confidencialidad?	Verificar
¿Existe privilegio?	Verificar

Pregunta	Análisis
¿Puede afectar derechos de terceros?	Evaluar
¿Existe información oficialmente protegida?	Evaluar
¿Puede separarse información protegida?	Determinar
¿Qué formato está disponible?	Identificar
¿Cuál es el término aplicable?	20 o 30 días, según el estatuto vigente
¿Hay fundamento para prórroga?	Determinar
¿Se debe entregar o denegar?	Resolver
¿Está motivada la denegatoria?	Verificar

LIII. Sistema de Transparencia Institucional

Para fines de planificación gubernamental, puede organizarse de esta manera:

Nivel I — Constitución

Reconocimiento del derecho vinculado a las libertades constitucionales.

Nivel II — Legislación

Ley 141-2019 y demás leyes especiales.

Nivel III — Administración

Oficiales de Información y procedimientos internos.

Nivel IV — Tecnología

Portales, bases de datos y sistemas de acceso.

Nivel V — Fiscalización

Auditoría, supervisión y revisión judicial.

Nivel VI — Ciudadanía

Solicitudes, inspección, participación y fiscalización.

LIV. Indicadores de Transparencia

Una Administración Pública puede evaluar su funcionamiento mediante indicadores como:

Indicador	Medición
Solicitudes recibidas	Número
Solicitudes respondidas	Número y porcentaje
Respuestas dentro del término	Porcentaje
Prórrogas	Número
Denegatorias	Número
Denegatorias fundamentadas	Porcentaje
Información publicada proactivamente	Cantidad/categorías
Tiempo promedio de respuesta	Días laborables
Recursos judiciales	Número
Cumplimiento de resoluciones	Porcentaje

Estos indicadores sirven para evaluar el sistema, sin sustituir la determinación jurídica de casos individuales.

LV. Riesgos de Opacidad Institucional

Desde una perspectiva de administración pública, los principales riesgos pueden incluir:

información difícil de localizar;

registros incompletos;

demoras excesivas;

denegatorias sin fundamento;

falta de publicación proactiva;

sistemas tecnológicos fragmentados;

ausencia de trazabilidad;

mala conservación de documentos.

La existencia de un riesgo no demuestra por sí misma que haya ocurrido una violación jurídica; sirve para identificar áreas que requieren controles.

LVI. Propuesta de Estándar de Transparencia

Como marco de estudio para una futura reforma institucional, cada organismo gubernamental podría organizar su portal alrededor de ocho áreas:

1. Organización institucional

Organigrama, funciones y contactos.

2. Finanzas

Presupuesto, ejecución y documentos fiscales publicados.

3. Contratos

Contratos y modificaciones que sean divulgables.

4. Compras

Procesos de adquisición y adjudicaciones.

5. Reglamentos

Normas vigentes y procesos reglamentarios.

6. Resultados

Informes de gestión y métricas.

7. Auditorías

Informes y planes correctivos.

8. Acceso a información

Oficiales, solicitudes, formularios y estadísticas.

LVII. Relación con la Rendición de Cuentas

La transparencia crea las condiciones necesarias para que la ciudadanía y los organismos de fiscalización puedan examinar la gestión gubernamental.

Por ello:

sin información no existe fiscalización efectiva;

sin documentación no existe trazabilidad adecuada;

sin trazabilidad se dificulta la rendición de cuentas.

Esta relación es consistente con la doctrina jurisprudencial que vincula el acceso a información pública con la capacidad ciudadana de fiscalizar las acciones gubernamentales. (Bvirtual OGP)

LVIII. Transparencia y Separación de Poderes

El derecho de acceso se aplica a las diferentes ramas del Gobierno, pero su implementación debe respetar la estructura constitucional de cada una.

La Ley 141-2019 contempla expresamente la Rama Legislativa, Ejecutiva y Judicial, pero permite que la Rama Legislativa y la Judicial establezcan internamente ciertos aspectos organizativos, como la cantidad y proceso de designación de sus Oficiales de Información. (Bvirtual OGP)

Esto refleja una combinación entre una política uniforme de acceso y el respeto a la autonomía institucional de las ramas.

LIX. Reforma Administrativa y Transparencia

Toda reforma de la Administración Pública debería incorporar la transparencia desde la fase de diseño.

Una reorganización de una agencia debe determinar:

- qué documentos existen;
- quién será custodio;
- cómo se conservarán;
- cómo se publicarán;
- cómo se atenderán solicitudes;
- qué datos están protegidos;
- cómo se mantendrá la trazabilidad durante la transición.

La transparencia, por tanto, debe considerarse una **función transversal** del Gobierno y no solamente una tarea de una oficina de prensa.

LX. Modelo de Gobierno Abierto

Un modelo institucional puede representarse así:

Datos y Documentos

↕

Transparencia Proactiva

↕

Derecho de Acceso

↕

Fiscalización

↕

Participación Ciudadana

↕

Rendición de Cuentas

La implementación de este modelo debe respetar las excepciones legales y constitucionales aplicables.

LXI. Conclusiones

El derecho de acceso a la información pública en Puerto Rico posee fundamento constitucional jurisprudencial y está estrechamente relacionado con las libertades de expresión y prensa protegidas por el Artículo II, Sección 4 de la Constitución. (Poder Judicial de Puerto Rico)

La **Ley 141-2019, según enmendada**, establece un marco uniforme aplicable al Gobierno de Puerto Rico, incluyendo las tres ramas, corporaciones públicas, municipios y terceros custodios de documentos públicos. (Bvirtual OGP)

La ley establece una presunción de publicidad y exige una política de apertura, accesibilidad y transparencia, al mismo tiempo que

reconoce excepciones de confidencialidad cuando exista una base jurídica válida. (Bvirtual OGP)

El sistema vigente combina **transparencia proactiva**, mediante publicación rutinaria, con **transparencia reactiva**, mediante solicitudes individuales. (Bvirtual OGP)

La legislación también establece Oficiales de Información, registro de solicitudes, asistencia a los solicitantes, términos de respuesta, mecanismos de entrega electrónica y procedimientos de revisión judicial. (Bvirtual OGP)

La versión vigente consultada establece actualmente términos máximos de **20 o 30 días laborables**, según el volumen o antigüedad del documento, con una única prórroga de 20 días laborables bajo las condiciones establecidas por la ley. (Bvirtual OGP)

La Ley 156-2025 incorporó cambios adicionales, entre ellos nuevas definiciones y una penalidad de hasta **$100 diarios, con máximo de $18,000**, por incumplimiento de determinadas resoluciones judiciales emitidas bajo el procedimiento especial de acceso. (Bvirtual OGP)

El marco jurídico demuestra, en conjunto, que la transparencia no depende exclusivamente de entregar documentos cuando alguien los solicita. También comprende la publicación proactiva, la calidad de los datos, la trazabilidad administrativa, la conservación documental y la justificación jurídica de las restricciones.

LXII. Consideraciones para una Futura Reforma Institucional

Para un eventual proyecto de modernización gubernamental, el sistema de transparencia podría estudiarse alrededor de cinco pilares:

Pilar I — Publicación Proactiva

Publicar rutinariamente información pública en formatos accesibles y reutilizables.

Pilar II — Acceso Expedito

Facilitar solicitudes electrónicas, identificación de documentos y seguimiento.

Pilar III — Integridad de Datos

Garantizar documentos completos, auténticos, actualizados e íntegros.

Pilar IV — Protección Jurídica

Identificar claramente las excepciones de confidencialidad y proteger derechos de terceros.

Pilar V — Fiscalización

Medir tiempos de respuesta, denegatorias, cumplimiento y resultados.

Esta estructura es una propuesta de planificación para estudio y no una descripción de una reforma vigente.

LXIII. FUENTES JURÍDICAS PRINCIPALES

Constitución de Puerto Rico — Artículo II, Sección 4, Libertad de palabra y de prensa; reunión pacífica; petición para reparar agravios. Poder Judicial de Puerto Rico. (Poder Judicial de Puerto Rico)

Ley Núm. 141-2019, Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, según

enmendada por las Leyes 80-2021 y 156-2025. Oficina de Gerencia y Presupuesto, versión revisada al 13 de marzo de 2026. (Bvirtual OGP)

Soto v. Secretario de Justicia, 112 DPR 477 (1982). Reconocimiento jurisprudencial del derecho de acceso a la información pública. (Bvirtual OGP)

Ortiz v. Director Administrativo de los Tribunales, 152 DPR 161 (2000). Derecho de la ciudadanía a conocer y fiscalizar la gestión gubernamental. (Bvirtual OGP)

Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 DPR 59 (2017). Jurisprudencia citada en materia de acceso y justiciabilidad. (Poder Judicial)

Jurisprudencia sobre excepciones de confidencialidad. Incluye, entre otros, *Santiago v. Bobb y El Mundo, Inc.*, *Angueira Navarro v. Junta de Libertad Bajo Palabra*, *López Vives v. Policía de Puerto Rico*, y *Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum*. (Poder Judicial)